

VIỆN HÀN LÂM
KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM
HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI

VŨ THỊ PHƯƠNG GIANG

**BẢO VỆ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ ĐỐI VỚI NHÃN HIỆU
THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM HIỆN NAY**

LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT KINH TẾ

HÀ NỘI-2025

VIỆN HÀN LÂM
KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM
HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI

VŨ THỊ PHƯƠNG GIANG

BẢO VỆ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ ĐỐI VỚI NHÃN HIỆU
THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM HIỆN NAY

Ngành: Luật Kinh tế

Mã số: 9.38.01.07

LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT KINH TẾ

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:

PGS.TS. VŨ THỊ HẢI YẾN

HÀ NỘI-2025

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi, các kết quả nghiên cứu được trình bày trong luận án là trung thực, khách quan và chưa từng bảo vệ ở bất kỳ học vị nào.

Tôi xin cam đoan rằng mọi sự giúp đỡ cho việc thực hiện luận án đã được cảm ơn, các thông tin trích dẫn trong luận án này đều được chỉ rõ nguồn gốc.

Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2025

NCS. Vũ Thị Phương Giang

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU	1
Chương 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN VÀ CƠ SỞ LÝ THUYẾT NGHIÊN CỨU	14
1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận án	14
1.2. Đánh giá chung tình hình nghiên cứu và các vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu	26
1.3. Cơ sở lý thuyết nghiên cứu và câu hỏi nghiên cứu	29
Kết luận chương 1	34
Chương 2: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ BẢO VỆ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ ĐỐI VỚI NHÃN HIỆU VÀ PHÁP LUẬT BẢO VỆ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ ĐỐI VỚI NHÃN HIỆU	36
2.1. Lý luận về quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu.....	36
2.2. Lý luận về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu	46
2.3. Pháp luật về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu	59
2.4. Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu theo các điều ước quốc tế và pháp luật một số quốc gia	63
Kết luận chương 2	79
Chương 3: THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VÀ THỰC TIỄN BẢO VỆ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ ĐỐI VỚI NHÃN HIỆU Ở VIỆT NAM HIỆN NAY	80
3.1. Thực trạng quy định pháp luật bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu ở Việt Nam.....	80
3.2. Thực tiễn bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu ở Việt Nam	121
3.3. Đánh giá những vướng mắc, bất cập trong quy định pháp luật và thực tiễn áp dụng pháp luật về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu ở Việt Nam	139
Kết luận chương 3	149

Chương 4: ĐỊNH HƯỚNG, GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ BẢO VỆ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ ĐỐI VỚI NHÃN HIỆU Ở VIỆT NAM HIỆN NAY	150
4.1. Định hướng hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu ở Việt Nam.....	150
4.2. Giải pháp hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu ở Việt Nam.....	156
Kết luận chương 4	170
KẾT LUẬN	171
DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH CÔNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN	173
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO	174
PHỤ LỤC	187

**DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT TRONG LUẬN ÁN BẢO VỆ QUYỀN SỞ HỮU
TRÍ TUỆ ĐỐI VỚI NHÃN HIỆU THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM HIỆN NAY**

BLDS	Bộ luật Dân sự
BLTTDS	Bộ luật Tố tụng Dân sự
ĐU'QT	Điều ước quốc tế
CUPR	Công ước Paris về bảo hộ sở hữu công nghiệp 1883
VJEPA	Hiệp định đối tác kinh tế Việt Nam - Nhật Bản <i>Vietnam – Japan Economic Partnership Agreement</i>
CPTPP	Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương <i>Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership</i>
TPP	Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương <i>Trans-Pacific Partnership Agreement</i>
FTA	Hiệp định Thương mại tự do <i>Free Trade Agreement</i>
UKVFTA	Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam – Vương quốc Anh <i>UK-Vietnam Free Trade Agreement</i>
EVFTA	Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam – EU <i>EU-Vietnam Free Trade Agreement</i>
TRIPS	Hiệp định liên quan đến các khía cạnh Thương mại của quyền Sở hữu trí tuệ <i>Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights</i>
NXB	Nhà xuất bản
NCS	Nghiên cứu sinh
SHTT	Sở hữu trí tuệ
TAND	Toà án Nhân dân
TANDTC	Toà án Nhân dân Tối cao
WTO	Tổ chức Thương mại Thế giới

DANH MỤC BẢNG

Bảng 3.1: Số vụ vi phạm về SHCN đã bị xử phạt vi phạm hành chính (giai đoạn 2007 – 2011).....	132
Bảng 3.2: Số vụ vi phạm về SHCN tổng hợp qua các cơ quan liên quan (giai đoạn 2012 – 2015).....	133
Bảng 3.3: Số vụ vi phạm về SHCN tổng hợp qua các cơ quan liên quan (giai đoạn 2020 – 2023).....	133

MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài

Quyền Sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu với tư cách là một phần cấu thành quyền Sở hữu trí tuệ, đã và đang thể hiện vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế xã hội của mỗi quốc gia cũng như góp phần thúc đẩy vào quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của quốc gia đó. Theo xu thế phát triển của thời đại, các tài sản trí tuệ là đối tượng của quyền Sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu ngày càng chiếm tỷ trọng cao trong nền kinh tế. Việc bảo hộ và bảo vệ tốt quyền Sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu tạo ra môi trường pháp lý an toàn, khuyến khích hoạt động sáng tạo, thúc đẩy phát triển nền kinh tế.

Với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học và công nghệ và thương mại điện tử đã giúp cho chủ thể quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu đưa hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu của mình tiếp cận người tiêu dùng một cách dễ dàng, gây dựng được danh tiếng nhanh chóng đồng thời khai thác được tối đa quyền và lợi ích hợp pháp mà mình có được. Tuy nhiên, cũng chính sự phát triển quá nhanh và mạnh của công nghệ số, của thương mại điện tử, kinh doanh online... đã nảy sinh không ít vấn đề phức tạp gây khó khăn cho chủ thể quyền cũng như cơ quan quản lý nhà nước trong việc kiểm soát và xử lý hành vi xâm phạm. Những năm gần đây, tình trạng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu thể hiện thông qua hành vi làm hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu diễn ra phổ biến. Không khó khăn để tìm thấy những mặt hàng làm giả, làm “nhái” các nhãn hiệu có tiếng được bán tràn lan trên các trang thương mại điện tử hay mạng xã hội như Facebook, Tiktok... Các hành vi xâm phạm này ảnh hưởng lớn đến việc khuyến khích đổi mới sáng tạo, đầu tư phát triển tài sản trí tuệ của chủ thể quyền. Hiện tượng trên không những chưa bị ngăn chặn triệt để, mà ngược lại, nó vẫn được tiếp nhận bởi một bộ phận không nhỏ người tiêu dùng có tâm lý “sính” hàng hiệu giả với mức giá rẻ. Do đó, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu trước

các hành vi xâm phạm, nâng cao nhận thức, ý thức của người tiêu dùng trong việc tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu và lựa chọn sử dụng hàng hoá, dịch vụ rõ nguồn gốc cũng như có biện pháp răn đe đủ mạnh áp dụng cho đối tượng xâm phạm là vấn đề vô cùng cấp thiết.

Quy định pháp luật về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu ở Việt Nam trong những năm vừa qua dù đã đạt được những kết quả đáng kể như tạo cơ sở pháp lý quan trọng nhằm thúc đẩy sáng tạo và bảo vệ cho các chủ thể quyền nhưng mới chỉ đáp ứng các yêu cầu cơ bản cho hội nhập kinh tế quốc tế nói chung và hội nhập kinh tế quốc tế trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ nói riêng. Thực tiễn cho thấy, quy định pháp luật bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu chưa đầy đủ hoặc còn có một số nội dung chưa rõ ràng, cụ thể khiến cho chủ thể quyền khó khăn trong việc yêu cầu bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho mình, đồng thời cũng khó khăn cho việc xử lý hành vi xâm phạm.

Theo Đinh Hữu Phí (2022), *bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ chưa thực sự hiệu quả. Việc mở rộng phạm vi áp dụng biện pháp thực thi hành chính đối với các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đã tạo ra gánh nặng không cần thiết cho ngân sách nhà nước. Bên cạnh đó, các quy định về thực thi quyền trong môi trường số, hay xử lý tên miền vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ chưa cụ thể, rõ ràng, gây khó khăn cho các cơ quan thực thi trong việc xử lý các hành vi này* [67].

Về hoạt động ký kết các điều ước quốc tế, theo thống kê của Trung tâm WTO và Hội nhập thuộc Bộ Công Thương những năm gần đây cho thấy quá trình đàm phán tham gia các Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) của Việt Nam diễn ra liên tục. Tính đến ngày 01/10/2024, Việt Nam đã tham gia và kí kết 17 FTAs, trong số đó có 8 FTAs được kí kết trong khuôn khổ ASEAN với các đối tác, 9 FTAs kí kết theo tư cách độc lập với Nhật Bản, Chile, Hàn Quốc, Vương quốc Anh, Israel, Liên minh kinh tế Á - Âu cũng như CPTPP, EVFTA...[103]. Khi các điều khoản về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trong các

hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, đặc biệt như Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTTP), Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam – EU (EVFTA), Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP)... được nâng lên mức cao hơn so với chuẩn mực thông thường hiện nay thì việc hoàn thiện hệ thống pháp luật sở hữu trí tuệ trong đó có pháp luật bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu cũng như cơ chế thực thi bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu cần được nâng lên tiêu chuẩn cao hơn cho phù hợp. Đây thực sự là thách thức cho Việt Nam khi các quy định về vấn đề này còn chưa cụ thể, rõ ràng, còn bất cập, một số quy định chưa tương thích với các điều khoản đã cam kết theo các hiệp định thương mại tự do đồng thời chưa tạo ra cơ chế bảo vệ hiệu quả cho chủ thể quyền khi tiến hành hoạt động sản xuất, kinh doanh khởi hành vi xâm phạm đang ngày càng tinh vi cả trên thị trường truyền thống cũng như thị trường trực tuyến.

Trên thế giới hiện nay, cơ chế bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu có thể được thực hiện thông qua một số biện pháp trong đó biện pháp dân sự luôn được đánh giá là biện pháp bảo vệ hữu hiệu nhất. Pháp luật Việt Nam về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu cũng quy định bao gồm các biện pháp dân sự, hành chính, hình sự nhằm ngăn chặn hành vi xâm phạm trong đó biện pháp dân sự đã thể hiện được ưu thế hơn khi quy định cho chủ thể quyền được yêu cầu bồi thường thiệt hại do hành vi xâm phạm gây ra, biện pháp hành chính và hình sự chỉ có ý nghĩa ngăn chặn hành vi xâm phạm thông qua việc sử dụng chế tài hành chính hay hình sự nhằm răn đe đối tượng xâm phạm ở những cấp độ khác nhau. Tuy nhiên, dù biện pháp dân sự luôn được đánh giá là ưu việt hơn trong bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu nhưng thực tế lại rất ít được sử dụng để xử lý hành vi xâm phạm, biện pháp hình sự chỉ áp dụng trong một số trường hợp nhất định khi thỏa mãn điều kiện còn biện pháp hành chính lại được lựa chọn phổ biến trong khi không giải quyết được triệt để các ảnh hưởng của hành vi xâm phạm. Thực

tiền áp dụng các biện pháp bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu tại Việt Nam đã cho thấy còn nhiều hạn chế. Với biện pháp dân sự thủ tục tố tụng kéo dài, việc theo đuổi vụ kiện tốn kém thời gian, chi phí, công sức, việc chứng minh thiệt hại thực tế xảy ra để yêu cầu bồi thường thiệt hại rất khó khăn, thủ tục yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời phức tạp. Với biện pháp hành chính các chế tài hành chính chưa đủ mạnh, thẩm quyền áp dụng biện pháp này thuộc về nhiều cơ quan khác nhau... Với biện pháp hình sự các quy định còn ít và sơ sài, thủ tục yêu cầu phức tạp, chế tài xử lý còn nhẹ... Những hạn chế này làm cho chủ thể quyền có tâm lý e ngại, thậm chí chán nản khi muốn yêu cầu cơ quan nhà nước áp dụng biện pháp bảo vệ quyền lợi của mình khỏi hành vi xâm phạm. Trong khi đó, tình trạng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu đang ngày càng gia tăng với tính chất phức tạp, đòi hỏi có biện pháp xử lý chặt chẽ, hiệu quả.

Về mặt lý luận, các công trình nghiên cứu về quyền SHTT khá đa dạng. Tuy nhiên, công trình nghiên cứu liên quan đến bảo vệ quyền SHTT nói chung chưa nhiều, đặc biệt là nghiên cứu về bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu.

Ví dụ, hiện tại khái niệm và đặc điểm bảo vệ quyền SHTT, trong đó có bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu chưa rõ ràng, khái niệm “bảo vệ quyền SHTT” thường được dùng chung với khái niệm “thực thi quyền SHTT”. Ngay trong bản tiếng Anh Luật SHTT, thuật ngữ bảo hộ và bảo vệ được dùng chung là *protection*.¹

Từ những lý do trên, việc nghiên cứu, đánh giá và hoàn thiện các quy định và thực tiễn bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu ở Việt Nam có vai trò quan trọng cho việc thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển tài sản trí tuệ nói chung và nhãn hiệu nói riêng, cũng như hoàn thiện các yêu cầu trong cam kết của Việt Nam trong quá trình ký kết FTA và hội nhập quốc tế. Chính vì vậy,

¹ Article 1. Governing scope. This Law regulates copyright, copyright related rights, industrial property rights and rights to plant varieties; and the protection of such rights

Article 9. Right and responsibility of organizations and individuals in the protection of intellectual property rights

Nghiên cứu sinh chọn đề tài “*Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu theo pháp luật Việt Nam hiện nay*” làm luận án tiến sĩ của mình. Nội dung nghiên cứu của đề tài hy vọng sẽ góp phần bổ sung, làm sáng tỏ hơn cơ sở lý luận, cơ sở pháp lý và cơ sở thực tiễn về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu trong bối cảnh mới hiện nay.

2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu của luận án

2.1. Mục đích nghiên cứu

Luận án nghiên cứu các vấn đề lý luận, thực trạng pháp luật bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu và thực tiễn hoạt động bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu bằng biện pháp dân sự và các biện pháp khác, từ đó đề xuất định hướng và giải pháp giúp hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả hoạt động bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu ở Việt Nam.

2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu

Để đạt được mục đích trên, Luận án cần triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau:

Thứ nhất, tổng quan các công trình nghiên cứu trong nước và quốc tế về vấn đề liên quan đến chủ đề luận án, từ đó có các đánh giá khoảng trống nghiên cứu;

Thứ hai, nghiên cứu cơ sở lý luận về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu;

Thứ ba, phân tích thực trạng pháp luật và thực tiễn áp dụng pháp luật về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu bằng biện pháp dân sự và biện pháp hành chính;

Thứ tư, đưa ra định hướng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu ở Việt Nam hiện nay.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của luận án

3.1. Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của Luận án là các quy định pháp luật và thực tiễn áp dụng pháp luật trong bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu ở Việt

Nam hiện nay. Luận án sẽ làm rõ các vấn đề lý luận, đi sâu vào phân tích các quy định pháp luật, đánh giá hiệu quả hoạt động bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu để đạt được mục đích nghiên cứu đã đề ra.

3.2. Phạm vi nghiên cứu

Về nội dung: Bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu là một phạm trù rất rộng bao gồm nhiều biện pháp khác nhau, trong phạm vi nghiên cứu ở góc độ là một luận án tiến sĩ chuyên ngành Luật Kinh tế, Luận án chỉ tập trung nghiên cứu chính vào biện pháp dân sự vì phù hợp với bản chất quyền tư đối với nhãn hiệu, ngoài ra, biện pháp hành chính được nghiên cứu để chỉ ra lý do vì sao là biện pháp được áp dụng phổ biến hiện nay, biện pháp hình sự trong bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu chỉ được đề cập đến trong nghiên cứu lý luận để bảo đảm hệ thống bảo vệ quyền đầy đủ, không phải là nội dung nghiên cứu chính của Luận án.

Về không gian: Luận án tập trung nghiên cứu quy định pháp luật Việt Nam. Việc nghiên cứu ĐUQT và pháp luật một số quốc gia nhằm mục đích đối chiếu, so sánh để học hỏi, rút kinh nghiệm, kiến nghị hoàn thiện pháp luật bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu ở Việt Nam.

Về thời gian: Luận án nghiên cứu quá trình hình thành và phát triển của quy định pháp luật bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu, tập trung nghiên cứu sâu giai đoạn từ 2017-2023 vì đây là giai đoạn có nhiều thay đổi về quy định pháp luật khi Việt Nam tham gia các điều ước quốc tế và sửa đổi Luật SHTT.

4. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu của luận án

4.1. Phương pháp luận

Luận án được thực hiện dựa trên các nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh về phương pháp luận duy vật biện chứng và duy vật lịch sử. Luận án cũng được thực hiện dựa trên quan điểm của Đảng và Nhà nước hiện nay về quyền SHTT đối với nhãn hiệu và bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu.

Phương pháp luận để hoàn thiện luận án dựa trên hệ thống các nguyên lý, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam, bám sát Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 3-6-2017, của Hội nghị Trung ương 5 khóa XII “*Về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa*” đã đề ra một trong những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện thể chế về SHTT theo hướng khuyến khích sáng tạo, bảo đảm tính minh bạch và độ tin cậy cao; quyền SHTT được bảo vệ và thực thi hiệu quả. Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ là: “*hoàn thiện hệ thống pháp luật, nhất là pháp luật về bảo hộ SHTT*”; “*Tăng cường công tác bảo hộ và thực thi quyền SHTT*”.

Với phương pháp luận đó, Luận án tiếp cận vấn đề bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu một cách khách quan, biện chứng và trong mối liên hệ với các yếu tố chính trị, kinh tế, xã hội của Việt Nam hiện nay đồng thời dựa trên các nguyên tắc pháp lý cơ bản để đề ra các giải pháp khắc phục những khó khăn, bất cập trong quy định về bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu.

4.2. Phương pháp nghiên cứu của luận án

Luận án được nghiên cứu dựa trên các quan điểm biện chứng, toàn diện, lịch sử cụ thể. Với cách tiếp cận này, luận án sử dụng các phương pháp nghiên cứu chung của khoa học xã hội và nhân văn bao gồm: phương pháp lịch sử, phương pháp điều tra xã hội học, tổng hợp, phân tích, thống kê, mô tả. Đồng thời, luận án cũng sử dụng các phương pháp nghiên cứu đặc thù của khoa học pháp lý, cụ thể là: phương pháp phân tích quy phạm, phân tích trường hợp, so sánh và đối chiếu pháp luật.

Phương pháp lịch sử được luận án sử dụng để nghiên cứu quá trình hình thành và phát triển của pháp luật về bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu ở Việt Nam để hiểu rõ bối cảnh ra đời và sự thay đổi của các quy định pháp luật.

Phương pháp thống kê, phân tích, tổng hợp được sử dụng trong luận án nhằm xác định tình hình xâm phạm quyền, các phương thức bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu, phân tích các dữ liệu thống kê, thu thập được để

đánh giá thực trạng, từ đó đề xuất các phương thức bảo vệ hiệu quả gắn với các tình huống cụ thể đồng thời xem xét các vấn đề hoàn thiện pháp luật.

Trong luận án này, phương pháp so sánh luật học được sử dụng để phân tích và luận giải những điểm tương đồng và khác biệt giữa quy định của pháp luật SHTT Việt Nam và pháp luật của một số quốc gia; giữa quy định của pháp luật SHTT Việt Nam và các điều ước quốc tế liên quan đến bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu; giữa quy định của pháp luật Việt Nam qua các giai đoạn nhằm làm sáng tỏ các vấn đề mà luận án đặt ra.

Phương pháp điều tra xã hội học được thực hiện qua điều tra bằng bảng hỏi với 200 phiếu cho các đối tượng như:

- 100 phiếu khảo sát cho đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại:

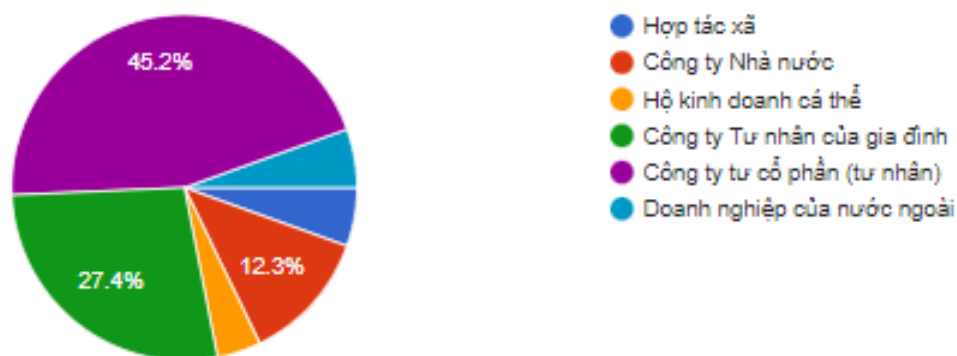
- + Các cơ quan quản lý nhà nước về SHTT: Cục SHTT, một số Sở KH&CN ở các tỉnh...

- + Cơ quan bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu: Thanh tra Bộ KH&CN, Tòa án Nhân dân, Quản lý thị trường;

- 100 phiếu khảo sát cho đối tượng là doanh nghiệp thuộc các loại hình kinh tế như HTX, doanh nghiệp nhà nước, công ty cổ phần, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp tư nhân, tổ chức, cá nhân... tham gia hoạt động sản xuất, kinh doanh có nhãn hiệu đang được bảo hộ trên địa bàn các thành phố lớn.

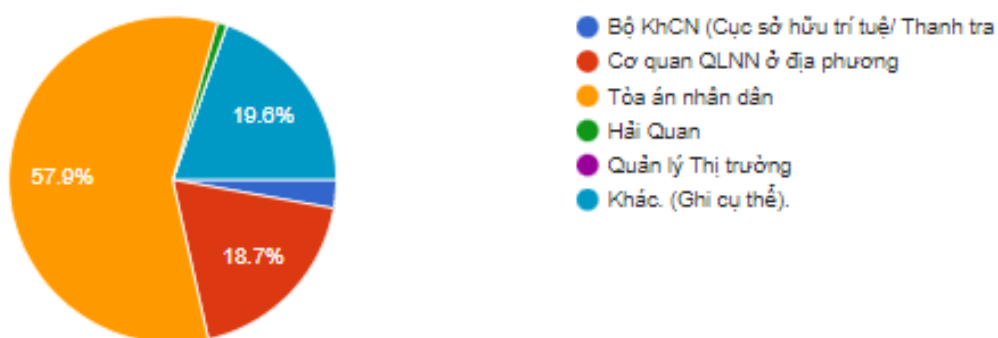
Kết quả khảo sát được sử dụng phần mềm SPSS để xử lý, đánh giá đưa ra các thông số phân tích, chứng minh cho các vấn đề của Luận án.

- * Đối với bảng hỏi doanh nghiệp và chủ thể kinh doanh khác được xác định như sau:



Nguồn: Khảo sát của Luận án (2022)

* Đối với bảng hỏi cán bộ cơ quan nhà nước được xác định như sau:



Nguồn: Khảo sát của Luận án (2022)

Phương pháp nghiên cứu trường hợp (case study) được sử dụng để nghiên cứu một số vụ việc điển hình, từ đó có những phân tích, luận giải để có những đề xuất, kiến nghị hoàn thiện pháp luật.

Các phương pháp nghiên cứu trong luận án được phân bổ như sau ở mỗi Chương:

Chương 1: Luận án sử dụng chủ yếu phương pháp thống kê, tổng hợp để tập hợp các công trình trong và ngoài nước có liên quan mật thiết đến đề tài luận án. Trong phần đánh giá, bình luận, nhận xét về tình hình nghiên cứu, luận án sử dụng phương pháp phân tích, tổng hợp, bình luận... để đưa ra kết quả nghiên cứu và đề xuất những hướng nghiên cứu, tiếp cận tiếp theo.

Chương 2: Luận án sử dụng cách tiếp cận đa ngành, liên ngành (đặc biệt liên ngành kinh tế - luật) và sử dụng phương pháp phân tích, bình luận, so sánh, chứng minh để giải quyết các nội dung liên quan đến khái niệm, đặc điểm mà luận án cần làm rõ.

Chương 3: Luận án sử dụng các phương pháp như: phương pháp phân tích, tổng hợp, thống kê, nghiên cứu trường hợp, chứng minh để đánh giá thực trạng quy định pháp luật hiện hành về bảo vệ quyền đối với nhãn hiệu theo quy định của pháp luật Việt Nam để từ đó phát hiện những bất cập, hạn chế của hệ thống pháp luật về vấn đề này.

Chương 4: Luận án sử dụng phương pháp tổng hợp, đánh giá để đưa ra các đề xuất, giải pháp, định hướng phù hợp nhằm hoàn thiện pháp luật về bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu theo quy định của pháp luật Việt Nam.

5. Đóng góp mới về khoa học của luận án

Từ việc tổng hợp, hệ thống các công trình nghiên cứu khoa học trước đây liên quan đến đề tài luận án, luận án xác định những vấn đề đã được nghiên cứu, mức độ chuyên sâu của vấn đề nghiên cứu để từ đó chỉ ra những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu, nội dung nghiên cứu phù hợp và kế thừa các kết quả nghiên cứu có giá trị.

5.1. Đóng góp về lý luận

Luận án góp phần hệ thống hóa các vấn đề lý luận về quyền SHTT đối với nhãn hiệu và bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu, phân tích và đưa ra quan điểm khoa học về khái niệm quyền SHTT đối với nhãn hiệu, bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu; khái lược lịch sử ra đời các học thuyết nền tảng của quyền SHTT đối với nhãn hiệu và bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu; nghiên cứu pháp luật quốc tế về bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu thông qua các điều ước quốc tế, đặc biệt là các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới gần đây mà Việt Nam là thành viên để đề xuất cho quá trình hoàn thiện pháp luật bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu ở Việt Nam.

Cụ thể, về mặt lý luận, Luận án có những đóng góp:

- Làm sáng tỏ, sâu sắc thêm cơ sở lý luận về bảo vệ quyền SHTT nói chung và bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu;
- Đưa ra định nghĩa bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu;
- Chỉ ra được những đặc trưng của bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu, bao gồm nguyên tắc, nội dung, thẩm quyền, biện pháp... bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu.

5.2. Đóng góp về thực tiễn

Luận án đã chỉ ra được những tồn tại, hạn chế của quy định pháp luật, thực tiễn hoạt động bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu cũng như nguyên nhân của các tồn tại, hạn chế này thông qua phân tích, đánh giá thực trạng pháp luật và thực tiễn áp dụng pháp luật bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu.

Mặt khác, dựa trên các yêu cầu cấp thiết trong phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, Luận án nghiên cứu chuyên sâu các quy định pháp luật về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu theo quy định của pháp luật Việt Nam để thấy được “*bức tranh toàn cảnh*” về ưu, nhược điểm của quy định pháp luật này.

Trên quan điểm, đường lối của Đảng và Nhà nước ta về phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, qua nghiên cứu lý luận, thực trạng pháp luật, thực tiễn bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu tại Việt Nam, luận án đề xuất các giải pháp, kiến nghị nhằm hoàn thiện quy định pháp luật và nâng cao hiệu quả bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu ở Việt Nam.

Cụ thể, về mặt thực tiễn, Luận án có những đóng góp:

- Làm rõ thực trạng pháp luật, những vướng mắc, bất cập tồn tại cần khắc phục, hoàn thiện pháp luật về bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu;
- Phân tích, đánh giá pháp luật Việt Nam hiện hành về bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu trong tương quan so sánh với các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên cũng như pháp luật một số quốc gia, từ đó đưa ra

những quan điểm, nhận định về sự tương thích, hiệu quả của pháp luật Việt Nam về bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu;

- Làm sáng tỏ thực tiễn áp dụng pháp luật về bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu qua số liệu điều tra khảo sát thực tế, từ đó chỉ ra những hạn chế, vướng mắc trong thực thi pháp luật và nguyên nhân dẫn đến thực trạng đó;

- Đề xuất các giải pháp cụ thể, khả thi và có căn cứ khoa học nhằm hoàn thiện pháp luật và giải pháp nâng cao hiệu quả bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu ở Việt Nam.

6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận án

6.1. Ý nghĩa lý luận

Luận án đã có những đóng góp nhất định về khoa học khi đề xuất được các giải pháp cụ thể, mang tính khả thi, có giá trị góp phần hoàn thiện pháp luật Việt Nam về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu cũng như các giải pháp hỗ trợ nhằm nâng cao hiệu quả bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu ở Việt Nam. Những kiến nghị được đưa ra trong luận án có giá trị tham khảo cao đối với các nhà hoạch định chính sách cũng như các nhà làm luật trong việc xây dựng các chính sách và hoàn thiện pháp luật về SHTT.

6.2. Ý nghĩa thực tiễn

Không chỉ có những đóng góp về lý luận, luận án có những đóng góp lớn về mặt thực tiễn trong việc nâng cao hiệu quả xử lý xâm phạm nhãn hiệu của các cơ quan bảo vệ quyền khi đưa ra những kiến nghị sửa đổi một số quy định pháp luật bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu cũng như những giải pháp cụ thể giúp cho hoạt động bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu đạt hiệu quả. Những phân tích chuyên sâu trong luận án là tài liệu có giá trị tham khảo cho các cơ quan ban hành và thực thi pháp luật SHTT ở Việt Nam.

7. Kết cấu của luận án

Ngoài mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, phụ lục, Luận án được kết cấu làm 4 chương với các nội dung như sau:

Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận án và cơ sở lý thuyết nghiên cứu

Chương 2: Những vấn đề lý luận về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu và pháp luật bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu

Chương 3: Thực trạng pháp luật và thực tiễn bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu ở Việt Nam hiện nay

Chương 4: Định hướng, giải pháp hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu ở Việt Nam

Chương 1

TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN VÀ CƠ SỞ LÝ THUYẾT NGHIÊN CỨU

1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận án

Hiện nay, các công trình nghiên cứu về quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu đã tương đối đa dạng, tiếp cận ở những góc độ khác nhau trong đó có nghiên cứu tập trung vào khía cạnh xác lập quyền, chuyển giao quyền, có nghiên cứu hướng tới nội dung giải quyết tranh chấp hay công tác thực thi xử lý xâm phạm. Tuy nhiên, vấn đề bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu bằng biện pháp dân sự và biện pháp hành chính trong các công trình nghiên cứu còn ít, đặc biệt sau khi các biện pháp này được sửa đổi, bổ sung theo Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi 2019, 2022 để phù hợp với các hiệp định song phương và đa phương thế hệ mới mà Việt Nam tham gia gần đây. Phần này NCS sẽ tổng quan tình hình nghiên cứu theo các nhóm vấn đề phù hợp với nội dung nghiên cứu của Luận án, bao gồm (i) nhóm công trình nghiên cứu những vấn đề lý luận về quyền SHTT và bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu; (ii) nhóm công trình nghiên cứu những vấn đề thực trạng pháp luật và thực tiễn bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu bằng biện pháp dân sự, biện pháp hành chính; (iii) nhóm công trình nghiên cứu về định hướng, giải pháp hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu bằng biện pháp dân sự, biện pháp hành chính.

1.1.1. Nhóm công trình nghiên cứu những vấn đề lý luận về quyền SHTT và bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu

Các công trình nghiên cứu vấn đề lý luận chung về quyền SHTT đối với nhãn hiệu hiện nay khá đa dạng trong đó có thể kể đến một số công trình nghiên cứu tiêu biểu như sau:

Cuốn sách chuyên khảo “*Quyền sở hữu trí tuệ*” của tác giả Lê Nết, NXB Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh xuất bản năm 2005 [61] với nội

dung bao gồm cả những vấn đề lý luận cốt lõi về quyền SHTT và các khía cạnh lý luận liên quan đến việc thực thi bảo vệ các quyền này, mang đến một cái nhìn tổng quan về SHTT. Đặc biệt, các vấn đề lý luận về quyền SHTT, trong đó có nhãn hiệu, được tác giả phân tích sâu sắc trong Chương 1 và Chương 3 thông qua việc làm rõ bản chất, nội dung của các quyền, đồng thời nhấn mạnh vai trò quan trọng của chúng trong tiến trình hội nhập quốc tế. Bên cạnh đó, tác giả cũng trình bày một cách hệ thống quá trình hình thành và phát triển của quyền SHTT đối với nhãn hiệu theo hệ thống pháp luật Việt Nam. Điểm đáng chú ý là cách tiếp cận vấn đề bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu trong cuốn sách được đặt trong bối cảnh của một quốc gia đang phát triển. Về mặt đóng góp lý luận, công trình này cung cấp những kiến thức nền tảng và sâu rộng, đặc biệt hữu ích cho NCS trong việc nắm vững lịch sử phát triển của quyền SHTT, bao gồm cả nhãn hiệu, cũng như các vấn đề lý luận cơ bản, tạo cơ sở cho việc xây dựng và hoàn thiện luận án.

Cuốn *Cẩm nang sở hữu trí tuệ: Chính sách, pháp luật và áp dụng* của Tổ chức Sở hữu trí tuệ Thế giới do Cục SHTT biên soạn, NXB Văn hoá - Thông tin xuất bản năm 2005 [102]. Đây là một ấn phẩm đặc biệt được phát hành nhân dịp kỷ niệm 25 năm thành lập Cục SHTT Việt Nam. Cuốn sách này bao quát toàn diện các quy định của WIPO về quyền sở hữu trí tuệ, đồng thời giới thiệu những khái niệm nền tảng nhất về quyền SHTT ở cả Việt Nam và trên thế giới. Nhờ đó, người đọc có được nguồn kiến thức tham khảo giá trị về nhiều lĩnh vực khác nhau của quyền SHTT và việc thực thi các quyền này. Nội dung về quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu được trình bày chi tiết trong Chương 2, bao gồm đầy đủ các khía cạnh của quyền, mang tính chuẩn mực cao do được tổng hợp từ các điều ước quốc tế và các quy định pháp luật của các quốc gia thành viên. Các phân tích về bản chất, chức năng và ý nghĩa của quyền SHTT đối với nhãn hiệu, cũng như lý luận về quyền của chủ sở hữu nhãn hiệu được đề cập trong công trình này, tạo điều kiện cho NCS có thêm góc nhìn so sánh với các quan điểm lý luận về quyền SHTT đối với

nhãn hiệu trong nước. Từ đó, có thể nhận thấy rằng về cơ bản, các vấn đề lý luận về quyền SHTT đối với nhãn hiệu của Việt Nam có sự tương đồng đáng kể với thế giới.

Cuốn sách *SHTT, một công cụ đắc lực để phát triển kinh tế* của Kamil Idris, do Tổ chức Sở hữu trí tuệ Thế giới là chủ sở hữu quyền tác giả, NXB Bản đồ xuất bản năm 2005 [56]. Cuốn sách này đã dành riêng Chương 5 để phân tích về lợi ích kinh tế mang lại từ việc bảo hộ nhãn hiệu và khai thác quyền SHTT đối với nhãn hiệu. Cũng thông qua đó, cuốn sách đưa ra những ý tưởng cho chủ sở hữu trong khai thác và bảo vệ quyền của mình khỏi những hành vi xâm phạm. Với các giá trị mà quyền SHTT đối với nhãn hiệu mang lại được đề cập trong cuốn sách là nội dung mà Luận án cần tiếp cận để nhấn mạnh vai trò, trách nhiệm của chủ sở hữu nhãn hiệu với quyền của mình.

Sách chuyên khảo *Hội nhập quốc tế về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ ở Việt Nam*, Kiều Thị Thanh, Nhà xuất bản Chính trị - Hành chính, 2013 [83]. Cuốn sách đã phác họa một cách tổng quan quá trình hình thành và phát triển của hệ thống pháp luật sở hữu trí tuệ Việt Nam, đồng thời làm rõ tiến trình triển khai Hiệp định TRIPs tại Việt Nam. Tác phẩm giới thiệu các yêu cầu quốc tế then chốt về bảo vệ quyền SHTT, bao gồm quyền tác giả và quyền liên quan, quyền sở hữu công nghiệp và quyền đối với giống cây trồng. Điểm nổi bật nhất của cuốn sách là việc hệ thống hóa và chỉ dẫn trực tiếp các quy định quan trọng về SHTT trong các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, đối chiếu chúng với các quy định tương ứng trong pháp luật SHTT Việt Nam. Nhờ đó, luận án có thêm một nguồn tài liệu tham khảo giá trị, cung cấp thông tin trực tiếp và so sánh về vấn đề này.

Luận án của NCS. Hà Thị Nguyệt Thu bảo vệ tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh về đề tài *Hoàn thiện pháp luật về xử lý vi phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu tại Việt Nam hiện nay* năm 2018 [86]. Thông qua nghiên cứu pháp luật về xử lý vi phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu tại Việt Nam, Luận án đã gián tiếp tìm hiểu lịch sử hình

thành và phát triển của pháp luật về bảo vệ nhãn hiệu trên thế giới và ở Việt Nam. Tác giả nghiên cứu khá kỹ các vấn đề lý luận về quyền SHTT đối với nhãn hiệu, các quy định liên quan đến bảo vệ nhãn hiệu theo quy định của Luật SHTT trên cơ sở so sánh với các quy định trước đây và các quy định của pháp luật nước ngoài, nghiên cứu nhãn hiệu với tư cách là một dạng của chỉ dẫn thương mại trong mối quan hệ với các đối tượng sở hữu trí tuệ gần gũi khác như tên thương mại, chỉ dẫn địa lý... các nội dung nghiên cứu của tác giả đã đóng góp những giá trị nhất định cho khoa học. Tuy nhiên do hướng tiếp cận của Luận án mà NCS đang thực hiện với luận án trên không giống nhau nên NCS sẽ tham khảo và tiếp thu có chọn lọc để phù hợp với nghiên cứu của mình.

Luận án của NCS. Bùi Thị Hải Như bảo vệ tại Khoa Luật - ĐHQG Hà Nội *Giải quyết tranh chấp về nhãn hiệu theo pháp luật Việt Nam* năm 2018 [65]. Luận án đã xây dựng được mô hình lý luận về phương thức giải quyết tranh chấp nhãn hiệu. Trong đó, các kết quả mới sau đã được nghiên cứu: phân tích rõ đặc điểm của nhãn hiệu để xác định tính chất dân sự hay thương mại hay đặc biệt của tranh chấp nhãn hiệu; đánh giá tính hiệu quả và phù hợp của các phương thức giải quyết tranh chấp bằng các cơ quan nhà nước ở Việt Nam hiện nay; xây dựng lý luận hệ thống các hình thức giải quyết tranh chấp bằng các cơ quan trong và ngoài nhà nước liên quan tới nhãn hiệu; xây dựng quy tắc khuyến khích và hạn chế một cách cân đối giữa các phương thức giải quyết tranh chấp nhãn hiệu và kiến nghị những giải pháp nhằm xây dựng và hoàn thiện pháp luật Việt Nam hiện nay về giải quyết tranh chấp nhãn hiệu. Luận án cung cấp tri thức cho NCS trong quá trình hình thành tư duy về nghiên cứu một cách đồng bộ và có hệ thống về vấn đề giải quyết tranh chấp nhãn hiệu theo pháp luật Việt Nam ở cấp độ luận án tiến sĩ Luật học.

Lionel Bently, Brad Sherman, Dev Gangjee and Phillip Johnson, *Intellectual Property Law*, 6th ed., Oxford University Press, (2022) (*tạm dịch: Luật Sở hữu trí tuệ*) [125]. Đây là cuốn giáo trình về SHTT được sử dụng tại các trường đại học Anh cũng như các nước Châu Âu. Giáo trình

này trình bày về các nguyên tắc đương đại nghiên cứu pháp luật về nhãn hiệu ở Châu Âu và ở Hoa Kỳ. Cuốn sách đã cung cấp và phân tích chi tiết về luật SHTT ở góc độ học thuật có tham chiếu đến nhiều quan điểm học thuật khác nhau. Các khía cạnh của luật SHTT đều được các tác giả đề cập trong cuốn sách trong đó bao gồm quyền SHTT đối với nhãn hiệu, đặc biệt được nhấn mạnh tại lần sửa đổi thứ 6 liên quan đến quyền tự bảo vệ, xem xét hành vi vi phạm và biện pháp bảo vệ, cách thức ứng xử với các nhãn hiệu không được sử dụng trong thực tế, chú trọng hơn đến luật án lệ với các quyết định của toà án trong các vụ kiện về quyền SHTT. Ở góc độ nghiên cứu, cuốn sách đã mang đến một cái nhìn bao quát để khám phá các nguyên tắc chính của luật SHTT bao gồm từ xác lập quyền đến bảo vệ quyền, từ các đối tượng của quyền tác giả đến quyền sở hữu công nghiệp. Cũng chính vì thế, công trình nghiên cứu này không đi sâu vào phân tích các biện pháp pháp lý bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu nhưng đã cung cấp phương pháp luận cho Luận án về quan điểm khoa học xác định đối tượng của quyền SHTT đối với nhãn hiệu để tìm ra cách thức, biện pháp bảo vệ quyền này.

Shahid Alikhan & Raghunath Mashelkar, *“Intellectual Property & Competitive Strategies in 21st Century”*, 2nd ed., Kluwer Law International, 2009. (Tạm dịch: *Sở hữu trí tuệ và chiến lược cạnh tranh trong thế kỷ 21*) [138]. Cuốn sách cung cấp cái nhìn toàn cảnh nhưng chi tiết về hệ thống sở hữu trí tuệ của thế giới bao gồm sự phát triển kinh tế xã hội, văn hoá và công nghệ. Nội dung cuốn sách giới thiệu về các vấn đề lý luận chung về quyền SHTT và thực thi quyền SHTT; toàn cầu hoá chiến lược phát triển kinh tế quốc gia liên quan đến SHTT và vấn đề thực thi quyền SHTT. Ngoài việc xác định tài sản trí tuệ là một phần không thể thiếu trong chiến lược kinh doanh, cuốn sách còn nhấn mạnh sự cần thiết phải thực thi nghiêm ngặt quyền sở hữu trí tuệ. Cuốn sách góp phần trong việc cung cấp cơ sở lý luận cho luận án của NCS về việc cần có hành lang pháp luật đối với sự cạnh tranh công bằng của doanh nghiệp vừa và nhỏ; khuyến khích nghiên cứu và

phát triển, vai trò của chính phủ, lĩnh vực tư nhân, xã hội và những thách thức đối với hệ thống bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu trên toàn thế giới.

Frederick M. Abbott, Thomas Cottier và Francis Gurry, *International Intellectual Property in An Integrated World Economy*, Wolters Kluwer, 2007 (tạm dịch: *Sở hữu trí tuệ có yếu tố quốc tế trong nền kinh tế thế giới hội nhập*) [118]. Cuốn sách này gồm sáu chương trong đó chương 1 phân tích tổng quan về vai trò quan trọng của SHTT trong bối cảnh hội nhập kinh tế thế giới, đối với sự phát triển kinh tế, xã hội; khuyến khích hoạt động nghiên cứu, sáng tạo, áp dụng đổi mới công nghệ, thúc đẩy đầu tư, thương mại.... Ở chương 2, 3 và 4, các tác giả tập trung phân tích vào từng đối tượng cụ thể của quyền sở hữu trí tuệ và những tác động, ảnh hưởng của từng đối tượng này trong bối cảnh quốc tế hoá. Trong chương cuối của cuốn sách, các tác giả đưa ra ý tưởng về việc xây dựng một hệ thống quốc tế hỗ trợ cho hoạt động thực thi bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. Có thể thấy, mỗi tác giả của cuốn sách đều là những người đã đóng vai trò trong việc phát triển và thực hiện các quy tắc quốc tế về SHTT, làm việc trong các tổ chức quốc tế liên quan đến quyền SHTT nên đã mang kinh nghiệm của mình chia sẻ đến người đọc thông qua nội dung cuốn sách. Cuốn sách giúp cung cấp cho Luận án cơ sở lý luận về xây dựng một hệ thống pháp luật không biên giới hỗ trợ cho hoạt động bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu.

Kym Anderson and Bernard M. Hoekman, “*Global trading system: New issues for the WTO*” (Tạm dịch: *Hệ thống thương mại toàn cầu: vấn đề mới cho Tổ chức Thương mại Thế giới*), I.B. Tauris, 2002 [120]. Trong nội dung cuốn chuyên khảo, tác giả đã phân tích các quy định của Hiệp định TRIPS/WTO, trong đó có phần thực thi bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu và các biện pháp hình sự được áp dụng đối với hành vi xâm phạm quyền này, trong đó có nhấn mạnh đến việc bảo vệ nhãn hiệu ở quy mô thương mại. Nội dung cuốn chuyên khảo này giúp cung cấp tri thức lý luận cho Luận án trong việc bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu

trong điều kiện cuộc cách mạng khoa học công nghệ 4.0 và hội nhập quốc tế sâu rộng hiện nay thông qua việc thực hiện nghiêm túc các quy định có liên quan đến việc bảo vệ quan hệ kinh doanh thương mại trong đó có chính sách bảo vệ nhãn hiệu theo quy định của quốc gia và thông lệ quốc tế.

Cuốn sách chuyên khảo *Thực thi quyền SHTT trong tiến trình hội nhập quốc tế: những vấn đề lý luận và thực tiễn* của tác giả Nguyễn Bá Diên, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010 [37]. Cuốn sách này trình bày và luận giải khái niệm, cấu trúc, nội dung của cơ chế pháp lý bảo vệ quyền SHTT ở Việt Nam trong mối quan hệ so sánh với kinh nghiệm quốc tế và nước ngoài. Đồng thời tác giả hệ thống hóa, phân tích những vấn đề thực tiễn liên quan đến cơ chế thực thi quyền SHTT, trên cơ sở đó nêu ra các quan điểm, đề xuất nhằm tiếp tục hoàn thiện cơ chế thực thi quyền SHTT Việt Nam.

Bên cạnh đó, còn có một số giáo trình được biên soạn bởi các trường đại học nhằm phục vụ công tác nghiên cứu và giảng dạy về pháp luật Sở hữu trí tuệ SHTT Việt Nam, trong đó đề cập đến nhãn hiệu. Tiêu biểu là "*Giáo trình Luật SHTT*" của Đại học Luật Hà Nội, do PGS.TS. Vũ Thị Hải Yến chủ biên, NXB Công an Nhân dân, 2021; "*Giáo trình Pháp luật SHTT*" của Đại học Huế, PGS.TS. Đoàn Đức Lương chủ biên, NXB Chính trị Quốc gia, 2018. Nội dung chính của các giáo trình này tập trung vào pháp luật về quyền SHTT và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật SHTT Việt Nam, lồng ghép vấn đề bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu trong các quy định chung về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. Thông qua việc phân tích các vấn đề lý luận về quyền SHTT và bảo vệ quyền SHTT được trình bày trong các giáo trình này, NCS có cơ hội tiếp cận những quan điểm đa dạng của các tác giả, từ đó tổng hợp, nghiên cứu và đưa ra những nhận định cá nhân liên quan đến bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu, phục vụ cho quá trình xây dựng luận án.

Bên cạnh đó, những bài viết của các tác giả Lê Xuân Thảo về "*Bảo vệ nhãn hiệu – Yếu tố cần thiết của các doanh nghiệp Việt Nam trong hội nhập kinh tế quốc tế*", Tạp chí Cộng sản số 17 tháng 6/2013; Vũ Thị Phương Lan

về “Bảo vệ NHHH đối với vấn đề chống chia cắt thị trường và chống cạnh tranh không lành mạnh”, Tạp chí Luật học số 2/2014, tr.46-50; Lê Xuân Lộc, Nguyễn Thanh Diệu, Hoàng Thái Sơn về “Nghĩa vụ sử dụng nhãn hiệu”, Tạp chí Luật học số 4/2012, tr.38-43.

Các công trình nghiên cứu kể trên đã phân tích, làm rõ được những vấn đề lý luận cơ bản về quyền SHTT, một số công trình làm rõ vấn đề lý luận về bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu dưới góc độ xử lý xâm phạm nhãn hiệu hay giải quyết tranh chấp nhãn hiệu. Nội dung của các công trình này vẫn còn đặt ra nhiều khoảng trống với thực tiễn hiện nay giúp cho NCS thêm kiến thức trong quá trình tổng quan để hoàn thiện phần lý luận bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu ở Việt Nam trong Luận án của mình.

1.1.2. Nhóm công trình nghiên cứu về thực trạng pháp luật bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu

Đề tài khoa học cấp Bộ, Bộ Công an, 2007 *Thực trạng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và các giải pháp phòng, chống của lực lượng Cảnh sát nhân dân* do Lê Hoài Nam làm chủ nhiệm [60] đã đi sâu nghiên cứu thực tế tình hình vi phạm quyền SHTT và công tác đấu tranh phòng, chống vi phạm quyền SHTT của lực lượng Cảnh sát nhân dân. Đặc biệt, đề tài tập trung vào công tác đấu tranh phòng, chống vi phạm quyền SHTT theo chức năng của Cảnh sát kinh tế, đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác thực thi quyền SHTT của lực lượng này. Trong phạm vi nghiên cứu, đề tài chú trọng khảo sát thực trạng tình hình tội phạm được quy định tại các Điều 131, 156, 157, 158, 170, 171 của Bộ luật Hình sự năm 1999, cùng với các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác thực thi quyền SHTT liên quan đến các lĩnh vực được đề cập. Mặc dù biện pháp bảo vệ chủ yếu mà đề tài này hướng đến là hình sự, nhưng những phân tích về thực trạng vi phạm quyền SHTT vẫn cung cấp cho NCS nguồn thông tin thực tiễn có giá trị, có thể tổng hợp và vận dụng trong công trình nghiên cứu của mình.

Cuốn kỷ yếu hội thảo khoa học *Thực thi quyền sở hữu trí tuệ ở Việt Nam sau khi gia nhập WTO* do trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn phối hợp với Viện Konrad Adenauer Stiftung (Cộng hòa Liên bang Đức), tổ chức tại Hà Nội năm 2011 [39]. Nội dung của cuốn kỷ yếu đăng tải nhiều bài viết của các tác giả, bàn luận đến thực tiễn thực thi quyền SHTT ở Việt Nam từ sau thời điểm tháng 01/2007, khi Việt Nam trở thành thành viên của WTO. Những vấn đề được bàn thảo bao gồm: vai trò của nhà nước trong việc thực thi quyền; Bài học kinh nghiệm của các nước thành viên WTO, tiêu biểu là Hoa Kỳ, EU, Trung Quốc về thực thi quyền SHTT theo quy định của Hiệp định TRIPS, thực thi quyền SHTT ở các trường đại học - kinh nghiệm của trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn; các biện pháp bảo vệ quyền SHTT; định giá tài sản SHTT trong hoạt động thương mại... Những kiến thức mà NCS có thể khái quát được trong cuốn kỷ yếu này là bức tranh thực trạng pháp luật về SHTT của một số nước tiêu biểu trên thế giới.

Luận án tiến sĩ luật học của Nguyễn Xuân Quang về *xử lý vi phạm nhân hiệu theo pháp luật Việt Nam*, 2015 [70] đã chỉ ra và phân tích nhiều bất cập đáng chú ý trong các quy định pháp luật hiện hành liên quan đến vấn đề này. Cụ thể, đối với biện pháp hành chính, luận án đã làm nổi bật những hạn chế trong quy định về mức phạt tiền giữa tổ chức và cá nhân vi phạm, bất cập trong căn cứ xử lý hành vi vi phạm và tính hiệu quả chưa cao của hình phạt cảnh cáo. Về biện pháp dân sự, công trình nghiên cứu này cũng chỉ ra những vướng mắc như thủ tục tố tụng dân sự phức tạp và kéo dài, quy định về biện pháp khẩn cấp tạm thời chưa thực sự phù hợp và phát huy tối đa hiệu quả, cũng như những khó khăn trong việc xác định thiệt hại do hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ gây ra. Những phân tích sâu sắc về các bất cập này trong luận án của Nguyễn Xuân Quang đã gợi mở những hướng nghiên cứu giá trị để nghiên cứu sinh tiếp tục đi sâu phân tích trong luận án của mình.

L.T.C Harms, *The enforcement of intellectual property rights: A case book*, 4th ed., World Intellectual Property Organization, WIPO, 2018 (*tạm*

dịch: *Thực thi quyền sở hữu trí tuệ - Một tình huống thực tiễn áp dụng pháp luật*) [126]. Đây là cuốn sách do Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) phát hành với nội dung phân tích vấn đề thực thi quyền SHTT trên thế giới thông qua các quyết định của toà án từ những vụ việc thực tế điển hình ở nhiều quốc gia khác nhau theo hệ thống luật dân sự hoặc thông luật. Nhờ đó, cuốn sách này cung cấp cho các thẩm phán, luật sư và những người làm công tác thực thi pháp luật hay cả những người có nhu cầu nghiên cứu trong đó có NCS các thông tin thực tiễn và bài học kinh nghiệm quý báu từ các vụ việc về sở hữu trí tuệ đã được giải quyết tại toà án.

Christoph Antons (biên tập), *Enforcement of Intellectual Property rights: comparative perspectives from The Asia – Pacific region*, Aspen Publisher, 2011 [113]. Cuốn sách này là một công trình tổng hợp các nghiên cứu chuyên sâu của nhiều tác giả về vấn đề thực thi quyền SHTT. Các nghiên cứu được tập hợp trong cuốn sách đề cập đến thực trạng hoạt động thực thi và bảo vệ quyền SHTT, bao gồm cả nhãn hiệu, tại một số quốc gia tiêu biểu như Liên minh châu Âu (EU), Trung Quốc, Singapore, Indonesia và Việt Nam. Bên cạnh đó, tác phẩm còn chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn quý báu trong việc thực thi quyền SHTT từ Philippines hay Vương quốc Anh đồng thời so sánh sự khác biệt trong hệ thống pháp luật thực thi quyền SHTT của các quốc gia trong khu vực trên cơ sở Hiệp định TRIPs. Thông qua cuốn sách, có thể thấy rõ rằng, cùng với việc gia nhập Hiệp định TRIPs, các quốc gia ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương đã và đang nỗ lực xây dựng và hoàn thiện các quy định pháp luật thực thi nhằm đáp ứng các yêu cầu của Hiệp định này. Những nội dung được đề cập trong cuốn sách là một nguồn tài liệu tham khảo có giá trị cho NCS trong việc nắm bắt thực trạng hoạt động bảo vệ quyền SHTT, bao gồm cả nhãn hiệu, của các quốc gia trong khu vực, từ đó có cơ sở để so sánh, rút ra những bài học kinh nghiệm trước khi đề xuất các giải pháp hoàn thiện quy định pháp luật bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu tại Việt Nam trong luận án của mình.

Michael Blakeney, “*Guidebook on Enforcement of Intellectual Property*” (Tạm dịch: *Tài liệu hướng dẫn về Thực thi quyền sở hữu trí tuệ*), Queen Mary University of London, 2008 [128]. Cuốn sách được xuất bản trong bối cảnh nhiều quốc gia thành viên của TRIPS, đặc biệt là các nước đang phát triển và kém phát triển đang tích cực triển khai các cam kết trong khuôn khổ hiệp định này. Tác giả đã thực hiện những phân tích sâu sắc về các hình thức thực thi bảo vệ quyền SHTT, cũng như các hoạt động thực thi quyền SHTT, bao gồm cả nhãn hiệu, theo quy định của các hiệp định thương mại quốc tế mà Hiệp định TRIPs là một trọng tâm. Bên cạnh đó, tác giả còn đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động thực thi và bảo vệ quyền SHTT phù hợp với đặc thù của từng đối tượng quyền. Đây chính là một trong những định hướng nghiên cứu quan trọng cho Việt Nam mà Luận án hướng tới thông qua việc tìm kiếm những giải pháp thực hiện bảo vệ nhãn hiệu bằng các biện pháp hữu hiệu, dựa trên cơ sở các cam kết quốc tế song phương và đa phương sâu rộng trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ hiện nay.

Các công trình nghiên cứu trên đã chỉ ra và phân tích được những hạn chế, bất cập của quy định pháp luật và đề xuất giải pháp hoàn thiện pháp luật nhưng hầu hết ở góc độ về quyền SHTT, bảo vệ quyền SHTT nói chung. Nội dung của các công trình nghiên cứu là nguồn thông tin có giá trị cho NCS khi nghiên cứu thực trạng và đưa ra kiến nghị hoàn thiện pháp luật về bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu.

1.1.3. Nhóm công trình nghiên cứu về định hướng, giải pháp hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu

Cuốn kỷ yếu hội thảo khoa học *Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả bảo vệ, đẩy mạnh thực thi quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn thành phố Hà Nội*” của Trường Đại học Luật Hà Nội, thực hiện năm 2016 [41]. Cuốn kỷ yếu này là tập hợp các công trình nghiên cứu của các tác giả là những nhà khoa học, những cán bộ làm công tác thực tiễn về bảo vệ quyền SHTT trên

địa bàn thành phố Hà Nội. Các tác giả đã thẳng thắn nhìn nhận, phân tích và đánh giá thực trạng vi phạm pháp luật về SHTT, đặc biệt trong lĩnh vực quyền tác giả và quyền sở hữu công nghiệp đồng thời chỉ rõ tình hình thực thi pháp luật về SHTT của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Trên cơ sở đó, kỷ yếu đã đề xuất nhiều giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động bảo vệ quyền SHTT trên địa bàn Hà Nội. Mặc dù giới hạn phạm vi nghiên cứu về không gian chỉ tập trung vào thành phố Hà Nội nhưng những giải pháp được trình bày trong kỷ yếu vẫn mang đến những giá trị nhất định và là nguồn tham khảo hữu ích cho luận án. Những phân tích và đề xuất này cung cấp chất liệu quan trọng để NCS xem xét, đối chiếu và xây dựng các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu trong phạm vi nghiên cứu của mình.

Đề án nghiên cứu khoa học cấp Bộ *“Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả cơ chế thực thi quyền SHTT đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế”* của Thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ, 2014 [78] đã tiến hành phân tích thực tiễn hoạt động thực thi quyền SHTT tại Việt Nam. Trên cơ sở đó, Đề án chỉ ra những hạn chế và bất cập trong hoạt động thực thi thông qua việc áp dụng các biện pháp bảo vệ quyền này. Điểm nổi bật của Đề án là việc đề xuất các giải pháp toàn diện nhằm hoàn thiện pháp luật thực thi và các giải pháp cụ thể để nâng cao hiệu quả hoạt động thực thi, đảm bảo sự phù hợp với bản chất của quyền SHTT và đáp ứng các yêu cầu của tiến trình hội nhập quốc tế. Đây là một nguồn thông tin giá trị, hỗ trợ cho quá trình tổng hợp các giải pháp hoàn thiện pháp luật về bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu bằng cả biện pháp dân sự và hành chính trong Luận án.

Luận án tiến sĩ luật kinh tế của Nguyễn Xuân Quang về *xử lý vi phạm nhãn hiệu theo pháp luật Việt Nam*, 2015 [70] đã có những đóng góp nhất định về khoa học khi đề xuất được các giải pháp cụ thể, mang tính khả thi, có giá trị góp phần hoàn thiện pháp luật Việt Nam về xử lý vi phạm nhãn hiệu cũng như các giải pháp hỗ trợ nhằm nâng cao hiệu quả bảo vệ quyền SHTT ở Việt Nam. Những kiến nghị được đưa ra trong luận án có giá trị tham khảo đối với các nhà

hoạch định chính sách cũng như các nhà làm luật trong việc xây dựng các chính sách và hoàn thiện pháp luật về SHTT.

Luận án tiến sĩ Luật học “*Bồi thường thiệt hại do hành vi trái pháp luật xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp theo pháp luật Việt Nam*” của nghiên cứu sinh Đinh Thị Mai Phương, 2008 [69] đã đưa ra những kiến nghị giá trị về việc hoàn thiện pháp luật bồi thường thiệt hại do hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp. Đặc biệt, luận án còn đề xuất các giải pháp mang tính chiến lược nhằm nâng cao hiệu quả cơ chế thực thi pháp luật về bồi thường thiệt hại trong lĩnh vực SHTT, tiêu biểu như việc tăng cường đào tạo đội ngũ thẩm phán có trình độ chuyên môn sâu về sở hữu công nghiệp và thiết lập tòa án trung tâm chuyên trách về SHTT tại Việt Nam.

Ngoài ra, nội dung các giải pháp hoàn thiện và nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật bảo vệ quyền SHTT nói chung và nhãn hiệu nói riêng còn được đề cập trong các bài nghiên cứu và bài viết của một số tác giả như: Nguyễn Thị Quế Anh, Nguyễn Bích Thảo, *Tác động của các quy định về sở hữu trí tuệ trong Hiệp định CPTPP đối với việc hoàn thiện pháp luật sở hữu trí tuệ Việt Nam*, Tạp chí Khoa học, Đại học Quốc gia Hà Nội – Chuyên san Luật học, 2019 [2]; Phạm Văn Toàn về “*Xử lý xâm phạm quyền SHTT bằng biện pháp dân sự tại Việt Nam – thực tiễn pháp luật và đề xuất hoàn thiện*”, trang thông tin của Thanh tra Bộ khoa học và công nghệ Việt Nam, 2013 [97]. Các công trình trên đã đưa ra các giải pháp hoàn thiện và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật SHTT nói chung tại Việt Nam, trong đó có nhãn hiệu.

1.2. Đánh giá chung tình hình nghiên cứu và các vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu

1.2.1. Khái quát những kết quả nghiên cứu liên quan đến đề tài luận án

Một số kết quả đã đạt được sau khi tìm hiểu tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước liên quan đến bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu theo quy định của pháp luật Việt Nam như sau:

Thứ nhất, những vấn đề lý luận về quyền SHTT đối với nhãn hiệu: mặc dù tiếp cận ở các góc độ khác nhau song các học giả, nhà nghiên cứu trong và ngoài nước đều đã phân tích được những vấn đề lý luận về quyền SHTT nói chung, một số công trình nghiên cứu đề cập cụ thể lý luận về quyền SHTT đối với nhãn hiệu, bao gồm khái niệm, đặc điểm, vai trò, ý nghĩa của quyền này. Tuy nhiên các công trình nghiên cứu này chưa thật sự đầy đủ và có tính hệ thống về cơ sở lý luận của quyền SHTT đối với nhãn hiệu. Mặc dù vậy, các nội dung này là nguồn tài liệu hữu ích để NCS tham khảo, kế thừa có chọn lọc và phát triển khi phân tích các vấn đề liên quan ở góc độ lý luận của luận án.

Thứ hai, những vấn đề lý luận về bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu: các công trình nghiên cứu đã phân tích, chỉ ra nội hàm các khái niệm bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu, vai trò, ý nghĩa và phân loại các biện pháp bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu; khung căn cứ pháp luật và cơ chế bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu..., một số nghiên cứu đã chỉ ra được mối quan hệ không cân xứng giữa quyền SHTT đối với nhãn hiệu và bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu và đã tổng hợp, phân tích, đánh giá lý luận về pháp luật bảo vệ quyền SHTT. Thông qua tổng hợp các quan điểm được đưa ra trong các công trình nghiên cứu, NCS đã tiếp thu một số nội dung về khái niệm bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu, các biện pháp bảo vệ, cơ chế bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu và tiếp tục phát triển trong Luận án. Luận án phân tích khái niệm bảo vệ quyền SHTT, đưa ra định nghĩa bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu.

Thứ ba, về thực trạng pháp luật bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu: một số công trình nghiên cứu đã tìm hiểu thực trạng quy định pháp luật về bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu, phân tích cụ thể các ưu điểm, hạn chế trong hệ thống pháp luật thực định, phát hiện những lỗ hổng trong các quy định của pháp luật thực định thông qua các minh chứng cụ thể kết hợp với các ví dụ điển hình để chứng minh. Tuy nhiên, các công trình nghiên cứu được ra đời trước thời điểm Luật SHTT được sửa đổi năm 2022 nên chưa có công trình nào cập nhật, phân tích về thực trạng pháp luật bảo vệ quyền SHTT đối

với nhãn hiệu được cập nhật theo quy định mới. Đây là phần còn thiếu mà Luận án cần bổ sung, phân tích và làm rõ.

Thứ tư, về thực tiễn bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu: mặc dù không ít công trình nghiên cứu về thực tiễn bảo vệ quyền SHTT nhưng những nội dung nghiên cứu về thực tiễn bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu bằng biện pháp dân sự và biện pháp hành chính chưa thực sự được phân tích sâu. Chính vì thế Luận án tiếp thu những thông tin chung về thực tiễn bảo vệ quyền SHTT và thu thập thêm số liệu, phân tích để chỉ ra những mặt còn tồn tại trong hoạt động bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu bằng biện pháp dân sự, biện pháp hành chính.

Thứ năm, Về các giải pháp hoàn thiện pháp luật: Các nhà nghiên cứu đã chỉ ra luận chứng, luận cứ góp phần nâng cao hiệu quả của hoạt động lập pháp cũng như hoàn thiện pháp luật về bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu. nhiều công trình nghiên cứu có những ý kiến đề xuất có tính khả thi cao với mong muốn hoàn thiện pháp luật về bảo vệ nhãn hiệu và giám sát việc thực hiện trách nhiệm bảo vệ nhãn hiệu. Những góp ý này có giá trị tham khảo và sử dụng khi đặt trong tổng thể mối quan hệ với vấn đề nghiên cứu mà NCS lựa chọn làm đề tài luận án tiến sĩ.

1.2.2. Những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu

Trên cơ sở tiếp thu những kết quả nghiên cứu trước đây, NCS nhận thấy vấn đề nghiên cứu thuộc đề tài luận án còn một khoảng trống lớn trong quy định của Luật cũng như trong thực tiễn đời sống kinh doanh – thương mại và trong hoạt động lập pháp. Do vậy, Nghiên cứu sinh sẽ tiếp tục nghiên cứu, giải quyết những vấn đề sau đây:

Thứ nhất, về mặt lý luận, tiếp tục nghiên cứu và làm rõ các nội dung về bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu bao gồm lý luận về quyền SHTT đối với nhãn hiệu, lý luận về bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu; phân tích và rút ra khái niệm về quyền SHTT đối với nhãn hiệu và bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu; mối quan hệ giữa quyền SHTT đối với nhãn hiệu và bảo vệ

quyền SHTT đối với nhãn hiệu; những vấn đề pháp lý đặt ra như: các chế tài, cơ chế cho các biện pháp bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay.

Thứ hai, về mặt thực trạng pháp luật, Luận án phân tích, đánh giá các nguyên tắc, nội dung của pháp luật Việt Nam trên cơ sở yêu cầu điều chỉnh thực tiễn và tính tương thích với một số điều ước quốc tế mà Việt Nam mới tham gia ký kết như CPTPP, EVFTA... Những nguyên tắc và nội dung về thực trạng pháp luật bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu bằng biện pháp dân sự, biện pháp hành chính được làm rõ trong Luận án sẽ là định hướng quan trọng và tác động trực tiếp đến hoạt động bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu tại Việt Nam. Luận án được thực hiện và nghiên cứu trong bối cảnh Việt Nam vừa tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới với các cam kết mạnh mẽ về SHTT, việc phân tích, đối chiếu giữa các quy định trong nước và quy định trong các điều ước quốc tế mới này để chỉ ra những lỗ hổng hay vấn đề chưa phù hợp của quy định pháp luật hiện hành cũng sẽ được NCS tìm hiểu và làm rõ. Qua đó, Luận án sẽ đưa ra một số kiến nghị sửa đổi, thay thế các quy định pháp luật bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu theo hướng phù hợp hơn.

Thứ ba, về thực tiễn thực thi pháp luật, thông qua những số liệu thống kê thực tiễn hoạt động bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu, NCS sẽ tập hợp, phân tích, đánh giá nhằm làm rõ hiệu quả bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu và thực tiễn áp dụng pháp luật. Việc nghiên cứu này có ý nghĩa quan trọng trong nhận diện các vướng mắc, tồn tại của pháp luật thực định để từ đó nghiên cứu nguyên nhân, đề xuất các giải pháp hoàn thiện pháp luật và thực thi quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu trong bối cảnh mới hiện nay.

1.3. Cơ sở lý thuyết nghiên cứu và câu hỏi nghiên cứu

1.3.1. Cơ sở lý thuyết nghiên cứu

Luận án vận dụng các học thuyết nền tảng của bảo vệ quyền SHTT nói chung kết hợp với lý thuyết riêng về bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu, bao gồm:

- Lý thuyết về quyền sở hữu của John Locke (1632-1704)

Quan điểm về quyền sở hữu được John Locke đề cập đến trong Công trình nghiên cứu Khảo luận về chính quyền năm 1689. Theo John Locke, quyền sở hữu của con người xuất hiện khi xã hội phân chia giai cấp, hình thành Nhà nước, Nhà nước ban hành pháp luật trong đó có quy định pháp luật về quyền sở hữu. John Locke đặc biệt nhấn mạnh đến quyền sở hữu tài sản do con người tạo ra, bao gồm quyền tự do sở hữu và sử dụng và Nhà nước có nghĩa vụ bảo vệ và bảo đảm cho quyền sở hữu đó. Pháp luật về quyền SHTT và bảo vệ quyền SHTT nói chung trong đó có nhãn hiệu đã kế thừa và vận dụng học thuyết này trong việc ghi nhận quyền SHTT, quyền SHTT đối với nhãn hiệu là một quyền tài sản gắn với chủ sở hữu quyền nhất định, chủ sở hữu nhãn hiệu có đầy đủ các quyền đối với nhãn hiệu như với quyền sở hữu một tài sản thông thường và Nhà nước, với vai trò quản lý, thiết lập hệ thống pháp luật để bảo vệ quyền này. Vận dụng lý thuyết nghiên cứu này, Luận án xác định quyền của chủ sở hữu nói riêng, của chủ thể quyền nói chung đối với nhãn hiệu là một quyền quan trọng và vì thế khi có quy định pháp luật phù hợp điều chỉnh, bảo vệ sẽ tạo động lực thúc đẩy phát triển nền kinh tế.

- Lý thuyết về hàng hoá công cộng và cân bằng lợi ích

Tác phẩm “Khảo luận thứ hai về chính quyền” của John Locke đưa ra quan điểm phải dành một phần nguồn tài nguyên để sử dụng chung cũng như phát triển xã hội. Lý thuyết này được vận dụng làm căn cứ xác định các loại đối tượng được hưởng quyền đồng thời loại trừ trường hợp không thuộc phạm vi bảo vệ được Nhà nước đảm bảo. Hàng hoá công cộng là loại hàng hoá mà tất cả mọi thành viên trong xã hội đều có thể sử dụng chung, việc sử dụng của người này không ảnh hưởng cũng như không cản trở người khác sử dụng. Nhà kinh tế học người Mỹ Paul Samuelson cho rằng “không thể cấm mọi người cùng sử dụng” hàng hoá công cộng. Với nguyên tắc cân bằng lợi ích, mặc dù quyền SHTT nói chung, quyền SHTT đối với nhãn hiệu nói riêng là sự độc quyền nhưng không phải là độc quyền tuyệt đối do phải đảm bảo cân

bằng lợi ích giữa chủ sở hữu với lợi ích của Nhà nước, xã hội. Quyền SHTT đối với nhãn hiệu được xác lập chỉ có ý nghĩa khi nó không có ảnh hưởng tiêu cực đến cộng đồng, đến Nhà nước. Pháp luật bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu đã vận dụng nguyên tắc này khi xây dựng các quy phạm về quyền và nghĩa vụ sử dụng nhãn hiệu của chủ thể quyền. Quan điểm nghiên cứu của Luận án cũng tôn trọng nguyên tắc này trong phân tích, đánh giá quy định pháp luật. Quy định pháp luật bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu được ban hành dựa trên sự cân bằng giữa lợi ích của chủ thể quyền với những lợi ích thuộc phạm vi cộng đồng, xã hội hay nhà nước sẽ thật sự phù hợp và mang lại hiệu quả.

- Lý thuyết về cạnh tranh

Cạnh tranh hiểu khái quát là sự ganh đua để giành ưu thế giữa các đối thủ với nhau. Với bản chất chung như vậy, lý thuyết về cạnh tranh là cơ sở cho Luận án khi phân tích lý luận về bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu, đánh giá pháp luật bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu. Quyền SHTT đối với nhãn hiệu được xác lập đem đến cho chủ thể quyền độc quyền với nhãn hiệu, tài sản trí tuệ mà họ sáng tạo ra. Điều này đồng nghĩa với quyền được ngăn cản chủ thể khác sử dụng nhãn hiệu đó nếu không được sự đồng ý của chủ thể quyền. Cũng có nghĩa rằng quyền SHTT đối với nhãn hiệu mang lại cho chủ thể quyền một lợi thế cạnh tranh nhất định. Tuy nhiên, sự độc quyền này cần tuân thủ nguyên tắc không được cản trở hay làm thiệt hại cho hoạt động cạnh tranh lành mạnh trên thị trường.

Với các lý thuyết đã phân tích trên, có thể thấy:

- Bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu được đề cập dưới góc độ kinh tế, có nghĩa là bảo vệ quyền kinh tế/quyền tài sản của chủ sở hữu nhãn hiệu, đảm bảo cho chủ sở hữu thu được những lợi ích kinh tế từ việc sử dụng nhãn hiệu trong kinh doanh;
- Bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu là bảo vệ quyền độc quyền cho chủ sở hữu nhãn hiệu, là cơ sở pháp lý cho quá trình đưa sản phẩm (bao gồm

hàng hóa và dịch vụ mang nhãn hiệu được bảo hộ) ra thị trường, thu về lợi nhuận và tăng trưởng bền vững trong sản xuất, kinh doanh.

- Quyền SHTT đối với nhãn hiệu là độc quyền, vì cung cấp cho chủ sở hữu nhãn hiệu độc quyền kiểm soát việc sử dụng nhãn hiệu, ngăn cấm hoặc cho phép các chủ thể khác sử dụng hàng hóa/dịch vụ mang nhãn hiệu còn hiệu lực bảo hộ ra thị trường.

- Quyền SHTT đối với nhãn hiệu sẽ không có giá trị kinh tế nếu như quyền độc quyền của chủ sở hữu không được tôn trọng và bảo vệ khỏi sự xâm hại từ các hành vi khai thác, sử dụng nhãn hiệu một cách bất hợp pháp.

- Hiệu quả hoạt động của hệ thống SHTT đối với nhãn hiệu phụ thuộc vào việc bảo vệ quyền SHTT, cơ chế bảo vệ quyền SHTT hiệu quả là phương tiện để hạn chế/chấm dứt sự xâm phạm quyền SHTT đối với nhãn hiệu, đảm bảo cho chủ sở hữu nhãn hiệu và xã hội được hưởng lợi từ hệ thống SHTT.

1.3.2. Câu hỏi nghiên cứu

Từ cơ sở lý thuyết chung, để đạt được mục tiêu nghiên cứu, luận án xây dựng các câu hỏi nghiên cứu sau đây:

Thứ nhất, nghiên cứu về góc độ lý luận

Câu hỏi nghiên cứu:

Quyền SHTT đối với nhãn hiệu và bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu là gì?

Giả thuyết nghiên cứu:

Hiện nay, vẫn chưa có quan điểm thống nhất nào về khái niệm quyền SHTT đối với nhãn hiệu và khái niệm bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu.

Câu hỏi nghiên cứu:

Các đặc điểm về nội dung và nguyên tắc, biện pháp bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu?

Giả thuyết nghiên cứu:

Các đặc điểm cần làm rõ là yếu tố nội dung, nguyên tắc, biện pháp bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu chưa được phân tích sâu trong các nghiên cứu.

Thứ hai, về thực trạng pháp luật và thực tiễn áp dụng pháp luật

Câu hỏi nghiên cứu:

Cơ sở pháp luật Việt Nam về bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu gồm những nội dung gì và có đáp ứng được nhu cầu thực tiễn cũng như yêu cầu hội nhập quốc tế hay không?

Giả thuyết nghiên cứu:

Pháp luật Việt Nam về bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu về cơ bản đã đáp ứng thực tiễn và nội luật hóa các cam kết quốc tế mang tính toàn cầu nhưng chưa thực sự phù hợp với các yêu cầu thay đổi trong tình hình phát triển mới.

Thứ ba, nghiên cứu về định hướng và giải pháp

Câu hỏi nghiên cứu:

Định hướng hoàn thiện pháp luật bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu hiện nay thế nào? Các giải pháp khắc phục cho các bất cập, tồn tại, hạn chế trong quy định pháp luật hiện hành bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu và giải pháp tổ chức thực hiện như thế nào?

Giả thuyết nghiên cứu:

Việc hoàn thiện pháp luật bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu chưa thực sự phù hợp với bản chất quyền SHTT đối với nhãn hiệu. Các giải pháp hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu được đưa ra chưa hoàn toàn đồng bộ và hiệu quả.

Kết luận chương 1

Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu là vấn đề được nhiều tác giả nghiên cứu thông qua các công trình nghiên cứu trong và ngoài nước. Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu trong bối cảnh hiện nay, khi Việt Nam đang trong quá trình thúc đẩy mạnh mẽ mục tiêu phát triển kinh tế hội nhập sâu rộng với kinh tế quốc tế, là vấn đề ngày càng nhận được nhiều sự quan tâm của các nhà nghiên cứu pháp luật, những người làm công tác thực tiễn hay chủ thể quyền đối với nhãn hiệu cũng như của toàn xã hội.

Nội dung nghiên cứu của luận án “*Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu theo pháp luật Việt Nam hiện nay*” được phân chia thành các nhóm vấn đề: nghiên cứu lý luận chung về quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu; nghiên cứu thực trạng pháp luật bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu; nghiên cứu giải pháp hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu.

Chương này đã cung cấp một bức tranh tổng quan về tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài “*Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu theo pháp luật Việt Nam hiện nay*”. Thông qua việc điểm lại và phân tích các công trình khoa học, luận án, giáo trình và các đề tài nghiên cứu trong và ngoài nước, chương đã làm nổi bật những kết quả đạt được, những vấn đề đã được khai thác và những khoảng trống còn tồn tại trong lĩnh vực này. Từ đó, NCS nhận thức được những giá trị cần kế thừa từ các công trình nghiên cứu kể trên và xác định các vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu trong luận án của mình.

Trên cơ sở tổng quan tình hình nghiên cứu và nhận diện những khoảng trống, chương đã xác định rõ các câu hỏi nghiên cứu chủ đạo mà luận án sẽ tập trung giải đáp. Các câu hỏi này được xây dựng một cách logic, bao quát các khía cạnh lý luận, thực trạng, thách thức và giải pháp, nhằm đảm bảo rằng luận án sẽ đi sâu vào những vấn đề cốt lõi và mang lại những đóng góp mới có giá trị khoa học và thực tiễn. Bên cạnh đó, việc xây dựng một nền tảng lý

thuyết vững chắc và xác định rõ ràng các câu hỏi nghiên cứu trong chương này là bước khởi đầu quan trọng, tạo tiền đề cho việc đi sâu phân tích và giải quyết các vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu theo pháp luật Việt Nam trong các chương tiếp theo của Luận án.

Chương 2

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ BẢO VỆ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ ĐỐI VỚI NHÃN HIỆU VÀ PHÁP LUẬT BẢO VỆ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ ĐỐI VỚI NHÃN HIỆU

2.1. Lý luận về quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu

2.1.1. Khái niệm quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu

Quyền SHTT nói chung và quyền SHTT đối với nhãn hiệu nói riêng chỉ phát sinh khi có các quy định pháp luật chính thức công nhận hoặc bảo hộ nó. Bản chất của quyền SHTT là một loại quyền tài sản đặc biệt, được xác lập trên cơ sở các quy định pháp luật liên quan, với nội dung quyền bao gồm quyền sử dụng, quyền định đoạt và quyền ngăn cấm người khác sử dụng trái phép. Sự phát triển vượt bậc của khoa học và công nghệ trên thế giới đã thúc đẩy mạnh mẽ các quan hệ sở hữu, dẫn đến sự hình thành một phạm trù sở hữu đặc biệt, đó chính là "sở hữu trí tuệ". Theo dòng thời gian, sở hữu trí tuệ ngày càng khẳng định vai trò then chốt trong đời sống kinh tế - xã hội, trở thành động lực quan trọng thúc đẩy sự phát triển của xã hội. Với giá trị kinh tế to lớn mà nó mang lại, các sản phẩm trí tuệ có thể trở thành đối tượng của các giao dịch thương mại như mua bán, chuyển giao quyền sử dụng, cho phép sử dụng, tặng cho hoặc được chuyển giao theo quy định của pháp luật thừa kế, tương tự như bất kỳ tài sản hữu hình nào khác. Điều này đòi hỏi sự ghi nhận và điều chỉnh chặt chẽ của hệ thống pháp luật. Quyền sở hữu trí tuệ được cấu thành từ ba nhóm quyền chính bao gồm quyền tác giả và quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng [74]. Trong đó, nhóm quyền sở hữu công nghiệp bao gồm quyền của tổ chức, cá nhân đối với các tài sản trí tuệ là đối tượng của sở hữu công nghiệp, như sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, nhãn hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý, bí mật kinh doanh và quyền chống cạnh tranh

không lành mạnh. Trong số các đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ được liệt kê, nhãn hiệu là đối tượng gắn kết chặt chẽ nhất với quá trình lưu thông hàng hóa. Thông qua nhãn hiệu, chủ thể sản xuất, kinh doanh có thể định danh và phân biệt hàng hóa, dịch vụ của mình khi đưa ra thị trường, đồng thời sử dụng nó như một công cụ quảng bá hiệu quả trên các phương tiện thông tin đại chúng, trong các tài liệu quảng cáo và giấy tờ giao dịch, nhằm thúc đẩy quá trình lưu thông hàng hóa, phát triển dịch vụ và gia tăng doanh số bán hàng. Mặt khác, nhãn hiệu còn giúp người tiêu dùng dễ dàng nhận biết và lựa chọn hàng hóa, dịch vụ phù hợp với nhu cầu, sở thích và kỳ vọng về chất lượng. Với những đặc điểm nổi bật này, nhãn hiệu được xác định là một đối tượng quyền thuộc nhóm quyền sở hữu công nghiệp, nằm trong hệ thống quyền sở hữu trí tuệ. Trong phạm vi nghiên cứu của luận án này, thuật ngữ "*quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu*" sẽ được sử dụng một cách thống nhất.

Quyền SHTT đối với nhãn hiệu được xác lập theo những nguyên tắc cơ bản gồm (i) đăng ký trước hoặc (ii) sử dụng trước. Theo nguyên tắc đăng ký trước, quyền SHTT đối với nhãn hiệu chỉ có thể được xác lập thông qua thủ tục đăng ký bảo hộ với nhà nước. Theo nguyên tắc này, việc đăng ký thủ tục xác lập quyền có ý nghĩa quan trọng đối với chủ sở hữu để đảm bảo quyền sở hữu đó thuộc về mình. Với nguyên tắc sử dụng trước, thời điểm nhãn hiệu được đưa ra thị trường có vai trò quyết định việc nhãn hiệu có được bảo hộ hay không, từ đó quyền SHTT đối với nhãn hiệu được sử dụng trước được công nhận. Hiện nay, tùy vào quy định của từng quốc gia mà quyền SHTT đối với nhãn hiệu được công nhận thông qua việc đăng ký hoặc sử dụng.

Nội hàm của khái niệm quyền SHTT đối với nhãn hiệu theo pháp luật mỗi nước cũng như trong các điều ước quốc tế có sự khác nhau do bị chi phối bởi quan điểm về các dấu hiệu cấu thành nên nhãn hiệu. Nếu mở rộng các dấu hiệu cấu thành nhãn hiệu thì phạm vi quyền SHTT đối với nhãn hiệu được mở rộng và ngược lại. Hiện nay trên thế giới tồn tại nhiều khái niệm nhãn hiệu

theo những góc độ khác nhau. Trong một số ĐUQT điều chỉnh các lĩnh vực liên quan đến nhãn hiệu như CUPR có các quy định về sở hữu công nghiệp nói chung trong đó có nhãn hiệu. Nội dung CUPR đề cập đến ba vấn đề chủ yếu, bao gồm (i) nguyên tắc đối xử quốc gia; (ii) quyền ưu tiên; (iii) một số nguyên tắc chung đối với bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp mà các nước thành viên phải tuân thủ [96]. Phần liên quan đến nhãn hiệu của Công ước quy định một số điều kiện để được công nhận quyền SHTT đối với nhãn hiệu để các nước thành viên thể chế vào pháp luật nước mình cho thống nhất. Công ước chỉ ra một số giới hạn về điều kiện đăng ký nhãn hiệu như *“nhãn hiệu: các điều cấm liên quan đến quốc huy, dấu kiểm tra chính thức và biểu tượng của các tổ chức liên chính phủ”* [99, Điều 6^{ter}], khi dấu hiệu yêu cầu đăng ký nhãn hiệu rơi vào một trong các trường hợp này sẽ không được bảo hộ làm nhãn hiệu và chủ thể sử dụng các dấu hiệu đó không được hưởng các quyền SHTT đối với nhãn hiệu. ĐUQT tiếp theo cũng đã rất lâu đời liên quan đến nhãn hiệu cần nhắc đến là Thỏa ước Madrid về đăng ký quốc tế nhãn hiệu năm 1891, tiếp sau đó là Nghị định thư liên quan đến Thỏa ước Madrid năm 1989. Hai điều ước này quy định chủ yếu về hoạt động của hệ thống đăng ký quốc tế nhãn hiệu bao gồm việc nộp đơn đăng ký quốc tế; hiệu lực của đăng ký quốc tế; việc từ chối bảo hộ; quy định về việc thay đổi, hủy bỏ, đình chỉ hiệu lực đăng ký quốc tế nhãn hiệu; các điều kiện để các nước tham gia Thỏa ước Madrid và Nghị định thư Madrid. Một điểm đáng chú ý trong quy định của Thỏa ước Madrid ở phần “sự hạn chế về lãnh thổ”: *“Tất cả các nước thành viên, vào bất cứ thời điểm nào cũng có thể thông báo cho Tổng giám đốc Tổ chức (sau đây gọi là “Tổng giám đốc”) bằng văn bản về việc bảo hộ nảy sinh từ đăng ký quốc tế sẽ có hiệu lực tại lãnh thổ nước đó chỉ theo đề nghị được biểu thị của chủ nhãn hiệu”* [100, Điều 3^{bis}]. Có thể thấy, mặc dù cả Công ước Paris về bảo hộ sở hữu công nghiệp 1883, Thỏa ước Madrid và Nghị định thư Madrid về đăng ký quốc tế nhãn hiệu đều chưa đưa ra định

nghĩa cụ thể về nhãn hiệu hay khái niệm rõ ràng về quyền SHTT đối với nhãn hiệu nhưng thông qua các quy định về xác lập quyền SHTT đối với nhãn hiệu, quy định về trình tự thủ tục xác lập quyền SHTT đối với nhãn hiệu cho thấy quyền SHTT đối với nhãn hiệu đã được ghi nhận. Cụ thể hơn nữa, các quy định liên quan đến điều kiện bảo hộ nhãn hiệu hay quy định về sự hạn chế lãnh thổ của nhãn hiệu đã gián tiếp cho chúng ta hình dung được giới hạn phạm vi không gian của các đối tượng và đặc điểm của quyền SHTT đối với nhãn hiệu.

Hiệp định về các khía cạnh liên quan đến thương mại của quyền sở hữu trí tuệ (TRIPS) năm 1995 đánh dấu một bước tiến mang ý nghĩa to lớn, đặc biệt trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ. Hiệp định này đã đưa ra một định nghĩa tiên bộ về nhãn hiệu tại khoản 1 Điều 15: *“Bất kỳ một dấu hiệu, hoặc tổ hợp dấu hiệu nào, có khả năng phân biệt hàng hóa hoặc dịch vụ của một doanh nghiệp với hàng hoá hoặc dịch vụ của doanh nghiệp khác, đều có thể làm nhãn hiệu. Các dấu hiệu đó, đặc biệt là các từ, kể cả tên riêng, các chữ cái, chữ số, các yếu tố hình họa và tổ hợp các màu sắc cũng như tổ hợp bất kỳ của dấu hiệu đó, phải có khả năng được đăng ký làm nhãn hiệu hàng hóa. Trường hợp bản thân các dấu hiệu không có khả năng phân biệt hàng hóa hoặc dịch vụ tương ứng, các thành viên có thể quy định rằng khả năng được đăng ký phụ thuộc vào tính phân biệt đạt được thông qua việc sử dụng. Các thành viên có thể quy định rằng điều kiện để được đăng ký là các dấu hiệu phải là các dấu hiệu nhìn thấy được [98].*

Định nghĩa nhãn hiệu trong Hiệp định TRIPs đã mở rộng đáng kể về phạm vi và chi tiết so với cách hiểu truyền thống thông qua việc liệt kê cụ thể các dấu hiệu có thể cấu thành nhãn hiệu. Có thể nhận thấy, khái niệm nhãn hiệu theo Hiệp định TRIPs rộng hơn so với Hiệp ước Luật Nhãn hiệu năm 1994. Từ một góc độ nhất định, thông qua định nghĩa và việc liệt kê các đối tượng có khả năng được bảo hộ dưới dạng nhãn hiệu, cách tiếp cận về quyền

sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu trong TRIPs đã thể hiện sự tiến bộ vượt bậc và trở thành cơ sở quan trọng để các quốc gia xây dựng cho mình một định nghĩa riêng, phù hợp với điều kiện và hệ thống pháp luật của mình.

Pháp luật của mỗi quốc gia thể hiện những quy định và quan điểm tiếp cận riêng biệt liên quan đến các yếu tố có khả năng phân biệt hàng hóa, dịch vụ cùng loại của các chủ thể kinh doanh. Sự khác biệt này dẫn đến những quan niệm không đồng nhất về phạm vi quyền đối với nhãn hiệu giữa các hệ thống pháp luật. Lấy ví dụ, tại Hoa Kỳ, các yếu tố như âm thanh và mùi vị có thể được chấp nhận đăng ký làm nhãn hiệu. Thậm chí, nhãn hiệu vẫn có thể được bảo hộ ngay cả khi bản thân chúng thiếu tính phân biệt vốn có, với điều kiện chứng minh được khả năng phân biệt thông qua quá trình sử dụng thực tế trên thị trường. Chính vì vậy, quan điểm về quyền SHTT đối với nhãn hiệu ở những quốc gia này được mở rộng đáng kể. Tuy nhiên, ở một số quốc gia khác, phạm vi các yếu tố được thừa nhận là cấu thành nhãn hiệu lại hẹp hơn, thường chỉ giới hạn ở tên gọi, hình ảnh và màu sắc. Theo đó, quyền SHTT đối với nhãn hiệu ở những nước này cũng bị thu hẹp trong phạm vi bảo hộ đối với các dấu hiệu cấu thành được pháp luật thừa nhận.

Ở Việt Nam, tiếp thu những quan điểm tiến bộ trên thế giới về khái niệm nhãn hiệu và quyền SHTT đối với nhãn hiệu, Luật sở hữu trí tuệ 2005 tại khoản 16 Điều 4 giải thích "nhãn hiệu" được hiểu *"là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau"* và cụ thể hơn trong Điều 72 Luật SHTT được sửa đổi, bổ sung năm 2022 khi nhắc đến điều kiện chung đối với nhãn hiệu được bảo hộ, đó là *"dấu hiệu nhìn thấy được dưới dạng chữ cái, từ ngữ, hình vẽ, hình ảnh, hình ba chiều hoặc sự kết hợp các yếu tố đó, được thể hiện bằng một hoặc nhiều màu sắc, hoặc dấu hiệu âm thanh thể hiện được dưới dạng đồ họa"* [74]. Các dấu hiệu này tiếp tục được làm rõ thông qua quy định về dấu hiệu không được bảo hộ với danh nghĩa nhãn hiệu, về khả năng phân biệt của nhãn hiệu. Khái niệm về nhãn

hiệu trong Luật SHTT đã có những thay đổi nhất định so với pháp luật trước kia theo hướng tích cực và gần hơn với quy định trong Hiệp định TRIPS, cho thấy hệ thống pháp luật sở hữu trí tuệ Việt Nam nói chung cũng như quy định về nhãn hiệu nói riêng đang từng bước chuyển biến theo sự hội nhập kinh tế quốc tế, đồng thời tạo ra cơ sở và là điều kiện quan trọng giúp cho việc thực thi luật sở hữu trí tuệ cũng như pháp luật về nhãn hiệu có hiệu quả.

Thông qua phân tích các nguyên tắc xác lập quyền SHTT đối với nhãn hiệu, phân tích khái niệm nhãn hiệu để xác định các dấu hiệu là nội hàm của quyền SHTT đối với nhãn hiệu, trong phạm vi Luận án này, khái niệm quyền SHTT đối với nhãn hiệu có thể được hiểu một cách chung nhất là *quyền của các chủ thể do pháp luật quy định hoặc thừa nhận thông qua việc đăng ký hoặc sử dụng đối với các dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ với các chủ thể khác, bao gồm dấu hiệu nhìn thấy được dưới dạng chữ cái, từ ngữ, hình vẽ, hình ảnh, hình ba chiều hoặc sự kết hợp các yếu tố đó, được thể hiện bằng một hoặc nhiều màu sắc, hoặc dấu hiệu âm thanh thể hiện được dưới dạng đồ họa.*

2.1.2. Đặc điểm của quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu

Nhãn hiệu, với tư cách là một đối tượng thuộc phạm vi SHTT, đồng nghĩa với việc quyền SHTT đối với nhãn hiệu là một bộ phận cấu thành của hệ thống quyền SHTT. Do đó, quyền SHTT đối với nhãn hiệu vừa mang những đặc điểm chung vốn có của quyền SHTT, vừa sở hữu những thuộc tính riêng biệt, tạo nên sự khác biệt so với các loại quyền tài sản khác. Các đặc điểm chung bao gồm những đặc điểm cơ bản sau đây:

Đối tượng của quyền: Quyền sở hữu trí tuệ bắt nguồn từ hoạt động sáng tạo trí tuệ của con người, với đối tượng là các tài sản trí tuệ - những tài sản vô hình, phi vật thể. Đây là một phạm trù quyền sở hữu đặc biệt, khác biệt căn bản so với quyền sở hữu đối với tài sản hữu hình. Sự khác biệt cốt lõi giữa hai loại quyền này thể hiện rõ nét ở bản chất của đối tượng sở hữu. Nếu

như đối tượng của quyền sở hữu tài sản thông thường mang tính hiện hữu, có thể tiếp cận và kiểm soát bằng các phương tiện vật lý, thì đối tượng của quyền SHTT lại được hình thành từ ý tưởng sáng tạo, tồn tại dưới dạng vô hình và không thể nắm bắt một cách trực tiếp, cơ học.

Quyền SHTT đối với nhãn hiệu, kế thừa đặc điểm chung về đối tượng của quyền SHTT, có đối tượng là chính các nhãn hiệu. Nhãn hiệu được nhận diện thông qua việc gắn liền với hàng hóa, dịch vụ trong quá trình lưu thông trên thị trường và có thể được thể hiện dưới nhiều hình thức đa dạng như chữ viết, hình ảnh, âm thanh... Do bản chất vô hình, việc nắm giữ nhãn hiệu của chủ thể quyền mang tính tương đối, phụ thuộc vào sự ghi nhận và bảo hộ của pháp luật. Chính đặc điểm này khiến đối tượng nhãn hiệu dễ dàng trở thành mục tiêu bị sử dụng, khai thác hoặc chiếm đoạt một cách trái phép. Trong bối cảnh khoa học công nghệ phát triển mạnh mẽ, cùng với sự bùng nổ của thương mại điện tử như một kênh bán hàng hiệu quả, nguy cơ nhãn hiệu bị xâm phạm ngày càng gia tăng về tính chất và mức độ nghiêm trọng. Vì vậy, việc bảo vệ nhãn hiệu - đối tượng đặc thù của quyền SHTT đối với nhãn hiệu - đang phải đối mặt với những khó khăn và thách thức không nhỏ trong bối cảnh mới.

Nội dung quyền: tương tự như nội dung quyền SHTT nói chung, nội dung quyền SHTT đối với nhãn hiệu là một quyền độc quyền được Nhà nước công nhận và bảo hộ. Quyền này được thể hiện thông qua việc chủ sở hữu có độc quyền sử dụng nhãn hiệu cho hàng hóa, dịch vụ đã đăng ký, cho phép người khác sử dụng nhãn hiệu theo các điều kiện nhất định, định đoạt quyền đối với nhãn hiệu (ví dụ: chuyển nhượng, chuyển giao quyền sử dụng) và ngăn cấm các chủ thể khác sử dụng hoặc định đoạt nhãn hiệu khi chưa được phép. Điểm khác biệt cốt lõi trong nội dung quyền SHTT so với quyền sở hữu tài sản thông thường nằm ở chỗ: việc chủ sở hữu cho phép người khác sử dụng tài sản trí tuệ không làm suy giảm khả năng sử dụng tài sản đó của chính

chủ sở hữu. Trong khi đó, đối với tài sản hữu hình, việc chuyển giao quyền sử dụng thường đồng nghĩa với việc chủ sở hữu tạm thời hoặc vĩnh viễn không còn trực tiếp nắm giữ và sử dụng tài sản đó nữa. Quyền ngăn cấm người khác sử dụng nhãn hiệu khi không được phép là cơ sở pháp lý để chủ thể quyền yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền áp dụng các biện pháp bảo vệ khi có hành vi xâm phạm. Tuy nhiên, do đặc thù của quyền SHTT liên quan đến lợi ích của Nhà nước và lợi ích công cộng, nguyên tắc cân bằng lợi ích và đảm bảo sự hài hòa giữa các bên liên quan luôn được pháp luật SHTT đề cao. Do vậy, sự độc quyền của quyền SHTT nói chung, bao gồm cả quyền đối với nhãn hiệu, chỉ mang tính tương đối và có những giới hạn nhất định.

Căn cứ xác lập quyền: Quyền SHTT nói chung, trong đó có quyền SHTT đối với nhãn hiệu, được xác lập dựa trên các căn cứ pháp lý do pháp luật quy định. Khác với phần lớn tài sản thông thường, quyền SHTT đối với nhãn hiệu không tự động phát sinh mà phải đáp ứng các tiêu chí nhất định theo quy định của pháp luật. Điều này có nghĩa là, chủ thể quyền không đương nhiên có quyền SHTT đối với nhãn hiệu chỉ vì đã tạo ra hoặc sử dụng dấu hiệu đó. Căn cứ xác lập quyền SHTT đối với nhãn hiệu có thể dựa trên cơ sở đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền (theo nguyên tắc nộp đơn đầu tiên) hoặc trên cơ sở đáp ứng các điều kiện đặc biệt khác theo quy định của hệ thống pháp luật từng quốc gia (ví dụ: đối với nhãn hiệu nổi tiếng). Việc đáp ứng đầy đủ các điều kiện để xác lập quyền SHTT đối với nhãn hiệu sẽ là tiền đề pháp lý để quyền này chính thức phát sinh và được pháp luật bảo vệ.

Giới hạn quyền: tương tự như các quyền SHTT khác, quyền SHTT đối với nhãn hiệu không được mặc nhiên công nhận ở mọi phạm vi lãnh thổ hoặc kéo dài vô tận. Quyền này mang những giới hạn pháp lý nhất định về không gian và thời gian bảo hộ, đồng thời còn chịu sự điều chỉnh nhằm đảm bảo sự cân bằng lợi ích giữa các chủ thể liên quan và lợi ích công cộng.

Giới hạn về không gian (tính lãnh thổ): Quyền SHTT đối với nhãn hiệu mang tính lãnh thổ sâu sắc. Sự bảo hộ nhãn hiệu chỉ có hiệu lực trong phạm vi quốc gia hoặc vùng lãnh thổ nơi quyền đã được xác lập thông qua đăng ký hoặc các điều ước quốc tế. Việc thực hiện nội dung quyền SHTT đối với nhãn hiệu, bao gồm cả quyền sử dụng và quyền ngăn cấm, chỉ được thực thi trong giới hạn lãnh thổ quốc gia mà nhãn hiệu đó được bảo hộ. Đặc điểm này tạo nên sự khác biệt căn bản so với quyền sở hữu tài sản thông thường trong đó phần lớn tài sản hữu hình có thể được di chuyển theo ý chí của chủ sở hữu mà không bị ràng buộc bởi biên giới quốc gia.

Giới hạn về thời gian (tính thời hạn): Tương tự như hầu hết các quyền SHTT khác, quyền SHTT đối với nhãn hiệu không được bảo hộ vĩnh viễn mà có giới hạn về thời gian. Mặc dù chủ sở hữu có thể gia hạn thời gian bảo hộ, nhưng việc này phải tuân thủ các thủ tục pháp lý định kỳ theo quy định của pháp luật từng quốc gia. Tính thời hạn này nhằm mục đích tạo sự cân bằng giữa việc bảo vệ quyền lợi của chủ sở hữu và việc thúc đẩy sự cạnh tranh, đổi mới trên thị trường sau một khoảng thời gian bảo hộ nhất định.

Ngoài những giới hạn về không gian và thời gian, quyền SHTT đối với nhãn hiệu còn chịu sự điều chỉnh bởi các quy định pháp luật nhằm đảm bảo sự cân bằng lợi ích với các chủ thể khác liên quan và lợi ích công cộng. Các giới hạn này có thể bao gồm các trường hợp sử dụng nhãn hiệu một cách trung thực để mô tả hàng hóa, dịch vụ, sử dụng trong các hoạt động so sánh, hoặc các trường hợp ngoại lệ khác được quy định trong pháp luật nhằm phục vụ các mục tiêu chính sách công cộng.

Bên cạnh những đặc điểm chung của quyền SHTT, quyền SHTT đối với nhãn hiệu cũng có những điểm riêng biệt, thể hiện ở:

Đối tượng của quyền: Đối tượng bảo hộ của quyền SHTT đối với nhãn hiệu có sự khác biệt đáng kể so với đối tượng cụ thể của các quyền SHTT khác. Nếu như quyền tác giả bảo vệ các tác phẩm văn học, nghệ thuật, vốn

được sáng tạo chủ yếu nhằm đáp ứng nhu cầu tinh thần và giải trí; quyền SHTT đối với giống cây trồng và vật nuôi hướng đến kết quả của hoạt động sản xuất nông nghiệp; thì ngay trong phạm vi quyền sở hữu công nghiệp, mỗi đối tượng cũng mang những đặc trưng riêng biệt. Kiểu dáng công nghiệp bảo hộ hình dáng bên ngoài của sản phẩm, được thể hiện qua hình khối, đường nét, màu sắc hoặc sự kết hợp của chúng; sáng chế bảo vệ các giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình, nhằm giải quyết một vấn đề cụ thể thông qua việc ứng dụng các quy luật tự nhiên. Trong khi đó, đối tượng đặc thù của quyền SHTT đối với nhãn hiệu lại là các dấu hiệu có chức năng phân biệt hàng hóa, dịch vụ của các chủ thể kinh doanh khác nhau trên thị trường. Tuy nhiên, sự phân định đối tượng bảo hộ giữa các loại quyền SHTT chỉ mang tính tương đối, bởi lẽ trong thực tế, giữa chúng có sự giao thoa nhất định, một đối tượng có thể vừa mang đặc trưng của loại quyền SHTT này, đồng thời lại có khả năng trở thành đối tượng bảo hộ của một quyền SHTT khác.

Điều kiện bảo hộ: Trong khi điều kiện tiên quyết để bảo hộ quyền tác giả là sự sáng tạo mang tính nguyên gốc, tính mới tuyệt đối trên phạm vi toàn thế giới là yêu cầu bắt buộc đối với kiểu dáng công nghiệp và sáng chế thì đối với nhãn hiệu, tính phân biệt đóng vai trò then chốt trong việc xác định khả năng được bảo hộ. Tính phân biệt của nhãn hiệu có ý nghĩa sống còn trong việc đảm bảo rằng khi nhãn hiệu đó hiện diện và lưu thông trên thị trường, người tiêu dùng có thể dễ dàng nhận diện và phân biệt nhãn hiệu này với nhãn hiệu của các chủ thể kinh doanh khác đối với hàng hóa, dịch vụ cùng loại, qua đó ngăn ngừa nguy cơ nhầm lẫn về nguồn gốc thương mại.

Thời hạn bảo hộ: thời hạn bảo hộ quyền SHTT đối với nhãn hiệu được quy định là 10 năm kể từ ngày cấp văn bằng bảo hộ và có thể được gia hạn liên tiếp nhiều lần, mỗi lần 10 năm. Điều này tạo ra sự khác biệt đáng chú ý so với thời hạn bảo hộ của các đối tượng SHTT khác. Cụ thể, quyền SHTT đối với sáng chế có thời hạn bảo hộ là 20 năm và không được phép gia hạn;

quyền đối với kiểu dáng công nghiệp có thời hạn bảo hộ là 5 năm, có thể gia hạn tối đa hai lần, mỗi lần 5 năm; trong khi đó, quyền tác giả được phân thành hai loại với thời hạn khác nhau, quyền nhân thân thường có thời hạn bảo hộ vĩnh viễn, còn quyền tài sản có thời hạn bảo hộ kéo dài suốt cuộc đời tác giả và thêm 50 năm sau khi tác giả qua đời. Quy định về thời hạn bảo hộ quyền SHTT đối với nhãn hiệu cho thấy, trên thực tế, quyền bảo hộ nhãn hiệu có khả năng kéo dài gần như vô thời hạn nếu nhãn hiệu được sử dụng liên tục trong hoạt động thương mại và chủ sở hữu thực hiện đầy đủ thủ tục gia hạn theo quy định pháp luật sau mỗi chu kỳ 10 năm.

2.2. Lý luận về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu

2.2.1. Khái niệm bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu

Như đã phân tích ở trên, có thể thấy quyền SHTT đối với nhãn hiệu là quyền của các chủ thể do pháp luật quy định hoặc thừa nhận. Khi quyền SHTT đối với nhãn hiệu phát sinh, Nhà nước với vai trò điều tiết sẽ thiết lập các quy định pháp luật để bảo vệ quyền đó khỏi các hành vi xâm phạm, đảm bảo cho các chủ thể quyền yên tâm thực hiện hoạt động sản xuất, kinh doanh, người tiêu dùng được sử dụng những hàng hoá, dịch vụ chính chủ, đúng nguồn gốc. Các quy tắc về bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu có thể đã xuất hiện từ rất lâu đời, manh nha thể hiện qua lịch sử xuất hiện của nhãn hiệu. Tuy nhiên những biện pháp chế tài rõ ràng được thể chế trong quy định pháp luật để trừng trị, răn đe những hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu xuất hiện vào khoảng thế kỷ 19. Tại Pháp, Đạo luật “Nhà máy, Sản xuất và Nơi làm việc” năm 1803 (Điều 16), Bộ luật hình sự năm 1810 (Điều 142) và 1824 (Điều 433) quy định hành vi lợi dụng danh nghĩa của người khác, sử dụng sai tên người khác hay sử dụng sai tên khu vực sản xuất là hành vi phạm tội và có thể bị trừng phạt. Tại Anh, khoảng 50 năm sau đó xuất hiện quy định gọi là “luật công bằng nhãn hiệu” để bổ sung cho sự bảo vệ nhãn hiệu trong luật chung [124]. Nhìn chung, trong bối cảnh cách mạng công nghiệp bùng nổ

ở Châu Âu vào thế kỷ XIX, sự phát triển của các phương thức sản xuất mới đã thúc đẩy mạnh mẽ quá trình trao đổi và giao thương hàng hóa, vượt ra khỏi phạm vi lãnh thổ quốc gia. Trong quá trình đó, các quốc gia phát triển đã nhận thức rõ những vấn đề phát sinh, ảnh hưởng đến quyền lợi của chủ thể quyền, người tiêu dùng và lợi ích quốc gia. Từ đó, các quốc gia đã tiến hành đàm phán và ký kết các quy tắc chung nhằm đảm bảo sự ổn định của hoạt động thương mại và sản xuất, bảo vệ quyền của các chủ thể và ngăn chặn hành vi xâm phạm. Theo thời gian, tính ưu việt của các điều ước quốc tế này đã thu hút sự tham gia ngày càng tăng của nhiều quốc gia. Điển hình là Công ước Paris, Hiệp định TRIPS, cùng với các hiệp định song phương và đa phương thế hệ mới, đã tạo ra một khung pháp lý ngày càng hoàn thiện và thống nhất hơn về bảo hộ và bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu.

Khi đề cập đến vấn đề này, cần thiết phải phân biệt rõ ràng hai khái niệm "*bảo hộ quyền SHTT đối với nhãn hiệu*" và "*bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu*". Hai khái niệm này có mối quan hệ mật thiết, tuy nhiên, trong một số trường hợp, ranh giới giữa chúng chưa được xác định một cách tường minh. Cộng đồng quốc tế sử dụng hai thuật ngữ "*protection of trademark rights*" và "*enforcement of trademark rights*" để chỉ các khía cạnh khác nhau của việc bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu. Cụm từ "*protection of trademark rights*", tùy theo ngữ cảnh và hệ thống pháp luật quốc gia, có thể được hiểu là "*bảo hộ nhãn hiệu*" hoặc "*bảo vệ nhãn hiệu*", trong khi "*enforcement of trademark rights*" thường được sử dụng để chỉ hoạt động thực thi bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu.

Một quan điểm cho rằng "*bảo hộ quyền SHTT đối với nhãn hiệu*" nên được hiểu theo nghĩa rộng, bao gồm cả quá trình đăng ký xác lập quyền, trình tự khai thác và sử dụng nhãn hiệu, cũng như các biện pháp pháp lý nhằm ngăn chặn hành vi xâm phạm. Quan điểm này tương đồng với nội dung chú thích 3 của Hiệp định TRIPs, theo đó "*bảo hộ phải bao gồm các vấn đề ảnh hưởng*

đến khả năng đạt được, việc đạt được, phạm vi, việc duy trì hiệu lực và việc thực thi các quyền SHTT cũng như các vấn đề ảnh hưởng đến việc sử dụng các quyền SHTT". Với cách tiếp cận này, khái niệm bảo hộ quyền SHTT đối với nhãn hiệu bao hàm cả bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu, đồng nghĩa với việc bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu là một bộ phận cấu thành của bảo hộ quyền SHTT đối với nhãn hiệu.

Tuy nhiên, lại có quan điểm cho rằng "bảo hộ quyền SHTT đối với nhãn hiệu" chỉ giới hạn ở vai trò của nhà nước – thông qua hệ thống pháp luật – trong việc thiết lập cơ chế để ghi nhận quyền cho chủ sở hữu nhãn hiệu, mà cốt lõi là hoạt động xác lập quyền. Theo cách tiếp cận này, bảo hộ quyền SHTT đối với nhãn hiệu đơn thuần là hoạt động xác lập quyền của nhà nước, tạo cơ sở pháp lý để chủ thể quyền yêu cầu các biện pháp bảo vệ khi có hành vi xâm phạm. Pháp luật Việt Nam hiện hành quy định việc bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu được đảm bảo thông qua cơ chế xác lập quyền đối với nhãn hiệu đó (dựa trên nguyên tắc nộp đơn đăng ký sớm nhất). Theo đó, để quyền và lợi ích hợp pháp của mình được bảo vệ, chủ sở hữu nhãn hiệu cần tiến hành thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền, tuân thủ trình tự và thủ tục pháp luật quy định, và được cấp văn bằng bảo hộ. Về quan điểm cá nhân, NCS đồng tình với cách hiểu rằng "bảo hộ quyền SHTT đối với nhãn hiệu" là một khái niệm mang tính bao trùm, không chỉ giới hạn ở hoạt động xác lập quyền ban đầu mà còn bao gồm toàn bộ các biện pháp pháp lý được triển khai trên thực tế nhằm bảo vệ hiệu quả quyền SHTT đối với nhãn hiệu trong suốt thời gian bảo hộ.

Tổng hợp từ những phân tích trên đây, thuật ngữ bảo hộ quyền SHTT đối với nhãn hiệu được hiểu một cách chung nhất là *việc nhà nước thông qua các quy định pháp luật xác lập quyền SHTT đối với nhãn hiệu cho chủ sở hữu đồng thời bảo đảm cho chủ sở hữu khai thác quyền đối với nhãn hiệu một cách hiệu quả.*

Việc xác lập quyền SHTT đối với nhãn hiệu được thể hiện dưới hình thức cấp văn bằng bảo hộ. Ở Việt Nam, văn bằng bảo hộ nhãn hiệu là Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu. Sau khi thực hiện thủ tục xác lập quyền đối với nhãn hiệu và được cấp văn bằng bảo hộ, chủ sở hữu nhãn hiệu sẽ được độc quyền sử dụng (có hạn chế) nhãn hiệu và được pháp luật bảo vệ quyền đó. Kể từ thời điểm này, quyền SHTT đối với nhãn hiệu sẽ được pháp luật bảo vệ thông qua các biện pháp cụ thể, các hành vi xâm phạm quyền SHTT đối với nhãn hiệu đã được bảo hộ sẽ bị áp dụng các biện pháp xử lý nhất định phù hợp.

Theo Từ điển Tiếng Việt của Viện Ngôn ngữ học, xuất bản năm 2004, thuật ngữ "bảo vệ" được định nghĩa là "chống lại mọi sự xâm phạm để giữ cho luôn luôn được nguyên vẹn". Từ định nghĩa này, có thể hiểu bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu là việc sử dụng một hệ thống các biện pháp và phương thức pháp lý nhằm ngăn chặn, đẩy lùi mọi hành vi xâm phạm quyền nhãn hiệu, đảm bảo sự toàn vẹn và hiệu lực của quyền này.

Hoạt động bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu chỉ được khởi động khi phát sinh các hành vi xâm phạm quyền của chủ thể quyền. Về nguyên tắc, các biện pháp bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu luôn đi liền với việc xác định trách nhiệm pháp lý của bên có hành vi xâm phạm đồng thời áp dụng các chế tài tương ứng theo quy định của pháp luật. Các biện pháp bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu hiện hành bao gồm các biện pháp mang tính dân sự, hành chính và hình sự. Biện pháp kiểm soát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu qua biên giới liên quan đến SHTT, xét về bản chất, là một thủ tục tố tụng đặc biệt thuộc phạm vi biện pháp hành chính, với đặc trưng về địa điểm áp dụng tại khu vực biên giới và đối tượng điều chỉnh là hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Do đó, biện pháp này có thể được xem xét như một bộ phận cấu thành của biện pháp hành chính. Mỗi biện pháp bảo vệ quyền SHTT sở hữu những đặc điểm riêng biệt, tạo thành một hệ thống công cụ pháp lý đồng bộ nhằm

bảo vệ quyền SHTT nói chung và quyền SHTT đối với nhãn hiệu nói riêng. Hệ thống này đóng vai trò then chốt trong việc đảm bảo các quy định của pháp luật về nhãn hiệu được thực thi một cách nghiêm minh và hiệu quả, bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, xã hội, chủ sở hữu nhãn hiệu, người tiêu dùng và các chủ thể khác có liên quan, đặc biệt là nhằm thực hiện đầy đủ các cam kết quốc tế của Việt Nam về bảo hộ và thực thi quyền SHTT đối với nhãn hiệu.

Theo Trường Đại học Luật Hà Nội (2014): *“Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ chính là việc sử dụng các thiết chế cần thiết bảo đảm cho chủ thể quyền sở hữu trí tuệ thực hiện các quyền của mình trên thực tế nhằm bảo đảm quyền sở hữu trí tuệ là một thực quyền”* [40]. Định nghĩa này các chủ thể có thể sử dụng tất cả các biện pháp phù hợp để đảm bảo rằng các quyền tài sản đối với quyền SHTT nói chung và quyền SHTT đối với nhãn hiệu của chủ thể quyền được bảo vệ trước các hành vi xâm phạm quyền từ các chủ thể không được phép nắm giữ các đối tượng quyền SHTT được pháp luật bảo hộ.

Tổng hợp từ những phân tích đã trình bày, thuật ngữ bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu được hiểu một cách hệ thống như sau: *Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu là hoạt động của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, chủ sở hữu nhãn hiệu hoặc chủ thể khác liên quan sử dụng các biện pháp được pháp luật quy định nhằm ngăn chặn, xử lý những hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu hợp pháp, giữ nguyên vẹn quyền sở hữu cho đối tượng này.*

Việc nghiên cứu các biện pháp bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu theo định nghĩa trên có thể được tiếp cận theo các phương diện chủ yếu sau:

- Tiếp cận từ chủ thể thực hiện:
 - + Các biện pháp bảo vệ được thực hiện bởi chủ thể quyền SHTT đối với nhãn hiệu;
 - + Các biện pháp bảo vệ được thực hiện bởi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

- Tiếp cận từ tính chất của biện pháp bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu:
 - + Biện pháp dân sự;
 - + Biện pháp hành chính;
 - + Biện pháp hình sự;
 - + Biện pháp kiểm soát hàng hóa xuất khẩu/nhập khẩu qua biên giới.
- Tiếp cận từ mục đích áp dụng:
 - + Các biện pháp phòng ngừa và ngăn chặn như cảnh báo xâm phạm, các biện pháp công nghệ trong bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu;
 - + Các biện pháp xử lý hành vi xâm phạm quyền SHTT đối với nhãn hiệu được thực hiện bởi các cơ quan bảo vệ quyền SHTT như Thanh tra, Quản lý thị trường, Hải quan, Toà án và các cơ quan bảo vệ khác.

Cách tiếp cận về bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu như trên đã khái quát được toàn bộ nội hàm của hoạt động bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu và hoàn toàn phù hợp với các quy định hiện hành của Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam.

2.2.2. Đặc điểm của bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu

Bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu mang những đặc trưng pháp lý riêng biệt, xuất phát từ bản chất vô hình của đối tượng được bảo hộ. Quyền SHTT đối với nhãn hiệu không chỉ đơn thuần là quyền tài sản mang tính cá nhân của chủ thể, mà còn tiềm ẩn nguy cơ dễ dàng bị xâm phạm do tính chất phi vật/vô hình thể của nó. Chính vì lẽ đó, các quốc gia đều xây dựng một hệ thống các biện pháp pháp lý bảo vệ nhằm hỗ trợ chủ thể quyền đồng thời bảo đảm sự lành mạnh của môi trường cạnh tranh trên thị trường cũng như bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng. Khác với việc bảo vệ các loại tài sản hữu hình thông thường, việc bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu sở hữu những đặc điểm nổi bật sau đây:

Thứ nhất, về chủ thể: chủ thể trong hoạt động bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu bao gồm hai nhóm chính: (i) chủ thể có quyền yêu cầu áp dụng

các biện pháp bảo vệ, tiêu biểu là chủ sở hữu nhãn hiệu và các chủ thể khác có quyền và lợi ích liên quan theo quy định của pháp luật; và (ii) chủ thể có thẩm quyền áp dụng các biện pháp bảo vệ, bao gồm hệ thống tòa án, cơ quan thanh tra chuyên ngành (ví dụ: thanh tra khoa học và công nghệ), cơ quan hải quan, cơ quan công an, cơ quan quản lý thị trường, và ủy ban nhân dân các cấp. Cần lưu ý rằng, phạm vi chủ thể thực hiện bảo vệ quyền đối với tài sản hữu hình thường rộng hơn và có thể không hoàn toàn trùng khớp với các chủ thể bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu.

Thứ hai, về giới hạn bảo vệ quyền: xuất phát từ nguyên tắc lãnh thổ trong bảo hộ quyền SHTT đối với nhãn hiệu, theo đó quyền chỉ được bảo hộ trong phạm vi lãnh thổ quốc gia nơi nhãn hiệu đã được xác lập quyền, hoạt động bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu cũng chịu sự giới hạn tương ứng về mặt không gian. Điều này đồng nghĩa với việc, nếu hành vi xâm phạm nhãn hiệu xảy ra ngoài phạm vi lãnh thổ quốc gia nơi nhãn hiệu được bảo hộ, thì về cơ bản, chủ thể quyền sẽ không có căn cứ pháp lý vững chắc để yêu cầu áp dụng các biện pháp bảo vệ quyền.

Thứ ba, về đối tượng bảo vệ: Đối tượng của hoạt động bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu chính là quyền SHTT đối với nhãn hiệu đó – một dạng tài sản trí tuệ, mang bản chất vô hình – được kết tinh giá trị từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, uy tín, danh tiếng của chủ sở hữu và sự tin tưởng của người tiêu dùng thông qua quá trình lưu thông trên thị trường. Do tính chất vô hình, quyền SHTT đối với nhãn hiệu không thể được nắm giữ hoặc kiểm soát bằng các phương tiện vật lý tương tự như tài sản hữu hình. Chính vì vậy, quyền này dễ bị xâm phạm, chiếm đoạt bởi các chủ thể khác so với quyền sở hữu tài sản hữu hình. Mức độ dễ bị xâm phạm của quyền SHTT đối với nhãn hiệu thường tỷ lệ thuận với mức độ nổi tiếng và giá trị thương mại của nhãn hiệu mà chủ thể quyền đang nắm giữ. Do đó, quyền SHTT đối với

nhãn hiệu được xác định là một đối tượng đặc biệt cần được bảo vệ bằng những cơ chế pháp lý phù hợp và hiệu quả.

Thứ tư, về biện pháp bảo vệ quyền: cũng tương tự như biện pháp bảo vệ quyền SHTT nói chung, biện pháp bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu khá đa dạng và tùy từng tiêu chí có thể có các biện pháp bảo vệ khác nhau.

Khi xem xét biện pháp bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu theo tiêu chí chủ thể thực hiện có thể phân ra (i) biện pháp bảo vệ của chủ thể quyền và (ii) biện pháp bảo vệ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Nếu căn cứ vào mục đích của biện pháp áp dụng có thể phân ra (i) biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn và (ii) biện pháp xử lý hành vi xâm phạm.

Nếu căn cứ vào tính chất hoặc mức độ nghiêm trọng của hành vi xâm phạm có thể phân ra (i) biện pháp dân sự, (ii) biện pháp hành chính, (iii) biện pháp hình sự.

Thứ năm, về mục đích của việc bảo vệ: bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu không chỉ mang ý nghĩa bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho chủ thể quyền mà còn mang ý nghĩa đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của người tiêu dùng, những người trực tiếp sử dụng các hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu, hơn thế nữa là sự đảm bảo cho cạnh tranh lành mạnh và thúc đẩy phát triển nền kinh tế.

2.2.3. Các biện pháp bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu

Quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu, tương tự như quyền sở hữu tài sản nói chung, là một quyền dân sự tuyệt đối của chủ sở hữu, đòi hỏi mọi chủ thể khác trong xã hội có nghĩa vụ tôn trọng và không được thực hiện bất kỳ hành vi xâm phạm nào. Nhà nước, với vai trò chủ đạo, thiết lập một hệ thống pháp luật hoàn chỉnh, bao gồm các biện pháp hỗ trợ bảo vệ quyền đa dạng và hiệu quả, nhằm ngăn chặn triệt để các hành vi xâm phạm, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của chủ sở hữu nhãn hiệu, đồng thời duy trì một môi trường cạnh tranh lành mạnh trên thị trường. Mỗi biện pháp bảo vệ quyền sở hữu trí

tuệ đối với nhãn hiệu mang những đặc trưng pháp lý riêng biệt, do đó, tùy thuộc vào từng tình huống cụ thể và góc độ xem xét, mỗi biện pháp sẽ phát huy những ưu thế và hiệu quả đặc thù của mình trong việc bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu.

2.2.3.1. Biện pháp dân sự bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu

Biện pháp dân sự, về bản chất, là phương thức mà các chủ thể trong quan hệ pháp luật dân sự thông qua sự tác động của nhà nước (thể hiện qua hệ thống pháp luật) điều chỉnh các quan hệ tài sản và quan hệ nhân thân, làm phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt các quan hệ này theo ý chí của Nhà nước. Đặc trưng cốt lõi của biện pháp dân sự là sự điều chỉnh các quan hệ tài sản mang tính chất hàng hóa - tiền tệ và nguyên tắc đền bù tương đương, trong đó các chủ thể tham gia bình đẳng về địa vị pháp lý.

Trong lĩnh vực SHTT, quyền SHTT đối với nhãn hiệu được xác định là một quyền tài sản mang bản chất của quyền dân sự. Do đó, biện pháp dân sự được xem là một công cụ chủ đạo và đặc biệt phù hợp để bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu, với khả năng giải quyết một cách thỏa đáng và triệt để những thiệt hại thực tế mà chủ sở hữu quyền phải gánh chịu do các hành vi xâm phạm gây ra.

Việc bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu thông qua biện pháp dân sự được thực hiện khi chủ sở hữu nhãn hiệu hoặc người có quyền sử dụng hợp pháp nhãn hiệu (bao gồm người thừa kế quyền sở hữu nhãn hiệu, người nhận chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu, và các chủ thể khác theo quy định của pháp luật) trên cơ sở các quyền được pháp luật ghi nhận, khởi kiện tại tòa án nhân dân, yêu cầu bên xâm phạm quyền chấm dứt hành vi vi phạm và bồi thường toàn bộ thiệt hại đã gây ra. Quyền SHTT đối với nhãn hiệu được pháp luật tôn trọng và bảo vệ, vì vậy, khi có hành vi xâm phạm gây thiệt hại cho chủ thể quyền, chủ thể quyền có quyền pháp lý để yêu cầu bên xâm phạm bồi thường cho những tổn thất do hành vi đó gây ra. Việc yêu cầu bồi thường

thiệt hại là một biện pháp mang tính đền bù, nhằm khôi phục những quyền và lợi ích hợp pháp của chủ thể quyền đã bị xâm hại. Việc lựa chọn biện pháp dân sự trong trường hợp này được đánh giá là phương thức bảo vệ hiệu quả, có khả năng bảo đảm tối đa lợi ích và bù đắp đầy đủ những thiệt hại mà chủ thể quyền phải chịu đựng.

Thẩm quyền áp dụng biện pháp dân sự để bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu thuộc về tòa án nhân dân. Tòa án căn cứ vào yêu cầu của đương sự và trên cơ sở quy định của pháp luật để xác định hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu, đề ra bản án hay các quyết định buộc bên xâm phạm phải chấm dứt hành vi xâm phạm, đồng thời tòa án xem xét cơ sở phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại khi bảo đảm đầy đủ các điều kiện: có hành vi trái pháp luật, có mối quan hệ nhân quả giữa hành vi vi phạm pháp luật với thiệt hại thực tế đã xảy ra, người gây thiệt hại có lỗi...từ đó yêu cầu bên vi phạm bồi thường một cách hợp lý nhất những thiệt hại đã gây ra cho chủ thể quyền.

Trong các biện pháp bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu, biện pháp dân sự được đánh giá là phù hợp nhất vì giải quyết vấn đề xuất phát từ bản chất của quyền SHTT đối với nhãn hiệu là một quyền dân sự. Bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu bằng biện pháp dân sự cùng với các biện pháp bảo vệ khác được quy định trong luật góp phần tác động đến hành vi xử sự của con người, ngăn chặn sự xâm hại đến lợi ích của chủ sở hữu hợp pháp nhãn hiệu.

2.2.3.2. Biện pháp hành chính bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu

Biện pháp hành chính hiểu một cách chung nhất là công cụ pháp lý do các cơ quan nhà nước có thẩm quyền sử dụng nhằm điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình thực thi hoạt động quản lý hành chính nhà nước. Bản chất đặc trưng của biện pháp hành chính là việc cơ quan nhà nước đơn phương áp dụng các chế tài đối với các chủ thể có nghĩa vụ pháp lý. Trong

khuôn khổ biện pháp hành chính, tồn tại một sự bất cân bằng quyền lực giữa một bên là chủ thể có quyền (cơ quan nhà nước nhân danh quyền lực công) và bên kia là đối tượng quản lý (chủ thể có nghĩa vụ phục tùng mệnh lệnh hành chính). Điều này có nghĩa, quan hệ quản lý hành chính mang tính chất mệnh lệnh - phục tùng, trong đó cơ quan nhà nước sử dụng quyền lực nhà nước để ban hành các quyết định hành chính, và các chủ thể khác có nghĩa vụ chấp hành các quyết định đó. Xét về bản chất pháp lý, việc áp dụng biện pháp hành chính nhằm bảo đảm sự ổn định và hiệu quả của công tác quản lý hành chính nhà nước, đồng thời được Nhà nước sử dụng như một phương thức răn đe và xử lý các hành vi vi phạm ở mức độ tương đối nhẹ.

Biện pháp hành chính trong bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu được hiểu là phương thức xử lý do các cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện, thông qua việc áp dụng các hình thức xử phạt vi phạm hành chính đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi xâm phạm quyền SHTT đối với nhãn hiệu. Hoạt động này có thể được tiến hành theo đề nghị của chủ sở hữu nhãn hiệu hoặc dựa trên sự phát hiện chủ động của chính cơ quan có thẩm quyền xử phạt hành chính.

Trong số các biện pháp hành chính bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu, không thể không đề cập đến biện pháp kiểm soát biên giới. Đây là một công cụ pháp lý quan trọng được các cơ quan nhà nước có thẩm quyền áp dụng nhằm phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi xâm phạm quyền SHTT đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu qua biên giới. Về bản chất, biện pháp kiểm soát biên giới là một hình thức đặc thù của biện pháp hành chính. Tuy nhiên, do phạm vi áp dụng giới hạn tại khu vực biên giới đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, nên trong thực tiễn, nó thường được xem xét và nhắc đến như một biện pháp độc lập. Trong phạm vi nghiên cứu của luận án này, biện pháp kiểm soát biên giới sẽ được đề cập đến như một bộ phận cấu thành của biện pháp hành chính trong bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu.

Tương tự như khái niệm chung về biện pháp kiểm soát biên giới, biện pháp kiểm soát biên giới liên quan đến quyền SHTT đối với nhãn hiệu được hiểu là hoạt động nghiệp vụ do các cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện, thông qua việc kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu nhằm phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi xâm phạm quyền SHTT đối với nhãn hiệu.

Biện pháp kiểm soát biên giới liên quan đến quyền SHTT nói chung và quyền SHTT đối với nhãn hiệu nói riêng, cùng với các công cụ bảo vệ khác, đã được ghi nhận trong nhiều điều ước quốc tế. Hiệp định TRIPS năm 1995, trong khuôn khổ các quy định về thực thi quyền SHTT, đã đặc biệt nhấn mạnh sự cần thiết phải thiết lập các thủ tục kiểm soát hàng hóa tại khu vực biên giới. Mục tiêu chính của quy định này trong TRIPS, liên quan đến quyền SHTT đối với nhãn hiệu, là nhằm ngăn chặn một cách hiệu quả tình trạng hàng giả, hàng nhái xâm nhập vào thị trường thông qua hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa. Hiệp định TRIPS cũng yêu cầu các quốc gia thành viên nội luật hóa các quy định này vào hệ thống pháp luật quốc gia, tạo thành các biện pháp bảo vệ quyền hữu hiệu chống lại các hành vi xâm phạm.

Tóm lại, khác với biện pháp dân sự vốn hướng đến mục đích chính là khắc phục những thiệt hại thực tế đã xảy ra cho chủ thể quyền, ý nghĩa của biện pháp hành chính trong bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu tập trung vào việc trừng phạt và răn đe các hành vi xâm phạm quyền thông qua việc áp dụng các chế tài hành chính như cảnh cáo, phạt tiền, tịch thu tang vật và phương tiện vi phạm, tịch thu hàng hóa giả mạo nhãn hiệu... Tuy nhiên, một điểm khác biệt quan trọng cần lưu ý là khi áp dụng biện pháp hành chính, những thiệt hại thực tế của chủ sở hữu quyền – bên bị xâm phạm – thường không được xem xét đến. Số tiền xử phạt thu được từ bên có hành vi xâm phạm sẽ được nộp vào ngân sách nhà nước, mà không được sử dụng để bù đắp trực tiếp cho những tổn thất của chủ thể quyền.

2.2.3.4. Biện pháp hình sự bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu

Biện pháp hình sự là công cụ chế tài mạnh mẽ nhất do cơ quan nhà nước có thẩm quyền áp dụng, nhằm trừng phạt những hành vi xâm phạm trật tự xã hội ở mức độ nghiêm trọng, cấu thành tội phạm theo quy định của pháp luật hình sự. Bản chất cốt lõi của biện pháp hình sự nói chung là việc Nhà nước sử dụng quyền lực công để trừng phạt và răn đe những hành vi nguy hiểm cho trật tự xã hội, trật tự quản lý nhà nước,... ở mức độ nghiêm trọng đến mức bị coi là tội phạm.

Trong lĩnh vực bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu, biện pháp hình sự thường được các cơ quan nhà nước có thẩm quyền áp dụng để điều chỉnh đối với những hành vi xâm phạm quyền của chủ sở hữu, gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng đến hoạt động kinh doanh của họ, ảnh hưởng tiêu cực đến trật tự xã hội, nhất là đối với hậu quả của việc sản xuất hàng giả, hàng kém chất lượng gây tổn hại nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng, thiệt hại lớn về vật chất và tinh thần cho chủ thể quyền. Về thực chất, biện pháp này cũng có một số đặc điểm tương đồng với biện pháp hành chính, thể hiện tính áp đặt ý chí của Nhà nước đối với đối tượng vi phạm nhằm bảo đảm trật tự xã hội, ngăn chặn các hành vi xâm phạm trật tự xã hội. Tuy nhiên, biện pháp hình sự trong bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu thể hiện mức độ nghiêm khắc cao hơn đáng kể so với biện pháp hành chính, tương ứng với tính chất nguy hiểm của hành vi vi phạm.

Biện pháp hình sự được xem là công cụ pháp lý nghiêm khắc nhất trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của chủ thể bị xâm phạm, quyền lợi của người tiêu dùng, đồng thời góp phần bảo vệ sự ổn định của nền kinh tế - xã hội. So với biện pháp hành chính, biện pháp hình sự thể hiện tính răn đe và cưỡng chế cao hơn đáng kể. Tuy nhiên, xuất phát từ bản chất của biện pháp hình sự là sự cưỡng chế và trừng phạt của cơ quan nhà nước đối với chủ thể bị coi là đã thực hiện hành vi phạm tội, nên trong mối quan hệ pháp lý

này, quyền lợi và những tổn thất thực tế của chủ sở hữu quyền do hành vi xâm phạm gây ra thường chưa được giải quyết một cách thỏa đáng và triệt để.

2.3. Pháp luật về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu

Hệ thống pháp luật bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu được xây dựng và phát triển dựa trên các học thuyết về bảo vệ quyền tài sản của các chủ thể đồng thời chú trọng đến việc cân bằng lợi ích của chủ thể quyền với nhu cầu và lợi ích chung của xã hội. Mục tiêu điều chỉnh chủ yếu của pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu là nhằm chấm dứt các hành vi xâm phạm hiện hữu, ngăn ngừa các hành vi xâm phạm tiềm tàng trong tương lai thông qua các cơ chế cảnh báo và phòng ngừa hiệu quả, cũng như thiết lập cơ sở pháp lý vững chắc cho việc bồi thường thiệt hại thỏa đáng cho chủ thể quyền đối với nhãn hiệu bị xâm phạm. Pháp luật về bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu là một hệ thống phức tạp, bao gồm các quy định pháp luật thuộc nhiều ngành luật khác nhau, như pháp luật dân sự, pháp luật hành chính, pháp luật hình sự, pháp luật hải quan, pháp luật tố tụng dân sự, pháp luật tố tụng hành chính, pháp luật tố tụng hình sự... Các quy phạm pháp luật này có thể được phân loại thành hai nhóm chính: pháp luật nội dung, quy định về quyền và nghĩa vụ, và pháp luật hình thức, quy định về trình tự, thủ tục bảo vệ quyền.

Pháp luật nội dung về bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu:

Nhóm quy phạm pháp luật này đóng vai trò nền tảng, quy định các yếu tố cốt lõi liên quan đến quyền SHTT đối với nhãn hiệu, bao gồm: đối tượng được bảo hộ, căn cứ xác lập quyền, chủ thể quyền, nội dung và phạm vi bảo hộ. Ý nghĩa then chốt của pháp luật nội dung nằm ở việc xác định rõ ràng phạm vi bảo hộ của nhãn hiệu, từ đó làm cơ sở pháp lý để nhận diện các hành vi xâm phạm và áp dụng các biện pháp bảo vệ tương ứng một cách hiệu quả.

Quy phạm pháp luật về đối tượng được bảo hộ quyền SHTT đối với nhãn hiệu: sự đa dạng trong quy định về đối tượng được bảo hộ quyền SHTT

đối với nhãn hiệu là một đặc điểm nổi bật giữa các hệ thống pháp luật quốc gia. Mặc dù xu hướng chung là thừa nhận sự cần thiết và ghi nhận khả năng bảo hộ của nhãn hiệu phi truyền thống, song không phải quốc gia nào cũng chấp nhận bảo hộ tất cả các loại nhãn hiệu này. Ví dụ, nhãn hiệu mùi có thể được xem xét bảo hộ tại các quốc gia như Hoa Kỳ và các nước thuộc Liên minh Châu Âu, tuy nhiên, hiện tại pháp luật Việt Nam chưa cho phép đăng ký bảo hộ đối với loại nhãn hiệu này. Như vậy, phạm vi các loại nhãn hiệu được pháp luật mỗi quốc gia công nhận bảo hộ sẽ chi phối trực tiếp việc xây dựng và áp dụng các quy phạm pháp luật bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu đó.

Liên quan đến quy phạm pháp luật xác lập quyền SHTT đối với nhãn hiệu, hiện nay trên thế giới tồn tại hai nguyên tắc cơ bản “first to file” (nộp đơn đầu tiên) và “first to use” (sử dụng đầu tiên) để xác định căn cứ xác lập quyền SHTT đối với nhãn hiệu. Các quốc gia áp dụng nguyên tắc “nộp đơn đầu tiên” quy định rằng, để một nhãn hiệu được xác lập quyền bảo hộ, chủ thể có nhu cầu phải tiến hành thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Việc hoàn tất quá trình đăng ký và được Nhà nước chính thức cấp văn bằng bảo hộ sẽ tạo ra một căn cứ pháp lý vững chắc, cho phép chủ thể quyền yêu cầu áp dụng các biện pháp bảo vệ hữu hiệu khi phát sinh hành vi xâm phạm hoặc có nguy cơ bị xâm phạm quyền. Ưu điểm nổi bật của nguyên tắc này là sự minh bạch và đơn giản trong việc xác định thời điểm xác lập quyền cũng như phạm vi bảo hộ của chủ thể quyền. Ngược lại, với nguyên tắc “sử dụng đầu tiên”, quyền SHTT đối với nhãn hiệu được công nhận và bảo hộ cho người đầu tiên thực tế sử dụng nhãn hiệu đó trong hoạt động thương mại. Điều này có nghĩa là, quyền được xác lập dựa trên hành vi sử dụng trên thị trường. Về khía cạnh tích cực, nguyên tắc này có thể bảo vệ quyền lợi của những chủ thể đã sử dụng nhãn hiệu một cách thực tế nhưng vì một số lý do nào đó chưa tiến hành thủ tục đăng ký. Tuy nhiên, nguyên tắc này cũng tiềm ẩn một số hạn chế, gây khó khăn cho các cơ quan quản lý trong việc xác định

một cách khách quan người sử dụng đầu tiên và thời điểm bắt đầu sử dụng nhãn hiệu, do các bằng chứng về việc sử dụng không phải lúc nào cũng rõ ràng và dễ kiểm chứng.

Trên phạm vi toàn cầu, số lượng các quốc gia áp dụng nguyên tắc "nộp đơn đầu tiên" và "sử dụng đầu tiên" gần như tương đương nhau. Tại Việt Nam, pháp luật hiện hành quy định rõ ràng việc áp dụng nguyên tắc "nộp đơn đầu tiên" ("first to file") để xác định quyền sở hữu đối với nhãn hiệu, thông qua việc chủ thể nộp đơn đăng ký hợp lệ đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Nhìn chung, ngoại trừ một số khác biệt nhỏ mang tính đặc thù quốc gia, pháp luật nội dung về bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu ở hầu hết các quốc gia trên thế giới đang có xu hướng ngày càng hội tụ và tương đồng.

Pháp luật hình thức về bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu: bên cạnh pháp luật nội dung, hệ thống pháp luật hình thức đóng vai trò then chốt trong việc hiện thực hóa các quy định về bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu. Pháp luật hình thức, hay còn gọi là pháp luật tố tụng, quy định toàn bộ quy trình, thủ tục mà chủ thể quyền, cơ quan nhà nước có thẩm quyền và các bên liên quan phải tuân thủ khi có hành vi xâm phạm quyền nhãn hiệu xảy ra hoặc có nguy cơ xảy ra. Nội dung của pháp luật hình thức trong lĩnh vực này vô cùng đa dạng và phức tạp, bao trùm nhiều khía cạnh khác nhau, từ thủ tục nộp đơn khởi kiện, thu thập và đánh giá chứng cứ, đến thẩm quyền của các cơ quan giải quyết tranh chấp, quy trình xét xử, thi hành các bản án và quyết định có hiệu lực pháp luật, cũng như các thủ tục hành chính đặc thù liên quan đến kiểm soát biên giới.

Một trong những nội dung quan trọng của pháp luật hình thức là việc xác định rõ ràng thẩm quyền của các cơ quan nhà nước trong việc giải quyết các tranh chấp và xử lý các hành vi xâm phạm quyền SHTT đối với nhãn hiệu. Theo đó, pháp luật quy định cụ thể trường hợp nào thuộc thẩm quyền giải quyết của tòa án nhân dân (với các biện pháp dân sự và hình sự), trường

hợp nào thuộc thẩm quyền của các cơ quan hành chính (như Thanh tra, Quản lý thị trường, Hải quan) với các biện pháp xử phạt hành chính. Sự phân định thẩm quyền này một cách minh bạch và hợp lý là yếu tố tiên quyết để đảm bảo tính hiệu quả và đúng pháp luật trong quá trình bảo vệ quyền nhân hiệu. Bên cạnh đó, pháp luật hình thức còn quy định chi tiết về trình tự, thủ tục tiến hành các biện pháp bảo vệ quyền. Chẳng hạn, đối với biện pháp dân sự, pháp luật tố tụng dân sự quy định rõ về các bước khởi kiện, thụ lý vụ án, thu thập và trình bày chứng cứ, hòa giải, xét xử sơ thẩm, phúc thẩm và giám đốc thẩm. Tương tự, đối với biện pháp hành chính, pháp luật về xử lý vi phạm hành chính quy định cụ thể về quy trình phát hiện vi phạm, lập biên bản vi phạm, thu thập chứng cứ, ban hành quyết định xử phạt, và thủ tục khiếu nại, tố cáo quyết định hành chính. Việc tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về trình tự, thủ tục này không chỉ đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các bên liên quan mà còn là cơ sở để các quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền được thi hành một cách nghiêm minh.

Đặc biệt, pháp luật hình thức còn bao gồm các quy định về thủ tục áp dụng các biện pháp khẩn cấp tạm thời trong tố tụng dân sự, cũng như các biện pháp nghiệp vụ trong hoạt động kiểm soát biên giới của cơ quan hải quan. Các quy định này đóng vai trò quan trọng trong việc ngăn chặn kịp thời các hành vi xâm phạm đang diễn ra hoặc có nguy cơ xảy ra, giảm thiểu những thiệt hại có thể gây ra cho chủ thể quyền.

Trên thế giới, các quy phạm pháp luật liên quan đến biện pháp hành chính thường rất hạn chế ở hầu hết các quốc gia. Biện pháp dân sự với các quy phạm pháp luật tố tụng dân sự được áp dụng phổ biến để bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu trong đó tồn tại hai hệ thống pháp luật là hệ thống pháp luật án lệ (một số quốc gia như Hoa Kỳ, vương quốc Anh...) và hệ thống pháp luật thành văn (Pháp, Việt Nam...).

2.4. Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu theo các điều ước quốc tế và pháp luật một số quốc gia

2.4.1. Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu theo các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên

Trong bối cảnh khoa học công nghệ phát triển vượt bậc và hoạt động giao thương kinh tế toàn cầu ngày càng mở rộng, nhu cầu hội nhập quốc tế sâu rộng đã thúc đẩy các quốc gia thiết lập những chuẩn mực và quy tắc ứng xử chung trong lĩnh vực SHTT. Hệ quả tất yếu là hàng loạt các điều ước quốc tế liên quan đến SHTT và các đối tượng của quyền SHTT đã được ký kết và không ngừng hoàn thiện. Các điều ước quốc tế này đóng vai trò là nền tảng pháp lý vững chắc cho hoạt động bảo hộ và bảo vệ quyền SHTT trên phạm vi toàn cầu. Riêng trong lĩnh vực nhãn hiệu và các quy định liên quan đến bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu, có thể điểm qua một số điều ước quốc tế tiêu biểu sau:

Công ước Paris về bảo hộ sở hữu công nghiệp năm 1883 - Việt Nam là thành viên năm 1949

Công ước Paris năm 1883 chủ yếu tập trung vào việc bảo hộ nhãn hiệu thông qua việc thiết lập các nguyên tắc nền tảng về xác lập quyền, nguyên tắc đối xử quốc gia và quyền ưu tiên, mà mọi quốc gia thành viên đều có nghĩa vụ tuân thủ. Theo tinh thần của Công ước Paris về bảo hộ, mỗi quốc gia thành viên phải dành cho công dân của các quốc gia thành viên khác sự bảo hộ tương tự như sự bảo hộ mà quốc gia đó dành cho chính công dân của mình. Công ước cũng quy định về chế độ đối xử quốc gia trong lĩnh vực bảo hộ, nhằm đảm bảo rằng quyền của người nước ngoài được bảo vệ một cách công bằng và không có bất kỳ sự phân biệt đối xử nào liên quan đến việc bảo hộ nhãn hiệu. Mặc dù Công ước Paris chưa đưa ra các quy định trực tiếp và cụ thể về các biện pháp bảo vệ quyền SHTT nói chung và quyền SHTT đối với nhãn hiệu nói riêng, nhưng việc gợi mở về sự hình thành trong pháp luật quốc

gia những công cụ pháp lý đảm bảo cho công dân các nước thành viên có thể ngăn chặn hiệu quả các hành vi xâm phạm quyền, cũng như việc đề cập đến các biện pháp cho phép khởi kiện tại tòa án hoặc trước cơ quan hành chính trong Điều 10ter, đã đặt nền tảng quan trọng cho việc đảm bảo thực thi và bảo vệ quyền SHTT trong các điều ước quốc tế sau này, hình thành các cơ chế bảo đảm cho hoạt động bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu một cách rõ ràng và cụ thể hơn.

Hiệp định TRIPS 1994 - Việt Nam là thành viên năm 2007

Hiệp định về các khía cạnh liên quan tới thương mại của quyền sở hữu trí tuệ (TRIPS) năm 1994 là một văn kiện quốc tế tiên bộ, thiết lập những quy định toàn diện về các biện pháp bảo đảm thực thi và bảo vệ quyền SHTT.

Mục tiêu chủ đạo của Hiệp định TRIPS là hướng tới sự hài hòa hóa pháp luật trong lĩnh vực SHTT, từng bước loại bỏ các quy định hành chính và thủ tục được xem là bất lợi cho hoạt động SHTT mang tính quốc tế. Có thể khẳng định, Hiệp định TRIPS là điều ước quốc tế đầu tiên chính thức quy định một hệ thống các chế tài, lần đầu tiên đề cập đến khả năng áp dụng các biện pháp trừng phạt hữu hiệu đối với những hành vi vi phạm quyền SHTT đối với nhãn hiệu nói riêng và quyền SHTT nói chung, thông qua cơ chế giải quyết tranh chấp của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). Nội dung về thực thi và các biện pháp bảo vệ quyền SHTT, trong đó có nhãn hiệu, được quy định cụ thể tại Phần III của Hiệp định, từ Mục 2 đến Mục 5, bao gồm các biện pháp hình sự, biện pháp hành chính và biện pháp dân sự. Hiệp định trao quyền lựa chọn cho chủ thể quyền trong trường hợp phát hiện hành vi xâm phạm quyền SHTT hoặc quyền SHTT đối với nhãn hiệu, cho phép họ tiếp cận các cơ quan xét xử, cơ quan hành chính hoặc cơ quan hải quan để yêu cầu áp dụng các biện pháp ngăn chặn (như ban hành lệnh cấm...) và các biện pháp trừng phạt hoặc tịch thu, tiêu hủy hàng hóa giả mạo nhãn hiệu. Trong những tình huống nghiêm trọng, chủ thể quyền còn có thể yêu cầu áp dụng các biện

pháp khẩn cấp tạm thời, chẳng hạn như đình chỉ việc lưu thông hàng hóa vi phạm. Trong bối cảnh quan hệ thương mại quốc tế ngày càng phát triển mạnh mẽ, các quy phạm điều chỉnh về thủ tục và biện pháp dân sự, hành chính, cũng như các biện pháp khẩn cấp tạm thời được Hiệp định TRIPS quy định áp dụng trong bảo vệ nhãn hiệu đã và đang đóng vai trò quan trọng trong việc chống lại một cách hiệu quả các hành vi xâm phạm quyền SHTT đối với nhãn hiệu.

Hiệp định TRIPS thiết lập các nguyên tắc tổng quát về thủ tục bảo vệ một cách thỏa đáng và hiệu quả quyền SHTT tại các quốc gia thành viên. Để thực hiện mục tiêu này, các quốc gia thành viên có nghĩa vụ nội luật hóa vào hệ thống pháp luật quốc gia mình những thủ tục cho phép áp dụng các biện pháp hữu hiệu đối với các hành vi xâm phạm quyền SHTT, bao gồm cả quyền đối với nhãn hiệu. Đồng thời, các quốc gia cũng phải quy định một cơ chế nhằm ngăn chặn các hành vi tái xâm phạm các quyền này và có nghĩa vụ phải áp dụng đồng bộ cả hai nhóm biện pháp trên để tránh tạo ra các rào cản không chính đáng cho hoạt động thương mại hợp pháp.

Hiệp định TRIPS quy định rằng pháp luật nhãn hiệu quốc gia của các quốc gia thành viên phải thiết lập một số thủ tục pháp lý cụ thể, và những thủ tục này phải được công khai minh bạch đối với chủ sở hữu quyền. Trên cơ sở những định hướng mang tính nguyên tắc này, các quốc gia thành viên có trách nhiệm xây dựng hệ thống pháp luật quốc gia của mình sao cho phù hợp. Nội dung về các biện pháp dân sự đã được Hiệp định TRIPS đề xuất với những yêu cầu mang tính chỉ đạo về trình tự và thủ tục áp dụng các biện pháp dân sự trong việc bảo vệ quyền SHTT nói chung và quyền SHTT đối với nhãn hiệu nói riêng. Theo đó, chủ thể quyền được trao quyền tự do lựa chọn biện pháp dân sự như một công cụ để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Trong suốt quá trình tố tụng dân sự, các bên tham gia có quyền trình bày những chứng cứ xác thực và đưa ra các lập luận sắc bén để biện minh và bảo vệ quan điểm của mình. Hiệp định TRIPS đặc biệt chú trọng đến vấn đề chứng cứ và

quy định khá chi tiết về việc cung cấp chứng cứ trong quá trình tiến hành các thủ tục giải quyết tranh chấp.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho chủ thể quyền khi lựa chọn biện pháp dân sự để bảo vệ quyền lợi bị xâm phạm, Hiệp định TRIPS yêu cầu pháp luật quốc gia phải xây dựng những quy định pháp lý trao quyền cho các cơ quan xét xử có thẩm quyền được ban hành lệnh buộc bên xâm phạm phải thực hiện nghĩa vụ đền bù một khoản bồi thường thỏa đáng cho chủ thể quyền đối với những thiệt hại do hành vi xâm phạm gây ra. Các khoản bồi thường này phải được tính toán dựa trên một cơ sở chặt chẽ và toàn diện, có thể bao gồm các chi phí hợp lý, trong đó có chi phí thuê đại diện pháp lý. Những yêu cầu về các biện pháp chế tài bổ sung kèm theo việc xử lý hàng hóa, công cụ và phương tiện được sử dụng để vi phạm quyền trong quá trình giải quyết tranh chấp theo con đường tố tụng dân sự được Hiệp định TRIPS quy định mang tính gợi mở cho pháp luật quốc gia trong việc xây dựng và lựa chọn những biện pháp phù hợp, song vẫn phải đáp ứng các tiêu chí quan trọng là "*ngoài các kênh thương mại*" [98], tức là không nhằm mục đích thương mại, cũng như "*tránh gây bất cứ thiệt hại nào cho chủ thể quyền*" [98].

Hiệp định TRIPS dành riêng một mục quy định về các biện pháp khẩn cấp tạm thời, trong đó xác định rõ mục đích áp dụng là nhằm ngăn chặn kịp thời các hành vi xâm phạm đang diễn ra, ngăn chặn việc lưu thông hàng hóa vi phạm quyền, hoặc bảo đảm sự an toàn của các chứng cứ liên quan đến hành vi bị khiếu kiện là xâm phạm quyền. Nhìn chung, Hiệp định TRIPS chỉ thiết lập những chuẩn mực tối thiểu mang tính định hướng trong lĩnh vực bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu, các điều khoản chi tiết và cụ thể hơn được giao quyền phân định cho pháp luật quốc gia, miễn là không trái với các nguyên tắc chung của Hiệp định. Có thể khẳng định, đây là một điều ước quốc tế có phạm vi điều chỉnh rộng lớn so với các điều ước quốc tế đa phương khác về SHTT, bao hàm cả những vấn đề mang tính nguyên tắc

chung, các điều kiện bảo hộ, các khía cạnh về thực thi và bảo vệ quyền, các thủ tục để đạt được và duy trì quyền, yêu cầu về giải quyết tranh chấp, các điều khoản chuyển tiếp và các quy định về cơ chế. Một điểm khác biệt quan trọng giữa Hiệp định TRIPS và các điều ước quốc tế đa phương khác về SHTT nằm ở chỗ các quy định về SHTT trong TRIPS chủ yếu được điều chỉnh dưới góc độ các quan hệ thương mại, dựa trên nền tảng và kế thừa các quy định từ các điều ước quốc tế về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ trước đó. Hiệp định TRIPS đã thiết lập một cơ chế mới, toàn diện và có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo vệ quyền SHTT nói chung và quyền SHTT đối với nhãn hiệu nói riêng trong trật tự pháp lý quốc tế.

Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) – Việt Nam là thành viên năm 2019

Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) là một hiệp định thương mại tự do thế hệ mới được ký kết vào ngày 08/3/2018, có hiệu lực vào ngày 30/12/2018. Hiệp định có hiệu lực đối với Việt Nam từ ngày 14/01/2019 và được đánh giá là FTA có mức độ cam kết cao nhất từ trước đến nay của Việt Nam. Những nội dung về SHTT của CPTPP quy định trong Chương 18 lấy Hiệp định TRIPS làm cơ sở và nâng tiêu chuẩn lên cao hơn, đặc biệt những yêu cầu về bảo hộ cũng như bảo vệ quyền SHTT.

Về nguyên tắc chung: CPTPP đề cập đến hành vi xâm phạm quyền SHTT đối với nhãn hiệu trên môi trường số và yêu cầu các hành vi xâm phạm này phải bị xử lý như đối với hành vi xâm phạm thông thường.

Về thủ tục và chế tài dân sự: trường hợp bị giả mạo nhãn hiệu, chủ thể quyền có quyền lựa chọn các khoản bồi thường thiệt hại quy định trước theo mức luật định hoặc các khoản bồi thường bổ sung. Mức bồi thường bổ sung sẽ được tính trên cơ sở bản chất của hành vi xâm phạm cộng với tính răn đe, trừng phạt.

Về thủ tục hành chính: CPTPP không yêu cầu các bên tham gia phải có thủ tục hành chính nhưng nếu có quy định về thủ tục hành chính thì phải tuân thủ theo nguyên tắc tương đương với thủ tục dân sự.

Về các biện pháp tại biên giới: CPTPP yêu cầu cơ quan hải quan tại biên giới phải chủ động kiểm soát hàng hoá nhập khẩu, tập kết để xuất khẩu, quá cảnh có nghi ngờ giả mạo nhãn hiệu.

Về thủ tục hình sự: CPTPP yêu cầu các bên tham gia phải áp dụng biện pháp hình sự các hành vi xâm phạm quyền SHTT đối với nhãn hiệu nếu có ý nhập khẩu và đưa vào sử dụng thương mại trong thị trường nội địa nhãn hiệu giả mạo ở quy mô thương mại, hành vi có ý xuất khẩu hàng hoá giả mạo ở quy mô thương mại (không nhằm khai thác thị trường nơi quyền được bảo hộ). Đối với hành vi giúp sức hoặc xúi giục người khác được CPTPP coi là hành vi xâm phạm gián tiếp và phải chịu trách nhiệm hình sự. CPTPP cho phép cơ quan có thẩm quyền của các bên có thể chủ động truy cứu trách nhiệm hình sự mà không cần yêu cầu của người bị hại hoặc người thứ ba. Hiệp định cũng quy định cơ quan có thẩm quyền phải có quyền cho phép có kiểm soát để chủ thể quyền được tiếp cận hàng hoá, vật liệu, phương tiện và các bằng chứng khác để thực hiện thủ tục tố tụng dân sự đối với hành vi xâm phạm.

Các quy định về hình sự hoá các hành vi xâm phạm quyền SHTT đối với nhãn hiệu cho thấy yêu cầu rất cao trong điều khoản của Hiệp định CPTPP, cao hơn nhiều so với các yêu cầu của TRIPS và đòi hỏi Việt Nam cần điều chỉnh cơ chế bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu phù hợp với cam kết khi thực thi hoạt động bảo vệ quyền này.

Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – Liên minh Châu Âu (EVFTA) 2019

Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA) chính thức được ký kết ngày 30/6/2019 và có hiệu lực từ 01/8/2020. Đây là một hiệp định thương mại tự do thế hệ mới nên có mức độ cam kết sâu rộng và toàn diện và

yêu cầu cơ chế thực thi mạnh mẽ các quy định pháp luật, đòi hỏi Việt Nam khi gia nhập phải rà soát và hoàn thiện khuôn khổ pháp lý để tương thích với nội dung cam kết. Hiệp định tác động mạnh mẽ đến kinh tế Việt Nam bởi EU là một trong những đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam [103, trang 2].

Về cơ bản, các quy định bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu trong EVFTA tương tự như Hiệp định TRIPS trong đó có một số nội dung mở rộng ở tiêu chuẩn cao hơn [68]:

- Với biện pháp khẩn cấp tạm thời: Hiệp định quy định chủ thể quyền có thể yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời ở bất kỳ thời điểm nào miễn là có bằng chứng hợp lý chứng minh cho yêu cầu đó. Các căn cứ có thể được đưa ra để yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời bao gồm: ngăn chặn việc đưa vào lưu thông hàng hoá xâm phạm; ngăn chặn tình huống hành vi xâm phạm quyền có thể gây nguy hại đến việc khắc phục thiệt hại; bảo vệ chứng cứ liên quan đến các hành vi bị nghi ngờ xâm phạm.

Hiệp định đưa ra nguyên tắc xác định thiệt hại trong bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu có căn cứ vào mức độ lỗi của người thực hiện hành vi vi phạm. Theo đó, EVFTA phân định rõ trường hợp thiệt hại được thực hiện bởi người biết rõ hoặc có cơ sở để biết hành vi thực hiện của mình là trái pháp luật với trường hợp người thực hiện không biết rằng hành vi của mình là trái pháp luật.

Hiệp định quy định về biện pháp thay thế, theo đó, có thể áp dụng thay thế một số biện pháp xử lý người có hành vi xâm phạm quyền SHTT đối với nhãn hiệu bằng biện pháp đền bù bằng tiền cho bên bị thiệt hại trong những trường hợp nhất định.

2.4.2. Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu theo pháp luật một số quốc gia

Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu theo pháp luật Nhật Bản

Nhật Bản đã ban hành một văn bản riêng về nhãn hiệu là Luật Nhãn hiệu để điều chỉnh các vấn đề liên quan trong lĩnh vực nhãn hiệu. Các nhà lập

pháp Nhật Bản quan niệm rằng quyền đối với nhãn hiệu được đăng ký theo Luật Nhãn hiệu có giá trị tài sản, khi cá nhân hoặc tổ chức nhận được quyền đối với nhãn hiệu và thực hiện hoạt động kinh doanh thông qua việc sử dụng nhãn hiệu đã được bảo hộ làm cho uy tín của nhãn hiệu tăng lên, là nguyên nhân của các hành vi xâm phạm. Xác định mức độ nghiêm trọng của điều này, các nhà làm luật Nhật Bản đã xây dựng các quy định để bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu tương đối đầy đủ.

Để bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu, pháp luật Nhật Bản quy định ba biện pháp chính là biện pháp dân sự, biện pháp hình sự, biện pháp hành chính trong đó việc xử lý bằng biện pháp dân sự và hình sự được thực hiện thông qua hệ thống tòa án, biện pháp hành chính được thực hiện bởi cơ quan hải quan.

Hệ thống cơ quan tư pháp để bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu của Nhật Bản có tính chuyên biệt cao. Nhật Bản đã thiết lập hệ thống tòa SHTT chuyên xét xử các vụ án liên quan đến SHTT trong đó có nhãn hiệu. Hiện nay ở Nhật Bản đã triển khai hệ thống tòa giản lược để áp dụng thủ tục xét xử rút gọn trong một số trường hợp, giúp cho hoạt động bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu được tiến hành nhanh chóng, thuận tiện, rút ngắn thời gian.

Đối với biện pháp dân sự, khi có hành vi xâm phạm quyền, chủ sở hữu quyền đối với nhãn hiệu có thể gửi thư cảnh báo cho bên vi phạm, sau đó tiến hành khởi kiện ra tòa án hoặc cũng có thể lựa chọn việc khởi kiện luôn ra tòa án. Vấn đề áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời được đặt ra nếu trong một số trường hợp hành vi xâm phạm vẫn tiếp tục trong khi chờ phán quyết của tòa án. Sự tiếp tục hành vi xâm phạm này làm cho chủ thể quyền có thể sẽ phải chịu thiệt hại không có khả năng bồi thường. Với những trường hợp như vậy, chủ thể quyền có thể yêu cầu một quyết định đình chỉ tạm thời gọi là lệnh cấm tạm thời, nó khác với lệnh cấm vĩnh viễn là lệnh cấm được phán quyết tại

phiên tòa. Khi có yêu cầu lệnh cấm tạm thời, tòa án sẽ thông báo cho phía bên kia và nghe họ trình bày trước khi ra quyết định. Quá trình này gọi là tổ tụng ban hành lệnh cấm tạm thời, nó mang tính chất gần như xét xử. Nói cách khác, thủ tục để có lệnh cấm tạm thời gần như tương đương với thủ tục xét xử. Trong các quy định về biện pháp dân sự bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu theo pháp luật Nhật Bản, một phần quan trọng được điều chỉnh đó là ngoài việc yêu cầu lệnh cấm vi phạm còn có yêu cầu bồi thường do hành vi xâm phạm gây ra. Hành vi xâm phạm nhãn hiệu là hành vi trái pháp luật. Do đó, chủ sở hữu nhãn hiệu bị xâm phạm có quyền đòi bồi thường cho những tổn thất trong kinh doanh và các thiệt hại thực tế của họ. Căn cứ đòi bồi thường thiệt hại từ bên vi phạm quyền đối với nhãn hiệu theo Luật Dân sự là luật cơ bản và Luật Nhãn hiệu là luật trực tiếp điều chỉnh. Do những khó khăn vốn có trong việc chứng minh thiệt hại mà chủ thể quyền phải chịu, pháp luật Nhật Bản đã trải qua nhiều lần sửa đổi để tạo điều kiện dễ dàng hơn cho chủ thể quyền đưa ra chứng cứ. Đến nay, quy định về biện pháp dân sự trong Luật Nhãn hiệu Nhật Bản đã có những điều luật điều chỉnh khá hoàn thiện và hợp lý. Chính vì vậy, ở Nhật Bản, khi có hành vi xâm phạm quyền SHTT đối với nhãn hiệu, việc chủ thể quyền lựa chọn áp dụng biện pháp dân sự thông qua tòa án được tiến hành rất phổ biến, rộng rãi, thể hiện được vai trò chủ đạo của biện pháp này đối với điều chỉnh vi phạm về nhãn hiệu [79].

Đối với biện pháp hành chính, Cơ quan Hải quan Nhật Bản được giao thẩm quyền bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu tại khu vực biên giới và được quy định trong Luật Hải quan Nhật Bản. Cơ quan Hải quan có quyền đình chỉ việc thông quan hàng hoá bị nghi ngờ xâm phạm nhãn hiệu tại biên giới và có quyền xác định hàng hoá có xâm phạm quyền SHTT đối với nhãn hiệu hay không. Trong trường hợp có dấu hiệu vi phạm thì cơ quan Hải quan có quyền ra quyết định xử phạt các hành vi xâm phạm này [123].

Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu theo pháp luật Hoa Kỳ

Cơ sở pháp lý chủ yếu điều chỉnh việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ (SHTT) đối với nhãn hiệu tại Hoa Kỳ là Đạo luật Lanham, được Quốc hội Hoa Kỳ ban hành năm 1946, liên quan đến việc bảo hộ và bảo vệ nhãn hiệu. Đạo luật này tạo điều kiện thuận lợi cho các chủ thể quyền trong việc thực thi và bảo vệ nhãn hiệu thông qua các thủ tục tố tụng. Pháp luật Hoa Kỳ quy định hai biện pháp chính để bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu là biện pháp hình sự và biện pháp dân sự. Cơ quan có thẩm quyền áp dụng các biện pháp bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu theo pháp luật Hoa Kỳ là hệ thống tòa án; trong một số trường hợp, cơ quan hải quan cũng có thẩm quyền khi hành vi xâm phạm quyền bị phát hiện tại khu vực biên giới.

Các hành vi xâm phạm quyền của chủ thể quyền đối với nhãn hiệu được pháp luật Hoa Kỳ nhìn nhận là rất nghiêm trọng. Do đó, Hoa Kỳ đặc biệt chú trọng xây dựng những quy định bảo vệ quyền một cách chặt chẽ và nghiêm khắc. Pháp luật Hoa Kỳ quy định rằng cả hành vi xâm phạm quyền SHTT đối với nhãn hiệu một cách trực tiếp hay gián tiếp đều phải chịu trách nhiệm pháp lý, trừ trường hợp ngoại lệ nếu hành vi xâm phạm gián tiếp được chứng minh là vô ý và thiện chí. Khi nhận thấy sự cần thiết phải áp dụng các biện pháp tạm thời để ngăn chặn hành vi xâm phạm, chủ thể quyền có thể yêu cầu tòa án ban hành các lệnh phù hợp với từng tình huống cụ thể thông qua một trình tự thủ tục nhất định. Sau khi xem xét yêu cầu của chủ thể quyền và đánh giá tính hợp lý, tòa án sẽ đưa ra phán quyết bằng các lệnh. Pháp luật hiện hành của Hoa Kỳ trao cho chủ thể quyền quyền tịch thu hàng hóa mang nhãn hiệu giả mạo, các công cụ và phương tiện được sử dụng để thực hiện hành vi làm giả nhãn hiệu, đồng thời cho phép họ yêu cầu bồi thường thiệt hại bằng tiền.

Về vấn đề bồi thường thiệt hại, pháp luật Hoa Kỳ thiết lập hai căn cứ cơ bản để tính toán mức bồi thường thiệt hại: thứ nhất, dựa trên khoản tiền mà

chủ thể quyền bị mất do hành vi xâm phạm; thứ hai, dựa trên khoản lợi nhuận hoặc lợi ích mà người xâm phạm thu được nhờ hành vi vi phạm. Chủ thể quyền có quyền yêu cầu bồi thường dựa trên bất kỳ căn cứ nào trong hai căn cứ trên, tuy nhiên, họ không được phép đồng thời dựa trên cả hai căn cứ để tránh việc nhân đôi khoản bồi thường. Mặc dù việc yêu cầu nhân đôi khoản bồi thường không được chấp nhận, nhưng pháp luật Hoa Kỳ cho phép áp dụng hai phương pháp tính thiệt hại riêng rẽ cho các yếu tố thiệt hại khác nhau trong cùng một vụ việc. Chủ thể quyền có thể yêu cầu bồi thường dựa trên các thiệt hại thực tế phát sinh, bao gồm chi phí thực tế mà chủ sở hữu đã phải gánh chịu, đồng thời có quyền yêu cầu bồi thường dựa trên khoản lợi nhuận mà người xâm phạm thu được từ hành vi vi phạm. Theo đó, yêu cầu bồi thường thứ nhất căn cứ vào khoản tiền mà chủ thể quyền bị tổn thất, trong khi yêu cầu thứ hai dựa trên lợi ích mà bên xâm phạm đã hưởng lợi do hành vi xâm phạm. Tòa án cho phép chủ thể quyền yêu cầu áp dụng các biện pháp thay thế để xác định xem liệu lợi nhuận mà người xâm phạm thu được có vượt quá khoản tiền thiệt hại mà hành vi xâm phạm đã gây ra cho chủ thể quyền hay không. Đạo luật Lanham 15 U.S.C. 1117(b) của Hoa Kỳ quy định tiền phạt bồi thường thiệt hại gấp ba lần giá trị thực và bồi hoàn phí luật sư (khoản chi phí hợp lý) trong các vụ kiện dân sự đã khẳng định thêm về mức độ răn đe của luật pháp Hoa Kỳ. Hiệu quả răn đe này làm cho bên vi phạm nhớ đến sự trừng phạt với khoản tiền bồi thường thiệt hại quá lớn có tác động mạnh nhằm phòng ngừa các vi phạm có thể xảy ra sau này [146].

Nhìn chung, các biện pháp để bảo vệ nhãn hiệu và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của Hoa Kỳ thể hiện sự chặt chẽ và nghiêm khắc, bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp cho chủ thể quyền SHTT nói chung và chủ thể quyền SHTT đối với nhãn hiệu nói riêng ở mức độ khá cao.

Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu theo pháp luật Trung Quốc

Trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, Trung Quốc ban hành một loạt văn bản pháp luật riêng điều chỉnh từng đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ. Trong đó, quy định về nhãn hiệu được tập trung trong Luật Nhãn hiệu, văn bản pháp lý đã khẳng định quyền của chủ sở hữu nhãn hiệu được pháp luật bảo vệ.

Pháp luật Trung Quốc quy định có bốn biện pháp bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu bao gồm biện pháp hành chính, biện pháp dân sự, biện pháp hình sự và biện pháp kiểm soát biên giới.

Thẩm quyền giải quyết các hành vi xâm phạm quyền SHTT đối với nhãn hiệu bằng biện pháp dân sự và hình sự thuộc về hệ thống tòa án. Để nâng cao hiệu quả xét xử các vụ án liên quan đến SHTT, Trung Quốc đã thành lập các tòa án SHTT chuyên trách và đặc biệt chú trọng công tác đào tạo đội ngũ thẩm phán có trình độ chuyên môn sâu về lĩnh vực này. Sự phát triển của các tòa án chuyên môn như vậy cho thấy một bước tiến quan trọng trong việc tăng cường bảo vệ quyền SHTT thông qua các công cụ pháp luật. Tòa án, trên cơ sở chức năng và nhiệm vụ của mình, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan, ban hành các văn bản hướng dẫn cụ thể, chi tiết nhằm điều chỉnh việc xử lý các hành vi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu.

Khi giải quyết các vụ án xâm phạm quyền sở hữu đối với nhãn hiệu bằng biện pháp dân sự, Tòa án Trung Quốc tuân thủ theo các quy định chung của thủ tục tố tụng dân sự. Về vấn đề bồi thường thiệt hại, nguyên tắc chủ đạo trong việc quyết định mức bồi thường thiệt hại trong các vụ việc dân sự là nguyên tắc bồi thường cho những thiệt hại thực tế, chứ không mang tính trừng phạt. Trong các vụ việc xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ nói chung, bao gồm cả nhãn hiệu, nguyên tắc được áp dụng là bồi thường đầy đủ cho các thiệt hại đã xảy ra trên thực tế, phù hợp với nguyên tắc bồi thường thiệt hại. Theo Luật SHTT của Trung Quốc và các văn bản hướng dẫn có liên quan, hiện có bốn

phương pháp chính để xác định mức tiền bồi thường đối với hành vi xâm phạm: *khoản tiền bị mất của chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ; khoản thu được của người xâm phạm; tham chiếu đến tiền li-xăng; bồi thường tùy chọn và bồi thường luật định.*

Biện pháp hình sự có thể được áp dụng trên cơ sở yêu cầu của chủ thể quyền hoặc thông tin về hành vi xâm phạm có thể cấu thành tội phạm mà cơ quan hành chính hoặc cơ quan hải quan chuyển đến cơ quan công an. Căn cứ vào khoản lợi nhuận thu được hoặc doanh thu có được từ hành vi xâm phạm quyền, cơ quan công an sẽ quyết định hành vi xâm phạm có cấu thành tội phạm hình sự hay không. Nếu hành vi đó cấu thành tội phạm hình sự cơ quan công an sẽ chuyển hồ sơ vụ án đến toà hình sự xử lý. Hình phạt được áp dụng trong biện pháp hình sự có thể lên tới 10 năm tù kèm theo các hình phạt khác [117].

Có thể nhận thấy rằng, vấn đề bảo vệ quyền SHTT nói chung và quyền SHTT đối với nhãn hiệu nói riêng ngày càng được các quốc gia trên thế giới đặc biệt chú trọng, xuất phát từ vai trò quan trọng của quyền này trong sự phát triển kinh tế - xã hội. Trên thực tế, các nội dung liên quan đến bảo vệ quyền SHTT được quy định trong các điều ước quốc tế, đặc biệt là các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã tham gia ký kết, có sự ảnh hưởng và tác động sâu sắc đến hệ thống pháp luật Việt Nam. Điều này xuất phát từ nghĩa vụ của Việt Nam trong việc tuân thủ và thực hiện các cam kết quốc tế về vấn đề này, đồng nghĩa với việc Việt Nam cần xây dựng một hệ thống pháp luật tương thích và phù hợp với những cam kết đã ký kết. Qua việc nghiên cứu pháp luật bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu của một số quốc gia trên thế giới, có thể thấy rõ xu hướng chung là các quốc gia đều đã và đang tiếp tục xây dựng hệ thống pháp luật bảo vệ quyền một cách chặt chẽ và nghiêm minh đồng thời không ngừng hoàn thiện tổ chức bộ máy của các cơ quan bảo vệ quyền SHTT quốc gia. Từ những phân tích trên, có thể rút ra một số kinh

nghiệm mang tính tham khảo từ việc nghiên cứu các quy định về bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu trong các điều ước quốc tế và pháp luật của một số quốc gia như sau:

- Nội dung của các điều ước quốc tế, đặc biệt là nội dung của các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, đã thể hiện rõ quan điểm và yêu cầu ngày càng cao về bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu, thể hiện thông qua các điều khoản bảo vệ được thiết lập ở mức độ nghiêm ngặt.

- Các hành vi xâm phạm quyền SHTT đối với nhãn hiệu, đặc biệt là hành vi làm giả nhãn hiệu, cần được xem xét và xử lý bằng các biện pháp hình sự nghiêm khắc. Đồng thời, các hành vi tiếp tay, giúp sức cho các hành vi xâm phạm cũng cần được xem xét áp dụng các biện pháp hình sự tương xứng nhằm nâng cao tính trừng phạt và răn đe trong xã hội.

- Trong bối cảnh thời đại công nghệ số hiện nay, với sự phát triển mạnh mẽ của thương mại điện tử và không gian mạng, các hành vi xâm phạm quyền SHTT đối với nhãn hiệu trên môi trường trực tuyến cần được xem xét và xử lý tương tự như các hành vi xâm phạm truyền thống, đảm bảo hiệu quả bảo vệ quyền trong môi trường số.

- Biện pháp khẩn cấp tạm thời cần được xem xét áp dụng độc lập ngay cả trước khi chủ thể quyền SHTT đối với nhãn hiệu yêu cầu thủ tục tố tụng khác, xuất phát từ tính cấp thiết của biện pháp này.

- Xem xét biện pháp thay thế bồi thường bằng tiền đối với một số trường hợp xử lý nhất định.

- Xây dựng quy định bồi thường theo luật định hợp lý để chủ thể quyền không phải thực hiện nghĩa vụ chứng minh thiệt hại, bởi thực tế đây là công việc hết sức khó khăn cho chủ thể quyền.

- Thành lập toà SHTT chuyên biệt để bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu là một kinh nghiệm cần lưu tâm để nâng cao chất lượng xử lý hành vi xâm phạm quyền này.

- Tách riêng nhãn hiệu trong một luật riêng để có những quy định phù hợp với đặc trưng riêng của lĩnh vực này so với các đối tượng khác của quyền SHTT.

Việc tìm hiểu quy định bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu theo điều ước quốc tế và pháp luật một số quốc gia giúp NCS nhìn thấy những điểm tiến bộ có giá trị tham khảo khi đề xuất kiến nghị hoàn thiện pháp luật bảo vệ quyền SHTT cũng như giải pháp nâng cao hoạt động bảo vệ quyền SHTT tại Việt Nam.

Kết luận chương 2

Chương 2 đã tập trung làm rõ những vấn đề lý luận nền tảng về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu đồng thời phân tích sâu sắc hệ thống pháp luật điều chỉnh lĩnh vực này ở cả bình diện quốc tế và quốc gia. Qua quá trình nghiên cứu, luận án đã hệ thống hóa các khái niệm cơ bản, làm sáng tỏ bản chất và vai trò đặc biệt quan trọng của bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu trong hoạt động thương mại và đời sống kinh tế - xã hội.

Có thể thấy, có những cách tiếp cận khác nhau về quyền SHTT đối với nhãn hiệu nhưng tựu chung lại quyền SHTT đối với nhãn hiệu là phạm vi các quyền của chủ thể đối với nhãn hiệu của họ được pháp luật công nhận bảo hộ. Quyền SHTT đối với nhãn hiệu vừa mang đặc điểm chung của quyền SHTT đồng thời cũng có những đặc trưng riêng về đối tượng bảo hộ, cơ chế bảo hộ, điều kiện bảo hộ, căn cứ để xác lập quyền...

Bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu là hoạt động của cơ quan nhà nước, chủ thể quyền SHTT đối với nhãn hiệu sử dụng các biện pháp theo quy định pháp luật để ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền SHTT đối với nhãn hiệu. Bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu mang đặc trưng riêng so với bảo vệ tài sản thông thường.

Bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu được đề cập đến trong các điều ước quốc tế về quyền SHTT và bảo vệ quyền SHTT. Xuất phát từ bản chất của quyền SHTT đối với nhãn hiệu là quyền tư nên biện pháp bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu mà các điều ước quốc tế cũng như pháp luật các quốc gia chú trọng là biện pháp dân sự, các biện pháp còn lại được sử dụng khá hạn chế.

Khung pháp lý liên quan đến bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu bao gồm hai nhóm chính là nhóm pháp luật nội dung và nhóm pháp luật hình thức, được hình thành từ các lĩnh vực pháp luật khác nhau, tạo thành hệ thống pháp luật bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu.

Những vấn đề lý luận và phân tích pháp luật được trình bày trong chương 2 là nền tảng vững chắc cho việc nghiên cứu các vấn đề thực tiễn và đề xuất các giải pháp hoàn thiện pháp luật bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu tại Việt Nam trong các chương tiếp theo của luận án.

Chương 3

THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VÀ THỰC TIỄN BẢO VỆ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ ĐỐI VỚI NHÃN HIỆU Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

3.1. Thực trạng quy định pháp luật bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu ở Việt Nam

Như đã đề cập trong phần tổng quan, nhằm đảm bảo tính chuyên sâu của nội dung nghiên cứu, phạm vi của luận án này sẽ tập trung nghiên cứu thực trạng pháp luật và thực tiễn bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu tại Việt Nam thông qua biện pháp chủ yếu là biện pháp dân sự, biện pháp hành chính. Việc luận án lựa chọn hai biện pháp này để đi sâu phân tích xuất phát từ những lý do sau: về bản chất, biện pháp dân sự được đánh giá là một cơ chế bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu hiệu quả và phù hợp, đã được áp dụng rộng rãi ở nhiều quốc gia trên thế giới, tuy nhiên, vai trò của biện pháp này tại Việt Nam vẫn chưa phát huy được hiệu quả. Trong khi đó, biện pháp hành chính dù không được khuyến khích áp dụng trong bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu ở nhiều hệ thống pháp luật khác, lại chiếm ưu thế về tỷ lệ áp dụng so với các biện pháp bảo vệ quyền khác trong thực tiễn Việt Nam. Nghiên cứu sẽ đi sâu tìm hiểu các quy định pháp luật hiện hành, phân tích thực tiễn hoạt động bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu để làm rõ những ưu điểm và hạn chế của từng biện pháp, xác định các nguyên nhân dẫn đến những hạn chế này, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu và nâng cao hiệu quả hoạt động của từng biện pháp. Trước khi đi vào phân tích cụ thể từng biện pháp bảo vệ, luận án nhận thấy sự cần thiết phải xem xét các quy định pháp luật hiện hành về quyền SHTT đối với nhãn hiệu – đối tượng trực tiếp mà các quy định về biện pháp bảo vệ quyền này hướng đến.

3.1.1. Thực trạng pháp luật về quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu

3.1.1.1. Về đối tượng được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu

Đối tượng của quyền SHTT đối với nhãn hiệu được xác định chính là nhãn hiệu đang được Nhà nước ghi nhận bảo hộ thông qua Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu. Luật SHTT không chính thức đưa ra định nghĩa về nhãn hiệu nhưng với quy định giải nghĩa về chức năng, mục đích của nhãn hiệu “là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hoá, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau” trong Khoản 16, Điều 4. Để cụ thể hoá nội hàm của nhãn hiệu, Khoản 1, Điều 72 Luật SHTT về quy định điều kiện chung đối với nhãn hiệu được bảo hộ “là dấu hiệu nhìn thấy được dưới dạng chữ cái, từ ngữ, hình vẽ, hình ảnh, hình ba chiều hoặc sự kết hợp các yếu tố đó, được thể hiện bằng một hoặc nhiều màu sắc, hoặc dấu hiệu âm thanh thể hiện được dưới dạng đồ hoạ” và Điều 73 của Luật SHTT đưa ra sáu loại dấu hiệu không được bảo hộ với danh nghĩa nhãn hiệu, bao gồm:

- Dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và của các nước, quốc tế ca;

- Dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với biểu tượng, cờ, huy hiệu, tên viết tắt, tên đầy đủ của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp của Việt Nam và tổ chức quốc tế, nếu không được cơ quan, tổ chức đó cho phép;

- Dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với tên thật, biệt hiệu, bút danh, hình ảnh của lãnh tụ, anh hùng dân tộc, danh nhân của Việt Nam, của nước ngoài;

- Dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với dấu chứng nhận, dấu kiểm tra, dấu bảo hành của tổ chức quốc tế mà tổ chức đó có yêu

cầu không được sử dụng, trừ trường hợp chính tổ chức này đăng ký các dấu đó làm nhãn hiệu chứng nhận;

- Dấu hiệu làm hiểu sai lệch, gây nhầm lẫn hoặc có tính chất lừa dối người tiêu dùng về nguồn gốc xuất xứ, tính năng, công dụng, chất lượng, giá trị hoặc các đặc tính khác của hàng hoá, dịch vụ;

- Dấu hiệu là hình dạng vốn có của hàng hóa hoặc do đặc tính kỹ thuật của hàng hóa bắt buộc phải có;

- Dấu hiệu chứa bản sao tác phẩm, trừ trường hợp được phép của chủ sở hữu tác phẩm đó. [74]

Ngoài các quy định cho phép xác định nội hàm của nhãn hiệu như đề cập ở trên, một nhãn hiệu muốn đạt được khả năng bảo hộ đòi hỏi phải thoả mãn những điều kiện tuyệt đối và tương đối về khả năng phân biệt quy định tại Điều 74 Luật SHTT. Như vậy, khi xác định đối tượng của quyền SHTT đối với nhãn hiệu thì Luật SHTT hiện hành đã đề cập khá rõ ràng các dấu hiệu có thể đáp ứng điều kiện bảo hộ trong các điều luật: Điều 72, Điều 73, Điều 74. Khi các dấu hiệu thoả mãn điều kiện trong các quy định này sẽ được Nhà nước xác lập quyền SHTT đối với nhãn hiệu. So với quy định trước đây, Luật SHTT sửa đổi năm 2022 lần đầu tiên ghi nhận đối tượng mới có thể được bảo hộ làm nhãn hiệu là “*dấu hiệu âm thanh thể hiện được dưới dạng đồ hoạ*” [74, Điều 72]. Việc bổ sung đối tượng của quyền SHTT đối với nhãn hiệu gồm cả âm thanh để phù hợp với nội dung của Hiệp định CPTPP mà Việt Nam đã ký kết. Đây là một thay đổi tiến bộ đưa quy định về đối tượng có thể được bảo hộ làm nhãn hiệu của Việt Nam mở rộng và tiến gần hơn với thế giới. Do nhãn hiệu âm thanh là một đối tượng đặc biệt có đặc thù riêng nên việc xác lập quyền cũng như đánh giá khi có sự xâm phạm cần có quy định riêng phù hợp. Cho đến thời điểm hiện tại, các quy định liên quan đến tiêu chí đánh giá hành vi xâm phạm đối với nhãn hiệu âm thanh đã đáp ứng yêu cầu cơ bản.

3.1.1.2. Về chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu

Chủ sở hữu quyền SHTT đối với nhãn hiệu là chủ sở hữu nhãn hiệu được Cục SHTT công nhận và ghi nhận trên văn bằng bảo hộ (hay còn gọi là Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu). Điều 121 Luật SHTT quy định “Chủ sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp” trong đó chỉ rõ “*Chủ sở hữu nhãn hiệu là tổ chức, cá nhân được cơ quan có thẩm quyền cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu hoặc có nhãn hiệu đã đăng ký quốc tế được cơ quan có thẩm quyền công nhận hoặc có nhãn hiệu nổi tiếng*” [74]. Tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu quyền SHTT đối với nhãn hiệu theo Điều 121 Luật SHTT có thể là tổ chức, cá nhân Việt Nam hoặc tổ chức, cá nhân nước ngoài đăng ký và được bảo hộ nhãn hiệu tại Việt Nam, dù theo hình thức nộp đơn trực tiếp tại Việt Nam hay nộp đơn thông qua hệ thống đăng ký quốc tế nhãn hiệu có chỉ định Việt Nam. Chủ sở hữu quyền SHTT đối với nhãn hiệu có thể là tổ chức, cá nhân đơn lẻ cũng có thể là các đồng chủ sở hữu trong trường hợp nhãn hiệu được đăng ký và được cấp văn bằng bảo hộ cho nhiều hơn một chủ sở hữu.

Nhìn chung các quy định pháp luật hiện nay liên quan đến chủ sở hữu quyền SHTT đối với nhãn hiệu là khá đầy đủ và phù hợp.

3.1.1.3. Về nội dung và giới hạn bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu

* Nội dung quyền SHTT đối với nhãn hiệu

Chủ sở hữu nhãn hiệu theo quy định tại Điều 123 Luật SHTT được hưởng các quyền tài sản như:

- Sử dụng, cho phép người khác sử dụng nhãn hiệu. Nội hàm của “sử dụng nhãn hiệu” được giải thích tại Khoản 5, Điều 124 Luật SHTT bao gồm (i) *Gắn nhãn hiệu được bảo hộ lên hàng hoá, bao bì hàng hoá, phương tiện kinh doanh, phương tiện dịch vụ, giấy tờ giao dịch trong hoạt động kinh doanh;* (ii) *Bán, chào bán, quảng cáo để bán, trưng bày để bán, tàng trữ để bán, vận chuyển hàng hóa mang nhãn hiệu được bảo hộ;* (iii) *Nhập khẩu hàng*

hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu được bảo hộ [74]. Cùng với quy định này, Khoản 2, Điều 136 nhấn mạnh “*Chủ sở hữu nhãn hiệu có nghĩa vụ sử dụng liên tục nhãn hiệu. Việc sử dụng nhãn hiệu bởi bên nhận chuyển quyền theo hợp đồng sử dụng nhãn hiệu cũng được coi là hành vi sử dụng nhãn hiệu của chủ sở hữu. Trong trường hợp nhãn hiệu không được sử dụng liên tục từ năm năm trở lên thì Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu đó bị chấm dứt hiệu lực theo quy định tại Điều 95 của Luật này*” [74]. Với những nội dung ấn định trong điều luật như vậy cho thấy việc sử dụng nhãn hiệu được coi vừa là quyền cũng vừa là nghĩa vụ của chủ sở hữu nhãn hiệu để khẳng định và duy trì quyền của mình đã được bảo hộ. Việc sử dụng nhãn hiệu bao gồm cả hành vi tự sử dụng hoặc cho người khác sử dụng nhằm khai thác giá trị của nhãn hiệu. Quy định tại Khoản 5, Điều 124 Luật SHTT được đánh giá là có tính phổ quát với phạm vi bao trùm rộng về nội dung quyền và quy định tại Khoản 2, Điều 136 Luật SHTT được coi là nhấn mạnh đến nghĩa vụ của chủ sở hữu nhãn hiệu cần thiết phải đưa nhãn hiệu vào sử dụng trong thương mại. Quy định về nghĩa vụ sử dụng phù hợp với ý nghĩa của nhãn hiệu vì nó chỉ phát huy hiệu quả khi được gắn với hàng hoá, dịch vụ và lưu thông trên thị trường, để phân biệt hàng hoá, dịch vụ của các chủ thể khác nhau đồng thời quy định nghĩa vụ sử dụng cũng ngăn chặn tình trạng một nhãn hiệu đã được bảo hộ nhưng không sử dụng trong thực tế trong thời gian dài sẽ cản trở nhu cầu sử dụng nhãn hiệu hợp pháp của người khác. Tuy nhiên, với khoảng thời gian ấn định năm năm như hiện nay là quá dài và cần được xem xét lại cho phù hợp với điều kiện thị trường ở thời điểm hiện tại.

- Ngăn cấm người khác sử dụng nhãn hiệu. Trừ trường hợp ngoại lệ được quy định tại Điểm h, Khoản 2, Điều 125 Luật SHTT thì chủ thể quyền có quyền ngăn cấm người khác sử dụng nhãn hiệu thuộc sở hữu của mình trong các trường hợp còn lại. Quyền ngăn cấm người khác sử dụng nhãn hiệu được coi là quyền quan trọng của chủ sở hữu nhãn hiệu nhằm ngăn cấm hành

vi phạm quyền, bảo vệ quyền của mình. Ngoài ra, ở góc độ nhất định quy định này đã gián tiếp bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người tiêu dùng.

- Quyền định đoạt nhãn hiệu: Quyền định đoạt nhãn hiệu được xác lập dựa trên bản chất của quyền SHTT đối với nhãn hiệu, vốn được pháp luật thừa nhận là một quyền tài sản và do đó, được đối xử tương tự như các loại tài sản hữu hình khác. Chính vì lẽ đó, chủ sở hữu quyền đối với nhãn hiệu có toàn quyền định đoạt nhãn hiệu thuộc sở hữu của mình theo ý chí và nguyện vọng cá nhân. Pháp luật SHTT Việt Nam đã ghi nhận và bảo đảm quyền này thông qua quy định tại Điểm c, Khoản 1, Điều 123 của Luật Sở hữu trí tuệ. Theo đó, chủ sở hữu quyền có thể thực hiện quyền định đoạt nhãn hiệu bằng nhiều phương thức khác nhau, bao gồm việc bán, tặng cho, chuyển giao quyền sử dụng cho người khác (li-xăng), để lại thừa kế, dịch chuyển quyền sở hữu theo các hình thức tổ chức lại doanh nghiệp như sáp nhập, hợp nhất, chia tách, hoặc thậm chí là từ bỏ quyền đối với nhãn hiệu thuộc sở hữu hợp pháp của mình.

** Giới hạn quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu*

Giới hạn của quyền SHTT đối với nhãn hiệu được hiểu là những hạn chế pháp lý mà Nhà nước đặt ra đối với chủ sở hữu quyền, nhằm mục đích cân bằng lợi ích giữa chủ sở hữu quyền với lợi ích của Nhà nước, lợi ích công cộng và lợi ích của người tiêu dùng. Mặc dù quyền SHTT đối với nhãn hiệu được Nhà nước ghi nhận cho các cá nhân, tổ chức đáp ứng những điều kiện nhất định, song để hài hòa mối quan hệ giữa chủ sở hữu quyền, Nhà nước, xã hội và người tiêu dùng, Điểm b và h Khoản 2 Điều 125 của Luật Sở hữu trí tuệ quy định rằng chủ sở hữu nhãn hiệu không có quyền ngăn cấm người khác sử dụng nhãn hiệu trong các trường hợp sau: nhập khẩu song song và sử dụng một cách trung thực tên người, dấu hiệu mô tả chủng loại, số lượng, chất lượng, công dụng, giá trị, nguồn gốc địa lý và các đặc tính khác của hàng¹ hóa, dịch vụ. Như vậy, quy định về giới hạn quyền của chủ sở hữu nhãn hiệu

đã gián tiếp chỉ ra những hành vi không bị coi là hành vi xâm phạm quyền SHTT đối với nhãn hiệu.

Tiếp theo, nội dung Điều 136 về giới hạn quyền SHTT đối với nhãn hiệu còn yêu cầu chủ sở hữu nhãn hiệu phải thực tế sử dụng nhãn hiệu đó sau khi đăng ký và được bảo hộ. Nếu việc sử dụng không được duy trì liên tục trong thời hạn năm năm, chủ sở hữu có thể bị mất quyền sở hữu đối với nhãn hiệu đó, và nhãn hiệu này có thể được cấp cho một chủ thể khác nếu họ chứng minh được hành vi không sử dụng của chủ sở hữu trước đó. Quy định này thể hiện rõ ý chí của Nhà nước trong việc cân bằng lợi ích giữa các bên: chủ sở hữu, thị trường và người tiêu dùng, đồng thời tránh tình trạng lạm dụng độc quyền cũng như lãng phí tài nguyên nhãn hiệu khi không được khai thác và sử dụng hiệu quả trên thực tế. Tuy nhiên, trong bối cảnh nền kinh tế đang vận động ngày càng nhanh chóng và mạnh mẽ, đòi hỏi các chủ thể sản xuất, kinh doanh phải không ngừng đổi mới hàng hóa, dịch vụ cũng như nhãn hiệu sử dụng cho các hàng hóa, dịch vụ đó để thu hút khách hàng và tăng doanh thu, quy định về việc phải chờ đợi nhãn hiệu của một chủ sở hữu không được sử dụng liên tục trong năm năm mới tạo cơ hội cho người khác có nhu cầu sử dụng có thể là quá dài và cần được xem xét điều chỉnh rút ngắn hơn.

3.1.1.4. Về hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu

Hành vi xâm phạm quyền SHTT đối với nhãn hiệu là gì, xác định hành vi như thế nào bị coi là xâm phạm, mức độ xâm phạm có ý nghĩa quan trọng trong bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu và là căn cứ áp dụng biện pháp bảo vệ phù hợp với bên có hành vi xâm phạm. Nghị định số 65/2023/NĐ-CP ngày 23/8/2023 hướng dẫn chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật SHTT đã có những quy định liên quan đến hành vi xâm phạm quyền SHTT đối với nhãn hiệu.

Hành vi xâm phạm quyền SHTT đối với nhãn hiệu là việc sử dụng nhãn hiệu trong phạm vi và thời hạn bảo hộ mà không được sự đồng ý của

chủ sở hữu nhãn hiệu. Điều 72 Nghị định số 65/2023/NĐ-CP quy định, để xác định một hành vi là xâm phạm quyền SHTT đối với nhãn hiệu cần thiết phải xác định đối tượng được bảo hộ quyền SHTT đối với nhãn hiệu, xác định được yếu tố xâm phạm và mức độ xâm phạm, chủ thể thực hiện hành vi xâm phạm, không gian/địa điểm thực hiện hành vi xâm phạm... Theo đó, việc xác định, đánh giá hành vi xâm phạm dựa trên các căn cứ sau đây:

Về đối tượng: do đối tượng của quyền SHTT đối với nhãn hiệu chính là nhãn hiệu nên để xác định hành vi có xâm phạm quyền SHTT đối với nhãn hiệu hay không thì cần so sánh dấu hiệu bị nghi ngờ xâm phạm có trùng hay tương tự với nhãn hiệu đang được bảo hộ hay không. Tiêu chí đánh giá sự tương tự là cần so sánh về cấu trúc, cách phát âm, ý nghĩa và hình thức thể hiện của dấu hiệu và sự liên quan của hàng hoá, dịch vụ mang dấu hiệu với hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu đã được bảo hộ. Khoản 1, Điều 129 Luật SHTT chỉ ra các hành vi dưới đây được thực hiện mà không được phép của chủ sở hữu nhãn hiệu sẽ bị coi là hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu:

** Sử dụng dấu hiệu trùng với nhãn hiệu được bảo hộ cho hàng hoá, dịch vụ trùng với hàng hoá, dịch vụ thuộc danh mục đăng ký kèm theo nhãn hiệu đó*

Hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu trong trường hợp này được xác định là việc sử dụng một dấu hiệu hoàn toàn trùng khớp với nhãn hiệu của chủ thể khác đã được pháp luật bảo hộ, đồng thời, dấu hiệu đó được sử dụng cho chính những hàng hóa hoặc dịch vụ nằm trong danh mục đăng ký kèm theo nhãn hiệu được bảo hộ. Việc xác định hành vi xâm phạm trong trường hợp này thường không gặp nhiều khó khăn, bởi các tiêu chí đánh giá tính tương tự được quy định rất cụ thể và rõ ràng. Về mặt dấu hiệu, sự trùng khớp thể hiện ở cấu tạo và cách thức thể hiện là hoàn toàn giống nhau. Về mặt hàng hóa hoặc dịch vụ, sự trùng nhau thể hiện ở bản chất, chức năng và công dụng là tương đồng tuyệt đối. Hành vi xâm phạm điển hình trong trường hợp này thường là hành vi làm giả nhãn hiệu.

** Sử dụng dấu hiệu trùng với nhãn hiệu được bảo hộ cho hàng hóa, dịch vụ tương tự hoặc liên quan tới hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục đăng ký kèm theo nhãn hiệu đó, nếu việc sử dụng có khả năng gây nhầm lẫn về nguồn gốc hàng hóa dịch vụ*

Trong trường hợp này, hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu xảy ra khi một chủ thể sử dụng một dấu hiệu hoàn toàn trùng khớp với nhãn hiệu đã được bảo hộ của chủ thể khác. Điểm khác biệt là hàng hóa hoặc dịch vụ mang dấu hiệu xâm phạm chỉ tương tự hoặc có mối liên quan nhất định với hàng hóa hoặc dịch vụ thuộc danh mục đăng ký của nhãn hiệu được bảo hộ, chứ không hoàn toàn trùng nhau. Sự tương tự hoặc liên quan giữa các hàng hóa, dịch vụ này được đánh giá dựa trên các tiêu chí về bản chất, chức năng, mục đích sử dụng và phương thức thực hiện. Yếu tố then chốt để xác định hành vi xâm phạm là khả năng gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng về nguồn gốc thực sự của hàng hóa hoặc dịch vụ.

** Sử dụng dấu hiệu tương tự với nhãn hiệu được bảo hộ cho hàng hoá, dịch vụ trùng, tương tự hoặc liên quan tới hàng hoá, dịch vụ thuộc danh mục đăng ký kèm theo nhãn hiệu đó, nếu việc sử dụng như vậy có khả năng gây nhầm lẫn về nguồn gốc hàng hoá, dịch vụ*

Hành vi bị coi là xâm phạm quyền SHTT đối với nhãn hiệu của người khác không chỉ giới hạn ở việc sử dụng dấu hiệu và hàng hóa/dịch vụ trùng nhau. Ngay cả khi dấu hiệu được sử dụng chỉ tương tự với nhãn hiệu đã được bảo hộ, và hàng hóa hoặc dịch vụ mang dấu hiệu đó chỉ trùng, tương tự hoặc có liên quan đến hàng hóa hoặc dịch vụ mang nhãn hiệu được bảo hộ, thì hành vi này vẫn bị coi là xâm phạm quyền nếu sự tương tự giữa các yếu tố này đủ để gây ra khả năng nhầm lẫn cho người tiêu dùng về nguồn gốc của hàng hóa hoặc dịch vụ mang nhãn hiệu.

** Sử dụng dấu hiệu trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu nổi tiếng hoặc dấu hiệu dưới dạng dịch nghĩa, phiên âm từ nhãn hiệu đó cho hàng hoá, dịch vụ*

bất kỳ, kể cả hàng hoá, dịch vụ không trùng, không tương tự và không liên quan tới hàng hoá, dịch vụ thuộc danh mục hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu nổi tiếng, nếu việc sử dụng có khả năng gây nhầm lẫn về nguồn gốc hàng hoá hoặc gây ấn tượng sai lệch về mối quan hệ giữa người sử dụng dấu hiệu đó với chủ sở hữu nhãn hiệu nổi tiếng

Quy định về nhãn hiệu nổi tiếng tại Khoản 20, Điều 4 và Điều 75 Luật SHTT cho thấy nhãn hiệu nổi tiếng có tính phân biệt cao, phạm vi gây ấn tượng rộng và mức độ gây ấn tượng mạnh hơn một nhãn hiệu thông thường. Do đó, khi đánh giá hành vi xâm phạm quyền SHTT đối với nhãn hiệu nổi tiếng pháp luật có sự bảo vệ đặc biệt: ngay cả khi hành vi sử dụng dấu hiệu trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu nổi tiếng trên hàng hóa, dịch vụ không tương tự hoặc không liên quan đến hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu nổi tiếng, hành vi đó vẫn có thể bị kết luận là xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu nổi tiếng nếu đáp ứng các điều kiện luật định. Điều 75 của Luật SHTT sửa đổi năm 2022 liệt kê tám tiêu chí làm căn cứ đánh giá nhãn hiệu nổi tiếng, tuy nhiên, nội dung cụ thể của từng tiêu chí còn mang tính khái quát, gây khó khăn trong việc áp dụng thống nhất và đòi hỏi cần có văn bản hướng dẫn chi tiết hơn. Tình trạng này gây ra những thách thức trong quá trình đánh giá và công nhận một nhãn hiệu là nổi tiếng, đồng thời làm phát sinh những vướng mắc trong việc xác định một dấu hiệu có bị coi là xâm phạm nhãn hiệu nổi tiếng của người khác hay không theo quy định tại điểm i, Khoản 2, Điều 74 của Luật SHTT sửa đổi năm 2022.

Chủ thể thực hiện hành vi xâm phạm: là cá nhân, tổ chức sử dụng nhãn hiệu trùng, tương tự với nhãn hiệu đã được bảo hộ cho hàng hoá, dịch vụ trùng, tương tự với hàng hoá, dịch vụ của chủ sở hữu quyền mà không được sự cho phép. Như vậy, một căn cứ không kém phần quan trọng để xác định hành vi xâm phạm là người thực hiện hành vi khi không có sự đồng ý của chủ sở hữu quyền.

Không gian/Địa điểm thực hiện hành vi xâm phạm: hành vi bị xem xét là xâm phạm phải thực hiện trên lãnh thổ Việt Nam. Ngoài ra, hành vi được thực hiện thông qua môi trường mạng trên các trang thông tin điện tử có tên miền Việt Nam hoặc sử dụng ngôn ngữ hiển thị là tiếng Việt, hoặc hướng đến người tiêu dùng hay người dùng tin tại Việt Nam, cũng là căn cứ để xem xét đó là hành vi xâm phạm. Trong bối cảnh thương mại điện tử và kinh doanh trực tuyến đang phát triển mạnh mẽ, việc ban hành quy định này là phù hợp với yêu cầu của thực tiễn, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc xác định các hành vi xâm phạm trên môi trường số.

Hành vi cạnh tranh không lành mạnh: xuất phát từ chức năng chỉ dẫn nguồn gốc và phân biệt hàng hoá, dịch vụ, nhãn hiệu được coi là một dạng chỉ dẫn thương mại theo quy định tại Khoản 2, Điều 130 Luật SHTT “*Chỉ dẫn thương mại quy định tại khoản 1 Điều này là các dấu hiệu, thông tin nhằm hướng dẫn thương mại hàng hoá, dịch vụ, bao gồm nhãn hiệu, tên thương mại, biểu tượng kinh doanh, khẩu hiệu kinh doanh, chỉ dẫn địa lý, kiểu dáng bao bì của hàng hoá, nhãn hàng hoá*”. Bên cạnh nhãn hiệu, các đối tượng khác như tên thương mại hay chỉ dẫn địa lý cũng là một đối tượng SHTT. Trong quá trình các đối tượng này được bảo hộ và sử dụng trên thực tế, có thể phát sinh tình trạng xung đột quyền với nhãn hiệu dẫn đến nguy cơ bị coi là hành vi cạnh tranh không lành mạnh. Mặc dù nguyên tắc chung về giới hạn quyền SHTT đã được đề cập tại Điều 7 của Luật SHTT, hoặc theo nguyên tắc tôn trọng quyền SHTT được xác lập trước, song các quy định cụ thể hơn để xác định và giải quyết hiệu quả các xung đột quyền này vẫn chưa thực sự rõ ràng và cần được tiếp tục hoàn thiện.

3.1.1.5. Về một số trường hợp không bị coi là xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu

Xuất phát từ thực tiễn, không phải tất cả các hành vi làm ảnh hưởng đến quyền hợp pháp của chủ sở hữu nhãn hiệu đều bị coi là hành vi trái pháp

luật và xâm phạm quyền. Khoản 2 Điều 125 Luật Sở hữu trí tuệ quy định một số trường hợp mà việc sử dụng nhãn hiệu không bị coi là xâm phạm quyền, cụ thể là:

- Hoạt động thương mại liên quan đến hàng hóa mang nhãn hiệu đã được bảo hộ, do chính chủ sở hữu nhãn hiệu hoặc người được ủy quyền hợp pháp cung cấp, sẽ không bị coi là hành vi xâm phạm quyền, bất kể hàng hóa đó được cung cấp ở Việt Nam hay ở nước ngoài.

- Hoạt động nhập khẩu song song: việc nhập khẩu hàng hóa mang nhãn hiệu đã được bảo hộ từ các nguồn không phải là chính chủ sở hữu nhãn hiệu, mà từ người được cấp phép sử dụng (li-xăng), người đã được chủ sở hữu nhãn hiệu phân phối, hoặc từ các công ty con, chi nhánh của chủ sở hữu nhãn hiệu hoặc người có quyền li-xăng cung cấp, sẽ không bị coi là hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu..

- Sử dụng nhãn hiệu trùng hoặc tương tự với chỉ dẫn địa lý: Trong trường hợp một nhãn hiệu đã được bảo hộ một cách trung thực trước ngày nộp đơn đăng ký chỉ dẫn địa lý, thì chủ sở hữu nhãn hiệu vẫn có quyền tiếp tục sử dụng nhãn hiệu đó, mặc dù nhãn hiệu trùng hoặc tương tự với chỉ dẫn địa lý được bảo hộ sau này.

- Sử dụng trung thực tên người: Việc sử dụng một cách trung thực tên đầy đủ hoặc tên thương mại của một cá nhân làm nhãn hiệu, ngay cả khi trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu đã được bảo hộ của người khác, có thể được xem xét và không bị coi là hành vi xâm phạm quyền, dựa trên nguyên tắc sử dụng trung thực và thiện chí.

Các trường hợp nêu trên không cấu thành hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu và do đó, sẽ không bị áp dụng các biện pháp bảo vệ quyền. Để được hưởng sự loại trừ trách nhiệm này, các chủ thể thực hiện hành vi sử dụng cần cung cấp đầy đủ bằng chứng xác thực cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ.

Nhìn chung, các quy định pháp luật hiện hành về hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu đã có những tiến bộ đáng ghi nhận so với trước đây và ngày càng phù hợp hơn với các cam kết quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Tuy nhiên, khi đối chiếu với các tiêu chí về sự hoàn thiện của pháp luật, các quy định này vẫn còn bộc lộ một số hạn chế và chưa thực sự đáp ứng đầy đủ yêu cầu của thực tiễn.

Luật SHTT chỉ liệt kê hành vi sử dụng dấu hiệu cho hàng hoá, dịch vụ bị coi là xâm phạm mà không đưa ra cách hiểu khái quát về hành vi xâm phạm quyền SHTT đối với nhãn hiệu. Trong khi đó, để xác định nội hàm của khái niệm hành vi xâm phạm quyền SHTT đối với nhãn hiệu, ngoài căn cứ vào đối tượng bị xâm phạm cần phải xem xét các yếu tố khác như mức độ xâm phạm, chủ thể thực hiện hành vi, địa điểm thực hiện hành vi. Mặc dù quy định này được thể hiện trong Nghị định số 65/2023/NĐ-CP nhưng xét về tiêu chí hoàn thiện pháp luật, nếu nội dung này được khái quát thành khái niệm hành vi xâm phạm quyền SHTT đối với nhãn hiệu và đưa vào quy định của Luật SHTT sẽ phù hợp hơn.

Quy định tại khoản 4 Điều 72 Nghị định số 65/2023/NĐ-CP về hành vi xâm phạm quyền SHTT đối với nhãn hiệu trên mạng internet nhằm vào người tiêu dùng hoặc người dùng tin tại Việt Nam đã phù hợp với đòi hỏi của thực tiễn. Tuy nhiên, việc ghi nhận nội dung này trong một văn bản hướng dẫn Luật SHTT là chưa đảm bảo hiệu lực pháp lý tương xứng.

3.1.2. Thực trạng quy định pháp luật về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu bằng biện pháp dân sự ở Việt Nam

3.1.2.1. Thẩm quyền áp dụng biện pháp dân sự trong bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu

Theo quy định tại Điều 198 Luật SHTT, một trong số các quyền tự bảo vệ mà chủ thể quyền SHTT đối với nhãn hiệu có thể lựa chọn là khởi kiện ra Toà án để yêu cầu bảo vệ quyền của mình khi bị xâm phạm. Tiếp theo đó, tại

Khoản 2, Điều 200 Luật SHTT ấn định thẩm quyền áp dụng biện pháp dân sự trong bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu là Toà án. Toà án là cơ quan có thẩm quyền áp dụng biện pháp dân sự, ngoài ra trong trường hợp cần thiết thì Toà án còn có thể áp dụng biện pháp bổ sung là biện pháp khẩn cấp tạm thời theo quy định pháp luật. Khi tiến hành biện pháp dân sự trong bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu, Toà án cần phải tuân thủ theo thủ tục tố tụng được quy định tại Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015. Thẩm quyền của Toà án theo pháp luật hiện hành được phân định theo các tiêu chí: (i) thẩm quyền theo cấp Toà án; (ii) thẩm quyền theo loại vụ việc; (iii) thẩm quyền theo địa hạt (lãnh thổ).

(i) Thẩm quyền theo cấp Toà án:

Biện pháp dân sự được áp dụng trong bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu được Luật Tố tụng Dân sự xếp vào nhóm các vụ tranh chấp được giải quyết tại Toà án. Theo đó, các điều từ Điều 35 đến Điều 38 của Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015 quy định thẩm quyền theo cấp Toà án giải quyết các vụ án như sau:

- Toà án nhân dân cấp huyện có thẩm quyền giải quyết theo thủ tục sơ thẩm vụ án bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu là tranh chấp dân sự. Việc điều chỉnh phân cấp giải quyết vụ án là tranh chấp dân sự liên quan đến SHTT cho Toà án nhân dân cấp huyện là một thay đổi mới của Luật Tố tụng Dân sự 2015 để phù hợp với Luật Tổ chức Toà án nhân dân năm 2014. Các vụ án bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu là tranh chấp dân sự trong trường hợp này được xử lý bởi Toà chuyên trách là Toà Dân sự thuộc Toà án nhân dân cấp huyện. Đối với các toà án cấp huyện không có toà chuyên trách thì Chánh án Toà án cấp huyện có trách nhiệm tổ chức công tác xét xử và phân công thẩm phán theo thẩm quyền của Toà án nhân dân cấp huyện [76].

- Toà án nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền giải quyết theo thủ tục sơ thẩm các vụ án bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu như sau: vụ án bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu là tranh chấp dân sự nhưng đương sự của vụ

án có yếu tố nước ngoài hoặc đối tượng của quyền SHTT đối với nhãn hiệu có yếu tố nước ngoài; vụ án bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu được xác định là tranh chấp kinh doanh, thương mại. Với trường hợp thứ nhất, Tòa Dân sự thuộc Tòa án nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền xử lý. Với trường hợp thứ hai, thẩm quyền xử lý thuộc Tòa Kinh tế, Tòa án nhân dân cấp tỉnh. Ngoài ra, Tòa án nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền giải quyết phúc thẩm bản án, quyết định dân sự chưa có hiệu lực pháp luật của vụ án tranh chấp dân sự liên quan đến quyền SHTT đối với nhãn hiệu.

- Tòa án nhân dân cấp cao có thẩm quyền giải quyết theo thủ tục phúc thẩm bản án, quyết định sơ thẩm chưa có hiệu lực pháp luật của Tòa án nhân dân cấp tỉnh.

(ii) Thẩm quyền theo loại việc

Trong quy định của Thông tư liên tịch số 02/2008/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BVHTT&DL-BKH&CN-BTP, các loại việc liên quan đến bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu được liệt kê dưới đây thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án: tranh chấp về quyền của chủ sở hữu đối với nhãn hiệu; tranh chấp phát sinh từ các hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp. Ngoài ra, Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015 tại Khoản 4, Điều 26 và Khoản 2, Điều 30 quy định thẩm quyền của Tòa án theo hai loại việc gồm tranh chấp dân sự và tranh chấp kinh doanh, thương mại trong đó tranh chấp dân sự thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa Dân sự, Tòa án nhân dân cấp huyện còn tranh chấp kinh doanh, thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa Kinh tế, Tòa án nhân dân cấp tỉnh.

Tiêu chí để xác định một vụ án bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu là tranh chấp dân sự hay tranh chấp kinh doanh thương mại căn cứ vào “mục đích lợi nhuận” của cả hai bên. Tiêu chí này được nhắc đến trong Nghị quyết số 03/2012/NQ-HĐTP ngày 03/12/2012 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao khi hướng dẫn xác định tranh chấp kinh doanh, thương mại.

Trong thực tế, các hành vi xâm phạm quyền SHTT đối với nhãn hiệu là nhằm mục đích thu lợi bất chính, tức là mục đích lợi nhuận thường được đặt lên hàng đầu. Đó cũng là một trong những lý do khiến chủ thể quyền khởi kiện. Tuy nhiên, khi tiến hành khởi kiện tại Toà án, việc nguyên đơn (chủ thể quyền SHTT đối với nhãn hiệu bị xâm phạm) có đưa ra bằng chứng mình vì mục đích lợi nhuận hay không thì không phổ biến. Trong trường hợp đó, việc xác định “vì mục đích lợi nhuận” của Toà án trở nên khó khăn. Có thể thấy, tiêu chí phân loại tranh chấp dân sự và tranh chấp kinh doanh, thương mại khó xác định được một cách rõ ràng. Sự chưa rõ ràng trong quy định pháp luật hiện hành để phân định hai loại tranh chấp trên đã gây phức tạp không chỉ cho Toà án để xác định thẩm quyền thụ lý theo cấp Toà án mà còn gây khó khăn cho chủ thể quyền khi nộp đơn yêu cầu khởi kiện đến Toà.

(iii) Thẩm quyền theo lãnh thổ và sự lựa chọn

Điều 39, Điều 40 Bộ luật Tố tụng Dân sự hiện hành quy định thẩm quyền giải quyết vụ việc bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu theo sự lựa chọn như sau:

- Toà án nơi bị đơn cư trú, làm việc nếu bị đơn là cá nhân hoặc nơi có trụ sở nếu bị đơn là cơ quan, tổ chức.

- Toà án nơi cư trú, làm việc của nguyên đơn nếu nguyên đơn là cá nhân hoặc nơi có trụ sở nếu nguyên đơn là cơ quan, tổ chức (trong trường hợp các đương sự thoả thuận với nhau bằng văn bản hoặc bị đơn không có nơi cư trú, làm việc, trụ sở tại Việt Nam).

- Toà án nơi bị đơn cư trú, làm việc, có trụ sở cuối cùng hoặc nơi bị đơn có tài sản giải quyết (nếu không biết nơi cư trú, làm việc, trụ sở của bị đơn).

- Toà án nơi hợp đồng được thực hiện (nếu tranh chấp phát sinh từ quan hệ hợp đồng).

- Toà án nơi một trong các bị đơn cư trú, làm việc, có trụ sở (nếu các bị đơn cư trú, làm việc, có trụ sở ở nhiều nơi khác nhau).

Quy định pháp luật hiện hành về thẩm quyền giải quyết của Toà án trong bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu mặc dù đã có những tiến bộ nhất định so với trước kia nhưng trong thực tế các quy định này vẫn còn một số vướng mắc và cần được thống nhất để hoàn thiện pháp luật, tạo điều kiện cho thủ tục tố tụng được thực hiện hiệu quả, các bên tham gia một cách thuận lợi, đặc biệt là chủ thể quyền.

3.1.2.2. Điều kiện khởi kiện trong bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu

Kết nối các quy định ghi nhận quyền của chủ sở hữu nhãn hiệu cũng như quy định về bảo vệ quyền này theo pháp luật hiện hành, có thể thấy rằng để tiến hành khởi kiện tại Toà án, chủ thể quyền – nguyên đơn – phải thoả mãn những điều kiện nhất định như sau:

(i) Quyền SHTT đối với nhãn hiệu phải đang trong thời hạn bảo hộ

Điều kiện này xuất phát từ quy định tại Điều 7 Luật SHTT “*chủ thể quyền SHTT chỉ được thực hiện quyền của mình trong phạm vi và thời hạn bảo hộ theo quy định của Luật này*” và cụ thể hơn trong phần điều kiện về thời hạn bảo hộ khi khởi kiện tại Thông tư liên tịch số 02/2008/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BVHTT&DL-BKH&CN-BTP. Điều kiện này là đòi hỏi bắt buộc và đương nhiên vì chỉ khi quyền SHTT đối với nhãn hiệu đang trong thời hạn bảo hộ thì hành vi sử dụng nhãn hiệu của người khác mới bị coi là xâm phạm quyền, khi đó chủ sở hữu quyền mới có thể yêu cầu khởi kiện về hành vi xâm phạm. Khác với việc sở hữu các loại tài sản thông thường là không cần gia hạn, với nhãn hiệu, Luật SHTT hiện hành ấn định thời hạn bảo hộ là mười năm và có thể gia hạn sau mỗi mười năm để duy trì quyền sở hữu.

(ii) Quyền SHTT đối với nhãn hiệu phải đang trong phạm vi bảo hộ tại Việt Nam

Đặc điểm của việc bảo hộ quyền SHTT đối với nhãn hiệu là sự giới hạn phạm vi bảo hộ theo lãnh thổ. Có nghĩa rằng, chỉ những nhãn hiệu được bảo

hộ tại Việt Nam mới đáp ứng điều kiện được khởi kiện tại Việt Nam thông qua Toà án để bảo vệ quyền của mình.

(iii) Điều kiện về chủ thể có quyền khởi kiện

Hiện tại, hai văn bản có chứa quy định về điều kiện khởi kiện dân sự tại Toà án bao gồm Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015 và Thông tư liên tịch số 02/2008/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BVHTT&DL-BKH&CN-BTP trong đó Điều 186 Bộ luật Tố tụng Dân sự đưa ra quy định chung khái quát về điều kiện của chủ thể thực hiện quyền khởi kiện: *“Cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền tự mình hoặc thông qua người đại diện hợp pháp khởi kiện vụ án (sau đây gọi chung là người khởi kiện) tại Tòa án có thẩm quyền để yêu cầu bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình”*.

Thông tư liên tịch số 02/2008/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BVHTT&DL-BKH&CN-BTP chỉ rõ các chủ thể có quyền khởi kiện vụ án dân sự bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu bao gồm: Chủ sở hữu giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, đăng ký quốc tế nhãn hiệu được chấp nhận bảo hộ tại Việt Nam, chủ sở hữu nhãn hiệu nổi tiếng; Tổ chức, cá nhân có nhãn hiệu liên quan đến hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp; người thừa kế hợp pháp, người kế thừa quyền SHTT đối với nhãn hiệu của chủ sở hữu nhãn hiệu; cá nhân, tổ chức được chuyển giao hợp pháp quyền sở hữu nhãn hiệu; cá nhân, tổ chức được chuyển giao hợp pháp quyền sử dụng nhãn hiệu; cá nhân, tổ chức được chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; các chủ thể quyền khác theo quy định của pháp luật.

Như vậy, để đáp ứng điều kiện khởi kiện trong vụ án bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu, chủ thể tiến hành khởi kiện (thuộc một trong các trường hợp được liệt kê bên trên) phải có đầy đủ năng lực hành vi để tự mình hoặc thông qua người đại diện hợp pháp thực hiện việc khởi kiện và chủ thể tiến hành khởi kiện phải cung cấp tài liệu, chứng cứ chứng minh quyền khởi

kiện cũng như tài liệu, chứng cứ chứng minh quyền lợi hợp pháp của mình bị xâm phạm.

3.1.2.3. Về chứng cứ, nghĩa vụ chứng minh và giám định nhãn hiệu

Khoản 1, Điều 203 Luật SHTT quy định “Nguyên đơn và bị đơn trong vụ kiện xâm phạm quyền SHTT có quyền và nghĩa vụ chứng minh theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự và theo quy định tại Điều này”. Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015 dành một chương quy định về chứng minh và chứng cứ (từ Điều 91 đến Điều 110) theo đó ấn định “Đương sự có yêu cầu Toà án bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình phải thu thập, cung cấp, giao nộp cho Toà án tài liệu, chứng cứ để chứng minh cho yêu cầu đó là có căn cứ và hợp pháp”. Thông tư liên tịch số 02/2008/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BVHTT&DL-BKH&CN-BTP trong phần “Quyền và nghĩa vụ chứng minh của đương sự có những hướng dẫn chi tiết hơn về nội dung này. Như vậy, quy định pháp luật hiện hành về chứng cứ, nghĩa vụ chứng minh và vấn đề giám định nhãn hiệu bao gồm:

(i) Quyền và nghĩa vụ chứng minh của nguyên đơn (chủ thể quyền)

- Chứng minh mình là chủ thể quyền, thông qua: văn bằng bảo hộ còn hiệu lực; chứng cứ chứng minh căn cứ phát sinh quyền trong trường hợp cần thiết (thừa kế, chuyển giao quyền sử dụng...); chứng cứ chứng minh quyền đối với nhãn hiệu nổi tiếng;

- Chứng minh hành vi xâm phạm quyền (hoặc hành vi cạnh tranh không lành mạnh): chứng cứ về việc bị đơn sử dụng dấu hiệu trùng/tương tự với nhãn hiệu của của nguyên đơn cho hàng hoá, dịch vụ trùng/tương tự với hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu nếu việc sử dụng có khả năng gây nhầm lẫn về nguồn gốc hàng hoá, dịch vụ; chứng cứ chứng minh cho hành vi gắn dấu hiệu lên bao bì, hàng hoá, phương tiện dịch vụ, giấy tờ giao dịch trong hoạt động kinh doanh của bị đơn; chứng cứ chứng minh việc nhập khẩu, lưu thông, chào bán, quảng cáo nhằm để bán, tàng trữ để bán hàng hoá có gắn dấu

hiệu xâm phạm tại thị trường Việt Nam; chứng cứ chứng minh thiệt hại thực tế đã xảy ra với mình và căn cứ xác định mức bồi thường thiệt hại;

- Quyền yêu cầu Toà án buộc bị đơn phải đưa ra chứng cứ mà mình không thể thu thập được do đang thuộc quyền kiểm soát của bị đơn.

(ii) Quyền và nghĩa vụ chứng minh của bị đơn

Căn cứ theo các quy định pháp luật hiện hành về quyền và nghĩa vụ chứng minh của đương sự, bị đơn trong vụ án dân sự bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu có quyền:

- Chứng minh mình không xâm phạm nếu có căn cứ;
- Quyền yêu cầu Toà án buộc nguyên đơn phải đưa ra chứng cứ mà mình không thể thu thập được do đang thuộc quyền kiểm soát của nguyên đơn.

(iii) Quy định về giám định nhãn hiệu

Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015 có các quy định về người giám định (Điều 79), về quyền trưng cầu giám định, yêu cầu giám định (Điều 102). Theo quy định của Bộ luật Tố tụng Dân sự, việc giám định có thể do Toà án quyết định hoặc theo yêu cầu của đương sự và kết luận giám định được coi là một nguồn chứng cứ. Tuy nhiên Bộ luật Tố tụng Dân sự không đề cập đến thẩm quyền của các cơ quan thực hiện giám định nói chung cũng như hoạt động giám định SHTT nói riêng. Chính vì thế Luật SHTT trong lần sửa đổi gần đây nhất năm 2022 tại Điều 201 đã có những nội dung chi tiết hơn về điều kiện hoạt động, nguyên tắc thực hiện giám định và giá trị của kết luận giám định. Theo đó, Luật SHTT quy định việc giám định tư pháp về nhãn hiệu được thực hiện theo quy định của pháp luật về giám định tư pháp. Để thực hiện hoạt động giám định về nhãn hiệu yêu cầu tổ chức phải có ít nhất một cá nhân có thể giám định viên SHTT. Để đảm bảo kết luận giám định được chính xác, công bằng pháp luật đòi hỏi việc thực hiện giám định phải tuân theo các nguyên tắc: *Tuân thủ pháp luật, tuân theo trình tự, thủ tục giám định; Trung thực, chính xác, khách quan, vô tư, kịp thời; Chỉ kết luận về chuyên môn những vấn*

đề trong phạm vi được yêu cầu; chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết luận giám định; Chi phí giám định được xác định theo thoả thuận giữa người có yêu cầu giám định và tổ chức, cá nhân giám định [74]. Luật SHTT cũng khẳng định rằng kết luận giám định là một trong các nguồn chứng cứ để cơ quan có thẩm quyền xử lý, giải quyết vụ việc và nội dung kết luận giám định không kết luận về hành vi xâm phạm quyền SHTT nói chung, quyền SHTT đối với nhân hiệu nói riêng. Ngoài ra, Nghị định 65/NĐ-CP ngày 23/8/2023 có chứa các quy định liên quan đến giám định SHTT. Với quy định hiện hành cho thấy vai trò của giám định SHTT cung cấp nguồn chứng cứ tin cậy hỗ trợ cho đương sự cũng như các cơ quan bảo vệ quyền SHTT. Tuy nhiên, quy định về tổ chức, hoạt động của các tổ chức, cá nhân có nhu cầu tiến hành hoạt động giám định SHTT chưa cụ thể nên không có cơ sở triển khai trên thực tế, các quy định và hoạt động giám định SHTT chưa có các tiêu chí cụ thể cho từng đối tượng của SHTT. Nguyên tắc tính chi phí giám định được xác định theo thoả thuận giữa người có yêu cầu giám định với tổ chức, cá nhân giám định sẽ có thể ảnh hưởng tới kết luận giám định, không còn mang tính khách quan.

3.1.2.4. Về áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời

Theo Điều 114 (Các biện pháp khẩn cấp tạm thời), Điều 133 (Thủ tục áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời), Điều 136 (Buộc thực hiện biện pháp bảo đảm), Điều 137 (Thay đổi, áp dụng bổ sung biện pháp khẩn cấp tạm thời), Điều 138 (Huỷ bỏ việc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời) của Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015, quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục và các vấn đề khác liên quan tới việc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời được áp dụng chung cho các vụ án dân sự.

Ngoài các quy định chung của Bộ luật Tố tụng dân sự, trong vụ án bảo vệ quyền SHTT đối với nhân hiệu, biện pháp khẩn cấp tạm thời được áp dụng để ngăn chặn hành vi xâm phạm, có tác dụng bảo toàn chứng cứ, đóng vai trò quan trọng trong việc xử lý xâm phạm quyền SHTT đối với nhân hiệu một

cách kịp thời. Các quy định về áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời trong bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 02/2008/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BVHTT&DL-BKH&CN-BTP, Điều 206 (Quyền yêu cầu Toà án áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời), Điều 207 (Các biện pháp khẩn cấp tạm thời), Điều 208 (Nghĩa vụ của người yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời), Điều 209 (Huỷ bỏ việc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời) của Luật SHTT hiện hành.

(i) Điều kiện yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời

Chủ sở hữu nhãn hiệu có quyền yêu cầu Toà án áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời trong các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 206 của Luật SHTT:

- Đang có nguy cơ xảy ra thiệt hại không thể khắc phục được cho chủ sở hữu nhãn hiệu. Thiệt hại là hậu quả tất yếu của hành vi xâm phạm sắp xảy ra và khi thiệt hại xảy ra thì không thể khắc phục được cho chủ thể quyền SHTT nếu không áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời đó;

- Hàng hoá bị nghi ngờ xâm phạm quyền SHTT hoặc chứng cứ liên quan đến hành vi xâm phạm quyền SHTT có nguy cơ bị tẩu tán hoặc bị tiêu huỷ nếu không được bảo vệ kịp thời.

(ii) Thời điểm yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời

Khoản 1 Điều 206 Luật SHTT quy định thời điểm yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời là “khi khởi kiện hoặc sau khi khởi kiện”. Điều 111 Bộ Luật Tố tụng Dân sự quy định thời điểm yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời là “trong quá trình giải quyết vụ án” hoặc trong trường hợp do tình thế khẩn cấp, cần bảo vệ chứng cứ, ngăn chặn hậu quả nghiêm trọng có thể xảy ra thì có thể yêu cầu “đồng thời với việc nộp đơn khởi kiện cho Toà án”. Như vậy, chủ sở hữu nhãn hiệu chỉ có quyền yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời đồng thời với thời điểm khởi kiện hoặc sau khi nộp đơn khởi kiện.

(iii) Thủ tục áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời

Hiện tại, thủ tục áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời được quy định chủ yếu trong Bộ luật Tố tụng Dân sự tại Điều 133. Ngoài ra, Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐTP ngày 24/9/2020 hướng dẫn áp dụng một số quy định về các biện pháp khẩn cấp tạm thời của Bộ luật Tố tụng Dân sự cũng có quy định về thủ tục áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời trong một số trường hợp nhất định tại Điều 10. Theo đó, trên cơ sở đơn yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời được nộp, tùy vào thời điểm mà Toà án tiếp nhận đơn: Nếu đơn yêu cầu nộp trước khi mở phiên toà thì trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngay sau khi người yêu cầu thực hiện biện pháp bảo đảm theo quy định tại Điều 136 Bộ luật Tố tụng Dân sự, Thẩm phán ra quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời. Nếu tài liệu, chứng cứ chứng minh chưa đầy đủ thì Thẩm phán yêu cầu bổ sung thêm trong vòng 24 giờ; Nếu đơn yêu cầu nộp tại phiên toà thì Hội đồng xét xử xem xét, thảo luận, giải quyết tại phòng xử án. Nếu chấp nhận áp dụng thì Hội đồng xét xử ra quyết định áp dụng ngay sau khi người yêu cầu thực hiện xong biện pháp bảo đảm; Với yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời theo Khoản 2 Điều 111 Bộ luật Tố tụng Dân sự, trong thời hạn 48 giờ kể từ thời điểm nhận đơn, Thẩm phán xem xét về tính hợp pháp của đơn yêu cầu và tài liệu bổ sung, nếu đủ điều kiện Thẩm phán sẽ tiến hành theo thủ tục tại Khoản 1, Điều 10 Nghị quyết 02/2020/NQ-HĐTP.

Khi đối chiếu các quy định pháp luật hiện hành về áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời theo Luật SHTT và Bộ luật Tố tụng Dân sự hiện hành cho thấy có sự khác biệt, cụ thể: Khoản 2 Điều 208 Luật SHTT quy định “*Người yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời có nghĩa vụ bồi thường thiệt hại gây ra cho người bị áp dụng biện pháp đó trong trường hợp người đó không xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ này, người yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời phải nộp khoản bảo đảm bằng một trong các hình thức sau đây: Khoản tiền bằng 20% giá trị hàng hoá*

cần áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời hoặc tối thiểu 20.000.000 đồng nếu không thể xác định được giá trị hàng hóa đó". Trong khi đó quy định tại Khoản 1 Điều 136 Bộ luật Tố tụng Dân sự "Người yêu cầu Tòa án áp dụng một trong các biện pháp khẩn cấp tạm thời quy định tại các khoản 6, 7, 8, 10, 11, 15 và 16 Điều 114 của Bộ luật này phải nộp cho Tòa án chứng từ bảo lãnh được bảo đảm bằng tài sản của ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng khác hoặc của cơ quan, tổ chức, cá nhân khác hoặc gửi một khoản tiền, kim khí quý, đá quý hoặc giấy tờ có giá do Tòa án ấn định nhưng phải tương đương với tổn thất hoặc thiệt hại có thể phát sinh do hậu quả của việc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời không đúng để bảo vệ lợi ích của người bị áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời và ngăn ngừa sự lạm dụng quyền yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời từ phía người có quyền yêu cầu".

Trong khi Khoản 2 Điều 208 của Luật Sở hữu trí tuệ (SHTT) ấn định mức tài sản bảo đảm là 20% giá trị hàng hóa bị yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, thì Khoản 1 Điều 136 của Bộ luật Tố tụng Dân sự lại quy định mức tài sản bảo đảm phải "tương đương với tổn thất hoặc thiệt hại có thể phát sinh do hậu quả của việc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời". Mỗi quy định này đều có những ưu điểm và hạn chế riêng. Việc xác định tài sản bảo đảm theo tỷ lệ phần trăm giá trị tài sản bị yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời có ưu điểm là dễ dàng định lượng và thực hiện hơn. Tuy nhiên, một số ý kiến lo ngại rằng mức bảo đảm này có thể không đủ để bù đắp những thiệt hại thực tế phát sinh do việc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời gây ra. Ngược lại, việc ấn định tài sản bảo đảm tương đương với tổn thất hoặc thiệt hại có thể phát sinh có ưu điểm là đảm bảo mức đền bù sát với thiệt hại thực tế nếu xảy ra. Song, phương thức này lại gặp khó khăn trong việc tính toán chính xác mức tổn thất và thiệt hại tiềm ẩn, đặc biệt khi sự việc đó chưa diễn ra. Thêm vào đó, yêu cầu tài sản bảo đảm theo hướng tương đương thiệt hại có thể vượt quá khả năng tài chính của người yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn

cấp tạm thời trong nhiều trường hợp. Dù lựa chọn theo cách thức nào, theo quan điểm của người nghiên cứu, việc thống nhất nội dung các điều luật liên quan đến vấn đề tài sản bảo đảm khi yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời là vô cùng cần thiết, theo hướng đảm bảo tính khả thi cho cả người yêu cầu và Tòa án.

3.1.2.5. Về các chế tài dân sự được áp dụng trong bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu

Luật SHTT hiện hành quy định về các biện pháp dân sự tại Điều 202. Theo đó, để xử lý các cá nhân, tổ chức có hành vi xâm phạm quyền SHTT nói chung và nhãn hiệu nói riêng, chủ sở hữu có quyền yêu cầu Tòa án áp dụng các biện pháp dân sự sau đây để xử lý tổ chức, cá nhân có hành vi xâm phạm: (i) Buộc chấm dứt hành vi xâm phạm; (ii) Buộc xin lỗi, cải chính công khai; (iii) Buộc thực hiện nghĩa vụ dân sự; (iv) Buộc bồi thường thiệt hại; và (v) Buộc tiêu huỷ hoặc buộc phân phối hoặc đưa vào sử dụng không nhằm mục đích thương mại đối với hàng hoá, nguyên liệu, vật liệu và phương tiện được sử dụng chủ yếu để sản xuất, kinh doanh hàng hoá xâm phạm quyền SHTT với điều kiện không làm ảnh hưởng đến khả năng khai thác quyền của chủ thể quyền SHTT.

(i) Buộc chấm dứt hành vi xâm phạm

Buộc chấm dứt hành vi xâm phạm theo quy định tại khoản 1 Điều 202 Luật SHTT và khoản 1 mục IV phần B Thông tư liên tịch số 02/2008/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BVHTT&DL-BKH&CN-BTP là việc Tòa án buộc người có hành vi xâm phạm chấm dứt ngay hành vi xâm phạm theo yêu cầu của người khởi kiện. Đây là biện pháp được áp dụng thường xuyên và phổ biến nhất trong tất cả các biện pháp dân sự.

Chủ thể quyền đối với nhãn hiệu khi phát hiện hành vi xâm phạm hoặc có khả năng xâm phạm tới việc thực hiện quyền của mình, thì có thể tự mình yêu cầu người có hành vi đó phải chấm dứt hành vi xâm phạm mà không cần

chờ bất kỳ thủ tục nào. Tuy nhiên, trên thực tế việc yêu cầu này thường không có tính cưỡng chế đối với bên xâm phạm, do vậy, chủ sở hữu, người được chủ sở hữu ủy quyền hợp pháp có quyền yêu cầu Tòa án buộc cá nhân, tổ chức có hành vi xâm phạm quyền SHTT đối với nhãn hiệu phải chấm dứt hành vi sử dụng dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu được bảo hộ. Trên cơ sở yêu cầu của chủ thể quyền, Tòa án xem xét và ra quyết định về việc chấm dứt hành vi xâm phạm trong bản án hoặc trong quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời.

(ii) Buộc xin lỗi, cải chính công khai

Biện pháp buộc xin lỗi, cải chính công khai là một trong những chế tài dân sự quan trọng, có tác dụng khôi phục uy tín và danh tiếng cho chủ sở hữu nhãn hiệu bị xâm phạm quyền. Khi hành vi xâm phạm nhãn hiệu xảy ra, chủ thể quyền là người đầu tiên phải gánh chịu những hậu quả tiêu cực phát sinh. Tiếp theo đó là người tiêu dùng, những người đã tin tưởng và sử dụng hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu bị xâm phạm với chất lượng suy giảm. Việc người tiêu dùng mất lòng tin vào hàng hóa, dịch vụ bị xâm phạm nhãn hiệu có thể dẫn đến việc họ quay lưng lại với nhà sản xuất/nhà cung cấp và từ chối sử dụng các sản phẩm mang nhãn hiệu đó. Do vậy, việc tòa án buộc người có hành vi xâm phạm phải thực hiện xin lỗi, cải chính công khai được xem là một phương thức nhanh chóng và hiệu quả để phần nào khôi phục lại uy tín kinh doanh của nhà sản xuất và chủ sở hữu nhãn hiệu bị thiệt hại.

Trong các quyết định và bản án của mình, tòa án sẽ đưa ra phán quyết buộc người có hành vi xâm phạm nhãn hiệu phải tiến hành việc xin lỗi, cải chính công khai đối với chủ thể quyền bị xâm phạm. Về phương thức, nội dung và chi phí thực hiện việc xin lỗi, cải chính công khai, thông thường tòa án sẽ tạo điều kiện để các đương sự tự thỏa thuận trên cơ sở không trái với quy định của pháp luật và đạo đức xã hội. Tuy nhiên, trong những trường hợp các bên không thể tự thỏa thuận được, theo tinh thần của Thông tư liên tịch số

02/2008/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BVHTT&DL-BKH&CN-BTP (dù văn bản này đã hết hiệu lực, nhưng tinh thần hướng dẫn vẫn có giá trị tham khảo), tòa án sẽ căn cứ vào tính chất của hành vi xâm phạm, mức độ và hậu quả do hành vi đó gây ra để quyết định về nội dung, thời lượng xin lỗi, cải chính công khai và chi phí thực hiện, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật và sự phục hồi quyền lợi chính đáng cho chủ thể bị xâm phạm.

Nội dung về số lần xin lỗi, cải chính công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng, Thông tư liên tịch số 02/2008/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BVHTT&DL-BKH&CN-BTP quy định: Việc xin lỗi, cải chính công khai có thể được thực hiện trực tiếp tại nơi có địa chỉ chính của người bị thiệt hại hoặc đăng công khai trên báo hàng ngày của cơ quan trung ương, báo địa phương nơi có địa chỉ chính của người bị thiệt hại trong ba số liên tiếp. Đây là quy định rất cần thiết để các bên có thể nhanh chóng đạt đến một thoả thuận liên quan đến việc xin lỗi, cải chính công khai.

(iii) Buộc thực hiện nghĩa vụ dân sự

Biện pháp buộc thực hiện nghĩa vụ dân sự được Tòa án áp dụng thực hiện trong trường hợp người có hành vi vi phạm nghĩa vụ đối với chủ thể quyền trong trường hợp các bên đã có thoả thuận trước. Xuất phát từ nguyên tắc tự do tự nguyện cam kết thoả thuận [73, Đ3] và nguyên tắc chịu trách nhiệm dân sự [73, Đ3] của BLDS, nên pháp luật tôn trọng các cam kết do các bên xác lập, thoả thuận (miễn là các cam kết, thoả thuận này không trái pháp luật, không trái đạo đức xã hội). Do vậy, trong trường hợp bị đơn không thực hiện, hoặc thực hiện không đúng, hoặc thực hiện không đầy đủ thoả thuận theo những cam kết trước đó dẫn đến thiệt hại cho nguyên đơn, thì theo yêu cầu của nguyên đơn, Tòa án buộc bị đơn phải tiếp tục thực hiện nghĩa vụ dân sự.

(iv) Buộc bồi thường thiệt hại

Buộc bồi thường thiệt hại là một trong những chế định căn bản của trách nhiệm dân sự. Trong lĩnh vực bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu,

biện pháp buộc bồi thường thiệt hại được thực hiện khi Tòa án yêu cầu người có hành vi xâm phạm phải đền bù những tổn thất vật chất và tinh thần do hành vi đó gây ra cho chủ thể quyền. Chế tài này không chỉ nhằm mục đích bù đắp những thiệt hại đã xảy ra mà còn đóng vai trò là một công cụ răn đe hữu hiệu, ngăn chặn các hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng giả và các hình thức xâm phạm khác đến quyền SHTT đối với nhãn hiệu.

Khoản 4, Điều 202 Luật SHTT ghi nhận buộc bồi thường thiệt hại là một chế tài thuộc biện pháp dân sự. Trách nhiệm bồi thường thiệt hại của người có hành vi xâm phạm nhãn hiệu được xác định theo nguyên tắc và căn cứ quy định tại Điều 204, 205 Luật SHTT và hướng dẫn chi tiết tại chương 1, Phần 4 Nghị định số 65/2023/NĐ-CP ngày 23/8/2023, Thông tư liên tịch số 02/2008/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BVHTT&DL-BKH&CN-BTP. Tòa án khi áp dụng biện pháp buộc bồi thường thiệt hại cần xác định:

Thứ nhất, có thiệt hại xảy ra

Thứ hai, có hành vi trái pháp luật gây thiệt hại

Thứ ba, có mối quan hệ nhân quả giữa hành vi trái pháp luật và thiệt hại xảy ra.

Có thể thấy, quy định về trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu không đặt ra vấn đề yếu tố lỗi, có nghĩa rằng, nghĩa vụ bồi thường thiệt hại của bên có hành vi xâm phạm không phụ thuộc vào việc có lỗi hay không. Một hành vi xâm phạm quyền đã bị xử phạt vi phạm hành chính (đã bị áp dụng biện pháp hành chính), hoặc đã bị truy cứu trách nhiệm hình sự (đã bị áp dụng biện pháp hình sự) vẫn có thể bị áp dụng biện pháp dân sự để giải quyết vấn đề bồi thường thiệt hại cho chủ sở hữu quyền, trong một số trường hợp là bồi thường cho tổ chức, cá nhân khác bị thiệt hại.

Điều 204 Luật SHTT quy định thiệt hại do hành vi xâm phạm quyền SHTT bao gồm thiệt hại về vật chất và thiệt hại về tinh thần. Tuy nhiên, đối

với quyền SHTT là nhãn hiệu, vấn đề thiệt hại về tinh thần không được Luật SHTT điều chỉnh. Thiệt hại về vật chất được xác định bao gồm *các tổn thất về tài sản, mức giảm sút về thu nhập, lợi nhuận, tổn thất về cơ hội kinh doanh, chi phí hợp lý để ngăn chặn, khắc phục thiệt hại* [74]. Như vậy, khi có hành vi xâm phạm nhãn hiệu xảy ra trên thực tế, gây ra tổn thất cho chủ sở hữu nhãn hiệu, thì chủ sở hữu nhãn hiệu có quyền yêu cầu Tòa án buộc người có hành vi xâm phạm phải bồi thường những thiệt hại về vật chất đã gây ra. Theo quy định tại Điều 204 của Luật SHTT, vấn đề bồi thường thiệt hại về tinh thần không được áp dụng đối với hành vi xâm phạm quyền SHTT đối với nhãn hiệu.

Để đưa ra một mức bồi thường thỏa đáng và hợp lý, việc xác định chính xác thiệt hại là vô cùng quan trọng. Pháp luật hiện hành quy định các căn cứ để xác định mức bồi thường thiệt hại, trong đó bao gồm:

Tổn thất về tài sản: là căn cứ đầu tiên được đề cập đến trong khoản 1 Điều 204 Luật SHTT để xác định mức bồi thường thiệt hại. Tổn thất về tài sản trong xâm phạm quyền SHTT đối với nhãn hiệu được hiểu là sự mất đi hoặc giảm sút về giá trị có thể tính được thành tiền của nhãn hiệu bị xâm phạm. Do tính chất vô hình của tài sản nhãn hiệu nên việc xác định giá trị của nhãn hiệu không hề đơn giản. Có thể dựa trên một hoặc các tiêu chí sau để xác định giá trị tính được thành tiền của nhãn hiệu:

- Giá chuyển nhượng quyền sở hữu hoặc giá chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu;
- Giá trị góp vốn bằng nhãn hiệu;
- Giá trị nhãn hiệu trong tổng tài sản của bên bị xâm phạm quyền;
- Giá trị đầu tư cho việc tạo ra và phát triển nhãn hiệu, bao gồm các chi phí tiếp thị, nghiên cứu, quảng cáo, lao động, thuê và các chi phí khác.

Khi yêu cầu bồi thường thiệt hại là tổn thất về tài sản do hành vi xâm phạm nhãn hiệu gây ra chủ thể quyền bị xâm phạm cần nêu rõ giá trị của nhãn

hiệu kèm theo các tài liệu, chứng cứ chứng minh giá trị của nhãn hiệu đó để Toà án xem xét.

Mức giảm sút về thu nhập, lợi nhuận: đây là nguồn thu thông thường chủ thể quyền bị xâm phạm vẫn nhận được khi khai thác quyền đối với nhãn hiệu của mình nhưng do hành vi xâm phạm, khoản lợi đó đã bị mất đi hoặc giảm sút. Để chứng minh thiệt hại này chủ thể quyền bị xâm phạm có thể dựa trên việc so sánh mức thu nhập, lợi nhuận thực tế trước và sau khi có hành vi xâm phạm xảy ra, bao gồm:

- Thu nhập, lợi nhuận thu được do trực tiếp khai thác nhãn hiệu;
- Thu nhập, lợi nhuận thu được do chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu.

Tổn thất về cơ hội kinh doanh: So với các tài sản hữu hình thông thường, cơ hội kinh doanh liên quan đến tài sản SHTT, đặc biệt là nhãn hiệu, thường lớn hơn đáng kể. Khi quyền SHTT đối với nhãn hiệu được pháp luật bảo hộ, chủ sở hữu sẽ có quyền độc quyền khai thác nhãn hiệu đó trên thị trường. Tổn thất về cơ hội kinh doanh được hiểu là khoản lợi nhuận mà chủ thể quyền có khả năng thu được từ việc khai thác nhãn hiệu trong điều kiện kinh doanh bình thường, nhưng do tác động trực tiếp của hành vi xâm phạm quyền, cơ hội này đã không thể thực hiện được trên thực tế.

Chi phí hợp lý để ngăn chặn, khắc phục thiệt hại: Khi hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ xảy ra, gây ra những thiệt hại và ảnh hưởng tiêu cực đến quyền SHTT đối với nhãn hiệu, chủ thể quyền có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để ngăn chặn, khắc phục và hạn chế tối đa những thiệt hại có thể tiếp tục phát sinh. Các chi phí hợp lý này bao gồm chi phí thuê luật sư, chi phí điều tra, thu thập chứng cứ, chi phí thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng và các chi phí cần thiết khác, có thể được xem xét để yêu cầu bồi thường thiệt hại, bởi chúng phát sinh trực tiếp từ hành vi trái pháp luật của bên xâm phạm quyền gây ra.

Cũng liên quan đến quy định về căn cứ xác định mức bồi thường thiệt hại do xâm phạm nhãn hiệu tại điểm d, Khoản 1, Điều 205 Luật SHTT *“Trong trường hợp không thể xác định được mức bồi thường thiệt hại về vật chất theo các căn cứ quy định tại điểm a và điểm b khoản này thì mức bồi thường thiệt hại về vật chất do Toà án ấn định, tùy thuộc vào mức độ thiệt hại, nhưng không quá năm trăm triệu đồng”*. Việc pháp luật quy định mức bồi thường thiệt hại tối đa không vượt quá năm trăm triệu đồng như đã nêu trên là thiếu cơ sở vững chắc và có thể không còn phù hợp với tình hình thực tế. Bởi lẽ, trên thực tế đã và đang tồn tại những hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ gây ra những thiệt hại vô cùng lớn cho chủ thể quyền, vượt xa đáng kể so với mức giới hạn năm trăm triệu đồng mà điều luật hiện hành ấn định. Do đó, quy định này cần được các cơ quan có thẩm quyền xem xét, đánh giá lại và có những điều chỉnh kịp thời để phù hợp hơn với thực tiễn đa dạng và phức tạp của các vụ việc xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Trong quy định về bồi thường thiệt hại, Điều 205 Luật SHTT đề cập đến *“chi phí hợp lý để thuê luật sư”*. Theo đó, chủ thể quyền SHTT đối với nhãn hiệu có thể yêu cầu Tòa án buộc bên xâm phạm thanh toán khoản chi phí hợp lý mà chủ thể quyền đã phải chi trả cho việc thuê luật sư để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Tuy nhiên, một vấn đề đặt ra là việc xác định mức chi phí thuê luật sư như thế nào được coi là hợp lý vẫn còn gặp nhiều khó khăn, do hiện nay chưa có văn bản pháp luật nào hướng dẫn cụ thể và chi tiết về vấn đề này.

(v) Buộc tiêu huỷ hoặc buộc phân phối hoặc đưa vào sử dụng không nhằm mục đích thương mại đối với hàng hoá, nguyên liệu, vật liệu và phương tiện được sử dụng chủ yếu để sản xuất, kinh doanh hàng hoá xâm phạm quyền SHTT với điều kiện không làm ảnh hưởng đến khả năng khai thác quyền của chủ thể quyền SHTT.

Nghị định số 65/2023/NĐ-CP tại Điều 97, 98 đã quy định chi tiết các điều kiện áp dụng biện pháp buộc tiêu hủy hoặc biện pháp phân phối, đưa vào sử dụng không nhằm mục đích thương mại đối với hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Theo đó, biện pháp buộc phân phối hoặc đưa vào sử dụng không nhằm mục đích thương mại chỉ được áp dụng khi đáp ứng đồng thời các điều kiện sau:

- Hàng hoá có giá trị sử dụng;
- Yếu tố xâm phạm đã được loại bỏ khỏi hàng hoá;
- Việc phân phối, sử dụng không nhằm thu lợi nhuận và không ảnh hưởng một cách bất hợp lý tới việc khai thác bình thường quyền của chủ thể quyền, trong đó ưu tiên mục đích nhân đạo, từ thiện hoặc phục vụ lợi ích xã hội;
- Người được phân phối, tiếp nhận không phải là khách hàng tiềm năng của chủ sở hữu nhãn hiệu.

Biện pháp buộc tiêu hủy sẽ được thực hiện khi hàng hoá xâm phạm nhãn hiệu không đáp ứng đầy đủ các điều kiện để đưa vào phân phối hoặc đưa vào sử dụng không nhằm mục đích thương mại.

Quy định về điều kiện "hàng hóa có giá trị sử dụng" để có thể áp dụng biện pháp phân phối hoặc đưa vào sử dụng không nhằm mục đích thương mại cần được xem xét và cân nhắc kỹ lưỡng hơn. Bởi lẽ, với hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu, hành vi xâm phạm không chỉ nằm ở việc sử dụng trái phép nhãn hiệu gắn lên sản phẩm mà bản thân chất lượng của loại hàng hóa xâm phạm đó cũng có khả năng không đạt các tiêu chuẩn chất lượng theo quy định. Chính vì vậy, quy định này cần được điều chỉnh một cách cụ thể và chi tiết hơn về các tiêu chuẩn chất lượng nhất định cần đáp ứng, nhằm đảm bảo an toàn cho người sử dụng và cộng đồng.

3.1.3. Thực trạng quy định pháp luật về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu bằng biện pháp hành chính ở Việt Nam

Trong bối cảnh hiện nay, biện pháp hành chính đang là lựa chọn ưu tiên của đa số chủ thể quyền khi có yêu cầu xử lý các hành vi xâm phạm quyền SHTT đối với nhãn hiệu tại Việt Nam. Mặc dù không thể phủ nhận những ưu điểm nhất định mà biện pháp hành chính mang lại song cần phải thẳng thắn nhìn nhận rằng, hiệu quả của việc xử lý xâm phạm nhãn hiệu bằng con đường hành chính vẫn chưa thực sự đảm bảo đầy đủ quyền lợi của chủ thể bị xâm phạm và còn tồn tại nhiều bất cập đáng lưu ý. Những hạn chế và bất cập này sẽ được phân tích và làm rõ thông qua việc đi sâu tìm hiểu thực trạng bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu bằng biện pháp hành chính trong các phần tiếp theo.

3.1.3.1. Thẩm quyền áp dụng biện pháp hành chính trong bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu

Khoản 3, Điều 200 Luật SHTT quy định về thẩm quyền áp dụng biện pháp hành chính trong xử lý hành vi vi phạm quyền SHTT đối với nhãn hiệu. Nội dung này được hướng dẫn chi tiết tại Nghị định số 99/2013/NĐ-CP quy định chi tiết về xử phạt hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp, được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 126/2021/NĐ-CP. Theo đó, thẩm quyền áp dụng biện pháp hành chính của từng cơ quan sẽ tùy thuộc từng cấp quản lý và mức xử phạt áp dụng.

Pháp luật quy định năm cơ quan có thẩm quyền xử lý xâm phạm quyền SHTT đối với nhãn hiệu bằng biện pháp hành chính bao gồm: cơ quan Thanh tra, cơ quan Hải quan, cơ quan Quản lý thị trường, cơ quan Công an, Ủy ban nhân dân các cấp. Trong trường hợp cần thiết, các cơ quan này có thể áp dụng biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử phạt hành chính theo quy định của pháp luật [74, Điều 200].

Nội dung cụ thể về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi xâm phạm quyền SHTT đối với nhãn hiệu của các cơ quan được phân định như sau:

(i) Cơ quan Thanh tra có thẩm quyền xử phạt xâm phạm quyền SHTT đối với nhãn hiệu bao gồm Thanh tra Khoa học và Công nghệ và Thanh tra Thông tin và Truyền thông. Trong đó, Thanh tra Khoa học và Công nghệ được tổ chức trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ ở trung ương và trực thuộc các Sở Khoa học và Công nghệ ở địa phương. Đây là cơ quan thanh tra duy nhất có thẩm quyền xử lý mọi hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu bao gồm: các hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu; sản xuất, nhập khẩu, vận chuyển, buôn bán hàng hóa giả mạo nhãn hiệu; sản xuất, nhập khẩu, buôn bán, tàng trữ để bán tem, nhãn hoặc vật phẩm mang nhãn hiệu giả mạo hoặc giao cho người khác thực hiện hành vi này; hành vi cạnh tranh không lành mạnh đối với nhãn hiệu [74, Điều 211]. Thanh tra Thông tin và Truyền thông trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông ở trung ương và tại địa phương trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành. Thanh tra Thông tin và Truyền thông có thẩm quyền xử phạt đối với hành vi đăng ký, chiếm giữ quyền sử dụng hoặc sử dụng tên miền trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu của người khác được bảo hộ nhằm chiếm giữ tên miền, lợi dụng hoặc làm thiệt hại đến uy tín, danh tiếng của nhãn hiệu tương ứng [29, Điều 15].

(ii) Cơ quan Quản lý thị trường

Cơ quan quản lý thị trường đóng vai trò quan trọng trong việc áp dụng biện pháp hành chính để bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu. Hiện nay hệ thống cơ quan quản lý thị trường được tổ chức bao gồm Tổng cục Quản lý thị trường ở trung ương trực thuộc Bộ Công thương và các Chi cục Quản lý thị trường ở địa phương trực thuộc Sở Công thương. Thẩm quyền xử phạt của cơ quan quản lý thị trường với các hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu; sản xuất, nhập khẩu, vận chuyển, buôn bán hàng hóa giả mạo nhãn hiệu tại thị trường trong nước; sản xuất, nhập khẩu, buôn bán, tàng trữ để bán tem, nhãn hoặc vật phẩm mang nhãn hiệu giả mạo tại thị trường trong nước [29, Điều 15].

(iii) Cơ quan Hải quan

Với đặc thù riêng, thẩm quyền áp dụng biện pháp bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu của cơ quan hải quan được giới hạn tại khu vực biên giới, áp dụng đối với hàng hóa xuất khẩu và nhập khẩu. Đây là thẩm quyền đặc thù chỉ thuộc về cơ quan hải quan. Hệ thống tổ chức của cơ quan hải quan bao gồm Cục Hải quan trực thuộc Bộ Tài chính ở cấp trung ương, các chi cục Hải quan khu vực và các chi cục Hải quan cửa khẩu/ngoài cửa khẩu. Trong phạm vi chức năng và nhiệm vụ được giao, cơ quan hải quan có thẩm quyền áp dụng các biện pháp xử phạt hành chính đối với các hành vi sau: sản xuất, nhập khẩu, vận chuyển, buôn bán hàng hóa giả mạo nhãn hiệu trong hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu; sản xuất, nhập khẩu, buôn bán, tàng trữ tem, nhãn mác hoặc vật phẩm mang nhãn hiệu giả mạo nhằm mục đích xuất khẩu, nhập khẩu.

(iv) Cơ quan Công an

Thẩm quyền bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu của cơ quan công an được giao cho Cục Cảnh sát kinh tế thuộc Bộ Công an ở cấp trung ương và phòng Cảnh sát kinh tế thuộc Sở Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, cơ quan Cảnh sát kinh tế có thẩm quyền phát hiện, xác minh, thu thập thông tin, chứng cứ các hành vi xâm phạm quyền SHTT đối với nhãn hiệu và cung cấp cho cơ quan Thanh tra Khoa học và Công nghệ, cơ quan Hải quan, cơ quan Quản lý thị trường. Đồng thời cơ quan Công an cũng có thẩm quyền xử phạt các hành vi sản xuất, nhập khẩu, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ để bán hàng hóa giả mạo nhãn hiệu; sản xuất, nhập khẩu, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ để bán tem, nhãn hoặc vật phẩm khác mang nhãn hiệu giả mạo.

(v) Ủy ban nhân dân

Thẩm quyền xử lý hành vi xâm phạm quyền SHTT đối với nhãn hiệu còn được giao cho Ủy ban nhân dân, bao gồm Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện. Theo đó, khi có hành vi xâm phạm quyền SHTT

đối với nhãn hiệu xảy ra tại địa phương nhưng hình thức xử phạt, mức phạt, biện pháp xử lý đối với hành vi đó vượt quá thẩm quyền xử lý của các cơ quan Thanh tra chuyên ngành, cơ quan Quản lý thị trường, cơ quan Hải quan thì sẽ thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tương ứng xử lý.

Nhìn chung, hệ thống các quy định về thẩm quyền áp dụng biện pháp hành chính trong lĩnh vực bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu tại Việt Nam được thiết kế tương đối rộng, với sự tham gia của nhiều cơ quan quản lý nhà nước khác nhau. Mạng lưới các cơ quan có thẩm quyền xử lý hành chính các hành vi xâm phạm quyền SHTT đối với nhãn hiệu này mang lại những lợi ích nhất định: một mặt, nó tạo điều kiện cho chủ thể quyền có thể linh hoạt lựa chọn cơ quan có thẩm quyền phù hợp với từng vụ việc cụ thể, đồng thời tăng cường khả năng ngăn chặn kịp thời các hành vi xâm phạm. Tuy nhiên, sự phân tán thẩm quyền giữa nhiều cơ quan cũng tiềm ẩn nguy cơ chồng chéo chức năng, nhiệm vụ, dẫn đến không ít bất cập trong công tác quản lý nhà nước nói chung và hiệu quả xử lý vi phạm nói riêng.

3.1.3.2. Về điều kiện áp dụng biện pháp hành chính trong bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu

Biện pháp hành chính được áp dụng trong bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu khi đáp ứng những điều kiện luật định. Căn cứ theo quy định tại Điều 211 Luật SHTT cho thấy tổ chức, cá nhân bị xử phạt vi phạm hành chính khi thực hiện một trong các hành vi xâm phạm quyền SHTT đối với nhãn hiệu sau đây: Xâm phạm quyền SHTT đối với nhãn hiệu gây thiệt hại cho chủ sở hữu, người tiêu dùng hoặc cho xã hội; Sản xuất, nhập khẩu, vận chuyển, buôn bán hàng hóa giả mạo về SHTT quy định tại Điều 213 của Luật này hoặc giao cho người khác thực hiện hành vi này; Sản xuất, nhập khẩu, vận chuyển, buôn bán, tàng trữ tem, nhãn hoặc vật phẩm khác mang nhãn hiệu hoặc chỉ dẫn địa lý giả mạo hoặc giao cho người khác thực hiện hành vi này [74, Điều 211].

Như vậy, việc xử lý hành vi xâm phạm quyền SHTT đối với nhãn hiệu bằng biện pháp hành chính dựa trên các điều kiện sau:

(i) Có hành vi xâm phạm quyền SHTT đối với nhãn hiệu

Hành vi bị coi là xâm phạm quyền SHTT đối với nhãn hiệu khi thỏa mãn các dấu hiệu: là hành vi sử dụng nhãn hiệu đang được bảo hộ; người thực hiện hành vi không phải là chủ sở hữu, cũng không phải là người được chủ sở hữu cho phép sử dụng hoặc không thuộc các trường hợp giới hạn quyền đối với nhãn hiệu; có yếu tố xâm phạm như sử dụng dấu hiệu trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu được bảo hộ cho hàng hóa, dịch vụ trùng hoặc tương tự, có khả năng gây nhầm lẫn.

Các hành vi xâm phạm quyền SHTT đối với nhãn hiệu được quy định tại khoản 1 Điều 129 Luật SHTT và các hành vi xâm phạm quyền SHTT đối với nhãn hiệu có thể bị áp dụng biện pháp xử phạt hành chính được cụ thể hóa tại Điều 11 Nghị định số 99/2013/NĐ-CP.

Căn cứ vào Điều 11 Nghị định 99/2013/NĐ-CP, hành vi xâm phạm nhãn hiệu chỉ bị xử phạt hành chính khi hành vi đó thỏa mãn hai điều kiện: một là, vì mục đích kinh doanh; hai là, giá trị hàng hoá, dịch vụ vi phạm từ trên 3.000.000 (ba triệu) đồng. Điều này đồng nghĩa với việc, nếu cả hai điều kiện nêu trên không được đáp ứng đầy đủ, thì hành vi đó sẽ không bị xem xét là hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hoặc cho dù có dấu hiệu xâm phạm, các cơ quan có thẩm quyền cũng không thể áp dụng các biện pháp hành chính để xử lý. Thực tế này đang gây ra không ít khó khăn trong công tác giải quyết các hành vi xâm phạm nhãn hiệu trong bối cảnh hiện nay, nhất là đối với tình trạng buôn bán hàng hóa xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu đang diễn ra một cách tràn lan và khó kiểm soát trên môi trường internet.

(ii) Hành vi xâm phạm phải xảy ra trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam

Quy định này xuất phát từ nguyên tắc lãnh thổ trong bảo vệ quyền SHTT. Trong bối cảnh toàn cầu hóa và sự phát triển của internet, việc áp

dụng nguyên tắc này đòi hỏi sự linh hoạt và hợp tác quốc tế để đối phó hiệu quả với các hành vi xâm phạm xuyên biên giới và trên môi trường trực tuyến. Pháp luật hiện hành đã quy định với hành vi xâm phạm nhãn hiệu xảy ra trên mạng internet nhưng nhằm vào người tiêu dùng hoặc người dùng tin tại Việt Nam cũng bị coi là hành vi xâm phạm tại Việt Nam. Tuy nhiên, những quy định chi tiết để xác định hành vi xâm phạm kiểu này cần tiếp tục được hoàn thiện.

(iii) Hành vi xâm phạm nhãn hiệu phải gây thiệt hại cho chủ sở hữu, người tiêu dùng hoặc cho xã hội

Theo quy định tại Điều 211 Luật SHTT, biện pháp hành chính được áp dụng để xử lý hành vi xâm phạm nhãn hiệu khi hành vi xâm phạm gây thiệt hại cho chủ sở hữu, người tiêu dùng hoặc xã hội. Khi thực hiện yêu cầu xử lý hành vi xâm phạm nhãn hiệu, chủ sở hữu hoặc tổ chức, cá nhân bị thiệt hại phải nêu rõ tính chất, mức độ vi phạm trong đơn yêu cầu xử lý xâm phạm và cung cấp các tài liệu, chứng cứ kèm theo [29, Điều 24].

(iv) Hành vi xâm phạm nhãn hiệu chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự

Luật SHTT không có điều luật nào phân định ranh giới xử lý hành vi xâm phạm quyền SHTT bằng biện pháp hành chính hay biện pháp hình sự. Bộ luật Hình sự tại Điều 192 (tội sản xuất, buôn bán hàng giả), Điều 226 (tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp), theo đó, tiêu chí xác định hành vi xâm phạm nhãn hiệu chưa đến mức xử lý hình sự được hiểu là căn cứ vào “quy mô thương mại” hoặc việc thu lợi bất chính/gây thiệt hại cho chủ sở hữu nhãn hiệu dưới 100 (một trăm) triệu hoặc hàng hoá vi phạm trị giá dưới 200 (hai trăm) triệu.

3.1.3.3. Về các chế tài hành chính được áp dụng trong bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu

Bản chất của biện pháp hành chính là sử dụng sức mạnh quyền lực của các cơ quan hành chính để xử lý các hành vi vi phạm hành chính, bao gồm cả

hành vi xâm phạm quyền SHTT đối với nhãn hiệu, thông qua việc ra các quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Một trong những nội dung quan trọng nhất của quyết định xử phạt vi phạm hành chính đó là việc quy định về hình thức, mức xử phạt đối với từng hành vi vi phạm. Đối với biện pháp hành chính, pháp luật SHTT quy định cách thức bảo vệ quyền của chủ thể bị xâm phạm quyền SHCN gồm các hình thức xử phạt hành chính và các biện pháp khắc phục hậu quả. Bên cạnh đó, pháp luật quy định về mức phạt tương ứng đối với mỗi hành vi xâm phạm và các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử phạt vi phạm hành chính.

Về các hình thức xử phạt vi phạm hành chính, Điều 214 Luật SHTT sửa đổi, bổ sung năm 2022 không quy định cụ thể các hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục cụ thể mà dẫn chiếu sang quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. Theo Điều 21 Luật Xử lý vi phạm hành chính, được hướng dẫn chi tiết tại Nghị định số 99/2013/NĐ-CP, các hình thức xử phạt vi phạm hành chính gồm các hình thức xử phạt chính và các hình thức xử phạt bổ sung, ngoài ra còn có thêm quy định về việc áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả. Các hình thức xử phạt được áp dụng trong biện pháp hành chính được cụ thể như sau:

Theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 99/2013/NĐ-CP thì trong trường hợp các tổ chức, cá nhân thực hiện hành vi xâm phạm quyền sở hữu đối với nhãn hiệu, cá nhân, tổ chức đó bị buộc phải chấm dứt hành vi xâm phạm và bị áp dụng một trong các hình thức xử phạt chính là phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền. Hình thức phạt cảnh cáo được áp dụng đối với cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính không nghiêm trọng, có tình tiết giảm nhẹ và theo quy định thì bị áp dụng hình thức xử phạt cảnh cáo hoặc đối với mọi hành vi vi phạm hành chính do người chưa thành niên từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi thực hiện [77, Điều 22]. Mỗi hành vi vi phạm chỉ bị áp dụng một hình thức xử phạt chính là cảnh cáo hoặc phạt tiền. Ngoài ra, đối với các hành vi xâm phạm,

tùy theo tính chất, mức độ xâm phạm, tổ chức, cá nhân xâm phạm quyền SHTT đối với nhãn hiệu còn có thể bị áp dụng một hoặc các hình thức xử phạt bổ sung sau đây: Tịch thu hàng hoá giả mạo về nhãn hiệu, nguyên liệu, vật liệu, phương tiện được sử dụng chủ yếu để sản xuất, kinh doanh hàng hoá giả mạo về SHTT; Đình chỉ có thời hạn hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực đã xảy ra vi phạm.

(i) Hình thức phạt cảnh cáo

Cảnh cáo được áp dụng đối với cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính không nghiêm trọng, có tình tiết giảm nhẹ và theo quy định thì bị áp dụng hình thức xử phạt cảnh cáo hoặc đối với mọi hành vi vi phạm hành chính do người chưa thành niên từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi thực hiện [77, Điều 22].

(ii) Hình thức phạt tiền

Luật SHTT sửa đổi, bổ sung năm 2022 tại Khoản 3, Điều 214 không quy định về mức xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi xâm phạm quyền SHTT đối với nhãn hiệu, các quy định về mức phạt sẽ áp dụng theo quy định pháp luật về xử lý vi phạm hành chính gồm Luật xử lý vi phạm hành chính 2012 được sửa đổi, bổ sung 2020 và Nghị định số 99/2013/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 126/2021/NĐ-CP. Theo đó, việc xác định mức phạt cụ thể theo giá trị hàng hoá, dịch vụ vi phạm. Quy định này giúp cho hoạt động xử phạt mang tính khả thi và phù hợp với thực tế. Trường hợp giá trị hàng hoá vi phạm đã phát hiện được vượt quá mức phạt tối đa theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính thì mới căn cứ vào giá trị của hàng hoá vi phạm để ấn định mức phạt tiền.

(iii) Biện pháp khắc phục hậu quả

Biện pháp khắc phục hậu quả được áp dụng là buộc tiêu huỷ hoặc phân phối hoặc đưa vào sử dụng không nhằm mục đích thương mại đối với hàng hoá giả mạo nhãn hiệu; nguyên liệu, vật liệu và phương tiện được sử dụng chủ yếu để sản xuất, kinh doanh hàng hoá giả mạo nhãn hiệu với điều kiện

không làm ảnh hưởng đến khả năng khai thác quyền của chủ sở hữu nhãn hiệu. Trong trường hợp nếu hàng hoá giả mạo nhãn hiệu được nhập khẩu thì buộc tái xuất đối với hàng hoá giả mạo nhãn hiệu đó, phương tiện, nguyên liệu, vật liệu nhập khẩu được sử dụng để sản xuất, kinh doanh hàng hoá giả mạo nhãn hiệu sau khi đã loại bỏ yếu tố vi phạm trên hàng hoá. Cùng với đó là buộc tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm phải nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm nói trên.

Biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi sản xuất, nhập khẩu, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ để bán tem, nhãn, vật phẩm mang nhãn hiệu giả mạo là buộc tiêu huỷ tem, nhãn, vật phẩm mang nhãn hiệu giả mạo và buộc trả lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm.

Việc buộc phân phối hoặc buộc đưa vào sử dụng không nhằm mục đích thương mại đối với hàng hoá giả mạo về nhãn hiệu thì bản thân hàng hoá xâm phạm, nguyên vật liệu dùng để sản xuất, kinh doanh hàng hoá giả mạo về nhãn hiệu, hàng hoá xâm phạm phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Nghị định số 65/2023/NĐ-CP đó là:

- Hàng hoá có giá trị sử dụng, không gây hại cho sức khoẻ con người, vật nuôi, cây trồng và môi trường, không phải văn hoá phẩm có nội dung độc hại;
- Yếu tố xâm phạm đã được loại bỏ khỏi hàng hoá;
- Việc phân phối, sử dụng không nhằm thu lợi nhuận và không ảnh hưởng một cách bất hợp lý tới việc khai thác bình thường quyền của chủ thể quyền SHCN trong đó ưu tiên mục đích nhân đạo, từ thiện hoặc phục vụ lợi ích xã hội;
- Người được phân phối, tiếp nhận để sử dụng không phải là khách hàng tiềm năng của chủ thể quyền SHCN.

Biện pháp buộc phân phối hoặc đưa vào sử dụng không nhằm mục đích thương mại cũng là một trong số các biện pháp dân sự được áp dụng. Nội dung cũng như bất cập của quy định này đã được NCS chỉ ra khi phân tích trong phần thực trạng liên quan đến biện pháp dân sự.

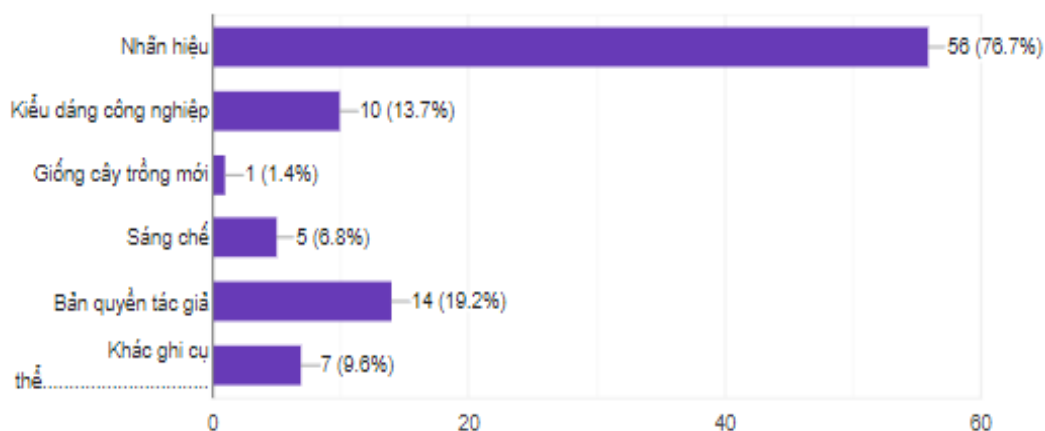
Việc áp dụng các biện pháp buộc tiêu huỷ hàng hoá được Hiệp định TRIPS ghi nhận như một trong các cách thức bảo vệ quyền của chủ sở hữu nhãn hiệu. Cụ thể, Hiệp định TRIPS về vấn đề này quy định như sau:

Để ngăn chặn một cách hữu hiệu các hành vi xâm phạm, các cơ quan xét xử phải có quyền ra lệnh, mà không có bồi thường dưới bất kỳ hình thức nào, buộc những hàng hoá xâm phạm do các cơ quan đó phát hiện phải bị xử lý bên ngoài các kênh thương mại theo cách thức tránh gây bất cứ thiệt hại nào cho chủ thể quyền, hoặc phải bị tiêu huỷ trừ khi việc tiêu huỷ trái với quy định của Hiến pháp hiện hành [98].

3.2. Thực tiễn bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu ở Việt Nam

Trong bối cảnh Việt Nam đã hội nhập sâu rộng với nền kinh tế thế giới, các chuẩn mực hội nhập quốc tế, bao gồm cả lĩnh vực sở hữu trí tuệ, ngày càng được thực thi và đi vào đời sống kinh tế - xã hội ở mọi địa phương và vùng miền trên cả nước. Đặc biệt, trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, việc bảo vệ quyền đối với nhãn hiệu luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ các cá nhân và tổ chức, vượt trội hơn so với các đối tượng quyền khác. Kết quả khảo sát của Luận án cho thấy, có đến 76,7% doanh nghiệp được hỏi xác nhận đã đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, trong khi tỷ lệ này đối với quyền tác giả chỉ là 19,2% và sáng chế là 6,8%.

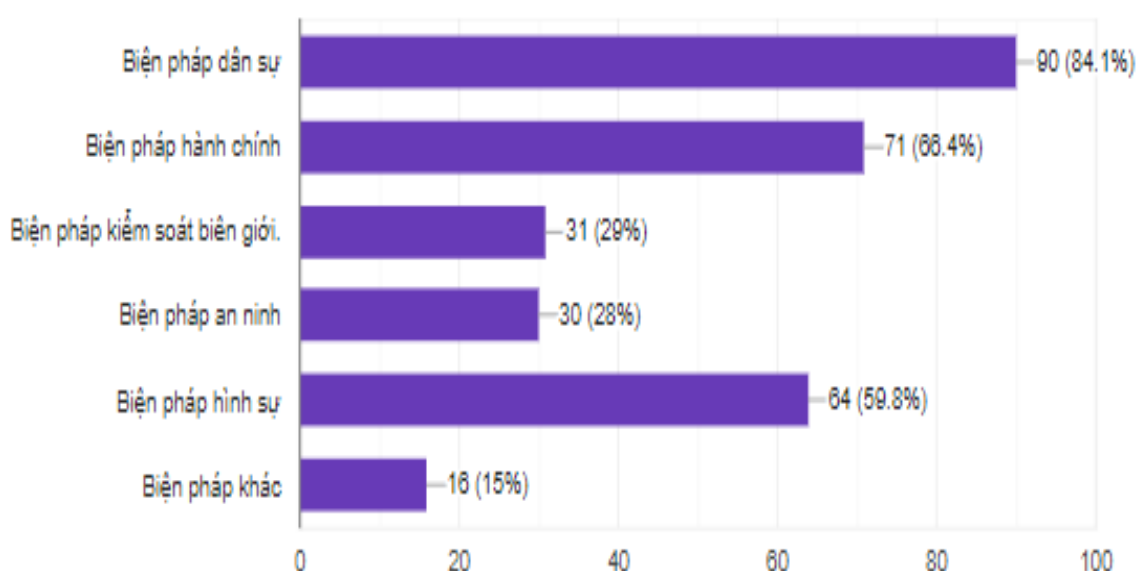
Các đối tượng quyền sở hữu trí tuệ được doanh nghiệp đăng kí bảo hộ



Nguồn: Kết quả khảo sát của Luận án, (2022)

Mặc dù đã 20 năm kể từ khi Luật sở hữu trí tuệ đầu tiên (2005) được ban hành, song nhận thức và kiến thức về sở hữu trí tuệ nói chung vẫn còn nhiều hạn chế ở cả đội ngũ cán bộ trong hệ thống cơ quan nhà nước và giới doanh nghiệp. Điều này được minh chứng qua khảo sát của Luận án, khi đề cập đến các biện pháp bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu tại Việt Nam, một số câu trả lời đã nhầm lẫn khi nhắc đến biện pháp an ninh – một biện pháp hoàn toàn không tồn tại trong các quy định hiện hành của Luật. Đáng chú ý, có đến 28% cán bộ được hỏi đã đề cập đến biện pháp sai lệch này.

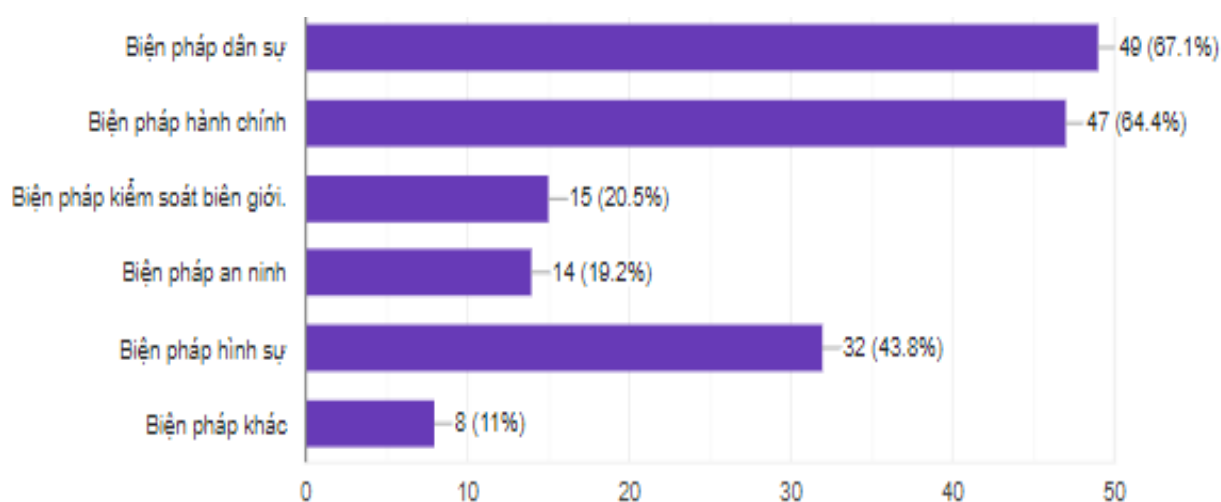
Các biện pháp bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu ở Việt Nam



Nguồn: Kết quả khảo sát của Luận án, (2022)

Đối với các doanh nghiệp, việc hiểu và nắm bắt nội dung trên cũng tương tự, song tỷ lệ ít hơn so với số cán bộ trả lời (chỉ 19,2%).

Các biện pháp bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu ở Việt Nam



Nguồn: Kết quả khảo sát của Luận án, (2022)

Như vậy, sự hiểu biết còn hạn chế về các biện pháp bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trong một bộ phận cán bộ quản lý và chủ thể sản xuất, kinh doanh đã phần nào phản ánh thực trạng hoạt động bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ nói chung, bao gồm cả việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu hiện nay. Để làm sâu sắc hơn vấn đề này, Luận án sẽ tập trung phân tích thực tiễn bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu thông qua hai nhóm biện pháp chủ yếu: biện pháp dân sự và biện pháp hành chính.

3.2.1. Thực tiễn áp dụng pháp luật trong bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu bằng biện pháp dân sự

Ở nhiều quốc gia trên thế giới, việc bảo vệ tài sản trí tuệ chủ yếu được thực hiện thông qua các biện pháp dân sự, với hệ thống tư pháp đóng vai trò trung tâm. Các cơ quan hành chính khác thường chỉ đảm nhiệm các biện pháp ngăn chặn ban đầu nhằm đảm bảo tính kịp thời trong hoạt động bảo vệ quyền. Quan điểm phổ biến tại các quốc gia này là ưu tiên và đánh giá cao hiệu quả của biện pháp dân sự trong bảo vệ tài sản trí tuệ hơn so với biện pháp hành chính và hình sự. Điều này xuất phát từ việc biện pháp dân sự được cho là

đảm bảo tốt hơn trình tự, thủ tục công khai, minh bạch và công bằng, tạo điều kiện cho các bên tham gia tố tụng dân sự thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ tố tụng của mình tại Tòa án. Đồng thời, biện pháp dân sự cũng đảm bảo các nguyên tắc và thủ tục tố tụng được thực hiện một cách đầy đủ, có hệ thống, xác định rõ ràng chức năng, thẩm quyền của cơ quan và người tiến hành tố tụng, cũng như thẩm quyền của mỗi cấp Tòa án trong việc giải quyết các vụ việc dân sự. Tuy nhiên, thực tế tại Việt Nam cho thấy, việc giải quyết các vụ án xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu tại Tòa án bằng biện pháp dân sự vẫn chưa mang lại kết quả như kỳ vọng.

Số liệu Thống kê số vụ án xử lý tại Tòa án qua các giai đoạn

Giai đoạn	Loại vụ án	
	Tranh chấp SHTT	Tranh chấp SHCN
2000 – 2005	61 (đình chỉ/tạm đình chỉ 16 vụ; hoà giải thành 12 vụ; xét xử 33 vụ)	22/33 vụ xét xử
2006 – 2009	108	10
2010 – 2019	177 (đình chỉ 91 vụ; xét xử 55 vụ; công nhận thoả thuận 16 vụ; chuyển hồ sơ 15 vụ)	
2012-2015	93	
	100	
2016	97	13
2017	104	05
2018		16
2019		10
2020 – 2022		
2020	122	10
2021		
2022		

Nguồn: Tòa án nhân dân tối cao (2022)

Bảng số liệu trên cho thấy Tòa án các cấp đã tiến hành xét xử vụ việc tranh chấp liên quan đến quyền SHTT, tuy nhiên số vụ việc được giải quyết

không nhiều. Qua thống kê của Toà án nhân dân tối cao, việc giải quyết tranh chấp về quyền SHTT nói chung từ năm 2000 đến năm 2005 (là thời điểm trước khi ban hành Luật SHTT) của toàn ngành Tòa án như sau: Thụ lý 93 vụ, đã giải quyết 61 vụ, trong đó tạm đình chỉ, đình chỉ, rút đơn khởi kiện là 16 vụ, hòa giải thành 12 vụ, đưa ra xét xử 33 vụ (bao gồm 11 vụ tranh chấp về quyền tác giả và quyền liên quan, 22 vụ tranh chấp về quyền sở hữu công nghiệp) [60]. Kể từ khi Luật SHTT có hiệu lực thi hành, tình hình giải quyết các tranh chấp về quyền SHTT cũng không có chuyển biến đáng kể, theo số liệu thống kê của TANDTC từ 01/7/2006 cho đến ngày 22/6/2009 thì toàn ngành Tòa án chỉ thụ lý được 108 vụ án tranh chấp về quyền SHTT (trong đó chiếm đa số là tranh chấp về quyền tác giả với 90 vụ). Giai đoạn 2012 – 2015, Toà án tiếp nhận 177 vụ việc liên quan đến SHTT trong đó xét xử 55 vụ (bao gồm 12 vụ án hình sự), công nhận thỏa thuận 16 vụ, chuyển 15 vụ và đình chỉ 91 vụ [11]. Trong giai đoạn từ năm 2017 đến hết tháng 6 năm 2021, Tòa án cấp sơ thẩm cấp huyện, cấp tỉnh chỉ thụ lý, giải quyết 45 vụ án liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ. Trong số đó có 37 vụ án về quyền tác giả và quyền liên quan, 08 vụ án tranh chấp về sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, hợp đồng chuyển giao công nghệ. Về kết quả, Tòa án cấp sơ thẩm cấp huyện ra quyết định đình chỉ giải quyết 19 vụ án; quyết định công nhận sự thỏa thuận giữa các đương sự 04 vụ án; mở phiên tòa giải quyết 10 vụ án; Tòa án sơ thẩm cấp tỉnh giải quyết 05 vụ án, Tòa án cấp cao giải quyết phúc thẩm 4/5 vụ án; các vụ án còn lại đang trong thời hạn quy định của pháp luật tố tụng và đang được các Tòa án nghiên cứu, giải quyết [96].

Dựa trên số liệu từ việc giải quyết của Tòa án, so sánh giữa giai đoạn trước khi ban hành Luật SHTT 2005 cho đến nay, có thể thấy rằng số lượng vụ việc tranh chấp về quyền SHTT (trong đó có vụ án liên quan đến xâm phạm quyền SHTT đối với nhãn hiệu) giữa giai đoạn trước và sau khi Luật SHTT 2005 có hiệu lực không có sự gia tăng về mặt số lượng, thậm chí nếu

chỉ tính số vụ án xâm phạm quyền SHTT đối với nhãn hiệu thì số lượng giảm hơn theo thời gian. Mặc dù kể từ khi Luật SHTT được ban hành, các quy định pháp luật về cơ chế bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu bằng biện pháp dân sự đã cụ thể, rõ ràng hơn trước kia nhưng Tòa án chưa thực sự là một kênh bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu hấp dẫn được chủ thể quyền lựa chọn. Điều này có thể xuất phát từ nhiều lý do như: chủ thể quyền chưa thực sự tin tưởng vào các thủ tục giải quyết tại Tòa án và/hoặc có phương án giải quyết khác phù hợp hơn. Thực tế trong hoạt động bảo vệ quyền SHTT nói chung, quyền SHTT đối với nhãn hiệu nói riêng để chống lại các hành vi xâm phạm, vai trò của Tòa án rất mờ nhạt, chưa thể hiện được chức năng, vị trí của mình như bản chất cần phải có.

Đối với yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, thực tiễn cho thấy việc triển khai biện pháp này vô cùng phức tạp, cả về mặt thủ tục pháp lý lẫn cơ chế thực thi. Theo quy định, người yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời không chỉ phải cung cấp đầy đủ chứng cứ chứng minh cho yêu cầu của mình, mà còn phải nộp một khoản tiền, kim khí quý, đá quý hoặc giấy tờ có giá trị tương đương với nghĩa vụ tài sản mà bên có nghĩa vụ phải thực hiện, theo mức do Tòa án ấn định. Quy định này nhằm mục đích bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người bị áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, đồng thời ngăn ngừa nguy cơ lạm dụng quyền yêu cầu áp dụng biện pháp này từ phía người yêu cầu. Đây là một thủ tục bắt buộc mà đương sự hoặc người có quyền phải tuân thủ, làm cơ sở để Tòa án xem xét và đưa ra quyết định về việc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời. Tuy nhiên, quy trình tiếp nhận và xử lý yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời hiện nay còn trải qua nhiều bước, dẫn đến sự chậm trễ đáng kể trong quá trình thực hiện, làm giảm đi tính chất *khẩn cấp* vốn có của biện pháp này.

Bên cạnh những yếu tố khách quan về thủ tục, còn tồn tại yếu tố chủ quan từ phía thẩm phán phụ trách vụ việc. Các thẩm phán thường có tâm lý e

ngại khi phải đưa ra quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời. Nguyên nhân xuất phát từ lo ngại về trách nhiệm bồi thường thiệt hại theo quy định của Luật Trách nhiệm bồi thường Nhà nước, trong trường hợp việc thực hiện sai sót về thủ tục hoặc quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời vượt quá yêu cầu hợp pháp của đương sự gây ra thiệt hại. Với những trở ngại đã phân tích, việc chủ thể quyền yêu cầu Tòa án áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời theo quy định tại Điều 206 và 207 của Luật Sở hữu trí tuệ trở nên ít phổ biến trên thực tế.

Thêm vào đó, một vấn đề khác làm cho biện pháp khẩn cấp tạm thời trở nên khó khăn, thậm chí gần như không thể áp dụng trong một số tình huống, là vụ việc có yếu tố nước ngoài. Trong trường hợp này, hồ sơ vụ án không chỉ bao gồm các giấy tờ thông thường mà còn phải kèm theo các chứng cứ khác cần phải được hợp pháp hóa lãnh sự ở nước ngoài hoặc dịch thuật công chứng tại Việt Nam theo quy định. Yêu cầu về hình thức pháp lý này thường làm kéo dài đáng kể thời gian, làm cho tính *khẩn cấp* của vụ việc không còn được đảm bảo và biện pháp này mất đi ý nghĩa vốn có. Chủ thể quyền không thể hành động một cách nhanh chóng và kịp thời để chống lại các đối tượng thực hiện hành vi xâm phạm quyền của mình. Ngược lại, trong khoảng thời gian chờ đợi đó, các đối tượng xâm phạm có thể đã thực hiện các hành vi khác như trốn tránh trách nhiệm, tẩu tán tài sản hoặc tạm ngừng hoạt động sản xuất, gây ra những khó khăn không nhỏ cho chủ thể quyền.

Để nhìn nhận rõ hơn thực tiễn áp dụng biện pháp dân sự trong bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu, Luận án xin đưa ra nội dung Bản án số 08/2016/KDTM-ST ngày 16/11/2016 của TAND tỉnh Bình Dương về xử lý xâm phạm quyền SHTT đối với nhãn hiệu [45, tr. 225]. Trong vụ án này, Tòa án có xem xét các chế tài buộc chấm dứt hành vi xâm phạm, buộc bồi thường thiệt hại và buộc xin lỗi cải chính công khai. Nội dung vụ án như sau:

Nguyên đơn: Công ty cổ phần Acecook Việt Nam (địa chỉ: Lô số II-3, II-5 đường số 11, Khu công nghiệp Tân Bình, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh) được Cục SHTT cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 62360 ngày 29/4/2005 “Hảo Hảo, MÌ TÔM CHUA CAY, hình”.

Bị đơn: Công ty cổ phần thực phẩm Á Châu (địa chỉ: số 9/2 đường ĐT 743, khu phố 1B, phường An Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương) sử dụng nhãn hiệu “Mì Hảo Hạng, TÔM CHUA CAY, hình”.

Ngày 04/5/2015, Nguyên đơn khởi kiện cho rằng bị đơn đã sử dụng nhãn hiệu “Mì Hảo Hạng, TÔM CHUA CAY, hình” xâm phạm quyền SHTT đối với nhãn hiệu “Hảo Hảo, MÌ TÔM CHUA CAY, hình” đã được bảo hộ theo Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 62360 ngày 29/4/2005, có hiệu lực đến 27/6/2023 của mình. Công ty cổ phần Acecook Việt Nam yêu cầu TAND tỉnh Bình Dương buộc Công ty cổ phần thực phẩm Á Châu chấm dứt hành vi xâm phạm, buộc xin lỗi cải chính công khai về hành vi xâm phạm trên Báo Tuổi trẻ trong ba số liên tiếp, buộc bồi thường thiệt hại đối với khoản chi phí hợp lý để thuê luật sư, chi phí đã bỏ ra để ngăn chặn, khắc phục hậu quả và chi phí bồi thường thiệt hại do hành vi xâm phạm gây ra.

Về phần mình - phía Bị đơn - Công ty cổ phần thực phẩm Á Châu cho rằng nhãn hiệu bị khởi kiện không xâm phạm quyền SHTT đối với nhãn hiệu của công ty cổ phần Acecook Việt Nam. Bị đơn cũng đồng thời có yêu cầu phản tố Công ty cổ phần Acecook Việt Nam phải xin lỗi cải chính không khai và bồi thường thiệt hại.

Tại phiên toà sơ thẩm, Toà án xác định Công ty cổ phần Á Châu sử dụng mẫu bao bì mì ăn liền Hảo Hạng là xâm phạm quyền SHTT đối với nhãn hiệu mì ăn liền Hảo Hảo của công ty cổ phần Acecook Việt Nam. Về yêu cầu buộc cải chính công khai, công ty cổ phần Acecook Việt Nam yêu cầu bị đơn phải đăng báo xin lỗi, cải chính công khai về hành vi vi phạm trên Báo Tuổi trẻ có địa chỉ toà soạn tại thành phố Hồ Chí Minh trong ba số liên

tiếp. Căn cứ quy định của Thông tư liên tịch số 02/2008/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BVHTT&DL-BKH&CN-BTP về “việc xin lỗi, cải chính công khai có thể được thực hiện tại nơi có địa chỉ chính của người bị thiệt hại hoặc đăng công khai trên báo hàng ngày của cơ quan trung ương, báo địa phương nơi có địa chỉ chính của người bị thiệt hại trong ba số liên tiếp” cho thấy yêu cầu của Công ty cổ phần Acecook Việt Nam là có cơ sở. Về chi phí thuê luật sư, căn cứ quy định của khoản 3 Điều 205 Luật SHTT và Thông tư liên tịch số 02/2008/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BVHTT&DL-BKH&CN-BTP cùng việc xem xét các tài liệu chứng minh, Toà án cho rằng yêu cầu thanh toán chi phí luật sư là 80.000.000đ là hợp lý và theo thoả thuận thực tế nên có cơ sở chấp nhận. Về yêu cầu thanh toán chi phí mà Công ty cổ phần Acecook Việt Nam đã bỏ ra để ngăn chặn, khắc phục hậu quả phải là chi phí thực tế. Xét thấy Công ty cổ phần Acecook Việt Nam chưa cung cấp được các tài liệu, chứng cứ để làm rõ các chi phí cụ thể thực hiện biện pháp ngăn chặn, do đó không đủ cơ sở để chấp nhận yêu cầu bồi thường chi phí ngăn chặn số tiền 100.000.000đ. Về yêu cầu bồi thường thiệt hại về vật chất do hành vi xâm phạm quyền SHTT đối với nhãn hiệu số tiền 510.697.000đ, Toà án quyết định đình chỉ một phần yêu cầu của Công ty cổ phần Acecook Việt Nam. Với yêu cầu phản tố của Công ty cổ phần Á Châu, Toà án không chấp nhận toàn bộ yêu cầu phản tố của bị đơn.

Thông qua các phán quyết của Toà án tại Bản án số 08/2016/KDTM-ST ngày 16/11/2016 của TAND tỉnh Bình Dương cho thấy những trở ngại của chủ thể quyền khi yêu cầu Toà án áp dụng biện pháp buộc bồi thường thiệt hại bởi việc thu thập tài liệu, chứng cứ chứng minh thiệt hại vật chất do hành vi xâm phạm là vô cùng khó khăn.

Do không đồng ý với quyết định của Bản án số 08/2016/KDTM-ST, Công ty cổ phần Acecook Việt Nam và Công ty cổ phần Á Châu cùng gửi đơn kháng cáo lên Toà án nhân dân Cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh đề

ngợi xem xét lại một phần/toàn bộ Bản án sơ thẩm. Tại phiên tòa phúc thẩm, sau khi xem xét tài liệu, chứng cứ và nghe ý kiến trình bày của đại diện các bên, Tòa án tuyên xử:

1. Không đủ căn cứ xác định Công ty cổ phần Á Châu có hành vi sử dụng mẫu nhãn bao bì mì ăn liền mang dấu hiệu “Mì Hảo Hạng TÔM CHUA CAY, hình” xâm phạm quyền SHCN đối với nhãn hiệu “Mì Hảo Hạng TÔM CHUA CAY, hình” được bảo hộ theo Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 62360 ngày 29/4/2005 của Công ty cổ phần Acecook Việt Nam.

Bác toàn bộ phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn - Công ty cổ phần Acecook Việt Nam đối với yêu cầu khởi kiện mà Công ty cổ phần Acecook Việt Nam không rút;

2. Đình chỉ một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn - Công ty cổ phần Acecook Việt Nam đối với phần yêu cầu khởi kiện mà Công ty cổ phần Acecook Việt Nam đã rút;

3. Đình chỉ một phần kháng cáo của bị đơn đối với yêu cầu đã rút;

4. Đình chỉ giải quyết đối với toàn bộ yêu cầu phản tố của bị đơn – Công ty cổ phần thực phẩm Á Châu.

5. Ghi nhận sự tự nguyện của Công ty cổ phần thực phẩm Á Châu không sử dụng lại nhãn hiệu mang dấu hiệu “Mì Hảo Hạng TÔM CHUA CAY, hình” là đối tượng bị Công ty cổ phần Acecook Việt Nam khởi kiện trong vụ án này.

6. Về chi phí giám định: Công ty cổ phần thực phẩm Á Châu nộp 2.500.000đ, đã nộp xong.

[...]

Ý kiến cá nhân: Về thời gian giải quyết vụ án: Tính từ thời điểm nguyên đơn nộp đơn khởi kiện ban đầu cho đến khi kết thúc phiên tòa phúc thẩm, vụ án đã kéo dài hơn 31 tháng. Đây được đánh giá là khoảng thời gian khá dài, đặc biệt khi so sánh với thời gian xử lý các hành vi xâm phạm quyền

sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu bằng biện pháp hành chính. Quá trình tố tụng dân sự với nhiều thủ tục pháp lý phức tạp thường đòi hỏi nhiều thời gian, công sức theo đuổi và chi phí từ cả phía nguyên đơn lẫn bị đơn.

Về việc cung cấp chứng cứ và tài liệu liên quan đến vụ án: đòi hỏi các chứng cứ và tài liệu có tính xác thực cao, đặc biệt các chứng cứ và tài liệu liên quan đến yêu cầu bồi thường thiệt hại hay để ngăn chặn, khắc phục hậu quả. Trong khi đó, có những thiệt hại xảy ra, chi phí sử dụng để ngăn chặn, khắc phục hậu quả khó xác định được giá trị hoặc khó cung cấp được những căn cứ rõ ràng để chứng minh.

Về việc đánh giá hành vi xâm phạm: Phán quyết giữa Tòa án cấp sơ thẩm và Tòa án cấp phúc thẩm trong vụ việc này đã thể hiện sự khác biệt, thậm chí là đối lập. Trong khi Tòa án cấp sơ thẩm kết luận rằng hành vi sử dụng nhãn hiệu "Hảo Hạng MÌ TÔM CHUA CAY, hình" xâm phạm quyền SHTT đối với nhãn hiệu "Hảo Hảo MÌ TÔM CHUA CAY, hình" thì Tòa án cấp phúc thẩm lại cho rằng không đủ căn cứ để xác định hành vi sử dụng nhãn hiệu "Hảo Hạng MÌ TÔM CHUA CAY, hình" xâm phạm quyền SHTT đối với nhãn hiệu "Hảo Hảo MÌ TÔM CHUA CAY, hình". Sự khác biệt này cho thấy sự thiếu thống nhất trong quan điểm giữa các cấp tòa án khi xem xét tài liệu và chứng cứ để đánh giá một hành vi có cấu thành xâm phạm hay không. Sự thiếu thống nhất này có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân, trong đó một phần có thể là do hạn chế về chuyên môn của thẩm phán trong việc đánh giá tính tương tự và mức độ xâm phạm quyền SHTT đối với nhãn hiệu.

Về chế tài buộc bồi thường thiệt hại: thông qua nội dung và kết quả của vụ án dân sự trên, có thể thấy mặc dù biện pháp dân sự đã thể hiện ưu điểm khi chủ thể quyền có thể đưa ra các yêu cầu bồi thường thiệt hại cũng như các chi phí phù hợp đã phải bỏ ra để ngăn chặn hành vi xâm phạm, chi phí hợp lý để theo đuổi vụ án nhưng các yêu cầu này không phải lúc nào cũng được chấp nhận dễ dàng mà cần có tài liệu, chứng cứ chứng minh rất chặt chẽ. Trong ví

dụ cụ thể nêu trên, Toà án sơ thẩm đã bác một phần (là phần lớn) yêu cầu buộc bồi thường thiệt hại của Công ty cổ phần Acecook Việt Nam với lý do nguyên đơn chưa cung cấp được tài liệu chứng cứ để làm rõ các chi phí cụ thể. Mặc dù các tài liệu chứng cứ mà Công ty cổ phần Acecook Việt Nam đưa ra có thể chưa đủ cơ sở chứng minh thiệt hại do hành vi xâm phạm gây ra nên không được Toà án sơ thẩm chấp nhận yêu cầu buộc bồi thường nhưng nhìn chung việc thu thập chứng cứ, tài liệu để chứng minh thiệt hại trong vụ án xâm phạm quyền SHTT đối với nhãn hiệu là không đơn giản.

3.2.2. Thực tiễn áp dụng pháp luật bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu bằng biện pháp hành chính

Trong số các biện pháp bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu, biện pháp hành chính hiện đang được áp dụng phổ biến nhất để xử lý các hành vi xâm phạm. Sau khoảng 20 năm kể từ khi Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 có hiệu lực, nhìn chung hoạt động bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu bằng biện pháp hành chính đã ghi nhận nhiều thay đổi, tuy nhiên, sự khác biệt về hiệu quả trên thực tế vẫn chưa thực sự đáng kể. Điều này có thể được minh chứng khi so sánh số liệu thống kê từ giai đoạn 2006-2011 với các số liệu gần đây, cho thấy mức độ vi phạm trên thực tế vẫn còn khoảng cách lớn so với số lượng các vụ xử phạt vi phạm hành chính đã được thực hiện.

Bảng 3.1: Số vụ vi phạm về SHCN đã bị xử phạt vi phạm hành chính (giai đoạn 2007 – 2011)

Năm	2007	2008	2009	2010	2011
Tổng số vụ	3.254	2.848	1.905	1.904	1.711
Kiểu dáng công nghiệp	394	447	212	215	107
Nhãn hiệu	2.833	2.386	1.654	1.632	1.561
Sáng chế	18	3	7	0	4
Chỉ dẫn địa lý	3	7	26	46	39
Cạnh tranh không lành mạnh	6	5	6	11	-
<i>Tổng số tiền phạt (triệu đồng)</i>	<i>5.514</i>	<i>8.692</i>	<i>7.744</i>	<i>5.115</i>	<i>9.314</i>

Nguồn: Cục Sở hữu trí tuệ

Số liệu thống kê trong giai đoạn 2007-2011 cho thấy, tổng số vụ vi phạm đã bị xử phạt hành chính giảm đều qua các năm. Các vụ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu luôn chiếm tỷ trọng lớn trong tổng số vụ mặc dù số lượng giảm dần.

Bảng 3.2: Số vụ vi phạm về SHCN tổng hợp qua các cơ quan liên quan (giai đoạn 2012 – 2015)

Cơ quan	2012	2013	2014	2015
Thanh tra KH&CN	69	142	113	149
Công an Kinh tế	276 (khởi tố 66 vụ)	560 (khởi tố 38 vụ)	665 (khởi tố 120 vụ)	546 (khởi tố 157 vụ)
Quản lý thị trường	9556 (gồm hàng giả, kém chất lượng, xâm phạm quyền)	13.037 (gồm hàng giả, kém chất lượng, xâm phạm quyền)	17.396 (gồm hàng giả, kém chất lượng, xâm phạm quyền)	17.548 (gồm hàng giả, kém chất lượng, xâm phạm quyền)

Nguồn: Bộ Khoa học và Công nghệ

Theo Báo cáo tổng kết của Chương trình hành động phòng chống xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ giai đoạn II (2012 - 2015), có thể thấy các vụ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp được xử lý chủ yếu bởi các cơ quan xử lý xâm phạm hành chính, bằng biện pháp hành chính. Số lượng vụ án được giải quyết theo con đường toà án bằng biện pháp dân sự, biện pháp hình sự thật sự khiêm tốn [10].

Bảng 3.3: Số vụ vi phạm về SHCN tổng hợp qua các cơ quan liên quan (giai đoạn 2020 – 2023)

Cơ quan	2020	2021	2022	2023
Thanh tra KH&CN	<100	51	55	46
Công an Kinh tế	568 (khởi tố 64 vụ/xử lý HC 394 vụ)	08	05	22 (khởi tố)
Quản lý thị trường	975	2.214	3.063	9.246
Hải quan	140	37	51	42

Nguồn: Bộ Khoa học và Công nghệ

Thực tế hiện nay cho thấy các hành vi sản xuất, nhập khẩu, tiếp thị, mua bán các hàng hóa giả mạo, hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu tại Việt Nam đang có chiều hướng gia tăng, diễn biến phức tạp. Các mặt hàng giả mạo, hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu ngày càng đa dạng về chủng loại và tinh vi về hình thức. Về phương thức vi phạm, trong những năm gần đây, các đối tượng vi phạm có xu hướng chuyển dịch từ phương thức truyền thống sang hình thức thương mại điện tử (thông qua các trang bán hàng trực tuyến, website bán hàng và đặc biệt là các trang mạng xã hội Facebook, Zalo, Tiktok...). Hành vi xâm phạm trên internet là “không có biên giới, không có rào cản địa lý” trong khi nhận thức của người tiêu dùng chưa thật sự đầy đủ, việc phân biệt hàng thật – hàng giả với người tiêu dùng là khó khăn [87]. Thêm vào đó, lực lượng chức năng hiện tại chưa đủ mạnh để đáp ứng yêu cầu của công tác đấu tranh bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu. Sự phối hợp liên ngành giữa các cơ quan chức năng theo cả chiều dọc và chiều ngang trên thực tế vẫn chưa phát huy hiệu quả cao, dẫn đến nhiều khó khăn trong việc phát hiện và xử lý các hành vi xâm phạm. Số liệu thống kê ở trên cho thấy, phần lớn các vụ xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp liên quan nhãn hiệu. Theo Báo cáo của Chương trình 168, trong năm 2021, lực lượng chức năng của các bộ, ngành đã xử lý, giải quyết 327 vụ xâm phạm quyền SHTT bằng biện pháp hành chính, thu về tổng số tiền phạt trên 4.639.323.000 đồng. Trong số này, Thanh tra Bộ KH&CN đã xử lý 51 đơn yêu cầu xử lý xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp trong đó tiến hành 07 cuộc thanh tra và xác minh, xử lý dứt điểm (không thành lập Đoàn thanh tra) đối với 44 vụ. Căn cứ kết quả thanh tra, xác minh, Chánh Thanh tra Bộ KH&CN đã ban hành 02 quyết định xử phạt vi phạm hành chính, 04 kết luận thanh tra và 45 thông báo kết quả xử lý vi phạm. Tổng số tiền xử phạt là 75.800.000 đồng, buộc tiêu hủy loại bỏ yếu tố vi phạm đối với 2.400 sản phẩm đồ uống, 1.110 sản phẩm túi, ví thời trang dưới sự chứng kiến của cơ

quan nhà nước có thẩm quyền. Số vụ xử lý xâm phạm quyền của Thanh tra KH&CN các địa phương trong năm 2021 là 1.109 vụ với tổng số tiền phạt là 13.294.029.000đ. Sang năm 2022, hoạt động xử lý xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp bằng biện pháp hành chính đã tăng mạnh cả số vụ xử lý và số tiền phạt. Theo báo cáo của Thanh tra KH&CN các địa phương, có 1.430 vụ xâm phạm quyền SHTT đối với nhãn hiệu bị xử lý với số tiền phạt hơn 18 tỉ đồng. Năm 2023, Thanh tra KH&CN tiếp nhận và xử lý 46 đơn yêu cầu xử lý xâm phạm quyền SHCN (trong đó có nhãn hiệu) [13].

Trong năm 2021, các cơ quan hải quan thuộc Tổng cục Hải quan đã phát hiện 37 vụ việc về hàng hoá xâm phạm quyền SHTT, trị giá tang vật vi phạm là 4.867.991.517 đồng. Trong năm 2022 đã phát hiện 51 vụ việc xâm phạm quyền SHTT, giá trị tang vật vi phạm là 7.597.277.625 đồng, tổng số tiền xử phạt là 4.246.400.000 đồng. Các cơ quan Hải quan đã áp dụng các biện pháp bổ sung, khắc phục hậu quả: tiêu huỷ tang vật vi phạm, tịch thu, buộc tái xuất hàng hoá vi phạm. Năm 2023, con số này là 42 vụ với tổng số tiền xử phạt là 791.400.000 đồng [13].

Trong năm 2021, Cơ quan quản lý thị trường các cấp đã kiểm tra, xử lý 2.214 vụ việc vi phạm về hàng giả, vụ hàng giả, hàng hoá xâm phạm quyền SHTT. Tổng số tiền xử phạt là 28.508.464.000 đồng với hàng hoá vi phạm có tổng trị giá 61.554.710.000 đồng, trong đó, các vụ việc về xâm phạm quyền SHTT là 271 vụ, số tiền xử phạt là 4.563.523.000 đồng. Trong năm 2022, cơ quan quản lý thị trường ở trung ương và địa phương xử lý tổng cộng 3.063 vụ việc, tổng số tiền phạt là 68.940.856.000 đồng. Số vụ bị tiến hành xử lý trong năm 2023 là 9.246 vụ với tổng số tiền phạt lên đến 92.529.142.000 đồng [13].

Từ số liệu thống kê nêu trên có thể dễ dàng nhận thấy trong số ba biện pháp bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu chính được áp dụng tại Việt Nam hiện nay (biện pháp dân sự, biện pháp hành chính, biện pháp hình sự) thì biện pháp hành chính rõ ràng đã và đang được sử dụng một cách phổ biến. Đây

cũng là điều dễ hiểu bởi ưu thế của biện pháp hành chính là thủ tục đơn giản, xử lý nhanh chóng, đáp ứng kịp thời yêu cầu của chủ thể quyền, đảm bảo không chỉ có tác dụng ngăn chặn mà còn có tác dụng phòng ngừa, răn đe thông qua việc trừng phạt đối với hành vi xâm phạm quyền. Biện pháp dân sự có vai trò khá mờ nhạt thể hiện thông qua số lượng các vụ án dân sự về xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu được xử lý tại toà án vô cùng hạn chế, đặc biệt so với số lượng các vụ xâm phạm được yêu cầu hoặc được xử lý bằng biện pháp hành chính thông qua cơ quan Quản lý thị trường hay Thanh tra Khoa học và Công nghệ.

Một trường hợp thực tiễn về xử lý hành vi xâm phạm quyền SHTT đối với nhãn hiệu bằng biện pháp hành chính có thể kể đến là vụ xâm phạm quyền SHTT đối với nhãn hiệu “Hồng Hà” theo Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 240992 [88].

Bên yêu cầu xử lý xâm phạm: Công ty cổ phần văn phòng phẩm Hồng Hà

Bên bị xử lý: Công ty cổ phần VPP Hồng Hà (giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu vào 19/3/2019)

Thời điểm xảy ra vụ việc: năm 2019

Địa điểm xảy ra vụ việc: thành phố Hà Nội

Cơ quan xử lý: Thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ

Ngày 03/12/2019 Thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 109/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần VPP Hồng Hà vì đã có các hành vi vi phạm hành chính:

- Sử dụng yếu tố “HỒNG HÀ” trong tên doanh nghiệp xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu “HỒNG HÀ” đang được bảo hộ cho Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà theo Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 240992 theo quy định tại Điều 129 Luật Sở hữu trí tuệ và bị xử phạt theo quy định tại Khoản 15 Điều 11 Nghị định số 99/2013/NĐ-CP năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp.

- Sản xuất sản phẩm vở viết gắn yếu tố “HỒNG HÀ” xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu “HỒNG HÀ” đang được bảo hộ cho Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà theo Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 240992 theo quy định tại Điều 129 Luật Sở hữu trí tuệ và bị xử phạt theo quy định tại Khoản 1 Điều 11 Nghị định số 99/2013/NĐ-CP năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp.

Tổng số giá trị hàng hóa vi phạm là: 468.560 đồng (bằng chữ: Bốn trăm sáu mươi tám ngàn năm trăm sáu mươi đồng) là giá của 41 sản phẩm vở viết có gắn dấu hiệu “HỒNG HÀ”.

- Tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ: Không.

- **Bị áp dụng hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả như sau:**

*Hình thức xử phạt chính: Phạt tiền, mức phạt 33.000.000 đồng (ba mươi ba triệu đồng chẵn), trong đó:

+ Phạt tiền, mức phạt 30.000.000 đồng đối với hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu trong tên doanh nghiệp;

+ Phạt tiền, mức phạt 3.000.000 đồng đối với hành vi sản xuất sản phẩm vở viết gắn yếu tố xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu.

* Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc Công ty cổ phần VPP Hồng Hà thực hiện thay đổi tên doanh nghiệp (loại bỏ thành phần “HỒNG HÀ”) và báo cáo kết quả về Thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ.

Ý kiến cá nhân: có thể thấy đây là một vụ xử lý xâm phạm quyền SHTT đối với nhãn hiệu bằng biện pháp hành chính khá điển hình và phổ biến hiện nay. Thông qua vụ việc xử lý xâm phạm quyền SHTT đối với nhãn hiệu bằng biện pháp hành chính nêu trên, được thực hiện bởi cơ quan Thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ, có thể rút ra một số nhận định như sau:

Về ưu điểm của biện pháp hành chính áp dụng trong xử lý xâm phạm nhãn hiệu:

- Thời gian xử lý: So với biện pháp dân sự, biện pháp hành chính thể hiện ưu thế vượt trội về thời gian. Vụ việc cụ thể đã đề cập cho thấy thời gian xử lý từ thời điểm chủ thể quyền yêu cầu (sau ngày 19/3/2019) đến khi cơ quan có thẩm quyền ban hành quyết định xử phạt (03/12/2019) chưa đến 09 tháng.

- Thủ tục: Thủ tục yêu cầu xử lý hành vi xâm phạm bằng biện pháp hành chính đối với chủ thể quyền tương đối đơn giản và dễ thực hiện. Bản thân quy trình xử lý của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền cũng được đánh giá là nhanh chóng và gọn nhẹ.

Nhìn chung, những ưu điểm này góp phần đẩy nhanh tiến trình xử lý xâm phạm, giúp ngăn chặn kịp thời hơn các hành vi vi phạm. Đây là một lợi thế đáng kể so với biện pháp dân sự, đáp ứng phần nào kỳ vọng về mặt thời gian của chủ thể quyền.

Về nhược điểm của biện pháp hành chính áp dụng trong xử lý xâm phạm nhãn hiệu:

- Mức xử phạt: Mức xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu do các cơ quan có thẩm quyền ban hành thường không cao. So sánh với khoản lợi nhuận mà đối tượng vi phạm có thể thu được từ hành vi xâm phạm, mức phạt này có thể thấp hơn đáng kể. Trong bối cảnh kinh tế - xã hội hiện nay, mức xử phạt này được cho là chưa đủ sức răn đe để đối tượng vi phạm chấm dứt hoàn toàn ý định và hành vi xâm phạm trong tương lai.

- Thiệt hại của chủ thể quyền: Quyết định xử phạt hành chính thường chỉ bao gồm hình thức phạt tiền và yêu cầu thay đổi tên doanh nghiệp (nếu có) đối với bên vi phạm. Những thiệt hại thực tế mà chủ thể quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu bị xâm phạm phải gánh chịu hoàn toàn không được xem xét và giải quyết trong khuôn khổ biện pháp hành chính. Điều này là một hệ quả

tất yếu, bởi lẽ dưới góc độ hành chính, biện pháp này chủ yếu điều chỉnh các quan hệ nhằm đảm bảo trật tự xã hội, lợi ích công cộng và lợi ích của Nhà nước.

3.3. Đánh giá những vướng mắc, bất cập trong quy định pháp luật và thực tiễn áp dụng pháp luật về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu ở Việt Nam

3.3.1. Những vướng mắc, bất cập trong quy định pháp luật về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu ở Việt Nam

Từ thực trạng quy định pháp luật về bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu bằng biện pháp dân sự và biện pháp hành chính như đã phân tích ở trên, có thể nhận thấy những vướng mắc, bất cập về mặt quy định pháp luật trong bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu như sau:

- Quy trình khởi kiện tại Tòa án để bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu là một quá trình kéo dài và phức tạp, bao gồm nhiều bước chuẩn bị hồ sơ, tài liệu và chứng cứ. Bên cạnh đó, quy định về yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời còn đặt ra gánh nặng cho người yêu cầu. Ngoài việc cung cấp tài liệu và chứng cứ chứng minh, họ còn phải đảm bảo năng lực tài chính để thực hiện nghĩa vụ bảo đảm tài sản cho yêu cầu của mình, phòng trường hợp yêu cầu không có căn cứ và gây thiệt hại cho người bị áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời.

- Quy định về mức tài sản bảo đảm mà bên yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời phải nộp giữa Luật SHTT và Bộ luật Tố tụng dân sự hiện hành đang có sự không đồng nhất. Hiện đang tồn tại sự không thống nhất giữa Luật Sở hữu trí tuệ và Bộ luật Tố tụng dân sự hiện hành về mức tài sản bảo đảm mà bên yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời phải nộp. Luật SHTT quy định mức tài sản bảo đảm là 20% giá trị hàng hóa cần áp dụng biện pháp, tạo thuận lợi cho Tòa án trong việc xác định và đồng thời ở mức độ mà bên yêu cầu có khả năng thực hiện. Ngược lại, Bộ luật Tố tụng dân sự lại yêu cầu khoản tài sản bảo đảm tương đương với thiệt hại thực tế có thể xảy

ra do việc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời. Việc xác định mức thiệt hại khi nó chưa xảy ra trên thực tế là một thách thức lớn. Để đảm bảo an toàn, bên yêu cầu thường phải nộp một khoản bảo đảm tương đương với toàn bộ giá trị của lô hàng bị áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời. Trong nhiều trường hợp, giá trị lô hàng rất lớn, vượt quá khả năng tài chính của bên yêu cầu. Hậu quả là, thiệt hại cho chủ thể quyền có thể không được ngăn chặn kịp thời, hoặc các chứng cứ vi phạm không được bảo toàn, gây thêm khó khăn cho chủ thể quyền. Do đó, quy định này cần sớm được thống nhất theo hướng hợp lý và khả thi.

- Quy định về thẩm quyền xét xử các hành vi xâm phạm quyền SHTT đối với nhãn hiệu tại Tòa án bằng biện pháp dân sự hiện nay vẫn còn thiếu sự nhất quán, do việc phân chia thành hai loại vụ việc là tranh chấp dân sự và tranh chấp kinh doanh, thương mại dựa trên những tiêu chí chưa thực sự rõ ràng. Việc phân loại thẩm quyền giải quyết vụ việc dựa trên tiêu chí có "mục đích lợi nhuận" hay không, trong khi bản chất của hai loại tranh chấp này liên quan đến bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu không có sự khác biệt đáng kể (trong nhiều trường hợp gần như không khác biệt mà chỉ phụ thuộc vào cách trình bày nội dung trong đơn khởi kiện của chủ thể quyền về mục đích lợi nhuận) dẫn đến sự phức tạp trong việc xác định thẩm quyền, tình trạng chồng chéo, công kênh trong tổ chức bộ máy xét xử và sự thiếu chuyên nghiệp của đội ngũ thẩm phán khi thực hiện xét xử. Các quy định về phân chia vụ việc và phân định thẩm quyền này cần được xem xét lại và điều chỉnh một cách phù hợp.

- Bồi thường thiệt hại cho chủ thể quyền: mặc dù bồi thường thiệt hại cho chủ thể quyền được xem là một ưu điểm vượt trội của biện pháp dân sự so với biện pháp hành chính, có khả năng bù đắp những tổn thất và thiệt hại mà chủ thể quyền phải gánh chịu do hành vi xâm phạm quyền SHTT đối với nhãn hiệu gây ra. Tuy nhiên, các quy định hiện hành về xác định thiệt hại lại

đang gây ra nhiều khó khăn và trở ngại cho chủ thể quyền. Yêu cầu về chứng cứ chứng minh phải rõ ràng và đầy đủ trong khi thực tế nhiều trường hợp thiệt hại xảy ra là có thật nhưng chủ thể quyền gặp khó khăn trong việc thu thập bằng chứng cụ thể và minh bạch. Vấn đề bồi thường thiệt hại về tinh thần cho chủ thể quyền SHTT đối với nhãn hiệu không được pháp luật tính đến theo Điều 204 của Luật SHTT. Khoản bồi thường liên quan đến "chi phí hợp lý để thuê luật sư" lại thiếu hướng dẫn cụ thể, gây khó khăn cho Thẩm phán trong việc xác định thế nào là hợp lý. Bản chất định tính của quy định này cũng dễ dẫn đến nguy cơ Thẩm phán quyết định mức bồi thường chi phí thuê luật sư một cách chủ quan và cảm tính. Bất cập này là một trong những nguyên nhân khiến cho biện pháp dân sự tại Việt Nam trở nên kém hấp dẫn và không được chủ thể quyền ưu tiên lựa chọn.

- Quy định hiện hành cho phép áp dụng biện pháp hành chính để xử lý mọi hành vi xâm phạm quyền SHTT đối với nhãn hiệu, trừ những trường hợp cấu thành tội phạm và bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật hình sự. Có thể nhận thấy, việc sử dụng quyền lực nhà nước thông qua biện pháp hành chính để điều chỉnh các quan hệ pháp luật dân sự trong lĩnh vực bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu là một đặc điểm đáng lưu ý. Mặc dù trong các vụ việc xâm phạm, bên vi phạm không chỉ xâm phạm đến quyền tài sản của chủ thể quyền (vốn mang bản chất của quyền tư hữu dân sự) mà còn gây ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của người tiêu dùng cũng như trật tự xã hội, nhưng những tác động này không nên trở thành cơ sở chính để hành chính hóa các quan hệ dân sự. Hơn nữa, việc biện pháp hành chính không có cơ chế bồi thường thiệt hại trực tiếp cho chủ thể quyền, trong khi mức xử phạt hành chính trong nhiều trường hợp lại không đủ sức răn đe, dễ dẫn đến nguy cơ tái phạm. Đây là một trong những nguyên nhân quan trọng khiến số lượng các vụ xâm phạm quyền SHTT tại Việt Nam trong suốt những năm qua không có dấu hiệu giảm đáng kể.

- Hình thức cảnh cáo được áp dụng trong biện pháp hành chính khi xử phạt hành vi xâm phạm quyền SHTT đối với nhãn hiệu bị đánh giá là quá nhẹ, không đủ sức răn đe trong khi loại vi phạm này được coi là nghiêm trọng, không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến chủ thể quyền mà còn ảnh hưởng đến người tiêu dùng và xã hội.

- Quy định mức phạt tiền trong biện pháp hành chính đối với một số hành vi vi phạm nhãn hiệu chưa cao, chưa tương xứng với hành vi vi phạm, vì vậy chưa đảm bảo tính trừng phạt và răn đe, dẫn đến tình trạng người vi phạm vẫn nộp tiền phạt và vẫn tiếp tục vi phạm vì mức phạt quá nhỏ so với lợi nhuận khổng lồ mà người đó thu được từ hành vi này. Bên cạnh đó, mức phạt tiền theo quy định như hiện nay có biên độ dao động khá rộng nên có khả năng dẫn đến tiêu cực trong quá trình áp dụng biện pháp xử phạt.

- Việc phân định mức xử phạt cho trường hợp cá nhân (không quá 250.000.000 đồng) và tổ chức (không quá 500.000.000 đồng) khác nhau, thậm chí là chênh lệch nhau rất nhiều là không hợp lý. Ngoài ra, những trường hợp vi phạm là hộ gia đình, hộ kinh doanh cá thể khiến cho cơ quan xử phạt vi phạm hành chính lúng túng vì không biết xếp loại xử phạt cho cá nhân hay tổ chức. Các quy định này cần phải được xem xét lại trong quá trình hoàn thiện pháp luật.

- Quy định về đào tạo, cấp thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp vẫn chưa thật sự phù hợp để tạo nguồn giám định viên cũng như xã hội hoá hoạt động giám định độc lập phục vụ nhu cầu giám định để bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu đến từ các bên liên quan. Cũng liên quan đến hoạt động giám định, quy định về nguyên tắc thực hiện giám định đối với chi phí giám định được xác định theo thoả thuận của người có yêu cầu giám định và tổ chức, cá nhân giám định có thể là một kẽ hở dẫn đến tiêu cực trong hoạt động giám định, nguy cơ xảy ra tình trạng kết luận giám định thiếu tính khách quan.

- Quy định của pháp luật trong nước với quy định tương ứng trong một số điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia ký kết còn có những điểm chưa đồng nhất. Mặc dù Luật SHTT mới được sửa đổi, bổ sung gần đây nhất năm 2022 để khắc phục những điểm chưa phù hợp với pháp luật quốc tế nhưng vẫn còn một số quy định cần được xem xét để điều chỉnh như sau: Quy định về thời điểm áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời trong Điều 50.2 Hiệp định TRIPS hay quy định của EVFTA cho phép chủ thể quyền có thể yêu cầu vào bất kỳ thời điểm nào, chỉ cần chủ thể quyền đưa ra được các tài liệu, chứng cứ chứng minh cho yêu cầu đó trong khi quy định tương ứng của Việt Nam thu hẹp hơn khi ấn định thời điểm yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời đồng thời với khi khởi kiện hoặc sau thời điểm đã nộp đơn khởi kiện; Quy định tại Điều 6.8 EVFTA coi hành vi quảng cáo gây nhầm lẫn về nguồn gốc xuất xứ hàng hoá cũng bị coi là hành vi xâm phạm quyền và cần phải chịu trách nhiệm pháp lý nhưng Việt Nam chưa ghi nhận đây là hành vi xâm phạm trong Luật SHTT sửa đổi, bổ sung năm 2022; Một khác biệt nữa giữa EVFTA với pháp luật trong nước đó là EVFTA cho phép thay thế các biện pháp khắc phục hậu quả khác bằng biện pháp bồi thường bằng tiền trong trường hợp hành vi xâm phạm là không cố ý và do sơ suất nhưng theo quy định hiện hành của Việt Nam chưa có quy định cho phép điều này.

3.3.2. Những vướng mắc, bất cập trong thực tiễn áp dụng pháp luật về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu ở Việt Nam

Từ thực trạng bảo vệ quyền, những vướng mắc trong quy định pháp luật về bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu đã phân tích ở trên, có thể chỉ ra một số vướng mắc, bất cập trong thực tiễn áp dụng pháp luật về bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu ở Việt Nam như sau:

- Với biện pháp dân sự, quá trình khởi kiện và theo đuổi vụ án để bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu tại Toà án kéo dài. Điều này xuất phát từ yêu cầu của mỗi công đoạn trong quy trình xét xử, từ bản chất đặc biệt của

quyền SHTT đối với nhãn hiệu dẫn tới khó khăn cho quá trình xem xét hồ sơ, thu thập, xác minh chứng cứ...vì thế thời gian xử lý khó có thể rút ngắn.

- Về thực tiễn áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời: xuất phát từ những khó khăn trong quy định đã được phân tích ở phần thực trạng pháp luật gây trở ngại cho chủ thể quyền khi yêu cầu Tòa án áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, do đó số lượng đơn yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời trong vụ án bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu cho đến nay gần như không có.

- Về vấn đề bồi thường thiệt hại và việc đưa ra chứng cứ chứng minh để xác định mức thiệt hại: mặc dù về mặt quy định vấn đề này được coi là lợi thế và điểm cộng cho biện pháp dân sự trong bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu nhưng trong thực tế việc thu thập tài liệu, chứng cứ chứng minh thiệt hại, làm căn cứ xác định thiệt hại và đề nghị mức bồi thường thoả đáng đến Toà án là một câu chuyện gian nan bởi thiệt hại mà chủ thể quyền SHTT đối với nhãn hiệu phải chịu do hành vi xâm phạm gây ra trong nhiều trường hợp rất khó để tính toán và chứng minh đầy đủ, chính xác.

- Hoạt động giám định SHTT liên quan đến nhãn hiệu chưa đáp ứng được nhu cầu của các bên liên quan. Cho đến thời điểm hiện tại, số lượng giám định viên toàn quốc là rất ít và mới chỉ có một tổ chức duy nhất có chức năng thực hiện giám định SHTT liên quan đến nhãn hiệu là Viện Khoa học Sở hữu trí tuệ. Trong một số trường hợp nếu không cảm thấy thoả đáng với kết luận giám định chủ thể quyền cũng không thể lựa chọn tổ chức giám định khác để trưng cầu ý kiến.

- Hoạt động cung cấp ý kiến chuyên môn từ Cục SHTT được ghi nhận trong chức năng, nhiệm vụ của Cục SHTT theo Quyết định số 69/QĐ-BKHCN “*hoạt động cung cấp ý kiến chuyên môn phục vụ việc giải quyết tranh chấp, vi phạm pháp luật về sở hữu công nghiệp*” [9]. Trong những năm gần đây hoạt động này đã hỗ trợ khá nhiều cho các cơ quan thực thi bảo vệ

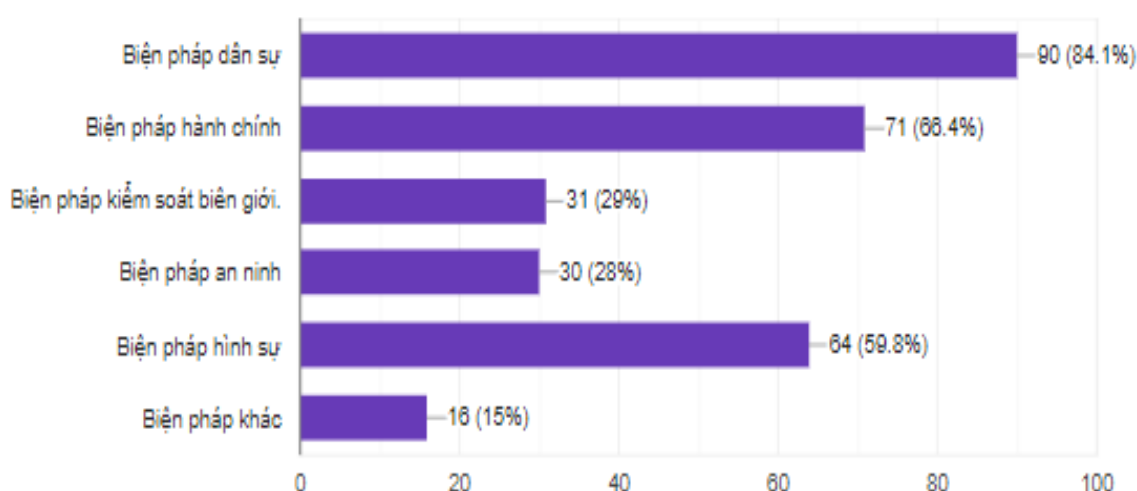
quyền SHTT đối với nhãn hiệu khi giải đáp một lượng lớn các yêu cầu cung cấp ý kiến chuyên môn từ các cơ quan này, cụ thể năm 2019: Cục SHTT đã trả lời 150 trường hợp lấy ý kiến chuyên môn từ các cơ quan thực thi, năm 2020 cung cấp 184 ý kiến chuyên môn (tăng 7,6%), năm 2021 cung cấp 230 ý kiến chuyên môn (tăng 25%), năm 2022 cung cấp 219 ý kiến chuyên môn [35]. Tuy nhiên, do với số lượng yêu cầu cung cấp ý kiến chuyên môn mà Cục SHTT tiếp nhận ngày càng tăng, việc trả lời không giao cố định cho một bộ phận chuyên trách nên đôi khi việc cung cấp ý kiến chuyên môn chưa đảm bảo tính kịp thời.

- Tổ chức và hoạt động các cơ quan bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu bằng biện pháp dân sự và biện pháp hành chính chưa thực sự phù hợp. Mặc dù theo quy định thì nhiều cơ quan có nhiệm vụ bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu, mỗi cơ quan lại có nhiều cấp có thể xử lý từ trung ương đến cấp tỉnh, cấp huyện nhưng tổ chức và hoạt động của các cơ quan này còn thiếu đồng bộ và chồng chéo, nhiều nấc xử lý khiến cho hiệu lực thực thi bị phân tán, phức tạp. Hiện nay có tới sáu loại cơ quan (Ủy ban nhân dân các cấp, Tòa án, Thanh tra chuyên ngành Sở hữu công nghiệp, Công an, Quản lý thị trường, Hải quan) cùng có thẩm quyền xử lý xâm phạm nhãn hiệu bằng biện pháp hành chính. Vì vậy, nhiều chủ thể quyền khi muốn yêu cầu cơ quan có thẩm quyền xử lý hành vi xâm phạm nhưng lúng túng, không biết gửi đơn đến cơ quan nào hoặc là gửi đơn đồng thời tới tất cả các cơ quan nhưng không biết cơ quan nào chịu trách nhiệm chính. Thậm chí giữa các cơ quan cùng hệ thống thực thi hành chính nhưng thẩm quyền đan chéo cả về chiều dọc và chiều ngang phần nào làm hạn chế khả năng hoạt động của các cơ quan xử lý vi phạm ở địa phương.

- Năng lực của đội ngũ cán bộ trong các cơ quan thực thi bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu còn hạn chế. Phần lớn cán bộ trong các cơ quan thực thi chưa được trang bị đầy đủ kiến thức cơ bản và cần thiết về SHTT nói

chung, về nhãn hiệu nói riêng. Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cũng như kỹ năng thực hành xử lý vụ việc của phần lớn đội ngũ cán bộ làm công tác bảo vệ pháp luật còn hạn chế. Khi thực hiện bảng hỏi tới cán bộ trong cơ quan quản lý nhà nước về SHTT liên quan đến câu hỏi: Các biện pháp bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu ở Việt Nam? Có đến 28% số người được hỏi đã đề cập đến “biện pháp an ninh”, trong khi đó, đây thực chất không phải là một biện pháp được quy định trong Luật sở hữu trí tuệ. Điều này chứng tỏ sự hiểu biết của cán bộ làm việc trong lĩnh vực SHTT còn hạn chế đối với các nội dung cơ bản trong thực thi, bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu.

Các biện pháp bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu ở Việt Nam



Nguồn: Khảo sát của Luận án (2022)

- Hầu hết các cơ quan tiến hành bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu hiện đang gặp nhiều khó khăn do thiếu thốn về phương tiện làm việc cần thiết, điều kiện kỹ thuật, công nghệ hỗ trợ và nguồn kinh phí để triển khai các hoạt động nghiệp vụ, đặc biệt là trong quá trình xử lý các hành vi xâm phạm. Tình trạng thiếu phương tiện đi lại, trang thiết bị tác nghiệp như máy ảnh, máy quay phim... gây trở ngại không nhỏ cho công tác điều tra, thu thập và xác minh chứng cứ. Đáng chú ý, phần lớn các cơ quan thực thi vẫn chưa được

trang bị các thiết bị chuyên dụng để phân biệt hàng thật và hàng giả. Bên cạnh đó, Việt Nam hiện vẫn còn thiếu cơ sở dữ liệu tập trung và hệ thống kết nối thông tin hiệu quả giữa các cơ quan chức năng để xác định các nhãn hiệu đã được bảo hộ và các dấu hiệu xâm phạm. Nguồn kinh phí eo hẹp từ ngân sách nhà nước dành cho lực lượng thực thi cũng là một rào cản lớn, ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của các cơ quan này. Đặc biệt, các quy định hiện hành chưa xây dựng một khoản kinh phí riêng cho hoạt động thu giữ và tiêu hủy hàng giả, hàng xâm phạm. Do đó, trong nhiều trường hợp, việc thu gom hàng giả và hàng vi phạm đòi hỏi các cơ quan xử lý phải bỏ ra nhiều công sức và chi phí đáng kể cho việc xử lý và tiêu hủy.

- Bên cạnh những khó khăn về nguồn lực, ý thức và nhận thức của cộng đồng, cũng như của chính các chủ thể quyền về tầm quan trọng của việc bảo vệ quyền SHTT nói chung và quyền SHTT đối với nhãn hiệu nói riêng vẫn còn nhiều hạn chế. Phần lớn người dân Việt Nam vẫn chưa có kiến thức đầy đủ về các vấn đề liên quan đến SHTT. Tình trạng một bộ phận người tiêu dùng chưa đủ khả năng phân biệt hàng thật, hàng giả, hàng nhái vẫn còn phổ biến. Thậm chí, không ít người tiêu dùng Việt Nam chấp nhận mua và sử dụng hàng giả, hàng nhái do tâm lý ưa chuộng "hàng hiệu" giá rẻ, tạo ra một phần nhu cầu không nhỏ cho các cá nhân và doanh nghiệp sản xuất, cung cấp hàng hóa giả mạo nhãn hiệu. Về phía chủ thể quyền SHTT đối với nhãn hiệu, phần lớn vẫn chưa thực sự quan tâm và chú trọng đến việc bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình. Hiện nay, số lượng doanh nghiệp có bộ phận chuyên trách về SHTT còn rất hạn chế. Một số chủ thể quyền chưa chủ động trong việc phát hiện và ngăn ngừa hành vi làm giả sản phẩm của mình, thiếu sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong công tác kiểm tra, kiểm soát. Thậm chí, vẫn còn tồn tại quan điểm sai lầm cho rằng việc bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu là hoàn toàn trách nhiệm của cơ quan thực thi, dẫn đến tình trạng chủ thể quyền chỉ nộp đơn yêu cầu xử lý hành vi xâm phạm mà không có sự phối hợp thường xuyên

trong việc bổ sung, cung cấp thông tin liên quan đến hoạt động sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh hàng hóa cần được bảo vệ, thông tin về hàng hóa xâm phạm nhãn hiệu, người thực hiện hành vi xâm phạm quyền SHTT... Đây cũng là những bất cập đáng lưu ý, góp phần làm cho hiệu quả công tác bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu chưa đạt được như mong đợi

Kết luận chương 3

Chương 3 của luận án đã đi sâu phân tích thực trạng pháp luật và thực tiễn bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng. Pháp luật Việt Nam về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu đã có những bước phát triển đáng ghi nhận, từng bước hoàn thiện để phù hợp với các cam kết quốc tế và yêu cầu thực tiễn. Tuy nhiên, quá trình thực thi pháp luật vẫn còn tồn tại nhiều thách thức và hạn chế.

Từ những phân tích về thực trạng pháp luật bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu và thực tiễn áp dụng pháp luật bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu thông qua hoạt động xét xử các vụ án dân sự cũng như những vụ việc được xử lý hành chính trong thời gian qua cho thấy biện pháp hành chính hiện đang được áp dụng phổ biến nhưng chưa đủ sức răn đe và thiếu cơ chế bồi thường hiệu quả; biện pháp dân sự, dù có ưu điểm về khả năng bồi thường, lại gặp nhiều vướng mắc về thủ tục, thời gian và chứng minh thiệt hại. Thêm vào đó, những hạn chế về nguồn lực của cơ quan thực thi, sự thiếu nhất quán trong nhận thức và áp dụng pháp luật giữa các cấp, ngành, cùng với ý thức chưa cao của cộng đồng và một bộ phận chủ thể quyền, đã và đang ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả chung của công tác bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu tại Việt Nam. Chương này đồng thời cũng chỉ ra nguyên nhân chính dẫn đến những hạn chế, bất cập kể trên. Những phân tích này sẽ là nền tảng vững chắc cho việc đề xuất các giải pháp và kiến nghị mang tính xây dựng trong Chương 4 của Luận án.

Chương 4

ĐỊNH HƯỚNG, GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ BẢO VỆ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ ĐỐI VỚI NHÃN HIỆU Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

4.1. Định hướng hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu ở Việt Nam

Bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu là một đòi hỏi khách quan của quá trình phát triển và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam. Chiến lược Sở hữu trí tuệ đến năm 2030 của Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 22/8/2019 theo Quyết định số 1068/QĐ-TTg đã khẳng định rõ nhiệm vụ, giải pháp về rà soát, hoàn thiện quy định pháp luật sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ; bảo đảm các biện pháp bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ phù hợp tính chất dân sự của quyền sở hữu trí tuệ; nghiên cứu, đề xuất chế tài xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đủ sức răn đe và chú trọng chống hàng hóa giả mạo về sở hữu trí tuệ. Những nhiệm vụ trọng tâm được nhấn mạnh trong Chiến lược cho thấy tầm quan trọng của hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu. Để hoàn thiện pháp luật bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu cũng như nâng cao hiệu quả bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu nhằm đáp ứng các mục tiêu phát triển đất nước, cần quán triệt những định hướng cơ bản sau:

4.1.1. Thể chế hoá chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ nói chung và quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu nói riêng

Vấn đề bảo vệ quyền SHTT đã được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm và chỉ đạo ngay từ những năm đầu của thời kỳ đổi mới. Chủ trương bảo hộ sở hữu trí tuệ được thể hiện rõ nét trong đường lối đổi mới toàn diện nền kinh tế đất nước tại Đại hội Đảng lần thứ VI vào tháng 12 năm 1986. Cùng

với sự phát triển không ngừng của nền kinh tế, tầm quan trọng đặc biệt của việc bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu ngày càng được nhận thức sâu sắc, minh chứng rõ nét trong nội dung hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa tại Hội nghị Trung ương lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII *“Hoàn thiện thể chế về SHTT theo hướng khuyến khích sáng tạo, bảo đảm tính minh bạch và độ tin cậy cao; quyền SHTT được bảo vệ và thực thi hiệu quả”* [4]. Gần đây nhất, Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ XIII xác định một trong những đột phá chiến lược cần thực hiện trong định hướng phát triển của đất nước giai đoạn này là *“Tập trung ưu tiên hoàn thiện đồng bộ, có chất lượng và tổ chức thực hiện tốt hệ thống luật pháp, cơ chế, chính sách, tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, lành mạnh, công bằng cho mọi thành phần kinh tế, thúc đẩy đổi mới sáng tạo”* [44].

Về phía Chính phủ, Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2010 - 2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo quyết định số 418/QĐ-TTg ngày 11/4/2012 đã xác định *“Phát triển thị trường khoa học và công nghệ gắn với thực thi pháp luật về sở hữu trí tuệ nhằm thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ”*. Tiếp theo đó, trong quan điểm chỉ đạo của Chiến lược SHTT đến năm 2030 nhấn mạnh bảo vệ và thực thi quyền SHTT nói chung, quyền SHTT đối với nhãn hiệu nói riêng cần phải được phát triển đồng bộ cùng các khâu khác trong hệ thống SHTT nhằm tạo môi trường khuyến khích đổi mới sáng tạo, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội [89].

Từ những nội dung trên, có thể thấy rằng, pháp luật SHTT trong đó có pháp luật về bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu cần được hoàn thiện hơn nữa và hoạt động bảo vệ quyền SHTT trong đó có nhãn hiệu cần được cải thiện để nâng cao hiệu quả. Đây được coi là những nhiệm vụ trọng tâm cần được thúc đẩy thực hiện nhằm tuân thủ nguyên tắc thể chế hoá chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước.

4.1.2. Phù hợp với xu thế hội nhập quốc tế và sự phát triển kinh tế, xã hội của Việt Nam

Khi tham gia vào sân chơi kinh tế toàn cầu và hội nhập quốc tế sâu rộng, Việt Nam đã đồng thời đón nhận cả cơ hội và thách thức, đòi hỏi sự điều chỉnh và thay đổi để phù hợp với xu thế phát triển. Trong quá trình này, Việt Nam đã ký kết nhiều điều ước quốc tế, các hiệp định thương mại đa phương và song phương, gần đây nhất là Hiệp định TRIPS, Hiệp định CPTPP, EVFTA..., trong đó bao gồm các điều khoản quan trọng về sở hữu trí tuệ (SHTT), đặc biệt là các quy định về thực thi bảo vệ quyền SHTT, bao gồm cả nhãn hiệu, với yêu cầu triển khai một cách chặt chẽ. Theo tinh thần của các hiệp định này, nguyên tắc chung mà các quốc gia thành viên cần tuân thủ trong thực thi bảo vệ quyền SHTT là tránh tạo ra những rào cản không cần thiết cho hoạt động thương mại hợp pháp, đảm bảo các thủ tục thực thi quyền được tiến hành một cách công bằng, vô tư, không gây ra sự phức tạp, tốn kém không đáng có và không đưa ra những giới hạn bất hợp lý về thời gian hoặc trì hoãn tùy tiện. Đặt trong bối cảnh điều kiện kinh tế - xã hội đặc thù của Việt Nam, nơi phần lớn chủ thể kinh doanh là các doanh nghiệp vừa và nhỏ với tiềm lực kinh tế còn hạn chế, cùng với đó là sự hiểu biết và ý thức về pháp luật SHTT chưa cao, cũng như kế hoạch đầu tư cho SHTT còn chưa tương xứng và bài bản. Về phía người tiêu dùng, ý thức và sự quan tâm đến vấn đề SHTT cũng chưa thực sự sâu sắc. Chính vì vậy, việc hoàn thiện pháp luật bảo vệ quyền SHTT nói chung và quyền SHTT đối với nhãn hiệu nói riêng cần phải hài hòa giữa điều kiện thực tế của đất nước và việc tuân thủ các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết. Cụ thể, trong bối cảnh hiện tại của Việt Nam, các quy định pháp luật về bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu bằng biện pháp dân sự cần được đặc biệt thúc đẩy và hoàn thiện để phù hợp với tinh thần và các cam kết quốc tế mà Việt Nam đã tham gia.

Cụ thể là cần xây dựng pháp luật về bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu cho phù hợp với:

a) TRIPS là điều ước quốc tế đa phương mang tính bắt buộc mà Việt Nam phải ký kết tham gia nhằm đáp ứng điều kiện để gia nhập Tổ chức thương mại thế giới (WTO). Hiệp định đã đưa ra những nguyên tắc bảo hộ quyền SHTT trên phạm vi toàn cầu dưới góc độ thương mại nhằm thúc đẩy việc bảo hộ quyền SHTT và đảm bảo các biện pháp và thủ tục thực thi quyền SHTT sẽ không trở thành rào cản đối với các hoạt động thương mại hợp pháp. Cơ chế thực thi quyền SHTT đưa ra trong TRIPS nhằm nâng cao năng lực xử lý hành vi xâm phạm quyền SHTT.

Về cơ bản, pháp luật Việt Nam về bảo vệ quyền SHTT nói chung và quyền SHTT đối với nhãn hiệu nói riêng đã phù hợp với quy định quốc tế, tuy nhiên, việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ chưa thực sự hiệu quả [67]. Việc mở rộng phạm vi áp dụng biện pháp thực thi hành chính đối với các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đã tạo ra gánh nặng không cần thiết cho ngân sách nhà nước. Bên cạnh đó, các quy định về thực thi quyền trong môi trường số, hay xử lý tên miền vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ chưa cụ thể, rõ ràng, gây khó khăn cho các cơ quan thực thi trong việc xử lý các hành vi này. Do đó, cần điều chỉnh pháp luật nhằm khắc phục những bất cập đã nêu.

b) CPTPP và EVFTA là các FTA thế hệ mới được với phạm vi cam kết rộng và mức độ cam kết rất cao (được đánh giá là FTA có mức độ cam kết cao nhất từ trước tới nay của Việt Nam). Theo yêu cầu của 02 FTA này, pháp luật Việt Nam cần hoàn thiện theo hướng:

- Thu hẹp phạm vi xử phạt vi phạm hành chính theo hướng chỉ xử lý bằng biện pháp hành chính các hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu;

- Bổ sung thẩm quyền chủ động áp dụng biện pháp kiểm soát tại biên giới nếu trong quá trình kiểm tra, giám sát và kiểm soát, cơ quan hải quan

phát hiện căn cứ rõ ràng để nghi ngờ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu là hàng giả mạo sở hữu trí tuệ;

- Bổ sung nội dung liên quan đến biện pháp công nghệ bảo vệ quyền và thông tin quản lý quyền để bảo đảm thực thi quyền SHTT đối với nhãn hiệu trong môi trường số.

4.1.3. Bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của các quy định pháp luật

Các giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu ở Việt Nam đòi hỏi phải thống nhất trong toàn bộ hệ thống pháp luật bởi khung pháp lý điều chỉnh vấn đề này không chỉ bao gồm Luật SHTT chuyên ngành mà còn các văn bản pháp luật khác như Bộ Luật Dân sự, Bộ luật Tố tụng dân sự.... Tính thống nhất, đồng bộ thể hiện thông qua việc loại trừ sự thiếu nhất quán, loại trừ mâu thuẫn trong các văn bản liên quan. Bên cạnh đó, việc ban hành đầy đủ các văn bản pháp luật cũng như văn bản hướng dẫn thi hành để khi văn bản có hiệu lực sẽ dễ dàng áp dụng, triển khai trên thực tế. Để đảm bảo tính đồng bộ và tính thống nhất trong pháp luật bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu đòi hỏi các cơ quan có thẩm quyền phải rà soát, đối chiếu, so sánh cũng như hệ thống hoá các quy định pháp luật, kịp thời phát hiện những quy phạm chưa đồng nhất, chưa phù hợp và có sự điều chỉnh kịp thời.

4.1.4. Bảo đảm tính đúng đắn, công bằng trong bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu

Sự đúng đắn, công bằng của các biện pháp, chế tài, thủ tục bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu được thể hiện trong quy định pháp luật cũng như thực tiễn hoạt động bảo vệ quyền. Để đạt được yêu cầu này, cần phải bảo đảm các tiêu chí dưới đây được thể chế trong các quy định cũng như được tuân thủ trong thực tiễn hoạt động bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu:

- Mọi người đều có cơ hội bình đẳng;
- Các thủ tục bảo vệ quyền SHTT không có các điều kiện hạn chế một cách bất hợp lý cho bất kỳ bên nào, đặc biệt là khả năng chứng minh sự thật;

- Quyết định xử lý vụ việc do cơ quan có thẩm quyền đưa ra chỉ dựa trên chứng cứ mà mỗi bên liên quan cung cấp;

- Bên bị đơn phải được thông báo về việc mình bị khiếu nại, khiếu kiện cùng với lý do và căn cứ khiếu nại, khiếu kiện; quyết định xử lý vụ việc do cơ quan có thẩm quyền đưa ra phải được thể hiện bằng văn bản và phải có giải thích căn cứ, lý do đưa ra quyết định đó;

- Các bên liên quan phải được cung cấp trong thời hạn hợp lý văn bản thể hiện quyết định nói trên và phải được tạo cơ hội có ý kiến yêu cầu xem xét lại nếu quyết định đó là quyết định hành chính hoặc có cơ hội kháng án nếu đó là quyết định xét xử sơ thẩm.

4.1.5. Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của chủ thể quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu, cân bằng lợi ích của người tiêu dùng, lợi ích của toàn xã hội

Bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu giúp bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của chủ thể quyền SHTT đối với nhãn hiệu, tạo ra môi trường kinh doanh lành mạnh, ổn định để chủ thể quyền yên tâm hoạt động sản xuất, kinh doanh. Việc bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu còn giúp cho người tiêu dùng tránh phải việc sử dụng hàng hoá, dịch vụ không đúng nguồn gốc, kém chất lượng. Đây cũng là một yếu tố hấp dẫn tạo sức hút cho các nhà đầu tư nước ngoài, đem lại lợi ích cho nền kinh tế, xã hội của đất nước. Do đó, định hướng hoàn thiện pháp luật bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu phải phù hợp, khả thi tạo điều kiện thuận lợi cho chủ thể quyền và người tiêu dùng bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của mình.

4.1.6. Bảo đảm tính hiệu quả của hoạt động bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu

Một cơ chế bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu được đánh giá là hiệu quả khi hệ thống pháp luật về SHTT quy định rõ ràng các biện pháp và thủ tục cho phép chủ thể quyền hành động một cách kịp thời và hữu hiệu

nhằm chống lại mọi hành vi xâm phạm. Hoạt động bảo vệ này không chỉ hướng đến việc ngăn chặn các hành vi đang diễn ra mà còn phải có khả năng phòng ngừa sự tái diễn hoặc phát sinh các hành vi xâm phạm trong tương lai. Nói cách khác, hệ thống pháp luật bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu cần đủ sức mạnh để xử lý dứt điểm và ngăn chặn các hành vi xâm phạm đã xảy ra, đồng thời tạo ra một môi trường pháp lý không khuyến khích các hành vi tương tự. Để đạt được yêu cầu này, các văn bản pháp luật nhất thiết phải quy định biện pháp chế tài phù hợp và đủ sức răn đe, đồng thời thủ tục tiến hành các biện pháp đó phải được thiết kế linh hoạt, nhanh chóng và thuận tiện cho chủ thể quyền. Các cơ quan được giao trách nhiệm thực thi các chế tài này cần phải có đầy đủ thẩm quyền và năng lực chuyên môn cần thiết. Bên cạnh đó, việc thực hiện các biện pháp bảo vệ quyền chỉ được tiến hành theo các phương thức và nguyên tắc không gây cản trở một cách bất hợp lý cho các hoạt động thương mại hợp pháp, đồng thời nghiêm cấm mọi hành vi lạm dụng các biện pháp bảo vệ quyền.

4.2. Giải pháp hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu ở Việt Nam

4.2.1. Giải pháp hoàn thiện pháp luật về quyền sở hữu trí tuệ và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu

4.2.1.1. Giải pháp hoàn thiện quy định pháp luật cụ thể về quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu

*** Quy định về nội dung và giới hạn quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu**

Mặc dù không trực tiếp quy định về bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu nhưng các quy định về nội dung và giới hạn quyền SHTT đối với nhãn hiệu đóng vai trò là căn cứ quan trọng để xác định phạm vi bảo hộ của một nhãn hiệu và việc áp dụng các biện pháp bảo vệ. Về cơ bản, các quy định về nội dung và giới hạn quyền SHTT đối với nhãn hiệu tại Chương IX của Luật SHTT hiện hành đã tương đối đầy đủ. Điều luật này nhấn mạnh quyền lợi,

đồng thời cũng là nghĩa vụ, của chủ thể quyền trong việc sử dụng liên tục nhãn hiệu để tránh nguy cơ mất quyền sở hữu theo quy định của pháp luật. Như đã phân tích, việc giới hạn khoảng thời gian năm năm liên tục kể từ thời điểm được cấp văn bằng bảo hộ (nếu chủ thể quyền không sử dụng liên tục nhãn hiệu có thể mất quyền đối với nhãn hiệu đó) là một khoảng thời gian khá dài. Pháp luật của nhiều quốc gia trên thế giới thường quy định thời gian này ngắn hơn, thông thường chỉ là ba năm, nhằm hạn chế tình trạng đăng ký bảo hộ với mục đích chiếm giữ mà không thực sự sử dụng. Điểm h, Khoản 2, Điều 74 của Luật SHTT sửa đổi năm 2022 đã điều chỉnh thời gian để xem xét tính pháp lý của một nhãn hiệu được bảo hộ nhưng đã chấm dứt hiệu lực xuống còn ba năm, thay vì năm năm như trước đây. Tuy nhiên, quy định tại Khoản 2, Điều 136 của Luật SHTT về nghĩa vụ sử dụng nhãn hiệu liên tục của chủ thể quyền hiện nay vẫn ấn định thời gian là năm năm, tạo ra sự không đồng nhất với quy định tại Điểm h, Khoản 2, Điều 74 của Luật này. Ở góc độ xã hội, sự không nhất quán này làm hạn chế quyền của các chủ thể khác có nhu cầu sử dụng nhãn hiệu một cách thực sự, kìm hãm sự phát triển kinh tế. Do đó, quy định tại Khoản 2, Điều 136 của Luật SHTT cần được xem xét để rút ngắn thời gian, nhằm đảm bảo sự cân bằng lợi ích giữa các bên và phù hợp với thực tiễn. Luận án đề xuất sửa đổi Khoản 2 Điều 136 Luật SHTT như sau:

“2. Chủ sở hữu nhãn hiệu có nghĩa vụ sử dụng liên tục nhãn hiệu. Việc sử dụng nhãn hiệu bởi bên nhận chuyển quyền theo hợp đồng sử dụng nhãn hiệu cũng được coi là hành vi sử dụng nhãn hiệu của chủ sở hữu nhãn hiệu. Trong trường hợp nhãn hiệu không được sử dụng liên tục từ ba năm trở lên thì giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu đó bị chấm dứt hiệu lực theo quy định tại Điều 95 của Luật này.”

Để phù hợp với đề xuất nêu trên, Luận án cũng đề xuất sửa đổi quy định tương ứng trong điểm d Khoản 1 Điều 95 như sau:

“d) Nhãn hiệu không được chủ sở hữu hoặc người được chủ sở hữu cho phép sử dụng trong thời hạn năm năm liên tục trước ngày có yêu cầu chấm dứt hiệu lực mà không có lý do chính đáng trừ trường hợp việc sử dụng được bắt đầu hoặc bắt đầu lại trước ít nhất ba tháng tính đến ngày có yêu cầu chấm dứt hiệu lực.”

*** Quy định về hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu**

Liên quan đến quy định về hành vi xâm phạm quyền SHTT đối với nhãn hiệu nổi tiếng tại điểm d, Khoản 1 Điều 129, một vấn đề cần đặt ra liên quan đến quy định và các tiêu chí để đánh giá, công nhận nhãn hiệu nổi tiếng tại Việt nam. Hiện nay các quy định hướng dẫn chi tiết chưa được ban hành nên quá trình chứng minh để được công nhận nhãn hiệu nổi tiếng thật sự khó khăn. Tham khảo thực tiễn một số nước đã ban hành danh sách tập hợp các nhãn hiệu được công nhận là nổi tiếng, Việt Nam nên sớm ban hành quy định hướng dẫn cho Điều 75 Luật SHTT để thuận lợi hơn cho việc xác định hành vi xâm phạm quyền SHTT đối với nhãn hiệu nổi tiếng.

Một vấn đề phát sinh trong bối cảnh phát triển mạnh mẽ của thương mại điện tử, phương thức mua bán trực tuyến qua mạng internet ngày càng phổ biến nên các hành vi xâm phạm quyền SHTT đối với nhãn hiệu cũng ngày càng tinh vi, có tính chất phức tạp và khó kiểm soát. Pháp luật đã dự liệu hành vi xâm phạm nhãn hiệu dù được thực hiện ở ngoài lãnh thổ Việt Nam nhưng nhằm vào thị trường Việt Nam, với người tiêu dùng Việt Nam thông qua không gian mạng vẫn bị coi là hành vi xâm phạm bị điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam. Tuy nhiên vấn đề này hiện nay mới chỉ được quy định trong Nghị định số 65/2023/NĐ-CP, với tính chất và tầm quan trọng của nó, nội dung này cần được luật hoá trong quy định của Luật SHTT. Luận án đề xuất chuyển quy định tại Điều 72 Nghị định số 65/2023/NĐ-CP thành quy định của một điều luật riêng trong Luật SHTT.

4.2.1.2. *Giải pháp hoàn thiện quy định pháp luật về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu bằng biện pháp dân sự và biện pháp hành chính*

*** Giải pháp hoàn thiện pháp luật về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu bằng biện pháp dân sự**

- Quy định về phân loại tranh chấp: Theo quy định pháp luật hiện hành thì việc khởi kiện vụ án xâm phạm quyền SHTT đối với nhãn hiệu bằng biện pháp dân sự cần được phân loại là tranh chấp dân sự hoặc tranh chấp kinh doanh, thương mại căn cứ vào tiêu chí “có mục đích lợi nhuận” của cả hai bên đương sự. Phải thừa nhận rằng đối tượng được bảo vệ trong loại vụ án này là nhãn hiệu và quyền của chủ sở hữu đối với nhãn hiệu, chúng mang đặc điểm được gắn với hàng hoá, dịch vụ khi đưa vào lưu thông trên thị trường nên mục đích vì lợi nhuận của cả hai bên nguyên đơn hay bị đơn khá rõ ràng. Do đó, với loại vụ án này việc xem xét để xác định là tranh chấp dân sự hay tranh chấp kinh doanh, thương mại là không cần thiết, cần được ấn định là vụ án tranh chấp kinh doanh, thương mại và thủ tục xử lý áp dụng theo loại tranh chấp này.

- Quy định về thẩm quyền giải quyết: Do có sự phân loại vụ án như trên nên hiện tại thẩm quyền giải quyết vụ án bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu có thể thuộc về Toà án nhân dân cấp huyện hoặc Toà án nhân dân cấp tỉnh tùy thuộc vào loại tranh chấp được xác định. Xuất phát từ bản chất của SHTT trong đó có nhãn hiệu là một loại tài sản đặc biệt, những vụ việc tranh chấp loại tài sản này thường phức tạp, đòi hỏi trình độ của thẩm phán cũng như cấp toà án có chuyên môn sâu. Chính vì thế NCS đề xuất quy định về thẩm quyền giải quyết vụ án bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu thuộc về Toà Kinh tế, Toà án nhân dân cấp tỉnh.

- Quy định về áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời: pháp luật hiện hành quy định thời điểm yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời có thể bắt đầu đồng thời với nộp đơn khởi kiện. Như đã phân tích ở chương 3, đây là

một quy định bất cập làm hạn chế khả năng ngăn chặn hành vi xâm phạm, mất đi tính kịp thời mà biện pháp này nhằm hướng tới. Do đó, NCS đề xuất sửa đổi Khoản 1 Điều 206 Luật SHTT và Khoản 2 Điều 111 Bộ luật Tố tụng dân sự, theo đó thời điểm áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời cần phải được mở rộng hơn, cho phép yêu cầu áp dụng từ trước khi nộp đơn khởi kiện. Cụ thể phương án đề xuất sửa đổi như sau:

“Điều 206. Quyền yêu cầu Toà án áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời

1. Trước hoặc sau khi khởi kiện, chủ thể quyền sở hữu trí tuệ có quyền yêu cầu Toà án áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời trong các trường hợp sau đây:”

“Điều 111. Quyền yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời

1....

2. Trong trường hợp do tình thế khẩn cấp, cần phải bảo vệ ngay chứng cứ, ngăn chặn hậu quả nghiêm trọng có thể xảy ra thì cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền yêu cầu Toà án có thẩm quyền ra quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời quy định tại Điều 114 của Bộ luật này trước thời điểm nộp đơn khởi kiện cho Toà án đó.”

Một điểm chưa thống nhất giữa Luật SHTT và Bộ luật Tố tụng dân sự về khoản tài sản bảo đảm cho yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, cụ thể: Luật SHTT quy định khoản tiền bảo đảm “*bằng 20% giá trị hàng hoá cần áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời hoặc tối thiểu là 20 triệu đồng nếu không thể xác định được giá trị hàng hoá*” [74] trong khi Bộ luật Tố tụng dân sự quy định người yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời phải nộp khoản bảo đảm “*tương đương với tổn thất hoặc thiệt hại có thể phát sinh do hậu quả của việc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời không đúng*” [76, Điều 136, khoản 1]. Các quy định này cần được thống nhất theo một phương án phù hợp. Quan điểm cá nhân NCS cho rằng, việc yêu cầu khoản tài sản bảo đảm theo Bộ luật Tố tụng dân sự sẽ khó khả thi vì tổn thất, thiệt hại có thể

phát sinh là câu chuyện tương lai, chưa xảy ra và không thể tính toán trước được, hơn nữa nếu tính tương đương với giá trị lô hàng thì trong nhiều trường hợp bên yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời không có đủ nguồn lực tài chính do giá trị lô hàng quá lớn. Để đảm bảo tính khả thi của quy định này nên lựa chọn mức tài sản bảo đảm theo quy định của Luật SHTT. NCS kiến nghị sửa đổi Khoản 1 Điều 136 Bộ luật Tố tụng dân sự phù hợp với quy định của Điều 208 Luật SHTT.

- Quy định về bồi thường thiệt hại: Để nâng cao hiệu quả hoạt động bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu bằng biện pháp dân sự, pháp luật đã ấn định hình thức bồi thường thiệt hại theo luật định trong trường hợp không thể xác định được mức bồi thường thiệt hại, điều này nhằm giảm bớt gánh nặng phải chứng minh thiệt hại cho chủ thể quyền. Tuy nhiên, việc giới hạn mức bồi thường thiệt hại theo luật định không quá năm trăm triệu đồng trong nhiều trường hợp sẽ thiệt thòi cho chủ thể quyền nếu thiệt hại do hành vi xâm phạm gây ra vượt quá năm trăm triệu. Trong trường hợp đó, NCS đề xuất sửa quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 205 Luật SHTT sửa đổi 2022 theo hướng bỏ mức bồi thường giới hạn tối đa, cụ thể phương án sau khi được sửa đổi như sau:

“d) Trong trường hợp không thể xác định được mức bồi thường thiệt hại về vật chất theo căn cứ quy định tại điểm a và điểm b khoản này thì mức bồi thường thiệt hại về vật chất do Tòa án ấn định, tùy thuộc vào mức độ thiệt hại tương tự.”

Ngoài quy định bồi thường thiệt hại bằng tiền tồn tại với tư cách là một biện pháp độc lập, Luật hiện hành quy định các biện pháp khắc phục hậu quả khác. NCS kiến nghị có thể xem xét áp dụng biện pháp bồi thường bằng tiền thay thế cho biện pháp khắc phục hậu quả khác nếu xét thấy người thực hiện hành vi xâm phạm không cố ý/do sơ suất và việc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả gây thiệt hại không tương xứng với người đó đồng thời khoản bồi thường bằng tiền cho chủ thể quyền là thỏa đáng [103, Điều 12.50].

*** Giải pháp hoàn thiện quy định pháp luật về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu bằng biện pháp hành chính**

- Giới hạn các hành vi xâm phạm quyền SHTT đối với nhãn hiệu bằng biện pháp hành chính: có thể nói kết quả hoạt động bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu bằng biện pháp hành chính của các cơ quan có thẩm quyền tương đối tích cực, nhiều vụ xâm phạm về hàng giả, hàng hóa giả mạo về sở hữu trí tuệ được phát hiện và xử lý, bảo đảm tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp của chủ sở hữu nhãn hiệu. Tuy nhiên, việc dựa chủ yếu vào thủ tục và chế tài hành chính trong bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu khiến nguồn lực của các cơ quan xử lý vi phạm hành chính đã hạn chế lại càng trở nên quá tải trong khi cá nhân, tổ chức xâm phạm quyền SHTT đối với nhãn hiệu không những không phải bồi thường thiệt hại do hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của mình gây ra, mà sự đóng góp để bảo đảm hoạt động xử lý vi phạm của các cơ quan bảo vệ quyền này cũng không đáng kể so với thực trạng xâm phạm. Ngoài ưu thế là việc xử lý xâm phạm bằng biện pháp hành chính thường nhanh và phù hợp với năng lực của cơ quan bảo vệ quyền hơn so với biện pháp dân sự thì hạn chế của biện pháp hành chính là dễ dẫn đến tình trạng hành chính hoá quan hệ dân sự hay có sự tham gia của quá nhiều cơ quan với thẩm quyền ngang nhau dễ dẫn đến chồng chéo hoặc đùn đẩy trách nhiệm, làm cho việc bảo vệ quyền bằng biện pháp này không hiệu quả; không có quy định về bồi thường thiệt hại; các hình thức xử lý không đủ hiệu quả răn đe bên xâm phạm quyền... Với những hạn chế này, NCS đề xuất thu hẹp các hành vi xâm phạm quyền SHTT đối với nhãn hiệu bị áp dụng biện pháp hành chính đồng thời thu hẹp các cơ quan có thẩm quyền áp dụng biện pháp hành chính trong bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu. Biện pháp hành chính chỉ được áp dụng như một biện pháp bổ sung cho biện pháp dân sự khi mà sự xâm phạm quyền SHTT đối với nhãn hiệu vượt quá mức dân sự, (ví dụ như gây thiệt hại cho xã hội, cho lợi ích người tiêu dùng, có yếu tố vi phạm pháp

luật...). Bên cạnh các quy định về mức phạt và biện pháp xử lý hành chính, cần có các quy định rõ ràng, cụ thể về điều kiện áp dụng chế tài này để chống khuynh hướng lạm dụng biện pháp hành chính. Theo đó, giải pháp cụ thể được đề xuất sửa đổi Điều 211 Luật SHTT như sau:

“ Điều 211. hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ bị xử phạt vi phạm hành chính

1. Tổ chức, cá nhân thực hiện một trong các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ sau đây gây thiệt hại cho chủ sở hữu, thiệt hại cho người tiêu dùng hoặc cho xã hội bị xử phạt vi phạm hành chính:

a) sản xuất, nhập khẩu, vận chuyển, buôn bán hàng hoá giả mạo về SHTT hoặc giao cho người khác thực hiện hành vi này;

b) sản xuất, nhập khẩu, vận chuyển, buôn bán, tàng trữ tem, nhãn hoặc vật phẩm mang nhãn hiệu hoặc giao cho người khác thực hiện hành vi này.”

- Về thẩm quyền xử lý hành vi xâm phạm bằng biện pháp hành chính: theo Khoản 3 Điều 200 Luật SHTT có năm cơ quan có thẩm quyền áp dụng biện pháp hành chính trong khi thực tế việc tiến hành biện pháp này của Ủy ban nhân dân các cấp là hết sức mờ nhạt, không phát huy hiệu quả. NCS đề xuất giảm bớt thẩm quyền của Ủy ban nhân dân, chỉ giữ lại bốn cơ quan Thanh tra, Công an, Quản lý thị trường, Hải quan để hướng tới sự tinh gọn trong xử lý xâm phạm quyền bằng biện pháp hành chính, tập trung nguồn lực vào bốn cơ quan còn lại. Theo đó, nội dung Khoản 3 Điều 200 Luật SHTT sẽ được sửa đổi như sau:

“Điều 200. Thẩm quyền xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

1...

2...

3. Việc áp dụng biện pháp hành chính thuộc thẩm quyền của các cơ quan Thanh tra, Công an, Quản lý thị trường, Hải quan. Trong trường hợp

cần thiết các cơ quan này có thể áp dụng biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử phạt hành chính theo quy định pháp luật.”

- Về mức xử phạt vi phạm hành chính: mức xử phạt đối với hành vi xâm phạm quyền SHTT đối với nhãn hiệu theo Nghị định 99/2013/NĐ-CP đang bị coi là quá thấp, không đủ sức răn đe nên cần thiết phải được điều chỉnh nâng cao hơn. Một bất cập nữa trong việc phân biệt mức xử phạt khác nhau giữa cá nhân và tổ chức, theo đó, Điều 2 Nghị định 99/2013/NĐ-CP quy định mức xử phạt cho hành vi xâm phạm của tổ chức gấp 02 lần so với mức xử phạt cho hành vi xâm phạm của cá nhân và mức tối đa là 500 triệu đồng. Việc dựa vào chủ thể là cá nhân hay tổ chức xâm phạm để áp dụng mức xử phạt khác nhau vô tình là kẽ hở để các đối tượng thực hiện hành vi xâm phạm lách luật nhằm giảm số tiền bị xử phạt, gây thất thu cho ngân sách nhà nước và giảm tính răn đe. Do đó, NCS kiến nghị sửa đổi quy định tại Điều 2 Nghị định 99/2013/NĐ-CP theo hướng ấn định mức xử phạt chung, không phân biệt cá nhân hay tổ chức.

4.2.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu

4.2.2.1. Tăng cường năng lực của cơ quan bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu bằng biện pháp dân sự và biện pháp hành chính

Về cơ bản, hệ thống pháp luật sở hữu trí tuệ hiện hành đã quy định một cơ chế bảo đảm thực thi quyền phù hợp với các biện pháp chế tài, trong đó Tòa án có thẩm quyền giải quyết các vụ án bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu bằng biện pháp dân sự theo trình tự tố tụng dân sự. Tòa án có quyền ban hành các lệnh áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời để ngăn chặn hành vi xâm phạm hoặc các lệnh bảo đảm thi hành nghĩa vụ dân sự, đồng thời đưa ra các quyết định về biện pháp xử lý, bao gồm buộc đình chỉ hành vi xâm phạm, buộc bồi thường thiệt hại, buộc xin lỗi và cải chính công khai, buộc thực hiện nghĩa vụ dân sự... Các cơ quan có thẩm quyền xử lý hành vi xâm phạm bằng

biện pháp hành chính có chức năng xử phạt vi phạm hành chính theo thủ tục hành chính. Trong phạm vi thẩm quyền, các cơ quan này có quyền ban hành quyết định xử phạt hành vi vi phạm theo các hình thức như cảnh cáo, phạt tiền và các hình thức xử phạt bổ sung khác. Tuy nhiên, hoạt động bảo vệ quyền SHTT nói chung, bao gồm cả nhãn hiệu, là một lĩnh vực mới và phức tạp, đòi hỏi chuyên môn sâu. Trong khi đó, nguồn nhân lực của các cơ quan thực thi bảo vệ quyền SHTT ở Việt Nam hiện nay còn rất hạn chế, với lực lượng mỏng so với khối lượng công việc cần xử lý. Phần lớn cán bộ trong các cơ quan bảo vệ quyền SHTT chưa được trang bị đầy đủ kiến thức cơ bản và chuyên sâu về SHTT. Vì vậy, để nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ này, việc đào tạo và tập huấn thường xuyên, định kỳ theo hướng chuyên sâu về chuyên môn, nghiệp vụ cũng như kỹ năng thực hành xử lý vụ việc là vô cùng cần thiết. Đặc biệt, cần phải xây dựng và cập nhật thường xuyên các tài liệu hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ về SHTT dành cho cán bộ thuộc các cơ quan thực thi bảo vệ quyền SHTT.

Ngoài ra, để đáp ứng nhu cầu giám định SHTT nói chung, bao gồm cả nhãn hiệu, ngày càng gia tăng trong khi thực tế trên cả nước hiện chỉ có một tổ chức duy nhất là Viện Khoa học SHTT đáp ứng đủ điều kiện thực hiện chức năng giám định nhãn hiệu, việc sớm tổ chức đào tạo và cấp thẻ giám định viên là vô cùng cần thiết. Việc nâng cao số lượng giám định viên sẽ tạo cơ sở vững chắc cho sự phát triển của các tổ chức giám định SHTT, từ đó đáp ứng kịp thời nhu cầu giám định cho các cơ quan bảo vệ quyền SHTT cũng như các bên liên quan trong các vụ việc xâm phạm.

4.2.2.2. Nghiên cứu sớm hoàn thiện và đưa vào hoạt động Tòa án chuyên biệt về sở hữu trí tuệ

Do tính chất đặc thù của các vụ án liên quan đến quyền SHTT, khác biệt so với các vụ án thông thường khác, việc thực hiện giải pháp chuyên môn hóa trong hệ thống tòa án là vô cùng cần thiết. Kinh nghiệm từ một số quốc

gia có hệ thống tòa án chuyên biệt xét xử các vụ án về SHTT như Nhật Bản, Trung Quốc và Thái Lan đã chứng minh hiệu quả của việc chuyên môn hóa này. Tại Việt Nam, trong bối cảnh hiện tại mặc dù Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2024 số 34/2024/QH15 ngày 24/06/2024 có hiệu lực từ 01/01/2025 đã đưa vào quy định thành lập “*Toà án nhân dân sơ thẩm chuyên biệt Sở hữu trí tuệ*” [Điều 4, khoản 1, điểm đ] nhưng vẫn chưa được triển khai trên thực tế. NCS đề xuất yêu cầu cấp thiết đặt ra trước mắt là cần phải thực hiện chuyên môn hóa đội ngũ thẩm phán chuyên trách, những người có đủ năng lực chuyên môn để xét xử các vụ án liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ, bao gồm cả nhãn hiệu. Đây sẽ là tiền đề quan trọng tiến tới việc thiết lập các tòa án chuyên biệt về sở hữu trí tuệ tại Việt Nam trong thời gian tới. Việc thành lập các tòa án chuyên biệt sẽ bảo đảm tính chuyên môn hóa trong hệ thống tòa án và góp phần khắc phục những bất cập hiện nay trong việc xử lý các hành vi xâm phạm nhãn hiệu nói riêng và xâm phạm quyền SHTT nói chung thông qua con đường tòa án. Kế hoạch thành lập các tòa án chuyên biệt về SHTT bước đầu có thể được triển khai tại các thành phố lớn như Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, với sự phân định rõ ràng về phạm vi hoạt động. Trong hoạt động bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu, sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan thực thi bảo vệ quyền là vô cùng quan trọng. Bên cạnh đó, cần tăng cường sự phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước về nhãn hiệu để trao đổi thông tin, tham khảo ý kiến chuyên môn, từ đó đưa ra hướng xử lý và phán quyết chính xác, đảm bảo hiệu quả công việc.

4.2.2.3. Tăng cường các hoạt động thông tin về sở hữu trí tuệ, củng cố và nâng cao vai trò của các hội về sở hữu trí tuệ trong bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ nói chung và nhãn hiệu nói riêng trong bối cảnh chuyển đổi số

Để phát huy vai trò của đội ngũ dịch vụ tư vấn và hỗ trợ SHTT, đặc biệt trong lĩnh vực nhãn hiệu, trong việc bảo vệ quyền hợp pháp của chủ sở hữu, cần khuyến khích các doanh nghiệp dịch vụ sở hữu trí tuệ tăng cường đầu tư vào

công tác đào tạo, bồi dưỡng và huấn luyện để nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ nhân viên tư vấn.

Hệ thống thông tin SHTT, bao gồm cả thông tin về nhãn hiệu, cần được cập nhật liên tục và công khai. Đồng thời, cần nâng cao năng lực tài nguyên thông tin và năng lực vận hành của hệ thống này nhằm chủ động đáp ứng một cách nhanh chóng và chính xác các nhu cầu thông tin của cơ quan thực thi bảo vệ quyền, các bên liên quan và toàn xã hội.

Bên cạnh đó, cần tiếp tục tăng cường và phát huy vai trò của các hội quán chúng và tổ chức nghề nghiệp về SHTT tại Việt Nam thông qua việc tìm kiếm các hình thức hoạt động phù hợp, với sự hỗ trợ từ các cơ quan nhà nước có liên quan.

Nâng cao nhận thức xã hội về quyền SHTT nói chung và nhãn hiệu nói riêng là một trong những giải pháp thiết thực góp phần nâng cao hiệu quả thực thi quyền đối với nhãn hiệu. Điều này có thể thực hiện bằng cách đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức và pháp luật về SHTT cho cộng đồng. Đặc biệt, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan quản lý nhà nước về sở hữu công nghiệp với các cơ quan thông tin đại chúng trong việc thực hiện công tác này. Các chương trình như "Chấp cánh thương hiệu" được phối hợp tổ chức giữa Cục SHTT, Đài truyền hình Việt Nam và một số đơn vị khác trong thời gian gần đây, đã cho thấy hiệu quả tuyên truyền nhất định. Ngoài ra, cần tổ chức các chương trình tập huấn và hội thảo chuyên đề về nhãn hiệu, trong đó đề cập đến các biện pháp bảo vệ nhãn hiệu và nhấn mạnh đến vai trò của biện pháp dân sự nhằm đưa ra các giải pháp phù hợp với tính chất của quan hệ sở hữu nhãn hiệu. Song song với đó, cần phát hành rộng rãi các tài liệu hướng dẫn và phổ cập kiến thức về bảo hộ và bảo vệ nhãn hiệu cho các đối tượng cụ thể, đặc biệt là doanh nhân và các doanh nghiệp, giúp họ hiểu rõ hơn về quyền lợi và nghĩa vụ của mình.

Bên cạnh đó, trong bối cảnh chuyển đổi số và cách mạng công nghiệp lần thứ 4 như hiện nay, việc gia tăng các ứng dụng công nghệ trong việc quản trị tài sản trí tuệ nói chung và kiểm soát và chống các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu nói riêng cần được cả cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp quan tâm đầu tư để góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động bảo vệ quyền, tạo thể chế công bằng, minh bạch và thúc đẩy cạnh tranh lành mạnh.

4.2.2.4. Nâng cao ý thức thức tự bảo vệ quyền của chủ thể quyền và nhận thức của người tiêu dùng

Chủ sở hữu nhãn hiệu cần luôn nhận thức sâu sắc rằng tài sản trí tuệ, đặc biệt là nhãn hiệu của mình, đóng vai trò vô cùng quan trọng, là một trong những yếu tố then chốt quyết định sự phát triển bền vững của hoạt động sản xuất, kinh doanh mà họ đã dày công xây dựng. Do đó, chủ sở hữu nhãn hiệu cần chủ động thực hiện các biện pháp tự bảo vệ quyền của mình thông qua việc tăng cường quảng bá, phổ biến thông tin về sản phẩm và nhãn hiệu, hướng dẫn người tiêu dùng cách nhận biết hàng hóa, dịch vụ chính hãng. Bên cạnh đó, việc ứng dụng các giải pháp công nghệ giúp người tiêu dùng dễ dàng xác minh nguồn gốc của hàng hóa, dịch vụ do mình sản xuất hoặc cung cấp cũng là một biện pháp hiệu quả để ngăn chặn các hành vi xâm phạm nhãn hiệu có thể xảy ra.

Tình trạng xâm phạm quyền SHTT nói chung, bao gồm cả nhãn hiệu, không chỉ gây ra những thiệt hại về kinh tế đáng kể cho chủ thể quyền mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây hại đến sức khỏe của người tiêu dùng do việc sử dụng hàng hóa, dịch vụ giả mạo, kém chất lượng. Trong công cuộc bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu, vai trò của cộng đồng người tiêu dùng là không thể thiếu. Với tư cách là người trực tiếp sử dụng hàng hóa, dịch vụ và là đối tượng chịu thiệt hại hoặc có nguy cơ chịu thiệt hại từ các hành vi xâm phạm nhãn hiệu, người tiêu dùng có quyền yêu cầu các cơ quan nhà nước có thẩm

quyền áp dụng các biện pháp hành chính và dân sự để xử lý nghiêm minh các hành vi xâm phạm, từ đó bảo vệ quyền lợi chính đáng của cộng đồng. Chính vì vậy, việc nâng cao nhận thức cho người tiêu dùng về quyền SHTT đối với nhãn hiệu là vô cùng quan trọng và cần thiết. Có nhiều phương thức khác nhau có thể được triển khai để đạt được mục tiêu này, bao gồm việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, cũng như sử dụng các hình thức tuyên truyền và cổ động đa dạng khác, nhằm cung cấp cho người tiêu dùng những kiến thức cơ bản về quyền SHTT đối với nhãn hiệu, cách thức phân biệt hàng thật và hàng giả, cũng như kỹ năng phát hiện và tố cáo các hành vi xâm phạm quyền SHTT đối với nhãn hiệu. Ngoài ra, để tạo điều kiện thuận lợi cho người tiêu dùng tích cực tham gia vào hoạt động bảo vệ quyền SHTT nói chung và nhãn hiệu nói riêng, việc thiết lập các đường dây nóng và hộp thư tố giác là vô cùng cần thiết, tạo kênh thông tin để người tiêu dùng có thể cung cấp kịp thời các thông tin liên quan đến hàng nhái, hàng giả và các hành vi xâm phạm quyền SHTT.

Kết luận chương 4

Chương 4 của Luận án đã trình bày một cách có hệ thống các định hướng và giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu ở Việt Nam, dựa trên những phân tích về lý luận và thực trạng đã được làm rõ trong các chương trước. Các định hướng và giải pháp này được xây dựng trên cơ sở các mục tiêu chung về phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế và yêu cầu thực tiễn của công tác bảo vệ quyền SHTT tại Việt Nam.

Với nội dung của chương tập trung trình bày quan điểm và đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu tại Việt Nam, thông qua cả biện pháp dân sự và biện pháp hành chính. Các đề xuất này được xây dựng dựa trên định hướng từ đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về hoàn thiện hệ thống pháp luật nói chung, cũng như pháp luật sở hữu trí tuệ nói riêng, hướng tới sự phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội đặc thù của Việt Nam, đồng thời hài hòa với các chuẩn mực pháp lý quốc tế và đáp ứng yêu cầu của quá trình hội nhập.

Các định hướng và giải pháp được đề xuất trong Chương 4 mang tính tổng thể và toàn diện, nhằm tạo ra một môi trường pháp lý và thực tiễn thuận lợi cho sự phát triển của nhãn hiệu, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các chủ thể liên quan. Việc triển khai đồng bộ và hiệu quả các giải pháp này sẽ đóng vai trò then chốt trong việc xây dựng một hệ thống bảo vệ quyền SHTT vững mạnh và hiệu quả tại Việt Nam trong thời gian tới.

KẾT LUẬN

Luận án "*Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu theo pháp luật Việt Nam hiện nay*" đã hoàn thành mục tiêu nghiên cứu, làm sáng tỏ các vấn đề lý luận và thực tiễn về bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu tại Việt Nam. Trên cơ sở phân tích sâu sắc thực trạng pháp luật và thực tiễn áp dụng, luận án đã chỉ ra những thành tựu, hạn chế và nguyên nhân, đồng thời đề xuất các định hướng và giải pháp mang tính đồng bộ nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.

Qua quá trình nghiên cứu, luận án đã đạt được những kết quả chính sau:

Hệ thống hóa và làm sâu sắc thêm cơ sở lý luận về quyền sở hữu trí tuệ, đặc biệt là quyền đối với nhãn hiệu, bao gồm khái niệm, đặc điểm, vai trò và các nguyên tắc bảo hộ. Luận án đã phân tích các học thuyết và quan điểm pháp lý liên quan, làm rõ bản chất và tầm quan trọng của bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu trong hoạt động thương mại và đời sống xã hội.

So sánh, đối chiếu pháp luật Việt Nam với pháp luật quốc tế và thông lệ của một số quốc gia có hệ thống bảo vệ quyền SHTT phát triển, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm quý báu cho Việt Nam.

Phân tích và đánh giá một cách toàn diện thực trạng pháp luật Việt Nam về bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu, bao gồm các quy định về xác lập quyền, nội dung và giới hạn quyền, các hành vi xâm phạm và các biện pháp bảo vệ quyền (dân sự, hành chính). Luận án đã chỉ ra những điểm tiến bộ, những bất cập, chồng chéo và thiếu thống nhất trong hệ thống pháp luật hiện hành.

Nghiên cứu và đánh giá thực tiễn áp dụng pháp luật về bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu tại Việt Nam, tập trung vào việc phân tích hiệu quả của các biện pháp hành chính và dân sự. Luận án đã chỉ ra những

khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực thi, những hạn chế về nguồn lực của cơ quan chức năng, nhận thức của chủ thể quyền và cộng đồng, cũng như sự phối hợp giữa các bên liên quan.

Đề xuất các định hướng và giải pháp mang tính đồng bộ và khả thi nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu ở Việt Nam.

Những kết quả nghiên cứu của luận án có ý nghĩa lý luận và thực tiễn quan trọng. Về mặt lý luận, luận án góp phần làm sâu sắc thêm nhận thức về bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu trong bối cảnh mới. Về mặt thực tiễn, các đề xuất và giải pháp của luận án có thể cung cấp cơ sở khoa học cho các cơ quan nhà nước trong quá trình xây dựng và hoàn thiện pháp luật, cũng như cho các chủ thể quyền và các tổ chức liên quan trong việc nâng cao hiệu quả bảo vệ nhãn hiệu của mình.

NCS hy vọng rằng những kết quả nghiên cứu và các đề xuất trong luận án sẽ góp phần vào việc xây dựng một hệ thống bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu ngày càng vững mạnh và hiệu quả tại Việt Nam, thúc đẩy sự phát triển lành mạnh của thị trường và bảo vệ quyền lợi chính đáng của các chủ thể liên quan trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế.

DANH MỤC
CÁC CÔNG TRÌNH CÔNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN

1. Vũ Thị Phương Giang “*Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu bằng biện pháp hành chính ở Việt Nam hiện nay*”, Tạp chí Nhân lực Khoa học Xã hội, số 02/2023
2. Vũ Thị Phương Giang “*Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu bằng biện pháp dân sự*”, Tạp chí Cộng sản điện tử, đăng ngày 21/3/2023.

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU THAM KHẢO TIẾNG VIỆT

1. Nguyễn Thị Quế Anh (2014), “Một vài suy nghĩ về khái niệm hàng giả trong bối cảnh cuộc chiến chống hàng giả và bảo vệ quyền SHTT tại Việt Nam”, Tạp chí *Khoa học Đại học quốc gia Hà Nội*, Luật học, tập 30, số 1.
2. Nguyễn Thị Quế Anh, Nguyễn Bích Thảo (2019), *Tác động của các quy định về sở hữu trí tuệ trong Hiệp định CPTPP đối với việc hoàn thiện pháp luật sở hữu trí tuệ Việt Nam*, Tạp chí Khoa học, Đại học Quốc gia Hà Nội – Chuyên san Luật học, tập 35 – số 3, Hà Nội.
3. Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX (2006), *Báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng*, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
4. Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII (2016), *Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 05/11/2016 về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới*, Hà Nội.
5. Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII (2017), *Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/6/2017 về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa*, Hà Nội.
6. Bộ Khoa học và Công nghệ (2008), *Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14 tháng 02 năm 2007 hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 13/2010/TT-BKHCN ngày 30 tháng 7 năm 2010, Thông tư số 18/2011/TT-BKHCN ngày 22 tháng 7 năm 2011, và Thông tư số 05/2013/TT-BKHCN ngày 20 tháng 2 năm 2013*, Hà Nội.
7. Bộ Khoa học và Công nghệ (2008), *Thông tư số 01/2008/TT- BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn việc cấp, thu hồi Thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp và Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp, được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 04/2009/TT-*

BKHCN ngày 27 tháng 3 năm 2009, Hà Nội.

8. Bộ Khoa học và Công nghệ (2011), *Thông tư số 37/2011/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 97/2010/NĐ-CP ngày 21/9/2010 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp*, Hà Nội.
9. Bộ Khoa học và Công nghệ (2014), *Quyết định số 69/QĐ-BKHCN ngày 15/01/2014 về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Cục Sở hữu trí tuệ*, Hà Nội.
10. Bộ Khoa học và Công nghệ (2015), *Thông tư số 11/2015/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 99/2013/NĐ-CP ngày 29/8/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp*, Hà Nội.
11. Bộ Khoa học và Công nghệ (2016), “*Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình hành động về hợp tác phòng và chống xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ giai đoạn 2006-2010 và Chương trình phối hợp giai đoạn II (2012-2015)*”, Tài liệu phục vụ Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình 168 toàn quốc, Hà Nội.
12. Bộ Khoa học và Công nghệ (2021), “*Báo cáo tình hình thực hiện Chương trình phối hợp hành động phòng chống xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ giai đoạn III (2019-2023) năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021*”, Tài liệu Chương trình 168, Hà Nội.
13. Bộ Khoa học và Công nghệ (2024), “*Báo cáo tình hình thực hiện Chương trình phối hợp hành động phòng chống xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ giai đoạn III (2019-2023)*”, Tài liệu Chương trình 168, Hà Nội.
14. Bộ Tài chính (2011), *Thông tư số 44/2011/TT-BTC ngày 01.4.2011 hướng dẫn công tác chống hàng giả và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực hải quan*, Hà Nội.
15. Bộ Thương mại, Bộ Tài chính, Bộ Công an, Bộ Khoa học và Công nghệ (2000), *Thông tư liên tịch số 10/2000/TTLT-BTM-BTC-BCA-BKHCN ngày 27/04/2000 của Bộ Thương mại, Bộ Tài chính, Bộ Công an, Bộ Khoa học và*

Công nghệ, hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 31/1999/CT-TTg ngày 27/10/1999 của Thủ tướng Chính phủ về đấu tranh chống sản xuất và buôn bán hàng giả, Hà Nội.

16. Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch, Khoa học và Công nghệ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Thương mại, Công an (2006), *Chương trình hành động số 168/CTHđ/VHTT-KHCN-NN&PTNT-TC-TM-CA ngày 19/01/2006 liên bộ về hợp tác phòng và chống xâm phạm quyền SHTT giai đoạn 2006-2010*, Hà Nội.
17. Chính phủ (1996), *Nghị định số 63/CP ngày 24/10/1996 quy định chi tiết về quyền sở hữu công nghiệp*, Hà Nội
18. Chính phủ (1999), *Nghị định số 12/CP ngày 06/3/1999 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp*, Hà Nội.
19. Chính phủ (1999), *Chỉ thị số 31/1999/CT-TTg ngày 27/10/1999 của Thủ tướng Chính phủ về đấu tranh chống sản xuất và buôn bán hàng giả*, Hà Nội.
20. Chính phủ (2001), *Quyết định số 127/2001/QĐ-TTg ngày 27/08/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban chỉ đạo chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại, được sửa đổi, bổ sung theo Quyết định số 28/2008/QĐ-TTg ngày 14/02/2008*, Hà Nội.
21. Chính phủ (2005), *Nghị định số 154/NĐ-CP ngày 15/12/2005 quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan*, Hà Nội.
22. Chính phủ (2006), *Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp*, Hà Nội.
23. Chính phủ (2006), *Nghị định số 105/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ*, Hà Nội.
24. Chính phủ (2006), *Nghị định số 106/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về sở hữu công nghiệp*, Hà Nội.
25. Chính phủ (2010), *Nghị định số 97/2010/NĐ-CP ngày 21/09/2010 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp*, Hà Nội.

26. Chính phủ (2010), *Nghị định số 119/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 105/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ*, Hà Nội.
27. Chính phủ (2010), *Nghị định số 122/2010/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp*, Hà Nội.
28. Chính phủ (2010), *Quyết định số 481/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2011-2020*, Hà Nội.
29. Chính phủ (2013), *Nghị định số 99/2013/NĐ-CP ngày 29/8/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp*, Hà Nội.
30. Chính phủ (2021), *Nghị định số 126/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp; tiêu chuẩn đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hoá; hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ; năng lượng nguyên tử*, Hà Nội.
31. Phạm Đình Chương (2005), *Hiệp định về sở hữu trí tuệ của WTO: các vấn đề pháp lý và thực tiễn đặt ra cho Việt Nam*, Hà Nội.
32. Cục Sở hữu trí tuệ (2006), *Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn để xây dựng đề án nâng cao hiệu quả thực thi quyền sở hữu trí tuệ*, Đề tài cấp Bộ, Hà Nội.
33. Cục Sở hữu trí tuệ và Cục Bản quyền tác giả (2002), *Các điều ước quốc tế về sở hữu trí tuệ trong quá trình hội nhập*, Hà Nội.
34. Cục Sở hữu trí tuệ (2017), *Báo cáo đánh giá chính sách pháp luật về sở hữu trí tuệ*, Hà Nội.
35. Cục sở hữu trí tuệ (2022), *Báo cáo thường niên - Hoạt động sở hữu trí tuệ*, Nxb Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội.
36. Cục Sở hữu trí tuệ (2023), *Báo cáo tổng quan về hoạt động quản lý nhà nước về Sở hữu trí tuệ*, Huế.
37. Nguyễn Bá Diên (2010), *Thực thi quyền SHTT trong tiến trình hội nhập quốc tế: những vấn đề lý luận và thực tiễn*, Nxb Đại học quốc gia Hà Nội, Hà Nội.

38. Nguyễn Bá Diên (2017), *Hoàn thiện cơ chế thực thi pháp luật về Sở hữu trí tuệ trong tiến trình hội nhập quốc tế của Việt Nam*, Nxb Đại học quốc gia Hà Nội, Hà Nội.
39. Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn (2011), *Thực thi quyền sở hữu trí tuệ ở Việt Nam sau khi gia nhập WTO*, sách Kỷ yếu Hội thảo khoa học, Hà Nội.
40. Đại học Luật Hà Nội (2014), *Kỷ yếu Hội thảo khoa học về thực thi quyền Sở hữu trí tuệ*, Hà Nội.
41. Đại học Luật Hà Nội (2016), *Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả bảo vệ, đẩy mạnh thực thi quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn Hà Nội*, sách Kỷ yếu Hội thảo khoa học, Hà Nội.
42. Đảng Cộng sản Việt Nam (2005), *Nghị quyết số 48-NQ/TW ngày 24/5/2005 của Bộ Chính trị về chiến lược xây dựng và hoàn thiện pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020*, Hà Nội.
43. Đảng Cộng sản Việt Nam (2011), *Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020*, Hà Nội.
44. Đảng Cộng sản Việt Nam (2021), *Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII*, Hà Nội.
45. Lê Thị Nam Giang (2020), *Bình luận các bản án, vụ việc về sở hữu trí tuệ*, NXB Hồng Đức, Hồ Chí Minh.
46. Hội đồng CPTPP (2019), *Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP)*.
47. Nguyễn Hồ Bích Hằng, Nguyễn Xuân Quang (2013), “Buôn bán trực tuyến hàng hóa vi phạm nhãn hiệu hàng hóa tại Việt Nam, thực trạng và hướng hoàn thiện”, *Tạp Chí Khoa học pháp lý* số 06 (79) 2013.
48. Lê Hồng Hạnh (2005), *Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ ở Việt Nam, những vấn đề lý luận và thực tiễn*, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
49. Nguyễn Huy Hoàng (2022), *Bảo vệ quyền tác giả qua thực tiễn xét xử của Tòa án nhân dân ở Việt Nam hiện nay*, Luận án tiến sĩ Luật học, Học viện Khoa học Xã hội Việt Nam, Hà Nội.

50. Hội đồng Bộ trưởng (1982), *Nghị định số 197/HĐBT quy định về điều lệ nhãn hiệu*, Hà Nội.
51. Hội đồng Bộ trưởng (1983), *Nghị định số 46/HĐBT quy định việc xử lý hành chính các hành vi buôn lậu, đầu cơ, làm hàng giả, kinh doanh trái phép*, Hà Nội.
52. Hội đồng Bộ trưởng (1986), *Nghị định số 104/HĐBT về việc sửa đổi Nghị định số 46/HĐBT ngày 10/5/1983 quy định việc xử lý hành chính các hành vi buôn lậu, đầu cơ, làm hàng giả, kinh doanh trái phép*, Hà Nội.
53. Hội đồng Nhà nước (1989), *Pháp lệnh bảo hộ sở hữu công nghiệp*, Hà Nội.
54. Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao (2020), *Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐTP ngày 24/9/2020 hướng dẫn áp dụng một số quy định về biện pháp khẩn cấp tạm thời của Bộ luật tố tụng dân sự*, Hà Nội.
55. Nguyễn Thị Thanh Huyền (2012), “Quan niệm của J.Locke về quyền sở hữu trong tác phẩm “Khảo luận thứ hai về chính quyền””, Tạp chí *Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội*, Khoa học Xã hội và Nhân văn (28), tr. 166-172, Hà Nội.
56. Kamil Idris (2005), *Sở hữu trí tuệ: một công cụ đắc lực để phát triển kinh tế, Tổ chức SHTT thế giới, [Intellectual Property: A Power Tool for Economic Growth]*, Nxb Bản đồ, Hà Nội.
57. Lê Việt Long (2005), “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp - những vấn đề đặt ra từ thực tiễn”, Tạp chí *Nhà nước và pháp luật*, (5), tr. 60-63.
58. Nguyễn Văn Luật (2004), *Vai trò của Tòa án nhân dân trong việc thực thi quyền sở hữu trí tuệ ở Việt Nam*, Hội thảo khoa học: *Thực thi quyền sở hữu trí tuệ*, Hà Nội.
59. Nguyễn Văn Luật (2019), “Nhu cầu thành lập Tòa Sở hữu trí tuệ tại Việt Nam”, Tạp chí *Nghiên cứu lập pháp* số 15 (391), tháng 8/2019, Hà Nội.
60. Lê Hoài Nam (2007), *Thực trạng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và các giải pháp phòng, chống của lực lượng Cảnh sát nhân dân*, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, Bộ Công an.
61. Lê Nét (2005), *Quyền Sở hữu trí tuệ*, Nxb Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh.

62. Hồ Thúy Ngọc (2009), *Xây dựng hệ thống bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ ở Việt Nam phù hợp với Hiệp định của WTO về các khía cạnh liên quan đến thương mại của quyền sở hữu trí tuệ (Hiệp định TRIPS)*, Luận án tiến sĩ Kinh tế, Đại học Ngoại thương, Hà Nội.
63. Phan Quốc Nguyên (2020), *Quy định về sở hữu trí tuệ trong CPTPP và những tác động đến chuyển giao công nghệ, đổi mới sáng tạo*, <https://vjst.vn/vn/tin-tuc/3060/quy-dinh-ve-so-huu-tri-tue-trong-cptpp-va-nhung-tac-dong-den-chuyen-giao-cong-nghe--doi-moi-sang-tao.aspx>, (truy cập 27/02/2023).
64. Nguyễn Hồng Nhung (2016), *TPP - Tổng quan và khả năng tham gia của Việt Nam*, Tài liệu Hội thảo Hiệp định Đối tác Kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP) - Cơ hội và thách thức, Đà Nẵng.
65. Bùi Thị Hải Như (2018), *Giải quyết tranh chấp về nhãn hiệu theo pháp luật Việt Nam*, Luận án Tiến sĩ, Khoa Luật - ĐHQG Hà Nội, Hà Nội.
66. Nguyễn Thị Pha (2011), *Hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu theo pháp luật dân sự Việt Nam*, Luận văn thạc sĩ luật học, Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội.
67. Đinh Hữu Phú (2022), *Hoàn thiện pháp luật về sở hữu trí tuệ trong bối cảnh hội nhập quốc tế*, Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ, Hà Nội.
68. Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (2016), *Báo cáo rà soát pháp luật Việt Nam với các cam kết của Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU về sở hữu trí tuệ*, NXB Công Thương, Hà Nội.
69. Đinh Thị Mai Phương (2008), “Xác định thiệt hại trong pháp luật về sở hữu công nghiệp”, Tạp chí *Nhà nước và pháp luật*, số 9, tr. 40-49, 68.
70. Nguyễn Xuân Quang (2015), *Xử lý vi phạm nhãn hiệu theo pháp luật Việt Nam*, Luận án tiến sĩ Luật học, Học viện Khoa học xã hội Việt Nam, Hà Nội.
71. Quốc hội (1995), *Bộ luật dân sự*, Hà Nội.
72. Quốc hội (2005), *Luật Hải quan 2001 (được sửa đổi, bổ sung năm 2005)*, Hà Nội.
73. Quốc hội (2015), *Bộ luật dân sự 2005 (được sửa đổi, bổ sung năm 2015)*, Hà Nội.

74. Quốc hội (2022), *Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 (được sửa đổi, bổ sung năm 2009, 2019, 2022)*, Hà Nội.
75. Quốc hội (2019), *Luật tổ tụng hành chính năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2019)*, Hà Nội.
76. Quốc hội (2019), *Bộ luật Tổ tụng dân sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2019)*, Hà Nội.
77. Quốc hội (2020), *Luật xử lý vi phạm hành chính 2012 (được sửa đổi, bổ sung năm 2020)*, Hà Nội.
78. Nguyễn Như Quỳnh (Chủ nhiệm) (2014), *Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả cơ chế thực thi quyền sở hữu trí tuệ đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế*, Đề án nghiên cứu khoa học cấp Bộ, Hà Nội.
79. Sakai Naoki (2016), *Thẩm quyền giải quyết tranh chấp Sở hữu trí tuệ tại Toà án Nhật Bản*, bài tham luận trong khuôn khổ Hội thảo được phối hợp tổ chức bởi JICA và Toà án nhân dân tối cao tại Hà Nội, Hà Nội.
80. Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội (2005), *Thực thi quyền Sở hữu trí tuệ trên địa bàn thành phố Hà Nội*, Hà Nội.
81. Nguyễn Thanh Tâm (2007), “Pháp luật về SHCN trong tiến trình đổi mới và hội nhập kinh tế quốc tế”, Tạp chí *Luật học* số 1-2007, tr. 42-48.
82. Bùi Minh Thanh (2006), “Tình hình xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và công tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm này”, Tạp chí *Kiểm sát*, (1), tr. 40-44.
83. Kiều Thị Thanh (2013), *Hội nhập quốc tế về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ ở Việt Nam*, Nxb Chính trị - Hành chính.
84. Lê Mai Thanh (2006), *Những vấn đề pháp lý về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế ở Việt Nam*, Luận án tiến sĩ luật học, Viện Nhà nước và Pháp luật, Hà Nội.
85. Lê Xuân Thảo (2007), “Hội nhập quốc tế và đổi mới cơ chế thực thi, bảo vệ quyền SHTT ở Việt Nam”, Tạp chí *Cộng sản*, số 1 (124)
86. Hà Thị Nguyệt Thu (2018), *Hoàn thiện pháp luật về xử lý vi phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu tại Việt Nam hiện nay*, Luận án tiến sĩ Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội.

87. Thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ, (2012), *Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn về thực thi quyền sở hữu công nghiệp. Thực trạng và đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường năng lực thực thi cho hệ thống Thanh tra khoa học và công nghệ*, Báo cáo tổng kết đề án, Hà Nội.
88. Thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ (2019), *Quyết định xử phạt số 109/QĐ-XPVPHC ngày 03/12/2019*, Hà Nội.
89. Thủ tướng Chính phủ (2012), *Quyết định số 418/QĐ-TTg ngày 11/4/2012 phê duyệt Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2010-2020*, Hà Nội.
90. Thủ tướng Chính phủ (2019), *Quyết định số 1068/QĐ-TTg ngày 22/8/2019 phê duyệt Chiến lược sở hữu trí tuệ đến năm 2030*, Hà Nội.
91. Toà án nhân dân tỉnh Bình Dương (2016), *Bản án số 08/2016/KDTM-ST ngày 16/11/2016*, Bình Dương.
92. Toà án nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh (2017), *Bản án số 52/2017/KDTM-PT ngày 06/12/2017*, Hồ Chí Minh.
93. Toà án nhân dân tối cao (1989), *Thông tư số 3/NCPL ngày 22/7/1989 hướng dẫn xét xử một số tranh chấp về quyền sở hữu công nghiệp*, Hà Nội.
94. Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch và Bộ Khoa học và Công nghệ (2008), *Thông tư liên tịch số 02/2008/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BVHTT&DL-BKH&CN-BTP*, ngày 03/4/2008 của Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch và Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật trong việc giải quyết các tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ tại Tòa án nhân dân, Hà Nội.
95. Toà án nhân dân tối cao (2016), *Báo cáo phục vụ tổng kết 10 năm thi hành Luật Sở hữu trí tuệ 2005*, Hà Nội.
96. Toà án nhân dân tối cao (2021), *Toạ đàm Chia sẻ kinh nghiệm quốc gia và quốc tế trong giải quyết tranh chấp về quyền SHTT tại Toà án*, Hà Nội.
97. Phạm Văn Toàn (2013), “Xử lý xâm phạm quyền SHTT bằng biện pháp dân sự tại Việt Nam – thực tiễn pháp luật và đề xuất hoàn thiện”, tại <https://thanhtra.most.gov.vn/thanhtra/tin-tuc/4/218/xu-ly-xam-pham-quyen-so-huu-tri-tue-bang-bien-phap-dan-su-tai-viet-nam--thuc-tien-phap-luat-va-de-xuat-hoan-thien.aspx>.

98. Tổ chức thương mại thế giới (1994), *Hiệp định về các khía cạnh liên quan tới thương mại của quyền sở hữu trí tuệ (TRIPS)*.
99. Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (1883), *Công ước Pa-ri về bảo hộ sở hữu công nghiệp*, Pháp.
100. Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (1891), *Thỏa ước Madrid về đăng ký quốc tế nhãn hiệu*, Tây Ban Nha.
101. Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (1994), *Hiệp ước Luật nhãn hiệu*, Thụy Sĩ.
102. Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (2005), *Cẩm nang Sở hữu trí tuệ: Chính sách, pháp luật và áp dụng*, Nxb Văn hoá – Thông tin.
103. Trung tâm WTO và Hội nhập, VCCI (2020), *Tóm lược Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – Liên minh Châu Âu (EVFTA)*, <https://trungtamwto.vn/file/20205/twto-tom-luoc-chung-ve-evfta.pdf> (07/6/2021).
104. Trung tâm WTO và Hội nhập, VCCI (2022), *Tổng hợp các FTA của Việt Nam tính đến tháng 01/2022*, <https://trungtamwto.vn/thong-ke/12065-tong-hop-cac-fta-cua-viet-nam-tinh-den-thang-12022> (truy cập ngày 15/6/2022).
105. Ủy ban thường vụ Quốc hội (1999), *Pháp lệnh bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng*, Hà Nội.
106. Viện Khoa học Sở hữu trí tuệ (2008), *Nghiên cứu lý luận và thực tiễn nhằm xây dựng phương pháp xác định yếu tố xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu*, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở, Hà Nội.
107. Việt Nam – Hoa Kỳ (2000), *Hiệp định thương mại Việt Nam – Hoa Kỳ*, Hoa Kỳ
108. Vũ Thị Hải Yến (2021), *Giáo trình Luật sở hữu trí tuệ*, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội.

*** TÀI LIỆU THAM KHẢO TIẾNG ANH**

109. Andy W. Tindel (2006), *Trademark infringement and unfair competition claims*, Harris County District Judges Conference and Seminar.
110. Astha Negi, Bhaskar Jyoti Thakuria (2010), “Principles Governing Damages in Trademark Infringement”, *Journal of Intellectual Property Rights*, Vol 15, pg. 374-379.
111. Barton Beebe (2006), “An empirical study of the multi-factor tests for

- trademark infringement”, *California Law Review*, Volume 94, Issue 6, pg. 1581-1654.
112. Brian T. Yeh (2016), *Intellectual Property Rights Violations: Federal Civil Remedies and Criminal Penalties Related to Copyrights, Trademarks, Patents and Trade Secret* Congressional Research Service.
 113. Christoph Antons (2011), *Enforcement of Intellectual Property rights: comparative perspectives from The Asia – Pacific region*, Aspen Publisher.
 114. David P. Stewart (1993), *GATT Uruguay Round: A Negotiating History 1986-1992*, Kluwer Law International.
 115. ECTA Anti-Counterfeiting Committee, *Monnetary Compensation for Trademark Infringement - as applied in the Courts of the European Union*
 116. Eric W. Cernya (2004), “What’s new in trademark/Unfair Competition Damages, Much to gain, Little to lose”, *Texas States Bar Annual Meeting*, Texas.
 117. Frank Voon, Edward Yao, Chamtlle Lui (2021), *How to Enforce Intellectual Property Rights in China*, K&L Gates, <https://www.klgates.com> (29/01/2022).
 118. Frederick M. Abbott, Thomas Cottier và Francis Gurry (2007), *International Intellectual Property in An Integrated World Economy*, Wolters Kluwer.
 119. Kent D. Van Liere & Sahra Butler (2007), *Emerging Issues in the Use of surveys in Trademark Infringement on Web*, NERA Economic Consulting.
 120. Kym Anderson and Bernard M. Hoekman (2002), *Global trading system: New issues for the WTO*, I.B. Tauris.
 121. INTA Courts and Tribunals Subcommittees, *Case management procedures Report with Model case management procedures*, www.inta.org (16/9/2019).
 122. Irina D. Manta (2006), “What’s new in trademark/Unfair Competition Damages, Much to gain, Little to lose; In search of validity: a new model for the content and procedural treatment of trademark infringement surveys”, *Cardozo Arts & Entertainment*, Vol. 24, pg. 1027-1072.
 123. Japan Customs Office, *IPR Border Enforcement by Japan Customs*,

- https://www.customs.go.jp/mizugiwa/chiteki/pages/a_003_e.htm
(05/10/2022).
124. Japan Patent Office, *The History and Development Of Trademark Law* tại <https://www.iip.or.jp/e/translation/pdf/ono/ch2.pdf>, (20/6/2020).
 125. Lionel Bently, Brad Sherman, Dev Gangjee and Phillip Johnson (2022), *Intellectual Property Law*, 6th ed., Oxford University Press.
 126. L.T.C Harms (2018), *The enforcement of intellectual property rights: A case book*, 4th ed., World Intellectual Property Organization, WIPO
 127. Margreth Baret (2009), “Reconciling fair use and trademark use”, *Cardozo Arts and Entaintement*, Vol.28.1, pg. 1-63.
 128. Michael Blakeney (2008), *Guidebook on Enforcement of Intellectual Property*, Queen Mary University of London.
 129. Mark A. Glick, Lara A Reymann, Richard Hoffman (2012), *Intellectual Property Damages, Guideline and Analysis*, John Wiley & Sons, Inc.
 130. Mc.Dermott Will Emery (2011), *Is a trademark infringed by failure to Identify the Repackager of a Parallel Import*, European IP Bulletin, Issue 85.
 131. Micheong Lee, Michael Mc Daniel, Seo-Young In, *World Trademark Review - Year book 2014-2015*, Global Guides for Practitioners, Globe Business Publishing Limited, 2016.
 132. Mark P. McKenna (2012), “A consumer decision-making theory of trademark law”, *Virginia Law Review*, Vol. 98, pg. 67-142.
 133. Masumi Anna Osaki (1999), “A look at damage awards under Japan’s trademark law and unfair competition law”, *Pacific Rim Law & Policy Journal Association*, Vol. 8, No. 2, pg. 489-514.
 134. Mark D. Robbins (2004), *Actual confusion in trademark infringement litigation: restraining subjectivity through a factor-based Aproach to valuing evidence*, *Northwestern Journal of Technology and Intellectual Property*, Vol.2, Iss. 2 Spring.
 135. Paul J. Heald and Robert Brauneis (2012), “Trademark Infringement, Trademark dilution, and the Decline in sharing of Famous Brand Names: an Introduction and Emperical Study”, *Research Paper series*, University of

- Georgia School of Law, pg. 10-15.
136. Robert G. Bone (2012), "Taking the confusion out of "likelihood of confusion": toward a more sensible approach to trademark infringement", *Northwestern University Law Review*, Vol. 106, No. 3, pg. 1307-1378.
 137. Sachiko Serita, Takeshi Kikuchi (2010), *Trademark Disputes and Their Handling*, Japan Patent Office, Asia-Pacific Industrial Property Center, Japan.
 138. Shahid Alikhan & Raghunath Mashelkar (2009), *Intellectual Property & Competitive Strategies in 21st Century*, 2nd ed., Kluwer Law International.
 139. Ulf Maunsbach (2010), "Some reflexions concerning Jurisdiction in Cases on Cross-border trademark infringements throught the Internet", *Stockholm Institute for Scandinavian Law*, pg. 494-512.
 140. U.S. Patent & Trademark Office (2013), *U.S. Trademark law* tại https://www.uspto.gov/sites/default/files/trademarks/law/Trademark_Statutes.pdf (10/3/2022).
 141. William V. Dorsaneo III, Herbert J. Hammond, *Trade secrets, trademarks and unfair competition*, Chapter 200.
 142. World Intellectual Property Organization (1993), *Introduction to trademark law and practice, The basic concepts, A Wipo Training Manual*, Geneva.
 143. World Intellectual Property Organization, *Paris Convention for the protection of Industrial Property* tại https://www.wipo.int/treaties/en/ip/paris/summary_paris.html (03/02/2019).
 144. XiaoqingFeng (2014), "Internationalization and local elements: Research on Recent Amendments to the Trademark Law of China", *Akron Intellectual Property Journal*, Article 2, Volume 7, Issue 2.
 145. Xuan Li & Carlos M. Correa (2009), *Intellectual Property Enforcement*, Edward Elgar Publishing.
 146. Arnord and Porter LLP, KPMG (2006), *"Intellectual Property Protection and Inforcement Manual: A Practical and Legal Guides for Protecting Your Intellectual Property Rights"*, U.S. Chamber of Commerce.

PHỤ LỤC
HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI
KHOA LUẬT HỌC

BẢNG HỎI KHẢO SÁT PHỤC VỤ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu theo pháp luật Việt Nam hiện nay

(Dành cho doanh nghiệp/HTX đã đăng kí nhãn hiệu)

Kính thưa Ông/Bà!

Để có cơ sở khoa học cho việc đánh giá thực trạng, đề xuất các giải pháp giúp hoàn thiện pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu theo pháp luật Việt Nam hiện nay, Đề tài nghiên cứu lựa chọn hai biện pháp: Hành chính và Dân sự. Rất mong nhận được sự hỗ trợ, chia sẻ của ông/bà để cung cấp thông tin cho nghiên cứu. Tính chính xác của thông tin ông/bà cung cấp làm tăng độ tin cậy cho nghiên cứu của chúng tôi. Chúng tôi cam kết thông tin ông/bà cung cấp chỉ phục vụ cho mục đích nghiên cứu.

Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của ông/bà!

Câu 1: Đơn vị của ông/bà theo mô hình nào dưới đây: (tích V vào ô phù hợp)

☐ Hợp tác xã	☐ Công ty Nhà nước	☐ Hộ kinh doanh cá thể
☐ Công ty Tư nhân của gia đình	☐ Công ty tư cổ phần (tư nhân)	☐ Doanh nghiệp của nước ngoài

Câu 2: Công ty/doanh nghiệp/HTX của ông/bà đã đăng kí bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ nào dưới đây: (tích V vào ô phù hợp)

☐ Nhãn hiệu	☐ Kiểu dáng công nghiệp	☐ Quyền đối với giống cây trồng
☐ Sáng chế	☐ Quyền tác giả	☐ Khác ghi cụ thể.....

Câu 3: Theo ông/bà, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu theo pháp luật Việt Nam hiện nay gồm những biện pháp nào dưới đây? (tích V vào ô phù hợp)

☐ Biện pháp dân sự	☐ Biện pháp hành chính	☐ Biện pháp kiểm soát biên giới.
☐ Biện pháp an ninh	☐ Biện pháp hình sự	☐ Biện pháp khác

Câu 4: Ông, bà biết đến các nội dung này qua kênh thông tin nào dưới đây?

☐ Truyền thanh/ hình	☐ Thông báo của chính quyền	☐ Sinh hoạt Đảng/ đoàn thể
☐ Báo chí	☐ Internet	☐ Hội/ nhóm nghề nghiệp

Câu 5: Ông/Bà đánh giá như thế nào về các quy định của Nhà nước đối với nhãn hiệu hiện nay là: (Khoanh tròn vào ô 1,2,3,4,9 tương ứng)

Mã	Phương án trả lời	Rất không đồng ý	không đồng ý	Đồng ý	Rất đồng ý	Không biết/ KTL
1	Quy định phù hợp với thực tiễn hiện tại	1	2	3	4	9
2	Một số nội dung gây khó khăn cho việc xác lập quyền	1	2	3	4	9
3	Quy định về nhãn hiệu còn chưa tương thích với quốc tế	1	2	3	4	9
4	Việc thực thi, bảo vệ nhãn hiệu vẫn còn hình thức, chế tài thấp - chưa đủ sức dẫn dắt	1	2	3	4	9
5	Quy định chưa tạo điều kiện, kích thích được nhà sáng tạo và các DN làm ăn bài bản.	1	2	3	4	9

Câu 6: Công ty/DN/HTX của ông/bà đã bị xâm phạm nhãn hiệu chưa?

☐ Có	☐ Không
-----------------------------	--------------------------------

Câu 7: Nếu công ty của ông/bà bị xâm phạm về nhãn hiệu, ông/bà chọn biện pháp nào dưới đây để bảo vệ quyền của mình? (tích V vào ô phù hợp)

☐ Biện pháp Hành chính	☐ Biện pháp Dân sự	☐ Biện pháp Hình sự
---	---	--

Câu 8: Tại sao ông/bà lại chọn biện pháp ở trên?

.....

.....

Câu 9: Để nâng cao chất lượng bảo vệ và thực thi nhãn hiệu, theo Ông/bà, cần có giải pháp nào?

.....

.....

Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của ông/bà.

HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI
KHOA LUẬT HỌC

BẢNG HỎI KHẢO SÁT PHỤC VỤ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu theo pháp luật Việt Nam hiện nay

(Dành cho cá nhân, Tổ chức tham gia hoạt động bảo vệ quyền SHTT với Nhãn hiệu)

Kính thưa Ông/Bà!

Để có cơ sở khoa học cho việc đánh giá thực trạng, đề xuất các giải pháp giúp hoàn thiện pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu theo pháp luật Việt Nam hiện nay, Đề tài nghiên cứu lựa chọn hai biện pháp: Hành chính và Dân sự. Rất mong nhận được sự hỗ trợ, chia sẻ của ông/bà để cung cấp thông tin cho nghiên cứu. Tính chính xác của thông tin ông/bà cung cấp làm tăng độ tin cậy cho nghiên cứu của chúng tôi. Chúng tôi cam kết thông tin ông/bà cung cấp chỉ phục vụ cho mục đích nghiên cứu.

Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của ông/bà!

Câu 1: Đơn vị công tác của ông/bà là hình thức nào dưới đây: (tích V vào ô phù hợp)

☐ Bộ KHCN (Cục sở hữu trí tuệ/ Thanh tra)	☐ Cơ quan QLNN ở địa phương	☐ Tòa án nhân dân
☐ Hải Quan	☐ Quản lý Thị trường	☐ Khác. (Ghi cụ thể)

Câu 2: Ông/bà đánh giá như thế nào về hệ thống pháp luật của Việt Nam về nhãn hiệu: (tích V vào ô phù hợp)

Mã	Phương án trả lời	Rất không đồng ý	không đồng ý	Đồng ý	Rất đồng ý	Không biết/ KTL
1	Quy định phù hợp với thực tiễn hiện tại	1	2	3	4	9
2	Một số nội dung gây khó khăn cho việc xác lập quyền	1	2	3	4	9
3	Quy định về nhãn hiệu còn chưa tương thích với quốc tế	1	2	3	4	9
4	Chế tài thấp - chưa đủ sức dăn đe	1	2	3	4	9
5	Quy định về thực thi, bảo vệ quyền còn hạn chế	1	2	3	4	9

Câu 3: Theo ông bà, ngoài yếu tố nói trên, hiện tại các quy định của pháp luật về thực thi, bảo vệ quyền đối với nhãn hiệu còn vướng mắc, bất cập nào khác không?

.....

Câu 4: Theo ông/bà, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu theo pháp luật Việt Nam hiện nay gồm những biện pháp nào dưới đây? (tích V vào ô phù hợp)

☐ Biện pháp dân sự	☐ Biện pháp hành chính	☐ Biện pháp kiểm soát biên giới.
☐ Biện pháp an ninh	☐ Biện pháp hình sự	☐ Biện pháp khác

Câu 5: Ông, bà biết đến các nội dung này qua kênh thông tin nào dưới đây?

☐ Truyền thanh/ hình	☐ Thông báo của chính quyền	☐ Sinh hoạt Đảng/ đoàn thể
☐ Báo chí	☐ Internet	☐ Hội/ nhóm nghề nghiệp

Câu 6: Các hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu ông/bà thường thấy là gì?

☐ Nhái nhãn hiệu	☐ Do vô tình trùng vì chưa đăng kí NH
☐ Làm giả nhãn hiệu	☐ Khác (ghi cụ thể).....

Câu 7: Các chủ thể quyền bị xâm phạm nhãn hiệu thường lựa chọn biện pháp nào?

☐ Biện pháp Hành chính	☐ Biện pháp Dân sự	☐ Biện pháp Hình sự
☐ Biện pháp Kiểm soát Biên giới	☐ Biện pháp nhờ bên thứ 3 hoặc tự xử lý	☐ Biện pháp khác.....

Câu 8. Bên xâm phạm có thừa nhận hành vi xâm phạm và chấp nhận hình thức xử lý không? (tích V vào ô phù hợp)

☐ Có	☐ Không
-----------------------------	--------------------------------

Câu 9: Các quyết định xử lý vi phạm có dễ dàng triển khai trong thực tế?

☐ Có	☐ Không
-----------------------------	--------------------------------

Vì sao?.....

Câu 10: Để làm tốt công tác thực thi bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu, theo ông/bà có kiến nghị, đề xuất gì?

+ Về các quy định của pháp luật.....

+ Về vấn đề thực thi pháp luật.....

Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của ông/bà.